

MISHNAH

Miszna

Seder Nezikin — Szkody

נזיקין

10 traktatów · 685 miszn

Tekst hebrajski z polskim tłumaczeniem

1 września 2026

Scripture.pl

Źródła tekstu hebrajskiego

- **Tytuł:** Mishnah, ed. Romm, Vilna 1913
- **Zbiór:** Miszna — 63 traktaty (6 sederów), tekst tannaityczny (ok. 200 n.e.)
- **Źródło:** [Sefaria](#) — publiczny bucket GCS `sefaria-export`
- **Skany:** National Library of Israel, `NNL\_ALEPH001741739`
- **Licencja:** **Public Domain** (zdygitalizowane przez Sefarię)

Referencja angielska

- **Tytuł:** Mishnah Yomit
- **Autor:** Dr. Joshua Kulp
- **Licencja:** [Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)
- **Źródło:** learn.conservativeyeshiva.org/mishnah
- **Uwaga:** Przekład angielski służy wyłącznie jako referencja przy tłumaczeniu na język polski

Opracowanie polskie

- **Tłumaczenie:** Przemysław Sołtan (Scripture.pl) przemyslaw.soltan@gmail.com
- **Metoda:** Tłumaczenie z tekstu hebrajskiego (public domain) z wykorzystaniem przekładu angielskiego jako referencji
- **Licencja polskiego przekładu:** [Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)

Snapshot

- **Data:** 2026-08-05
- **Repozytorium źródłowe:** `Sefaria/Sefaria-Export` (branch `master`)
- **Pliki:** 126 JSON (63 hebr. + 63 en.) w podkatalogach `he/` i `en/`

Alternatywy (hebr.)

- Structured Mishnah Dataset (Moshe Kline, CC-BY, Zenodo `10.5281/zenodo.20179531`)
- Torat Emet 357 (PD, toratemetfreeware.com)
- Wikisource Open Mishnah Project (GFDL)

Uwagi licencyjne

Polski przekład Miszny jest tłumaczony bezpośrednio z tekstu hebrajskiego (public domain) — nie jest pochodną przekładu angielskiego (CC-BY). Referencja angielska (Kulp, CC-BY) służy wyłącznie do wspomagania tłumaczenia AI i wymaga atrybucji przy ewentualnej publikacji materiałów pochodnych.

Polskie przekłady Miszny dostępne w literaturze (R. Marcinkowski, M. Friedman) są chronione prawami autorskimi i nie zostały wykorzystane jako źródło tego przekładu.

Spis treści

Bava Kamma — Pierwsza brama	בבא קמא	4
Bava Metzia — Środkowa brama	בבא מציעא	6
Bava Batra — Ostatnia brama	בבא בתרא	9
Sanhedrin — Sanhedryn	סנהדרין	12
Makkot — Bicze	מכות	14
Shevuot — Przysięgi	שבועות	15
Eduyot — Świadectwa	עדויות	17
Avodah Zarah — Bałwochwalstwo	עבודה זרה	19
Pirkei Avot — Przysłowia ojców	אבות	21
Horayot — Wyroki	הוריות	24

Rozdział 1

1.1

ארבעה אבות נזיקים. השור. והבור. והמבעה. וההבער. לא הרי השור. כהרי המבעה. ולא הרי המבעה כהרי השור. ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים. כהרי האש שאין בו רוח חיים. ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק. כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק. הצד השווה שבהן שדרכן להזיק. ושמירתן עליך. וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:

Cztery główne kategorie szkód: wół, dół, mav'eh (szkoda przez żerowanie) oraz ogień. Wół nie jest podobny do mav'eh, a mav'eh nie jest podobny do wołu. Nie są też te dwa, które mają w sobie życie, podobne do ognia, w którym nie ma życia. I nie są te dwa, których zwyczajem jest chodzić i szkodzić, podobne do dołu, który nie chodzi i nie szkodzi. Wspólną cechą wszystkich jest to, że zwykle wyrządzają szkodę, a ich pilnowanie należy do ciebie. Gdy więc wyrządzą szkodę, szkodnik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie w najlepszym majątku.

1.2

כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו. הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומין כהכשר כל נזקו. נכסים שאין בהן מעילה. נכסים של בני ברית. נכסים המיוחדים ובכל מקום חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הנזק והמזיק. וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:

Wszystko, za którego strzeżenie jestem odpowiedzialny, jest uznawane za przyczynę jego szkody. Jeśli przyczyniłem się tylko do części jego szkody, odpowiadam za odszkodowanie tak, jakby dotyczyło ono całości. Dotyczy to mienia, które nie podlega me'ila (Świątokradztwu), mienia synów przymierza i mienia prywatnego – w każdym miejscu, z wyjątkiem obszaru należącego wyłącznie do szkodnika oraz obszaru wspólnego szkodnika i poszkodowanego. Gdy zaś wyrządzi szkodę, szkodnik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie w najlepszym majątku.

1.3

שום כסף. ושוה כסף. בפני בית דין. ועל פי עדים בני חורין. בני ברית. והנשים בכלל הנזק. והנזיק והמזיק בתשלומין:

Wyceny dokonuje się w pieniądzu lub w równowartości pieniężnej, przed sądem, na podstawie zeznań świadków będących wolnymi ludźmi i członkami przymierza. Kobiety są włączone do kategorii poszkodowanych, a poszkodowany i szkodnik biorą udział w wypłacie odszkodowania.

1.4

חמשה תמין וחמשה מועדין. הבהמה אינה מועדת. לא ליגח. ולא ליגוף. ולא לשוך. ולא לרבוץ. ולא לבעוט. השן מועדת לאכול את הראוי לה. הרגל מועדת לשבור בדרך הלוכה. ושור המועד. ושור המזיק ברשות הנזק. והאדם. הזאב. והארי. והדוב. והנמר. והברדלס. והנחש. הרי אלו מועדין. רבי אליעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין. והנחש מועד לעולם. מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה:

Pięć przypadków to tam (nieuświadomione), a pięć to mu'ad (ostrzeżone). Zwierzę nie jest mu'ad do bodzenia, trącania, gryzienia, przygniatania ani kopania. Szen (ząb) jest mu'ad do jedzenia tego, co odpowiednie. Regel (noga) jest mu'ad do łamania podczas chodzenia. Wół mu'ad, wół wyrządzający szkodę w posiadłości poszkodowanego oraz człowiek – ci są mu'ad. Wilk, lew, niedźwiedź, lampart, pantera i wąż – oto są mu'ad. Rabbi Eliezer mówi: gdy są oswojone, nie są mu'ad. Lecz wąż jest mu'ad zawsze. Czym różni się tam od mu'ad? Tym, że tam płaci połowę szkody ze swego ciała, a mu'ad płaci pełną szkodę z najlepszego majątku.

Rozdział 2

2.1

כיצד הרגל מועדת. לשבר בדרך הלוכה. הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. היתה מבעטת. או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזק. דרסה על הכלי ושברתו ונפל על כלי ושברו. על הראשון משלם נזק שלם ועל האחרון משלם חצי נזק. התרנגולים מועדין להלך כדרךן ולשבר. היה דליל קשור ברגליו. או שהיה מהדס ומשבר את הכלים משלם חצי נזק:

Jak noga bywa uznawana za uprzedzoną? Chodzi o łamanie w zwykłym toku chodzenia. Zwierzę jest uprzedzone do chodzenia swoim zwykłym sposobem i łamania. Jeśli kopło albo gdy kamyki rozpryskiwały się spod jego kopyt i stłukło naczynia, płaci połowę szkody. Jeśli nadepnęło na naczynie i stłukło je, a ono spadło na inne naczynie i stłukło je, za pierwsze płaci pełną szkodę, a za ostatnie połowę szkody. Kury są uprzedzone do chodzenia swoim zwykłym sposobem i łamania. Jeśli sznurek był przywiązany do ich nóg albo gdy podskakiwały i tłukły naczynia, płacą połowę szkody.

2.2

כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה. הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. אכלה כסות או כלים משלם חצי נזק. במה דברים אמורים ברשות הניזק. אבל ברשות הרבים פטור. אם נהנית משלם מה שנהנית. כיצד משלם מה שנהנית. אכלה מתוך הרחבה משלם מה שנהנית. מצדי הרחבה משלם מה שהזיקה. מפתח החנות משלם מה שנהנית. מתוך החנות משלם מה שהזיקה:

Jak ząb bywa uznawany za uprzedzony do jedzenia tego, co dla niego odpowiednie? Zwierzę jest uprzedzone do jedzenia owoców i jarzyn. Jeśli zjadło ubranie lub naczynia, płaci połowę szkody. W jakim przypadku obowiązuje ta zasada? Na terenie poszkodowanego. Ale w miejscu publicznym jest zwolnione. Jeśli odniosło korzyść, płaci za tę korzyść. Jak płaci za korzyść? Jeśli jadło ze środka placu, płaci za korzyść; z boków placu – płaci za szkodę, którą wyrządziło. Od wejścia do sklepu – płaci za korzyść; ze środka sklepu – płaci za szkodę.

2.3

הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים. משלם נזק שלם מפני שהן מועדין. הכלב שנטל חררה והלך לגדיש. אכל החררה. והדליק הגדיש. על החררה משלם נזק שלם. ועל הגדיש משלם חצי נזק:

Pies i koza, które skoczyły z dachu i stłukły naczynia, płacą pełną szkodę, ponieważ są uprzedzone. Pies, który wziął placek i poszedł na stóg zboża. Zjadł placek, a potem podpalił stóg. Za placek płaci pełną szkodę, a za stóg połowę szkody.

2.4

איזה הוא תם ואיזה הוא מועד. מועד כל שהעידו בו שלשה ימים. ותם משיחזור בו שלשה ימים. דברי רבי יהודה. ר' מאיר אומר מועד שהעידו בו שלשה פעמים. ותם כל שיהיו התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח:

Jaki jest nieuprzedzony, a jaki uprzedzony? Uprzedzony to taki, co do którego złożono zeznania przez trzy dni. Nieuprzedzony to taki, który powraca do stanu nieuprzedzonego po trzech dniach — słowa rabiego Jehudy. Rabbi Meir mówi: uprzedzony to taki, co do którego złożono zeznania trzy razy, a nieuprzedzony to taki, którego dzieci mogą dotykać, a on nie bodzie.

2.5

שור המזיק ברשות הניזק כיצד. נגח. נגף. נשך. רבץ. בעט. ברשות הרבים משלם חצי נזק. ברשות הניזק. רבי טרפון אומר נזק שלם. וחכמים אומרים חצי נזק. אמר להם רבי טרפון ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים שהוא פטור. החמיר עליהם ברשות הניזק לשלם נזק שלם. מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק. אינו דין שנחמיר עליה ברשות הניזק לשלם נזק שלם. אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה ברשות הרבים חצי נזק אף ברשות הניזק חצי נזק. אמר להם אני לא אדון קרן מקרן אני אדון קרן מרגל ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים החמיר בקרן. מקום שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הניזק אינו דין שנחמיר בקרן. אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה ברשות הרבים חצי נזק אף ברשות הניזק חצי נזק:

Jak wygląda sprawa wołu, który wyrządza szkodę na terenie poszkodowanego? Gdy bodzie, popycha, gryzie, kładzie się lub kopie — w miejscu publicznym płaci połowę szkody. Na terenie poszkodowanego — rabbi Tarfon mówi: „pełną szkodę”, a mędracy mówią: „połowę szkody”. Rzekł im rabbi Tarfon: „Skoro tam, gdzie złagodzone względem zęba i nogi w miejscu publicznym, gdzie są zwolnione, zaostrozono względem nich na terenie poszkodowanego, aby płaciły pełną szkodę, to w miejscu, gdzie zaostrozono względem rogu w miejscu publicznym, aby płacił połowę szkody, czyż nie należy zaostrić względem niego na terenie poszkodowanego, aby płacił pełną szkodę?” Odpowiedzieli mu: „Wystarczy, aby wniosek z analogii był jak jej podstawa: skoro w miejscu publicznym płaci połowę szkody, tak na terenie poszkodowanego płaci połowę szkody.” Rzekł im: „Nie wywodzę rogu z rogu; wywodzę róg z nogi. Skoro tam, gdzie złagodzone względem zęba i nogi w miejscu publicznym, zaostrozono względem rogu, to w miejscu, gdzie zaostrozono względem zęba i nogi na terenie poszkodowanego, czyż nie należy zaostrić względem rogu?” Odpowiedzieli mu ponownie: „Wystarczy, aby wniosek z analogii był jak jej podstawa: skoro w miejscu publicznym płaci połowę szkody, tak na terenie poszkodowanego płaci połowę szkody.”

2.6

אדם מועד לעולם. בין שוגג בין מזיד. בין ער בין ישן. סימא את עין חברו ושבר את הכלים משלם נזק שלם:

Człowiek jest zawsze uprzedzony. Zarówno wtedy, gdy działa nieumyślnie, jak i wtedy, gdy działa umyślnie. Zarówno na jawie, jak i we śnie. Jeśli oślepił oko bliźniego lub stłukł naczynia, płaci pełną szkodę.

Rozdział 3

3.1

המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור. ואם הוזק בה. בעל החבית חייב בנזקו. נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסיה חייב. רבי יהודה אומר במתכוין חייב. באינו מתכוין פטור:

Ten, kto stawia dzban w miejscu publicznym, a inny potyka się o niego i go rozbija – jest wolny. A jeśli tamten odniósł przez to szkodę, właściciel dzbana odpowiada za jego szkodę. Jeśli jego dzban stłukł się w miejscu publicznym i ktoś poślizgnął się na wodzie lub skaleczył się o skorupy – odpowiada. Rabi Jehuda mówi: jeśli rozbił go umyślnie, odpowiada; jeśli nieumyślnie, jest wolny.

3.2

השופך מים ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית. והגודר את גדרו בקוצים. וגדר שנפל לרשות הרבים. והוזקו בהן אחרים חייב בנזקן:

Ten, kto wylewa wodę w miejscu publicznym, a inny doznał przez nią szkody – odpowiada za jego szkodę. Ten, kto ukrywa cierni lub szkło, ten, kto ogradza swój płot cierniami, oraz właściciel płotu, który upadł do miejsca publicznego, a inni doznali przez nie szkody – odpowiada za ich szkodę.

3.3

המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלים. והזק בהן אחר. חייב בנזקו. וכל הקודם בהן זכה. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל המקלקל ברשות הרבים והזיקו. חייבין לשלם. וכל הקודם בהן זכה. ההופך את הגלל ברשות הרבים והזק בהן אחר חייב בנזקו:

Ten, kto wynosi swoją słomę i swoje plewy do miejsca publicznego w celu nawożenia, a inny doznał przez nie szkody – odpowiada za jego szkodę. Kto pierwszy je zabierze, nabywa je. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: każdy, kto powoduje szkodę w miejscu publicznym, jeśli wyrządził szkodę, obowiązany jest zapłacić, a kto pierwszy je zabierze, nabywa je. Ten, kto przewraca gnój w miejscu publicznym, a inny doznał przez niego szkody – odpowiada za jego szkodę.

3.4

שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה. ונתקל הראשון ונפל. ונתקל השני בראשון. הראשון חייב בנזקי שני:

Dwaj garncarze szli jeden za drugim. Pierwszy potknął się i upadł. Drugi potknął się o pierwszego. Pierwszy odpowiada za szkodę drugiego.

3.5

זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור. שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון. נשברה חבית בקורה פטור בעל הקורה. ואם עמד בעל הקורה חייב. ואם אמר לבעל החבית עמוד פטור. היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון. נשברה חבית בקורה חייב. ואם עמד בעל חבית פטור. ואם אמר לבעל קורה עמוד חייב. וכן זה בא בנרו וזה בפשתנו:

Jeden niósł swój dzban, a drugi swoją belkę. Jeśli dzban jednego stłukł się o belkę drugiego – obaj są wolni, ponieważ każdy z nich ma prawo przejścia. Jeśli właściciel belki szedł pierwszy, a właściciel dzbana za nim – jeśli dzban stłukł się o belkę, właściciel belki jest wolny. Jeśli właściciel belki stanął, odpowiada. Jeśli powiedział do właściciela dzbana: „Stój” – jest wolny. Jeśli właściciel dzbana szedł pierwszy, a właściciel belki za nim – jeśli dzban stłukł się o belkę, właściciel belki odpowiada. Jeśli właściciel dzbana stanął, właściciel belki jest wolny. Jeśli właściciel dzbana powiedział do właściciela belki: „Stój” – właściciel belki odpowiada. Podobnie, gdy jeden idzie ze swoją lampą, a drugi ze swoim lnem.

3.6

שנים שהיו מהלכין ברשות הרבים. אחד רץ ואחד מהלך. או שהיו שניהם רצים. והזיקו זה את זה. שניהם פטורין:

Dwaj szli w miejscu publicznym. Jeden biegł, a drugi szedł, albo obaj biegli, i wyrządzili sobie nawzajem szkodę – obaj są wolni.

3.7

המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים. ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר. חייב:

Kto rąbie drzewo w posesji prywatnej, a wyrządzi szkodę w przestrzeni publicznej; w przestrzeni publicznej, a wyrządzi szkodę w posesji prywatnej; w posesji prywatnej, a wyrządzi szkodę w innej posesji prywatnej – ponosi odpowiedzialność.

3.8

שני שוורים תמים שחבלו זה את זה משלמים במותר חצי נזק. שניהם מועדים משלמים במותר נזק שלם. אחד תם. ואחד מועד. מועד בתם משלם במותר נזק שלם. תם במועד משלם במותר חצי נזק. וכן שני אנשים שחבלו זה בזה משלמים במותר נזק שלם. אדם במועד. ומועד באדם. משלם במותר נזק שלם. אדם בתם ותם באדם. אדם בתם משלם במותר נזק שלם. תם באדם משלם במותר חצי נזק. רבי עקיבא אומר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם:

Dwa woły zwykłe, które się wzajemnie pobodły, płacą od nadwyżki połowę odszkodowania. Jeśli oba są ostrzeżone, płacą od nadwyżki pełne odszkodowanie. Gdy jeden jest zwykły, a drugi ostrzeżony – wół ostrzeżony, który pobódł wołu zwykłego, płaci od nadwyżki pełne odszkodowanie; wół zwykły, który pobódł wołu ostrzeżonego, płaci od nadwyżki połowę odszkodowania. Podobnie dwie osoby, które się wzajemnie zraniły, płacą od nadwyżki pełne odszkodowanie. Osoba, która zraniła wołu ostrzeżonego, i wół ostrzeżony, który zranił osobę – płacą od nadwyżki pełne odszkodowanie. Osoba, która zraniła wołu zwykłego, i wół zwykły, który zranił osobę – osoba płaci od nadwyżki pełne odszkodowanie, a wół zwykły płaci od nadwyżki połowę odszkodowania. Rabbi Akiva mówi: nawet wół zwykły, który zranił osobę, płaci od nadwyżki pełne odszkodowanie.

3.9

שור שוה מנה שנגח שור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום. שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום. אמר רבי מאיר על זה נאמר (שמות כא, לה) ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אמר לו רבי יהודה וכן הלכה. קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו. ולא קיימת וגם את המת יחצון. ואיזה. זה שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים והנבלה יפה חמשים זוז. שזה נוטל חצי החי וחצי המת. וזה נוטל חצי החי וחצי המת:

Wół wart sto zuzów, który ubódł wołu wartego dwieście, a padlina nie jest warta nic – poszkodowany bierze wołu. Wół wart dwieście, który ubódł wołu wartego dwieście, a padlina nie jest warta nic – Rabbi Meir powiedział: O tym przypadku powiedziano (Wj 21,35): „Sprzedają byka żywego i podzielą jego pieniądze”. Rabbi Jehuda powiedział do niego: Czy taka jest halacha? Wypełniłeś (werset) „Sprzedają byka żywego i podzielą jego pieniądze”, ale nie wypełniłeś (wersetu) „a padlinę również podzielą”. Jaki to przypadek? To wół wart dwieście, który ubódł wołu wartego dwieście, a padlina jest warta pięćdziesiąt zuzów – ten bierze połowę żywego byka i połowę padliny, a tamten bierze połowę żywego byka i połowę padliny.

3.10

יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו. פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. שורו שבייש פטור והוא שבייש חייב. שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו פטור. והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו חייב. שורו שחבל באביו ואמו חייב. והוא שחבל באביו ואמו פטור. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב. והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור. מפני שהוא מתחייב בנפשו:

Są przypadki, że odpowiada za czyn swego wołu, a jest wolny za czyn własny; jest wolny za czyn swego wołu, a odpowiada za czyn własny. Gdy jego wół zawstydził – wolny, a gdy on zawstydził – odpowiada. Gdy jego wół oślepił oko jego niewolnika i wybił mu ząb – wolny, a gdy on oślepił oko jego niewolnika i wybił mu ząb – odpowiada. Gdy jego wół zranił jego ojca lub matkę – odpowiada, a gdy on zranił jego ojca lub matkę – wolny. Gdy jego wół wzniecił ogień w stogu w szabat – odpowiada, a gdy on wzniecił ogień w stogu w szabat – wolny, ponieważ podlega karze śmierci.

3.11

שור שהיה רודף אחר שור אחר והזיק. זה אומר שורך הזיק. וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה. המוציא מחבירו עליו הראיה. היו שנים רודפים אחר אחד. זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק שניהם פטורין. אם היו שניהן של איש אחד שניהן חייבים. היה אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר גדול הזיק. והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק. אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר מועד הזיק. והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק. המוציא מחבירו עליו הראיה. היו הניזוקין שנים אחד גדול ואחד קטן. והמזיקים שנים אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן. ומזיק אומר לא כי אלא קטן את הגדול וגדול את הקטן. אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן. והמזיק אומר לא כי אלא תם את הגדול ומועד את הקטן. המוציא מחבירו עליו הראיה:

Wół, który gonił innego wołu i odniósł szkodę. Ten mówi: „Twój wół wyrządził szkodę”, a tamten mówi: „Nie, to on skałeczył się o skałę”. – Na tym, kto żąda od drugiego, spoczywa dowód. Jeżeli dwa woły goniły jednego woła. Ten mówi: „Twój wół wyrządził szkodę”, a tamten mówi: „Twój wół wyrządził szkodę” – obaj są wolni. Jeśli oba woły należały do jednego człowieka, on odpowiada. Były dwa woły, jeden duży i jeden mały. Poszkodowany mówi: „Duży wyrządził szkodę”, a sprawca mówi: „Nie, to mały wyrządził szkodę”. Były też dwa woły, jeden tam (nieuprzedzony) i jeden muad (uprzedzony). Poszkodowany mówi: „Muad wyrządził szkodę”, a sprawca mówi: „Nie, to tam wyrządził szkodę”. – Na tym, kto żąda od drugiego, spoczywa dowód. Były dwa poszkodowane woły, jeden duży i jeden mały, oraz dwa woły wyrządzające szkodę, jeden duży i jeden mały. Poszkodowany mówi: „Duży wyrządził szkodę dużemu, a mały małemu”, a sprawca mówi: „Nie, to mały dużemu, a duży małemu”. Były też dwa woły, jeden tam i jeden muad. Poszkodowany mówi: „Muad wyrządził szkodę dużemu, a tam małemu”, a sprawca mówi: „Nie, to tam dużemu, a muad małemu”. – Na tym, kto żąda od drugiego, spoczywa dowód.

Rozdział 4

4.1

שור שנגח ארבעה וחמשה שוורים זה אחר זה ישלם לאחרון שבהם. ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו. ואם יש בו מותר יחזיר לשלפני פניו. והאחרון אחרון נשכר דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום זה נוטל מנה וזה נוטל מנה. חזר ונגח שור אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים וזה נוטל חמשים. חזר ונגח שור אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה. ושלפניו חמשים וזה נוטל חמשים וזה נוטל חמשים:

Byk, który ubódł cztery lub pięć byków, jeden po drugim, płaci odszkodowanie ostatniemu z nich. Jeśli pozostaje nadwyżka, przypada ona poprzedniemu; jeśli pozostaje nadwyżka, przypada jeszcze wcześniejszemu. Ostatni jest zawsze uprzywilejowany – według Rabbi Meira. Rabbi Szymon mówi: Byk wart dwieście zuzów ubódł byka wartego dwieście zuzów, a padlina nie jest warta nic – ten otrzymuje sto zuzów, a tamten otrzymuje sto zuzów. Następnie wrócił i ubódł innego byka wartego dwieście zuzów: ostatni otrzymuje sto zuzów, a poprzedni – ten otrzymuje pięćdziesiąt zuzów, a tamten pięćdziesiąt zuzów. Następnie wrócił i ubódł kolejnego byka wartego dwieście zuzów: ostatni otrzymuje sto zuzów, poprzedni – pięćdziesiąt zuzów, a dwaj pierwsi otrzymują po złotym denarze.

4.2

שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו. מועד לאדם ואינו מועד לבהמה. מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. את שהוא מועד לו משלם נזק שלם ואת שאינו מועד לו משלם חצי נזק. אמרו לפני רבי יהודה הרי שהיה מועד לשבתות ואינו מועד לחול. אמר להם לשבתות משלם נזק שלם לימות החול משלם חצי נזק. אימתי הוא תם. משיחזור בו שלשה ימי שבתות:

Byk, który jest mu'ad (uznany za niebezpieczny) dla swojego gatunku, a nie jest mu'ad dla innego gatunku; mu'ad dla ludzi, a nie dla zwierząt; mu'ad dla małych, a nie dla dorosłych. W przypadku, gdy jest mu'ad, płaci pełne odszkodowanie; w przypadku, gdy nie jest mu'ad, płaci pół odszkodowania. Powiedziano przed Rabbi Jehudą: Oto był mu'ad w szabat, a nie w dni powszednie. Odpowiedział im: W szabat płaci pełne odszkodowanie, a w dni powszednie płaci pół odszkodowania. Kiedy staje się tam (niegroźny)? Gdy powstrzyma się przez trzy szabaty.

4.3

שור של ישראל שנגח שור של הקדש ושל הקדש שנגח לשור של ישראל פטור. שנאמר (שמות כא, לה) שור רעהו ולא שור של הקדש. שור של ישראל שנגח לשור של עובד כוכבים פטור. ושל עובד כוכבים שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם:

Byk Izraelity, który ubódł byka świątyni, oraz byk świątyni, który ubódł byka Izraelity – jest zwolniony. Jak zostało powiedziane: „byka bliźniego swego” (Wj 21,35), a nie byka świątyni. Byk Izraelity, który ubódł byka poganina, jest zwolniony. A byk poganina, który ubódł byka Izraelity, czy to tam, czy mu'ad, płaci pełne odszkodowanie.

4.4

שור של פקח שנגח שור של חרש שוטה וקטן חייב. ושל חרש שוטה וקטן שנגח שור של פקח פטור. שור של חרש שוטה וקטן שנגח. בית דין מעמידין להן אפוטרופוס. ומעידין להן בפני אפוטרופוס. נתפקח החרש. נשתפה השוטה. והגדיל הקטן. חזר לתמותו דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר הרי הוא בחזקתו. שור האצטדין אינו חייב מיתה שנאמר (שמות כא, כח) כי יגח ולא שיגיחוהו:

Byk osoby poczytalnej, który ubódł byka głuchoniemego, umysłowo chorego lub małoletniego, jest odpowiedzialny. A byk głuchoniemego, umysłowo chorego lub małoletniego, który ubódł byka osoby poczytalnej, jest zwolniony. Jeżeli byk głuchoniemego, umysłowo chorego lub małoletniego ubódł, sąd wyznacza im kuratora (apotroposa) i przeprowadza się dowody w obecności kuratora. Gdy głuchoniemy odzyskał słuch i mowę, umysłowo chory wyzdrowiał, a małoletni osiągnął pełnoletność, wraca do statusu tam – według Rabbi Meira. Rabbi Jose mówi: pozostaje w swoim poprzednim stanie. Byk z areny nie podlega karze śmierci, jak powiedziano: „gdy bodzie” (Wj 21,28), a nie „gdy go pobudzają do bodzenia”.

4.5

שור שנגח את האדם ומת. מועד משלם כופר. ותם פטור מן הכופר. וזה חייבים מיתה. וכן בבן וכן בבת. נגח עבד או אמה. נותן שלשים סלעים. בין שהוא יפה מנה ובין שאינו יפה אלא דינר אחד:

Byk, który ubódł człowieka i ten zmarł. Mu'ad płaci okup (kofer), a tam jest zwolniony z okupu. Zarówno ten, jak i tamten podlegają karze śmierci. Podobnie w przypadku syna i córki. Jeśli ubódł niewolnika lub niewolnicę, płaci trzydzieści srebrnych seli, niezależnie od tego, czy niewolnik jest wart sto zuzów, czy tylko jednego denara.

4.6

שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם. נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם. לעובד כוכבים והרג בן ישראל. לנפלים והרג בן קיימא פטור:

Byk, który ocierał się o ścianę i upadł na człowieka. Jeśli zamierzał zabić zwierzę, a zabił człowieka; zamierzał zabić poganina, a zabił Izraelitę; zamierzał zabić poroniony płód, a zabił zdolne do życia dziecko – jest zwolniony.

4.7

שור האשה. שור היתומים שור האפוטרופוס. שור המדבר. שור ההקדש. שור הגר שמת ואין לו יורשים הרי אלו חייבים מיתה. רבי יהודה אומר שור המדבר שור ההקדש שור הגר שמת פטורים מן המיתה. לפי שאין להם בעלים:

Byk kobiety, byk sierot, byk kuratora, byk bezpański, byk świątyni, byk prozelity, który zmarł i nie ma spadkobierców – te podlegają karze śmierci. Rabbi Jehuda mówi: byk bezpański, byk świątyni, byk prozelity, który zmarł, są zwolnione z kary śmierci, ponieważ nie mają właściciela.

4.8

שור שהוא יוצא להסקל והקדישו בעליו אינו מוקדש. שחטו. בשרו אסור. ואם עד שלא נגמר דינו הקדישו בעליו מוקדש. ואם שחטו. בשרו מותר:

Byk, który ma być ukamienowany, jeśli jego właściciel poświęcił go, nie jest poświęcony. Jeśli go zarznął, jego mięso jest zakazane. A jeśli przed ogłoszeniem wyroku właściciel poświęcił go, jest poświęcony, a jeśli go zarznął, jego mięso jest dozwolone.

4.9

מסרו לשומר חנם. ולשוואל. לנזשא שכר. ולשוכר. נכנסו תחת הבעלים. מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק. קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי. ויצא והזיק. אחד תם ואחד מועד חייב. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר תם חייב. ומועד פטור. שנאמר (שמות כא, לו) ולא ישמרנו בעליו ושומר הוא זה. רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין:

Jeśli właściciel przekazał wołu stróżowi nieodpłatnemu, pożyczkobiorcy, stróżowi odpłatnemu lub dzierżawcy, to każdy z nich wchodzi w prawa właściciela. Za wołu uznanego za niebezpieczny (mu'ad) płaci się pełne odszkodowanie, a za wołu niegroźnego (tam) — połowę. Jeśli właściciel uwiązał go postronkiem, zamknął przed nim bramę jak należy, a ten wyszedł i wyrządził szkodę — to zarówno niegroźny, jak i niebezpieczny są odpowiedzialni — według rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: niegroźny jest odpowiedzialny, a niebezpieczny jest zwolniony, jak powiedziano: „A właściciel go nie strzegł” — a ten był strzeżony. Rabbi Eliezer mówi: nie ma dla niego żadnej ochrony oprócz noża.

Rozdział 5

5.1

שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה. ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה. אם משנגחה ילדה. משלם חצי נזק לפרה. ורביע נזק לולד. וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצדה. ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה. אם משנגחה ילדה. משלם חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הולד:

Wół, który ubódł krowę, a płód został znaleziony przy jej boku, a nie wiadomo, czy wydała go na świat przed uderzeniem, czy po uderzeniu — właściciel wołu płaci połowę szkody za krowę i ćwierć szkody za płód. Podobnie, jeśli krowa ubódła wołu, a płód został znaleziony przy jej boku, a nie wiadomo, czy wydała go na świat przed uderzeniem, czy po uderzeniu — właściciel krowy płaci połowę szkody z krowy i ćwierć szkody z płodu.

5.2

הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ושברתן בהמתו של בעל הבית פטור. ואם הוזקה בהן. בעל הקדרות חייב. ואם הכניס ברשות בעל חצר חייב. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור. ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב. ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב:

Garncarz, który wniósł swoje naczynia na dziedziniec właściciela domu bez pozwolenia, a zwierzę właściciela domu potłukło je — właściciel dziedzińca jest zwolniony. A jeśli zwierzę zostało przez nie zranione — właściciel naczyni jest odpowiedzialny. A jeśli wniósł za pozwoleniem — właściciel dziedzińca jest odpowiedzialny. Jeśli wniósł swoje owoce na dziedziniec właściciela domu bez pozwolenia, a zwierzę właściciela domu zjadło je — właściciel dziedzińca jest zwolniony. A jeśli zwierzę zostało przez nie zranione — właściciel owoców jest odpowiedzialny. A jeśli wniósł za pozwoleniem — właściciel dziedzińca jest odpowiedzialny.

5.3

הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות. ונגחו שורו של בעל הבית. או שנשכו כלבו של בעל הבית פטור. נגח הוא שורו של בעל הבית חייב. נפל לבורו והבאיש מימיו חייב. היה אביו או בנו לתוכו משלם את הכופר. ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב. רבי אומר בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור:

Kto wprowadził swego wołu na dziedziniec właściciela domu bez pozwolenia, a wół właściciela domu go ubódł albo pies właściciela domu go ugryzł — właściciel dziedzińca jest zwolniony. Jeśli wół wprowadzający ubódł wołu właściciela domu — właściciel wołu jest odpowiedzialny. Jeśli wół wpadł do jego studni i zanieczyścił jego wodę — właściciel wołu jest odpowiedzialny. Jeśli w studni przebywał jego ojciec lub jego syn, płaci okup. A jeśli wniósł za pozwoleniem — właściciel dziedzińca jest odpowiedzialny. Rabbi mówi: we wszystkich tych przypadkach nie jest odpowiedzialny, dopóki nie przyjmie na siebie obowiązku strzeżenia.

5.4

שור שהיה מתכוון לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות. ואדם שהיה מתכוון לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות. שמין את האשה כמה היא יפה עד שלא ילדה וכמה היא יפה משילדה. אמר רבן שמעון בן גמליאל אם כן משהאשה יולדת משבחת. אלא שמין את הולדות כמה הן יפין ונותן לבעל. ואם אין לה בעל נותן ליורשיו. היתה שפחה וגשתחררה. או גיורת פטור:

Wół, który zamierzał uderzyć bliźniego, a uderzył kobietę i spowodował poronienie, jest zwolniony od zapłaty za dzieci. Człowiek natomiast, który zamierzał uderzyć bliźniego, a uderzył kobietę i spowodował poronienie, płaci za dzieci. Jak płaci za dzieci? Ocenia się kobietę, ile jest warta przed porodem, a ile po porodzie. Rabban Szimon ben Gamliel powiedział: jeśli tak, to kobieta po porodzie jest więcej warta. Lecz ocenia się dzieci, ile są warte, i daje się mężowi. A jeśli nie ma ona męża, daje się jego spadkobiercom. Jeśli była niewolnicą i została uwolniona albo była prozelitką, jest zwolniony.

5.5

החופר בור ברשות היחיד. ופתחו לרשות הרבים. או ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד. ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר. חייב. החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב. אחד החופר בור. שיח. ומערה. חריצין. ונעיצין. חייב. אם כן למה נאמר בור. מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים אף כל שיש בו כדי להמית עשרה טפחים. היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור. ואם הווק בו חייב:

Kto kopie dół na terenie prywatnym i otwiera go na drogę publiczną, albo na terenie publicznym i otwiera go na teren prywatny, albo na terenie prywatnym i otwiera go na inny teren prywatny — jest odpowiedzialny. Kto kopie dół na drodze publicznej, a wpada do niego wół lub osioł i pada — jest odpowiedzialny. Zarówno ten, kto kopie dół, rów, jaskinię, fosy i zagłębienia — jest odpowiedzialny. Jeśli tak, po co powiedziano „dół”? Jak dół ma głębokość, która może zabić (dziesięć dłoni), tak wszystko, co ma taką głębokość, która może zabić. Jeśli miały mniej niż dziesięć dłoni, a wpadł do niego wół lub osioł i padł — jest zwolniony. A jeśli został zraniony — jest odpowiedzialny.

5.6

בור של שני שותפין. עבר עליו הראשון ולא כסהו והשני ולא כסהו השני חייב. כסהו הראשון ובא השני ומצאו מגולה ולא כסהו. השני חייב. כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור. לא כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב. נפל לפניו מקול הכרייה חייב. לאחריו מקול הכרייה פטור. נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו. חמור וכליו ונתקדעו. חייב על הבהמה ופטור על הכלים. נפל לתוכו שור חרש. שוטה. וקטן. חייב. בן או בת עבד או אמה פטור:

Dół należący do dwóch współników. Pierwszy przeszedł obok i nie przykrył go, a drugi przeszedł i nie przykrył go — drugi jest odpowiedzialny. Jeśli pierwszy go przykrył, a drugi przyszedł i znalazł go odkrytym, i nie przykrył go — drugi jest odpowiedzialny. Jeśli przykrył go właściwie, a wpadł do niego wół lub osioł i padł — jest zwolniony. Jeśli nie przykrył go właściwie, a wpadł do niego wół lub osioł i padł — jest odpowiedzialny. Jeśli zwierzę wpadło z przodu z powodu odgłosu kopania — jest odpowiedzialny; jeśli z tyłu — jest zwolniony. Jeśli wpadł do niego wół i jego naczynia i potłukły się, osioł i jego naczynia i podarły się — jest odpowiedzialny za zwierzę, a zwolniony za naczynia. Jeśli wpadł do niego głuchoniemy, szaleniec lub małoletni — jest odpowiedzialny. Jeśli wpadł syn lub córka, niewolnik lub niewolnica — jest zwolniony.

5.7

אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור. ולהפרשת הר סיני. ולתשלומי כפל. ולהשבת אבידה. לפריקה. לחסימה. לכלאים. ולשבת. וכן חיה ועוף כיוצא בהן. אם כן למה נאמר שור או חמור אלא שדבר הכתוב בהווה:

Jeden wół i każde inne zwierzę są jednakowe w sprawie wpadnięcia do dołu, w sprawie rozgraniczenia góry Synaj, w sprawie podwójnej zapłaty, w sprawie zwrotu zguby, w sprawie pomocy przy wyładunku, w sprawie kagańca, w sprawie kilaim (mieszania gatunków) i w sprawie szabatu. Tak samo dzikie zwierzęta i ptaki są im równe. Jeśli tak, po co powiedziano „wół lub osioł”? Ponieważ Pismo mówi o tym, co zwykle się zdarza.

Rozdział 6

6.1

הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה פטור. לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה חייב. נפרצה בלילה או שפרצוה לסטים ויצאה והזיקה פטור. הוציאוה לסטים. לסטים חייבים:

Kto zapędza owce do zagrody i zamyka przed nimi należycie, a owca wychodzi i wyrządza szkodę, jest zwolniony. Jeśli nie zamknął przed nimi należycie, a wyszła i wyrządziła szkodę, odpowiada. Jeśli ogrodzenie zostało przerwane w nocy lub przerwali je zbójcy, a owca wyszła i wyrządziła szkodę, jest zwolniony. Jeśli zbójcy ją wypuścili, zbójcy odpowiadają.

6.2

הניחה בחמה או שמסרה לחרש שוטה וקטן. ויצאה והזיקה חייב. מסרה לרועה נכנס רועה תחתיו. נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה. כיצד משלמת מה שהזיקה. שמין בית סאה באותה שדה כמה היתה יפה וכמה היא יפה. רבי שמעון אומר אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים אם סאה סאה. אם סאתים סאתים:

Jeśli zostawił ją na słońcu albo powierzył głuchoniememu, upośledzonemu umyślowo lub małoletniemu, a owca wyszła i wyrządziła szkodę, odpowiada. Jeśli powierzył ją pasterzowi, pasterz wstępuje na jego miejsce. Jeśli wpadła do ogrodu i skorzystała, płaci za to, co skorzystała. Jeśli zeszła swoją zwykłą drogą i wyrządziła szkodę, płaci za to, co uszkodziła. Jak płaci za to, co uszkodziła? Szacują obszar bejt sea w tym polu, ile był wart, a ile jest wart. Rabbi Szymon mówi: jeśli zjadła dojrzałe owoce, płaci za dojrzałe owoce; jeśli sea, to sea; jeśli dwa sea, to dwa sea.

6.3

המגדיש בתוך שדה של חברו שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל השדה פטור. ואם הוזקה בהן. בעל הגדיש חייב. ואם הגדיש ברשות בעל השדה חייב:

Ten, kto składa stóg w polu bliźniego bez pozwolenia, a bydło właściciela pola je zjada, właściciel pola jest zwolniony. Jeśli zaś bydło wskutek nich poniosło szkodę, właściciel stogu odpowiada. A jeśli złożył stóg za pozwoleniem właściciela pola, właściciel pola odpowiada.

6.4

השולח את הבערה ביד חרש. שוטה וקטן. פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים. שלח ביד פקח הפקח חייב. אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים. המביא את העצים חייב. אחד הביא את האור. המביא את האור חייב. בא אחד וליבה המלבה חייב. ליבתה הרוח כולן פטורין. השולח את הבערה ואכלה עצים. או אבנים. או עפר. חייב. שנאמר (שמות כב, ה) כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבעיר את הבערה. עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות. או דרך הרבים או נהר פטור. המדליק בתוך שלו עד כמה תעבור הדליקה. רבי אלעזר בן עזריה אומר רואין אותו כאילו הוא באמצע בית כור. רבי אליעזר אומר ששה עשר אמות כדרך רשות הרבים. רבי עקיבא אומר חמשים אמה. רבי שמעון אומר (שמות כב, ה) שלם ישלם המבעיר את הבערה הכל לפי הדליקה:

Kto wysyła ogień przez głuchoniemego, upośledzonego umysłowo lub małoletniego, jest zwolniony przed sądem ludzkim, a odpowiedzialny przed sądem niebieskim. Jeśli wysłał przez osobę poczytalną, osoba poczytalna odpowiada. Jeśli jeden przyniósł ogień, a drugi przyniósł drewno, ten, który przyniósł drewno, odpowiada. Jeśli jeden przyniósł drewno, a drugi przyniósł ogień, ten, który przyniósł ogień, odpowiada. Jeśli przyszedł inny i podsycił płomień, ten, kto podsycił, odpowiada. Jeśli wiatr podsycił, wszyscy są zwolnieni. Kto wysyła ogień, a ten żąda drewno, kamienie lub ziemię, odpowiada, jak powiedziano: „Gdy wyjdzie ogień i napotka ciernie, a spłonie stóg lub stojące zboże albo pole, zapłątą zapłaci ten, kto wzniecił ogień” (Wj 22,5). Jeśli ogień przeszedł przez ogrodzenie wysokie na cztery łokcie, albo przez drogę publiczną, albo przez rzekę, jest zwolniony. Kto rozpała na swoim terenie, jak daleko może przemieszczać się pożar? Rabbi Eleazar ben Azaria mówi: patrzą na niego, jakby znajdował się w środku bejt kor (obszar o powierzchni zasiewu kor). Rabbi Eliezer mówi: szesnaście łokci, jak szerokość drogi publicznej. Rabbi Akiwa mówi: pięćdziesiąt łokci. Rabbi Szymon mówi: „Zapłątą zapłaci ten, kto wzniecił ogień” — wszystko zależy od pożaru.

6.5

המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו רבי יהודה אומר ישלם מה שבתוכו. וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חטין. או של שעורים. היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב. עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור. ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שהוא משלם כל מה שבתוכו. שכן דרך בני אדם להניח בבתים:

Kto podpała stóg, a były w nim naczynia i spłonęły, Rabbi Juda mówi: zapłaci za to, co było w nim. Mędracy zaś mówią: zapłaci tylko za stóg pszenicy lub jęczmienia. Jeśli koźlę było przywiązane do stogu, a niewolnik stał obok, i oboje spłonęli, odpowiada. Jeśli niewolnik był przywiązany do stogu, a koźlę stało obok, i oboje spłonęli, jest zwolniony. Mędracy przyznają rację Rabbi Judzie w przypadku podpalenia rezydencji, że zapłaci za wszystko, co się w niej znajduje, gdyż taki jest zwyczaj ludzi, że umieszczają rzeczy w domach.

6.6

גן שיצא מתחת הפטיש והזיק חייב. גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים. ונכנס פשתנו לתוך החנות. ודלקו בנרו של חנוני והדליק את הבירה. בעל הגמל חייב. הניח חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב. רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור:

Za szkodę wyrządzoną przez iskrę, która wyszła spod młota, odpowiada. Wielbłąd obładowany lnem przeszedł przez drogę publiczną, len wszedł do sklepu, zapalił się od lampy sklepikarza i podpalił budynek. Właściciel wielbłąda odpowiada. Jeśli sklepikarz postawił lampę na zewnątrz, sklepikarz odpowiada. Rabbi Juda mówi: przy lampie chanukowej jest zwolniony.

Rozdział 7

7.1

מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה. שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים. ובין בדבר שאין בו רוח חיים. ומדת תשלומי ארבעה וחמשה. אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד. שנאמר (שמות כא, לז) כי יגנוב איש שור או שה וטבח או מכרו וגו'. אין הגנוב אחר הגנוב משלם תשלומי כפל. ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנוב. משלם תשלומי ארבעה וחמשה:

Przepis dotyczący podwójnej zapłaty ma szerszy zakres niż przepis dotyczący zapłaty poczwórnej i pięciokrotnej. Podwójna zapłata obowiązuje bowiem zarówno w odniesieniu do rzeczy mającej ducha życia, jak i rzeczy, która go nie ma. Natomiast zapłata poczwórna i pięciokrotna obowiązuje tylko w wypadku wołu i owcy, jak powiedziano: «Gdy ktoś ukradnie wołu lub owcę, a potem je zarżnie lub sprzeda» (Wj 21,37). Ten, kto kradnie po złodzieju, nie płaci podwójnej zapłaty, a ten, kto zarżyna lub sprzedaje po złodzieju, nie płaci zapłaty poczwórnej i pięciokrotnej.

7.2

גנוב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם או על פי שנים אחרים משלם תשלומי ארבעה וחמשה. גנוב ומכר בשבת. גנוב ומכר לעבודה זרה. גנוב וטבח ביום הכפורים גנוב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו. גנוב וטבח ואחר כך הקדיש. משלם תשלומי ארבעה וחמשה. גנוב וטבח לרפואה או לכלבים. השוחט ונמצא טרפה. השוחט חולין בעזרה. משלם תשלומי ארבעה וחמשה. רבי שמעון פוטר בשני אלו:

Jeśli ukradł na podstawie zeznań dwóch świadków i zarżnął i sprzedał na podstawie ich zeznań lub na podstawie zeznań dwóch innych świadków, płaci zapłatę poczwórną i pięciokrotną. Jeśli ukradł i sprzedał w szabat, jeśli ukradł i sprzedał na rzecz bałwochwalstwa, jeśli ukradł i zarżnął w Jom Kipur, jeśli ukradł z majątku swego ojca, a następnie zarżnął i sprzedał, a potem ojciec umarł, jeśli ukradł i zarżnął, a następnie poświęcił (na rzecz świątyni) – płaci zapłatę poczwórną i pięciokrotną. Jeśli ukradł i zarżnął dla celów leczniczych lub dla psów, jeśli zarżnął i okazało się, że zwierzę jest treif, jeśli zarżnął zwierzę nieswięte na dziedzińcu świątyni – płaci zapłatę poczwórną i pięciokrotną. Rabi Szymon zwalnia w tych dwóch ostatnich przypadkach.

7.3

גנוב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם ונמצאו זוממין משלמין הכל. גנוב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים. אלו ואלו נמצאו זוממין. הראשונים משלמין תשלומי כפל. והאחרונים משלמין תשלומי שלשה. נמצאו אחרונים זוממין. הוא משלם תשלומי כפל. והן משלמין תשלומי שלשה. אחד מן האחרונים זומם. בטל העדות שניה. אחד מן הראשונים זומם. בטלה כל העדות. שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה:

Jeśli ukradł na podstawie zeznań dwóch świadków, a zarżnął i sprzedał na podstawie ich zeznań, a następnie okazali się oni świadkami fałszywymi (zomemin), płacą oni całą sumę. Jeśli ukradł na podstawie zeznań dwóch świadków, a zarżnął i sprzedał na podstawie zeznań dwóch innych, i jedni i drudzy okazali się fałszywi – pierwsi płacą zapłatę podwójną, a drudzy zapłatę potrójną. Jeśli drudzy okazali się fałszywi – on płaci zapłatę podwójną, a oni płacą zapłatę potrójną. Jeśli jeden z tych drugich jest fałszywy – unieważnione jest świadectwo drugie. Jeśli jeden z pierwszych jest fałszywy – unieważnione jest całe świadectwo, ponieważ jeśli nie ma kradzieży, nie ma zarżnięcia ani sprzedaży.

7.4

גנוב על פי שנים וטבח ומכר על פי עד אחד. או על פי עצמו. משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. גנוב וטבח בשבת. גנוב וטבח לעבודה זרה. גנוב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר. גנוב והקדיש ואחר כך טבח ומכר. משלם תשלומי כפל. ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותם משלם תשלומי ארבעה וחמשה. שאין חייב באחריותם פטור:

Jeśli ukradł na podstawie zeznań dwóch świadków, a zarżnął i sprzedał na podstawie zeznania jednego świadka lub na podstawie własnego przyznania, płaci zapłatę podwójną, a nie płaci zapłaty poczwórnej i pięciokrotnej. Jeśli ukradł i zarżnął w szabat, jeśli ukradł i zarżnął dla bałwochwalstwa, jeśli ukradł z majątku ojca, a ojciec umarł, a następnie zarżnął i sprzedał, jeśli ukradł i poświęcił, a następnie zarżnął i sprzedał – płaci zapłatę podwójną, a nie płaci zapłaty poczwórnej i pięciokrotnej. Rabi Szymon mówi: w przypadku zwierząt poświęconych, za które odpowiada, płaci zapłatę poczwórną i pięciokrotną; a za te, za które nie odpowiada, jest zwolniony.

7.5

מכרו חוץ מאחד ממאה שבו. או שהיתה לו בו שותפות. השוחט ונתנבלה בידו. הנוחר והמעקר. משלם תשלומי כפל. ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. גנב ברשות הבעלים. וטבח ומכר חוץ מרשותם. או שגנב חוץ מרשותם. או שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותם. משלם תשלומי ארבעה וחמשה. אבל גנב וטבח ומכר ברשותם. פטור:

Jeśli sprzedał je, z wyjątkiem jednej setnej jego części, albo jeśli miał w nim udział, jeśli zarząnął, a zwierzę padło mu w rękę (stało się padliną), jeśli udusił lub wykręcił (zabił w sposób nienaturalny) – płaci zapłatę podwójną, a nie płaci zapłaty poczwórnej i pięciokrotnej. Jeśli ukradł na terenie właścicieli, a zarząnął i sprzedał poza ich terenem, albo ukradł poza ich terenem, a zarząnął i sprzedał na ich terenie, albo ukradł, zarząnął i sprzedał poza ich terenem – płaci zapłatę poczwórną i pięciokrotną. Ale jeśli ukradł, zarząnął i sprzedał na ich terenie – jest zwolniony.

7.6

היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים. פטור. הגביהו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב. נתנו לבכורות בנו או לבעל חובו. לשומר חנם. ולשואל. לנושא שכר ולשוכר. והיה מושכו ומת ברשות הבעלים. פטור. הגביהו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת. חייב:

Jeśli ciągnął je i wychodził, a zwierzę padło na terenie właściciela – jest zwolniony. Jeśli podniósł je lub wyprowadził z terenu właściciela, a zwierzę padło – jest odpowiedzialny. Jeśli oddał je do stada swego syna, swemu wierzycielowi, bezpłatnemu stróżowi, pożyczającemu, najemnikowi lub dzierżawcy, a następnie ciągnął je i padło na terenie właściciela – jest zwolniony. Jeśli podniósł je lub wyprowadził z terenu właściciela, a padło – jest odpowiedzialny.

7.7

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלין בסוריא. ובמדברות שבארץ ישראל. אין מגדלין תרנגולים בירושלם מפני הקדשים. ולא כהנים בארץ ישראל. מפני הטהרות. אין מגדלין חזירים בכל מקום. לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת. אין פורסין נישבים ליונים אלא אם כן היה רחוק מן הישוב שלשים ריס:

Nie hoduje się drobnego bydła w Ziemi Izraela, ale hoduje się je w Syrii i na pustyniach w Ziemi Izraela. Nie hoduje się kur w Jerozolimie ze względu na świętości, ani też kapłani nie hodują ich w Ziemi Izraela ze względu na czystość. Nie hoduje się świń w żadnym miejscu. Człowiek nie powinien hodować psa, chyba że jest on przywiązany łańcuchem. Nie zastawia się sideł na gołębie, chyba że są one oddalone od osiedla o trzydzieści ris.

Rozdział 8

8.1

החובל בחברו חייב עליו משום חמשה דברים. בנזק. בצער. ברפוי. בשבת. ובבשת. בנזק כיצד. סימא את עינו. קטע את ידו. שיבר את רגלו. רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק ושמין כמה היה יפה. וכמה הוא יפה. צער. כואו בשפוד או במסמר ואפילו על צפורנו מקום שאינו עושה חבורה. אומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. רפוי. הכהו חייב לרפאותו. עלו בו צמחים. אם מחמת המכה. חייב. שלא מחמת המכה. פטור. חייתה ונסתרה. חייתה ונסתרה. חייב לרפאותו. חייתה כל צרכה. אינו חייב לרפאותו. שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קשואין. שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. בשת הכל לפי המבייש והמתבייש. המבייש את הערום. המבייש את הסומא. והמבייש את הישן. חייב. וישן שבייש פטור. נפל מן הגג והזיק ובייש. חייב על הנזק. ופטור על הבושת. שנאמר (דברים כה, יא) ושלחה ידה והחזיקה במבושיו. אינו חייב על הבשת עד שיהא מתכוין:

Ten, kto rani bliźniego, odpowiada wobec niego za pięć rzeczy: za szkodę, za ból, za leczenie, za utratę zarobku i za upokorzenie. Jak to wygląda w przypadku szkody? Gdy wylupił mu oko, odciął mu rękę lub złamał mu nogę, oszacowują go tak, jakby był niewolnikiem sprzedawanym na targu; oceniają, ile był wart, a ile jest wart. Ból: gdy go oparzył rozżarzonym rożnem lub gwoździem, nawet na paznokciu, w miejscu, które nie pozostawia rany, szacują, ile taki człowiek chciałby zapłacić, aby nie cierpieć w ten sposób. Leczenie: jeśli go uderzył, musi go leczyć. Jeśli pojawiły się u niego ropienie – jeśli są skutkiem uderzenia, odpowiada; jeśli nie są skutkiem uderzenia, jest zwolniony. Jeśli rana zasklepiała się i otworzyła, zasklepiała się i otworzyła – musi ją leczyć. Jeśli zagoiła się całkowicie, nie musi go już leczyć. Utrata zarobku: oceniają go tak, jakby był stróżem ogórków, gdyż otrzymał już wynagrodzenie za rękę i nogę. Upokorzenie: wszystko zależy od statusu upokarzającego i upokorzonego. Kto upokarza nagiego, upokarza niewidomego, upokarza śpiącego – odpowiada; śpiący, który upokorzył, jest zwolniony. Gdy ktoś spadł z dachu i wyrządził szkodę oraz upokorzył – odpowiada za szkodę, a jest zwolniony za upokorzenie, jak powiedziano: „Wyciągnie swoją rękę i chwyci go za przyrodzenie” (Pwt 25,11). Nie odpowiada za upokorzenie, dopóki nie działał umyślnie.

8.2

זה חומר באדם מבשור. שהאדם משלם נזק. צער. רפוי. שבת. ובשת. ומשלם דמי ולדות. ושור אינו משלם אלא נזק. ופטור מדמי ולדות:

To jest surowsze w przypadku człowieka niż w przypadku bydła: człowiek płaci za szkodę, ból, leczenie, utratę zarobku i upokorzenie oraz płaci za utratę płodu, podczas gdy byk płaci tylko za szkodę i jest zwolniony od zapłaty za utratę płodu.

8.3

המכה את אביו ואת אמו ולא עשה בהם חבורה. וחובל בחבירו ביום הכפורים. חייב בכולן. החובל בעבד עברי. חייב בכולן. חוץ מן השבת. בזמן שהוא שלו. החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולן. רבי יהודה אומר אין לעבדים בושת:

Kto uderza ojca lub matkę, nie powodując rany, oraz kto rani bliźniego w Jom Kipur – odpowiada za wszystkie pięć rzeczy. Kto rani niewolnika hebrajskiego – odpowiada za wszystkie, z wyjątkiem utraty zarobku, gdy niewolnik jest jego własnością. Kto rani niewolnika kananejskiego należącego do innych – odpowiada za wszystkie. Rabi Jehuda mówi: niewolnicy nie otrzymują odszkodowania za upokorzenie.

8.4

חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה. החובל בהן חייב. והם שחבלו באחרים פטורין. העבד והאשה פגיעתן רעה. החובל בהן חייב. והם שחבלו באחרים פטורין. אבל משלמין לאחר זמן. נתגרשה האשה. נשתחרר העבד. חייבין לשלם:

Głuchoniemy, niepoczytalny i małoletni są niebezpieczni: kto ich rani, odpowiada, a oni, gdy ranią innych, są zwolnieni. Niewolnik i kobieta – ich szkodzenie jest dotkliwe: kto ich rani, odpowiada, a oni, gdy ranią innych, są zwolnieni, lecz płacą po pewnym czasie. Gdy kobieta się rozwiedzie, a niewolnik zostanie uwolniony, są zobowiązani zapłacić.

8.5

המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה. והחובל בחברו בשבת. פטור מכולן. מפני שהוא נדון בנפשו. והחובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן:

Kto uderza ojca lub matkę, powodując ranę, oraz kto rani bliźniego w szabat – jest zwolniony od wszystkich kategorii, ponieważ podlega karze śmierci. Kto rani swego niewolnika kananejskiego – jest zwolniony od wszystkich.

8.6

התוקע לחבירו נותן לו סלע. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי. מנה. סטרו. נותן לו מאתים זוז. לאחר ידו. נותן לו ארבע מאות זוז. צרם באזנו. תלש בשערו. רקק והגיע בו רוקו. העביר טליתו ממנו. פרע ראש האשה בשוק. נותן ארבע מאות זוז. זה הכלל הכל לפי כבודו. אמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב. ומעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק. באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז. אמר לו רבי תן לי זמן. ונתן לו זמן. שמרה עומדת על פתח חצרה ושבר את הכד בפניה ובו כאיסר שמן. גלתה את ראשה והיתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. העמיד עליה עדים ובא לפני רבי עקיבא. אמר לו. רבי לזו אני נותן ארבע מאות זוז. אמר לו. לא אמרת כלום. החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור. אחרים שחבלו בו חייבין. והקוצץ נטיעותיו אף על פי שאינו רשאי פטור. אחרים שקצצו את נטיעותיו חייבין:

Kto uderza bliźniego pięścią – daje mu sela (monetę). Rabi Jehuda mówi w imieniu Rabiego Josego Galilejczyka: maneh (mina). Kto go spoliczkował – daje mu dwieście zuz. Kto uderzył go grzbietem dłoni – daje mu czterysta zuz. Kto obciął mu ucho, wyrwał mu włosy, plunął na niego, a ślina dosięgnęła go, zdjął z niego płaszcz lub odsłonił głowę kobiety na rynku – daje czterysta zuz. To jest ogólna zasada: wszystko stosownie do jego godności. Powiedział Rabi Akiva: nawet biedacy z Izraela są traktowani jak ludzie wolni, którzy stracili majątek, ponieważ są synami Abrahama, Izaaka i Jakuba. I zdarzył się przypadek: pewien człowiek odsłonił głowę kobiecie na rynku. Przyszła ona przed Rabiego Akivę, a on zobowiązał go do zapłaty czterystu zuz. Człowiek ten powiedział mu: „Rabbi, daj mi czas”. I dał mu czas. Ten pilnował, stała u wejścia na swoje podwórze. Rozbił przed nią dzban, w którym było około issara oliwy. Ona odkryła głowę i zaczęła wycierać twarz, kładąc rękę na głowę. Ustawił przeciw niej świadków i przyszedł przed Rabiego Akivę. Powiedział mu: „Rabbi, czy dla tej mam zapłacić czterysta zuz?” Odpowiedział mu: „Nie powiedziałeś nic”. Kto sam siebie uszkadza, choć nie ma do tego prawa, jest zwolniony, a inni, którzy go uszkadzili, odpowiadają. Kto wycina własne nasadzenia, choć nie ma do tego prawa, jest zwolniony, a inni, którzy wycięli jego nasadzenia, odpowiadają. Mimo że zapłacił, nie uzyskuje przebaczenia, dopóki nie poprosi go poszkodowany. Jak powiedziano: „A teraz zwróć żonę temu człowiekowi” (Rdz 20,7). Skąd wiadomo, że ten, kto przebacza, nie powinien być okrutny? Jak powiedziano: „I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimeleka” (Rdz 20,17). Gdy ktoś powie: „Wyłup mi oko, odetnij mi rękę, złam mi nogę” – odpowiada. Jeśli powiedział „pod warunkiem, że będziesz zwolniony” – odpowiada. Gdy powie „Rozedrzyj moją szatę, rozbij mój dzban” – odpowiada; jeśli powiedział „pod warunkiem, że będziesz zwolniony” – jest zwolniony. Gdy powie „Uczyń to takiemu a takiemu człowiekowi pod warunkiem, że będziesz zwolniony” – odpowiada, zarówno w przypadku jego ciała, jak i jego mienia.

8.7

אף על פי שהוא נותן לו. אין נמחל לו עד שיבקש ממנו. שנאמר (בראשית כ, ז) ועתה השב אשת וגומר. ומנין שלא יהא המוחל אכזרי. שנאמר (בראשית כ, יז) ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך וגומר. האומר סמא את עיני. קטע את ידי. שבר את רגלי. חייב. על מנת לפטור חייב. קרע את כסותי. שבר את כדי. חייב. על מנת לפטור. פטור. עשה כן לאיש פלוני. על מנת לפטור. חייב. בין בגופו בין בממונו:

Mimo że wypłaca mu odszkodowanie, nie zostanie mu przebaczone, dopóki nie poprosi go o przebaczenie, jak powiedziano: „A teraz zwróć żonę...” (Rdz 20,7). Skąd wiadomo, że przebaczący nie powinien być okrutny? Jak powiedziano: „I modlił się Abraham do Boga, i uzdrowił Bóg Abimeleka...” (Rdz 20,17). Jeśli ktoś powie drugiemu: „Wyłup mi oko”, „odetnij mi rękę”, „złam mi nogę” — odpowiada za szkodę. Nawet jeśli dodał: „pod warunkiem, że będziesz zwolniony z odpowiedzialności” — odpowiada. Jeśli ktoś powie: „Podrzyj moją szatę”, „rozbij moje naczynie” — odpowiada. Jeśli dodał: „pod warunkiem, że będziesz zwolniony” — jest zwolniony. Jeśli ktoś powie: „Uczyń to takiemu a takiemu” — nawet jeśli dodał: „pod warunkiem, że będziesz zwolniony” — odpowiada, zarówno za szkodę na ciele, jak i na mieniu.

Rozdział 9

9.1

הגזול עצים ועשאן כלים. צמר. ועשאן בגדים. משלם כשעת הגזלה. גזל פרה מעוברת וילדה. רחל טעונה וגזזה. משלם דמי פרה העומדת לילד. דמי רחל העומדת ליגזז. גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה. רחל ונטענה אצלו וגזזה. משלם כשעת הגזלה. זה הכלל כל הגזלנים משלמין כשעת הגזלה:

Ten, kto zagarnął drewno i zrobił z niego naczynia, wełnę i zrobił z niej ubrania, płaci według wartości z chwili zagarnięcia. Jeśli zagarnął krowę brzemenną, a ona się ocieliła, owcę brzemenną, a on ją ostrzygł, płaci wartość krowy przeznaczonej do ocielenia i wartość owcy przeznaczonej do ostrzyżenia. Jeśli zagarnął krowę, a ona zacielała się u niego i się ocieliła, owcę, a ona obładowała się u niego i on ją ostrzygł, płaci według wartości z chwili zagarnięcia. To ogólna zasada: wszyscy zagarniający płacą według wartości z chwili zagarnięcia.

9.2

גזל בהמה והזקינה. עבדים והזקינה. משלם כשעת הגזלה. רבי מאיר אומר. בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. גזל מטבע ונסדק. פירות והרקיבו. יין והחמיץ. משלם כשעת הגזלה. מטבע ונפסל. תרומה ונטמאת. חמץ ועבר עליו הפסח. בהמה ונעבדה בה עבירה. או שנפסלה מעל גבי המזבח. או שהיתה יוצאת ליסקל. אומר לו הרי שלך לפניך:

Jeśli zagarnął bydło, a ono się zestarzało, niewolników, a oni się zestarzelili, płaci według wartości z chwili zagarnięcia. Rabi Meir mówi: w przypadku niewolników mówi mu: „oto twoje jest przed tobą”. Jeśli zagarnął monetę i pękła, owoce i zgniły, wino i skwaśniało, płaci według wartości z chwili zagarnięcia. Jeśli zagarnął monetę i została unieważniona, terumę i stała się nieczysta, kwas i przeszedł nad nim Pesach, zwierzę, którym popełniono występki, albo które zostało zdyskwalifikowane z ofiary na ołtarzu, albo które było przeznaczone do ukamienowania – mówi mu: „oto twoje jest przed tobą”.

9.3

נתן לאומנין לתקן וקילקלו. חייבין לשלם. נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקילקל. חייב לשלם. והבנאי שקבל עליו לסתור את הכותל. ושבר את האבנים. או שהזיק. חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר. פטור. ואם מחמת המכה. חייב:

Jeśli ktoś oddał rzeczy rzemieślnikom do naprawy, a oni je zepsuli, są zobowiązani zapłacić. Jeśli oddał stolarzowi skrzynię, pudło lub szafę do naprawy, a on je zepsuł, jest zobowiązany zapłacić. Murarz, który zobowiązał się rozebrać ścianę i potłukł kamienie albo wyrządził szkodę, jest zobowiązany zapłacić. Jeśli burzył z jednej strony, a ściana upadła z drugiej strony, jest zwolniony; jeśli jednak upadła wskutek uderzenia, jest zobowiązany.

9.4

הנותן צמר לצבע והקדיחתו יורה נותן לו דמי צמרו. צבעו כאור אם השבח יותר על היציאה נותן לו את היציאה. ואם היציאה יתירה על השבח. נותן לו את השבח. לצבוע לו אדום וצבעו שחור. שחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. רבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה. נותן לו את היציאה. ואם היציאה יתר על השבח. נותן לו את השבח:

Jeśli ktoś dał wełnę farbiarzowi, a kocioł ją spalił, farbiarz daje mu wartość jego wełny. Jeśli ufarbował ją na zły kolor, to jeśli zysk jest większy niż koszt, daje mu koszt; a jeśli koszt jest większy niż zysk, daje mu zysk. Jeśli miał ufarbować mu na czerwono, a ufarbował na czarno, albo na czarno, a ufarbował na czerwono – Rabi Meir mówi: daje mu wartość jego wełny. Rabi Jehuda mówi: jeśli zysk jest większy niż koszt, daje mu koszt; a jeśli koszt jest większy niż zysk, daje mu zysk.

9.5

הגזול את חברו שוה פרוטה ונשבע לו. יוליכנו אחריו אפילו למדי. לא יתן לא לבנו. ולא לשלוחו. אבל נותן לשליח בית דין. ואם מת יחזיר ליורשיו:

Jeśli ktoś zagarnął od bliźniego rzecz wartą perutę (najdrobniejszą monetę) i przysiągł mu fałszywie, niech ją niesie za nim nawet do Medii. Nie może jej dać ani jego synowi, ani jego wysłannikowi, ale może dać wysłannikowi sądu. A jeśli właściciel umarł, zwraca ją jego spadkobiercom.

9.6

נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש. מחל לו על הקרן. ולא מחל לו על החומש. מחל לו על זה ועל זה חוץ מפחות משה פרוטה בקרן. אינו צריך לילך אחריו. נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן. מחל לו על החומש ולא מחל לו על הקרן. מחל לו על זה ועל זה. חוץ משה פרוטה בקרן. צריך לילך אחריו:

Jeśli oddał mu kapitał, a nie oddał mu chomeszu (dodatkowej piątej części), i poszkodowany darował mu kapitał, a nie darował mu chomeszu, albo darował mu i kapitał, i chomesz, pozostawiając mniej niż peruta z kapitału — nie musi iść za nim. Jeśli oddał mu chomesz, a nie oddał mu kapitału, i poszkodowany darował mu chomesz, a nie darował mu kapitału, albo darował mu i chomesz, i kapitał, pozostawiając peruta z kapitału — musi iść za nim.

9.7

נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש. הרי זה משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן פחות משה פרוטה. וכן בפקדון שנאמר (ויקרא ה, כא) בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר. הרי זה משלם קרן וחומש ואשם. היכן פקדוני אמר לו אבד. משביעך אני ואמר אמן. והעדים מעידים אותו שאכלו. משלם קרן. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם:

Jeśli oddał mu kapitał, a przysiągł mu co do chomeszu, to płaci chomesz od chomeszu, aż kapitał zmniejszy się do mniej niż peruta. Podobnie w przypadku depozytu, jak powiedziano: „W depozycie albo w rzeczy powierzonej, albo w grabieży, albo w oszukaniu bliźniego, albo w znalezieniu zguby i zaparciu się jej, i fałszywej przysiędze” — płaci kapitał, chomesz i ofiarę za winę. „Gdzie jest mój depozyt?” — powiedział mu: „Zaginął.” „Zaklinam cię” — a on odpowiedział: „Amen.” A świadkowie zaświadczą, że go spożył: płaci kapitał. Jeśli przyznał się sam, płaci kapitał, chomesz i ofiarę za winę.

9.8

היכן פקדוני אמר לו גנב. משביעך אני ואמר אמן. והעדים מעידים אותו שגנבו. משלם תשלומי כפל. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם:

„Gdzie jest mój depozyt?” — powiedział mu: „Został skradziony.” „Zaklinam cię” — a on odpowiedział: „Amen.” A świadkowie zaświadczą, że to on go ukradł: płaci podwójną zapłatę. Jeśli przyznał się sam, płaci kapitał, chomesz i ofiarę za winę.

9.9

הגזול את אביו ונשבע לו ומת. הרי זה משלם קרן וחומש לבניו. או לאחיו. ואם אינו רוצה או שאין לו. לזה ובעלי חוב באים ונפרעים:

Kto ograbia swego ojca i przysięga mu, a ten umiera, płaci kapitał i chomesz jego synom lub jego braciom. Jeśli nie chce albo nie ma, pożyczka, a wierzyciele przychodzą i ściągają.

9.10

האומר לבנו קונם אי אתה נהנה משלי. אם מת יירשנו. בחייו ובמותו אם מת לא יירשנו. ויחזיר לבניו או לאחיו. ואם אין לו. לזה ובעלי חוב באים ונפרעים:

Jeśli ktoś powiedział do syna: „Konam, nie korzystasz z mojego majątku”, to jeśli ojciec umrze, syn dziedziczy go. Jeśli zaś powiedział: „za życia i po śmierci”, to jeśli ojciec umrze, syn nie dziedziczy go, lecz majątek wraca do synów lub braci ojca. A jeśli nie ma do kogo ma wrócić, syn zaciąga pożyczkę, a wierzyciele przychodzą i ściągają dług.

9.11

הגזול את הגר ונשבע לו ומת. הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח. שנאמר (במדבר ה, ח) ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו האשם המושב לה' לכהן מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו. היה מעלה את הכסף ואת האשם ומת. הכסף יתן לבניו והאשם ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה:

Kto zagarnął mienie prozelity, przysięgł mu fałszywie, a tamten umarł, ten płaci zasadniczą kwotę i piątą część kapłanom oraz ofiarę za winę na ołtarz, jak powiedziano: „A jeśli nie ma człowieka, który by miał prawa odkupiciela, aby zwrócić mu ofiarę za winę, ofiara za winę zwrócona Panu należy do kapłana, oprócz barana przebłągalnego, którym dokona za niego przebłagania”. Jeśli winny składał pieniądze i ofiarę za winę i umarł – pieniądze zostaną przekazane jego synom, a ofiara za winę będzie pasiona, aż stanie się skażona, po czym zostanie sprzedana, a jej dochód przeznaczy się na ofiarę dobrowolną.

9.12

נתן הכסף לאנשי משמר ומת. אין היורשים יכולין להוציא מידם. שנאמר (במדבר ה, י) איש אשר יתן לכהן לו יהיה. נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה. יצא. אשם ליהויריב וכסף לידעיה אם קיים האשם יקריבוהו בני ידעיה. ואם לא. יחזיר ויביא אשם אחר. שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא. הביא אשמו עד שלא הביא גזילו לא יצא. נתן את הקרן ולא נתן את החומש. אין החומש מעכב:

Jeśli przekazał pieniądze ludziom ze zmiany kapłańskiej (mishmar) i umarł, spadkobiercy nie mogą ich odebrać z ich rąk, jak powiedziano: „Każdy człowiek, który cokolwiek da kapłanowi, będzie jego”. Jeśli przekazał pieniądze zmianie Jehoharib, a ofiarę za winę zmianie Jedajasz – spełnił obowiązek. Jeśli przekazał ofiarę za winę zmianie Jehoharib, a pieniądze zmianie Jedajasz – jeśli ofiara za winę jeszcze żyje, złożą ją synowie Jedajasz; jeśli nie, niech ją zwróci i przyniesie inną ofiarę za winę. Kto bowiem przyniósł zagarniętą rzecz, zanim przyniósł swoją ofiarę za winę – spełnił obowiązek; jeśli przyniósł ofiarę za winę, zanim przyniósł zagarniętą rzecz – nie spełnił. Jeśli dał kwotę główną, a nie dał piątej części – piąta część nie wstrzymuje dopełnienia.

Rozdział 10

10.1

הגזול ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורין מלשלם. ואם היה דבר שיש בו אחריות חייבין לשלם. אין פורטין לא מתיבת המוכסין. ולא מכיס של גבאין ואין נוטלין מהם צדקה. אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק:

Ten, kto zrabował cudzą własność i nakarmił nią swoje dzieci, a potem pozostawił im (resztę), jest zwolniony od zapłaty. Jeśli jednak była to rzecz, za którą ponosi się odpowiedzialność (tzn. rzecz, którą należy zwrócić), są zobowiązani zapłacić. Nie rozmienia się pieniędzy ze skrzynki celników ani z sakiewki poborców, i nie przyjmuje się od nich jałmużny. Można jednak wziąć z jego domu lub z rynku.

10.2

נטלו מוכסין את חמורו ונתנו לו חמור אחר. גזלו לסטים את כסותו ונתנו לו כסות אחרת. הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן. המציל מן הנהר. או מן הגייס. או מן הלסטים. אם נתיאשו הבעלים. הרי אלו שלו. וכן נחיל של דבורים. אם נתיאשו הבעלים. הרי אלו שלו. אמר ר' יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה. ומהלך בתוך שדה חבירו להציל את נחילו. ואם הזיק משלם מה שהזיק. אבל לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים. רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר. אף קוצץ ונותן את הדמים:

Jeśli celnicy zabrali mu osła i dali mu innego osła, zbójcy ukradli mu płaszcz i dali mu inny płaszcz – to należą do niego, ponieważ właściciele stracili do nich nadzieję. Ten, kto ratuje rzecz z rzeki, przed oddziałem żołnierzy lub przed zbójcami, jeśli właściciele stracili nadzieję – rzeczy te należą do niego. Podobnie rój pszczoł: jeśli właściciele stracili nadzieję, należy do niego. Rabbi Jochanan ben Beroka powiedział: Kobieta lub małoletni są wiarygodni, aby powiedzieć: „Stąd wyszedł ten rój”. I może przejść przez pole bliźniego, aby ocalić swój rój. A jeśli wyrządził szkodę, płaci za to, co uszkodził. Ale nie może ścinać jego drzewa, nawet chcąc zapłacić odszkodowanie. Rabbi Iszmael, syn rabiego Jochanana ben Beroki, mówi: Może ścinać i zapłacić odszkodowanie.

10.3

המכיר כליו וספריו ביד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר. ישבע לו ליקח כמה נתן ויטול. ואם לאו לא כל הימנו. שאני אומר מוכרן לאחר ולקחן זה הימנו:

Ten, kto rozpoznaje swoje naczynia lub księgi w posiadaniu innego, a po mieście rozeszła się wieść o ich kradzieży, kupujący przysięga, ile za nie zapłacił, i właściciel je zabiera. Jeśli jednak nie było takiej wieści, nie ma prawa ich odebrać, ponieważ mówię: sprzedał je komuś innemu, a ten kupił je od niego.

10.4

זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש. נסדקה חבית של דבש ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכו. אין לו אלא שכרו. ואם אמר אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי. חייב ליתן לו. שטף נהר חמורו וחמור חבירו. שלו יפה מנה ושל חבירו מאתים. הניח זה את שלו והציל את של חבירו אין לו אלא שכרו. ואם אמר לו אני אציל את שלך. ואתה נותן לי את שלי חייב ליתן לו:

Jeden przyszedł ze swoją beczką wina, a drugi ze swoim dzbanem miodu. Dzban miodu pękł, a ten wylał swoje wino i uratował miód do swojej beczki. Przysługuje mu tylko zapłata za pracę. Ale jeśli powiedział: „Uratuję twoje, a ty dasz mi wartość mojego” – musi mu ją dać. Gdy rzeka porwała jego osła i osła bliźniego – jego jest wart sto, a bliźniego dwieście. Ten zostawił swojego i uratował osła bliźniego – przysługuje mu tylko zapłata. Ale jeśli powiedział mu: „Uratuję twój, a ty dasz mi mojego” – musi mu to dać.

10.5

הגזול שדה מחבירו. ונטלוהו מסיקין. אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך. ואם מחמת הגזול חייב להעמיד לו שדה אחר. שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך:

Ten, kto zrabował bliźniemu pole, a następnie zajęli je poborcy. Jeśli to klęska ogólna, mówi mu: „Oto twoje jest przed tobą”. Lecz jeśli stało się z powodu złodzieja, musi zapewnić mu inne pole. Jeśli rzeka je załaza, mówi mu: „Oto twoje jest przed tobą”.

10.6

הגנול את חברו או שלוח הימנו או שהפקיד לו בישוב. לא יחזיר לו במדבר. על מנת לצאת במדבר. יחזיר לו במדבר:

Ten, kto okradł bliźniego, albo pożyczył od niego, albo otrzymał od niego depozyt w miejscu zamieszkanym, nie może mu tego zwrócić na pustyni. Jeśli jednak było to pod warunkiem wyjścia na pustynię, może mu zwrócić na pustyni.

10.7

האומר לחבירו גולתיך הלוייתי הפקדת אצלי. ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא החזרתי לך. חייב לשלם. אבל אם אמר לו איני יודע אם גולתיך. אם הלוייתי. אם הפקדת אצלי. פטור מלשלם:

Ten, kto mówi do bliźniego: „Okradłem cię, pożyczyłem od ciebie, przyjąłem od ciebie depozyt, i nie wiem, czy ci zwróciłem, czy nie” – musi zapłacić. Ale jeśli mówi do niego: „Nie wiem, czy cię okradłem, czy pożyczyłem od ciebie, czy otrzymałem od ciebie depozyt” – jest wolny od zapłaty.

10.8

הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת. או גנב. חייב באחריותו. לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ומנו את הצאן ושלמה היא פטור:

Kto ukradł jagnię ze stada i zwrócił je, a ono padło lub zostało skradzione, ponosi za nie odpowiedzialność. Jeśli właściciele nie wiedzieli ani o kradzieży, ani o zwrocie, i przeliczywszy owce, stwierdzili, że stado jest kompletne, jest zwolniony.

10.9

אין לוקחים מן הרועים צמר. וחלב. וגדיים. ולא משומרי פירות. עצים ופירות. אבל לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל. ועגלים בשרון. וכולן שאמרו להטמין אסור. ולוקחין ביצים ותרנגולים מכל מקום:

Nie kupuje się od pasterzy wełny, mleka ani koźląt, ani od strażników owoców – drewna i owoców. Lecz kupuje się od kobiet w Judei odzież wełnianą, w Galilei Inianą, a w Szaronie cielęta. A jeśli którykolwiek z nich powiedział, by ukryć zakup, jest to zabronione. Lecz jajka i kury można kupować wszędzie.

10.10

מוכין שהכובס מוציא. הרי אלו שלו. ושהסורק מוציא הרי אלו של בעל הבית. הכובס נוטל שלשה חוטין והן שלו. יתר מכן הרי אלו של בעל הבית. אם היה השחור על גבי הלבן נוטל את הכל והן שלו. החייט ששייר מן החוט כדי לתפור בו. ומטלית שהיא שלש על שלש. הרי אלו של בעל הבית. מה שהחרש מוציא במעצד. הרי אלו שלו. ובכשיל. של בעל הבית. ואם היה עושה אצל בעל הבית. אף הנסרות של בעל הבית:

Kłaczki, które usuwa pracz, należą do niego. Te, które usuwa czesacz, należą do właściciela domu. Pracz bierze trzy nitki i są one jego. Gdy jest więcej – należą do właściciela domu. Jeśli czarna nitka jest na białej, bierze wszystko i są to jego. Krawiec, który pozostawił nitkę wystarczającą do szycia i łatkę trzy na trzy palce – te należą do właściciela domu. To, co cieśla usuwa heblem, należy do niego, a to, co siekierą – do właściciela domu. A jeśli pracował u właściciela domu, nawet wióry należą do właściciela domu.

Rozdział 1

1.1

שנים אוחזין בטלית. זה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה. זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי. האומר כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים. והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה פחות מרביע. זה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע:

Dwie osoby trzymają płaszcz. Ten mówi: „Ja go znalazłem”, a ten mówi: „Ja go znalazłem”. Ten mówi: „Cały jest mój”, a ten mówi: „Cały jest mój”. Ten przysięgnie, że nie ma w nim mniej niż połowy, i ten przysięgnie, że nie ma w nim mniej niż połowy, i podzielą się. Ten mówi: „Cały jest mój”, a ten mówi: „Połowa jest moja”. Ten, który mówi, że cały jest jego, przysięgnie, że nie ma w nim mniej niż trzech części, a ten, który mówi, że połowa jest jego, przysięgnie, że nie ma w nim mniej niż ćwierci. Ten bierze trzy części, a ten bierze ćwierć.

1.2

היו שנים רוכבין על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. בזמן שהם מודים או שיש להן עדים. חולקים בלא שבועה:

Było dwóch jadących na zwierzęciu albo jeden jechał, a drugi prowadził. Ten mówi: „Całe jest moje”, a ten mówi: „Całe jest moje”. Ten przysięgnie, że nie ma w nim mniej niż połowy, i ten przysięgnie, że nie ma w nim mniej niż połowy, i podzielą się. Gdy są zgodni lub mają świadków, dzielą się bez przysięgi.

1.3

היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה. ואמר לחברו תנה לי. נטלה ואמר אני זכיתי בה. זכה בה. אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה. לא אמר כלום:

Pewien człowiek jechał na zwierzęciu i zobaczył rzecz znaną. Powiedział do swego towarzysza: „Podaj mi ją”. Ten wziął ją i powiedział: „Ja ją zdobyłem”. Towarzysz zdobył ją. Jeśli po oddaniu mu jej powiedział: „Ja zdobyłem ją wcześniej”, nie wskórał nic.

1.4

ראה את המציאה. ונפל עליה. ובא אחר והחזיק בה. זה שהחזיק בה זכה בה. ראה אותן רצין אחר מציאה. אחר צבי שבור. אחר גוזלות שלא פרחו. ואמר זכתה לי שדי. זכתה לו. היה צבי רץ כדרכו. או שהיו גוזלות מפריחין. ואמר זכתה לי שדי. לא אמר כלום: *Zobaczył rzecz znaną i rzucił się na nią, a przyszedł inny i chwycił ją. Ten, który ją chwycił, zdobył ją. Zobaczył ludzi biegnących za znaleziskiem, za rannym jeleniem, za pisklętami, które nie odleciały, i powiedział: „Moje pole niech mi zdobędzie”. Zdobyło mu ją. Jeśli jeleń biegł swym zwykłym biegiem albo pisklęta fruwały, i powiedział: „Moje pole niech mi zdobędzie”, nic nie wskórał.*

1.5

מציאת בנו ובתו הקטנים. מציאת עבדו ושפחתו הכנענים. מציאת אשתו. הרי אלו שלו. מציאת בנו ובתו הגדולים. מציאת עבדו ושפחתו העברים. מציאת אשתו שגרשה. אף על פי שלא נתן כתובתה. הרי אלו שלהן:

Znalezisko jego małoletniego syna i małoletniej córki, znalezisko jego niewolnika i niewolnicy kananejskich, znalezisko jego żony – te są jego. Znalezisko jego pełnoletniego syna i pełnoletniej córki, znalezisko jego niewolnika i niewolnicy hebrajskich, znalezisko jego rozwiedzionej żony, nawet jeśli nie wypłacił jej ketuby (zapisu majątkowego) – te są ich.

1.6

מצא שטרי חוב. אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר. שבית דין נפרעין מהן. אין בהם אחריות נכסים יחזיר. שאין בית דין נפרעין מהן. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר. מפני שבית דין נפרעין מהן:

Znalazł dłużne dokumenty. Jeśli jest w nich odpowiedzialność majątkowa, nie zwróci ich, bo sąd ściga na ich podstawie. Jeśli nie ma w nich odpowiedzialności majątkowej, zwróci je, bo sąd nie ściga na ich podstawie – słowa Rabbi Meira. A mędrcy mówią: tak czy owak nie zwróci, bo sąd ściga na ich podstawie.

1.7

מצא גטי נשים. ושחרורי עבדים. דייתיקי. מתנה. ושוברים. הרי זה לא יחזיר. שאני אומר כתובים היו ונמלך עליהם שלא ליתנם:

Znalazł akta rozwodowe kobiet, akta wyzwolenia niewolników, testamenty, akta darowizny i pokwitowania. Nie zwraca ich, gdyż mówię: zostały napisane, a następnie rozmyślono się i nie wydano ich.

1.8

מצא אגרות שום. ואגרות מזון. שטרי חליצה. ומיאונין. ושטרי בירורין. וכל מעשה בית דין. הרי זה יחזיר. מצא בחפיסה. או בדלוסקמא. תכריך של שטרות. או אגודה של שטרות. הרי זה יחזיר. וכמה אגודה של שטרות. שלשה קשורין זה בזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוח משלשה יחזיר ללוח. שלשה הלוחין מאחד יחזיר למלוח. מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו. יהא מונח עד שיבא אליהו. אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות:

Znalazł listy wyceny, listy alimentacyjne, akta halicy (obrzędu ściągnięcia buta), akta mi'un (odmowy małżeństwa), akta wyjaśnień i wszelkie dokumenty sądowe – niech zwróci. Jeżeli znalazł je w pudełku lub w skrzyni, jako zwój dokumentów albo wiązkę dokumentów – niech zwróci. Ile to jest wiązka dokumentów? Trzy związane ze sobą. Rabban Shymon ben Gamliel mówi: jeden, który pożyczył od trzech, niech zwróci dłużnikowi; trzech, którzy pożyczyli od jednego, niech zwróci wierzycielowi. Znalazł dokument pośród swoich dokumentów i nie wie, jakiego jest rodzaju – niech leży, aż przyjdzie Eliasch. Jeśli są przy nich kopie, niech postąpi według tego, co jest w kopiach.

Rozdział 2

2.1

אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. אלו מציאות שלו מצא פירות מפוזרין. מעות מפוזרות. כריכות ברשות הרבים. ועגולי דבילה. ככרות של נחתום. מחרוזות של דגים. וחתיכות של בשר. וגזי צמר הבאות ממדינתן. ואניצי פשתן ולשונוות של ארגמן. הרי אלו שלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר כל שיש בו שינוי חייב להכריז. כיצד מצא עגול ובתוכו חרס. ככר ובתוכו מעות. רבי שמעון בן אלעזר אומר כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז:

Te rzeczy znalezione należą do znalazcy, a te wymagają ogłoszenia. Do rzeczy należących do znalazcy: rozsypane owoce, rozsypane monety, wiązki na drodze publicznej, placki suszonych fig, bochenki od piekarza, sznury ryb, kawałki mięsa, wełniane runa przywiezione z ich stron, pęczki lnu i paski purpurowej wełny. Oto są jego — słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: wszystko, co ma znak rozpoznawczy, wymaga ogłoszenia. Jak to? Jeśli znalazł okrągły placek z odłamkiem w środku albo bochenek z monetami w środku. Rabbi Shymon ben Eleazar mówi: każde naczynie anforia (bez cech rozpoznawczych) nie wymaga ogłoszenia.

2.2

ואלו חייב להכריז. מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא. מעות בכיס או כיס כמות שהוא. צבורי פירות. צבורי מעות. שלשה מטבעות זה על גב זה. כריכות ברשות היחיד. וככרות של בעל הבית. וגזי צמר הלקוחות מבית האומן. כדי יין. וכדי שמן. הרי אלו חייב להכריז:

Te zaś wymagają ogłoszenia: znalazł owoce w naczyniu albo samo naczynie; monety w sakiewce albo samą sakiewkę; stosy owoców; stosy monet; trzy monety ułożone jedna na drugiej; wiązki na terenie prywatnym; bochenki gospodarza; runa wełny kupione z domu rzemieślnika; dzbany wina i dzbany oliwy — te wymagają ogłoszenia.

2.3

מצא אחר הגפה. או אחר הגדר. גוזלות מקושרין. או בשבילין שבשדות. הרי זה לא יגע בהן. מצא כלי באשפה. אם מכוסה לא יגע בו. אם מגולה נוטל ומכריז. מצא בגל ובכותל ישן. הרי אלו שלו. מצא בכותל חדש. מחציו ולחוץ שלו. מחציו ולפנים של בעל הבית. אם היה משכירו לאחרים אפילו בתוך הבית הרי אלו שלו:

Jeśli znalazł za płotem albo za murem przywiązane gołębie, albo na ścieżkach polnych — nie powinien ich dotykać. Jeśli znalazł naczynie na śmietniku: jeśli było przykryte, nie powinien go dotykać; jeśli odkryte — bierze i ogłasza. Jeśli znalazł w stosie kamieni albo w starym murze — należy do niego. Jeśli znalazł w nowym murze: od połowy w stronę zewnętrzną należy do niego, od połowy w stronę wewnętrzną należy do właściciela. Jeśli właściciel wynajmował go innym, to nawet wewnątrz domu rzeczy te należą do znalazcy.

2.4

מצא בחנות הרי אלו שלו. בין התיבה ולחנוני של חנוני. לפני שולחני הרי אלו שלו. בין הכסא ולשולחני הרי אלו שלו. הלוקח פירות מחבירו או ששלח לו חבירו פירות ומצא בהן מעות הרי אלו שלו. אם היו צרורין נוטל ומכריז:

Jeśli znalazł w sklepie — należą do niego. Między skrzynią a sklepikarzem — należą do sklepikarza. Przed stołem wekslarza — należą do niego. Między krzesłem a wekslarzem — należą do wekslarza. Kto kupuje owoce od innego albo komu inny przysyła owoce, a znajduje w nich monety — należą do niego. Jeśli były związane — bierze i ogłasza.

2.5

אף השמלה היתה בכלל כל אלה. למה יצאת להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת. שיש בה סימני ויש לה תובעים. אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים חייב להכריז:

Nawet szata była objęta tamtą ogólną zasadą. Po co została wyróżniona? Aby przez analogię powiedzieć: tak jak szata ma cechy szczególne i ma tych, którzy się o nią upominają, tak każda rzecz, która ma cechy szczególne i ma tych, którzy się o nią upominają, wymaga ogłoszenia.

2.6

ועד מתי חייב להכריז. עד כדי שידעו בו שכניו. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שלש רגלים. ואחר הרגל האחרון שבעה ימים. כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד:

I aż kiedy ma obowiązek ogłaszać? Dopóki nie dowiedzą się o tym jego sąsiedzi — słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: przez trzy święta pielgrzymie, a po ostatnim święcie siedem dni, aby mógł pójść do domu trzy dni, wrócić trzy dni i ogłosić jeden dzień.

2.7

אמר את האבדה ולא אמר סימניה לא יתן לו. והרמאי אף על פי שאמר סימניה לא יתן לו. שנאמר (דברים כב, ב) עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי. כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל. ודבר שאין עושה ואוכל ימכר. שנאמר (שם) והשביתו לו ראה היאך תשיבנו לו. מה יהא בדמים רבי טרפון אומר ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן. רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהן. לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן:

Ktokolwiek rości sobie prawo do znaleziska, ale nie podaje jego cech charakterystycznych, nie należy mu go oddać. Nawet jeśli to oszust, choćby podał cechy, nie należy mu oddać, jak powiedziano: „Aż do wybadania brata twego” – to znaczy, aż wybadamy, czy twój brat jest oszustem, czy nie. Każde znalezisko, które może pracować i samo się utrzymać, niech pracuje i utrzymuje się z tego. A to, co nie może pracować i się utrzymać, niech zostanie sprzedane, jak powiedziano: „I zwrócisz mu” – zobacz, jak masz mu ją zwrócić. Co z pieniędzmi ze sprzedaży? Rabi Tarfon mówi: można ich używać, a zatem jeśli zginą, ponosi za nie odpowiedzialność. Rabi Akiwa mówi: nie można ich używać, a zatem jeśli zginą, nie ponosi za nie odpowiedzialności.

2.8

מצא ספרים קורא בהן אחת לשלשים יום. ואם אינו יודע לקרות גוללן. אבל לא ילמוד בהן בתחלה. ולא יקרא אחר עמו. מצא כסות מנערה אחת לשלשים יום. ושוטחה לצרכה אבל לא לכבודו. כלי כסף. וכלי נחושת. משתמש בהן לצרכן אבל לא לשחקן. כלי זהב וכלי זכוכית. לא יגע בהן עד שיבא אליהו. מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול הרי זה לא יטול:

Jeśli znalazł księgi, niech je czyta raz na trzydzieści dni. Jeśli nie umie czytać, niech je przewraca. Ale nie może uczyć się z nich nowego materiału ani czytać w towarzystwie kogoś innego. Jeśli znalazł ubranie, niech je trzepie raz na trzydzieści dni i rozwiesza, aby je przewietrzyć, ale nie dla swojego honoru. Naczynia srebrne i miedziane może używać zgodnie z ich przeznaczeniem, ale nie dla ozdoby. Naczynia złote i szklane niech nie dotyka, dopóki nie przyjdzie Eliasza. Jeśli znalazł worek lub kosz i w ogóle rzecz, której zwykle się nie podnosi, niech jej nie podnosi.

2.9

איזו היא אבדה. מצא חמור או פרה רועין בדרך אין זו אבדה. חמור וכליו הפוכין פרה רצה בין הכרמים. הרי זו אבדה. החזירה וברחה החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב להחזירה. שנאמר (דברים כב, א) השב תשיבם. היה בטל מסלע לא יאמר לו תן לי סלע. אלא נותן לו שכרו כפועל בטל. אם יש שם בית דין מתנה בפני בית דין. אם אין שם בית דין בפני מי יתנה שלו קודם.

Co to jest rzecz zagubiona? Jeśli znalazł osła lub krowę pasące się na drodze, nie jest to rzecz zagubiona. Osioł z przewróconym brzemieniem lub krowa biegnąca między winnicami – to jest rzecz zagubiona. Jeśli ją zawrócił, a ona uciekła, zawrócił i uciekła, nawet cztery lub pięć razy, ma obowiązek ją zwrócić, jak powiedziano: „Odprowadź je”. Jeśli stracił zarobek w wysokości sela, nie może mu powiedzieć: „Daj mi sela”, lecz otrzymuje zapłatę jak robotnik, który pozostałby wtedy bez pracy. Jeśli jest tam sąd, niech postawi warunek przed sądem. Jeśli nie ma tam sądu, przed kim postawi warunek? Jego własna rzecz ma pierwszeństwo.

2.10

מצאה ברפת אין חייב בה. ברשות הרבים חייב בה. ואם היתה בית הקברות לא יטמא לה. אם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר לא ישמע לו. פרק וטען פרק וטען אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב. שנאמר (שמות כג, ה) עזוב תעזוב. הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור. שנאמר עמו. אם היה זקן או חולה חייב. מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר אף לטעון. רבי יוסי הגלילי אומר אם היה עליו יתר על משאו אין זקוק לו שנאמר תחת משאו. משאוי שיכול לעמוד בו:

Gdy znalazł zwierzę w oborze, nie jest zobowiązany do jego zwrotu; na drodze publicznej jest zobowiązany. A jeśli byłoby na cmentarzu, nie zanieczyści się dla niego. Jeśli jego ojciec powiedział mu: „Zanieczyść się” albo „Nie zwracaj” — nie może go słuchać. Zdejmowanie i nakładanie ciężaru, zdejmowanie i nakładanie, nawet cztery czy pięć razy — ma obowiązek, jak powiedziano: „Pomóż, pomożesz”. Jeśli właściciel odszedł, usiadł i powiedział: „Skoro obowiązek spoczywa na tobie, jeśli chcesz rozładować, rozładuj” — jest zwolniony, jak powiedziano: „z nim”. Jeśli właściciel był stary lub chory, ma obowiązek. Jest przykazaniem Tory rozładowywać, ale nie ładować. Rabbi Szymon mówi: także ładować. Rabbi Jose Ha-Gelili mówi: jeśli na zwierzęciu było więcej niż jego normalny ciężar, nie jest zobowiązany, jak powiedziano: „pod jego ciężarem” — to znaczy ciężar, który może unieść.

3.5

וכן שני כלים אחד יפה מנה. ואחד יפה אלף זוז. זה אומר יפה שלי. זה אומר יפה שלי. נותן את הקטן לאחד מהן. ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני. והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו. אמר רבי יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי. אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו:

Podobnie dwa naczynia: jedno warte maneh, a drugie warte tysiąc zuzów. Ten mówi: „moje jest cenne”, a tamten mówi: „moje jest cenne”. Daje małe jednemu z nich, a z dużego daje drugiemu wartość małego, a reszta niech pozostanie, aż przyjdzie Elias. Rabi Jose powiedział: Jeśli tak, co stracił oszust? Niech całość pozostanie, aż przyjdzie Elias.

3.6

המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין. לא יגע בהן. רבן שמעון בן גמליאל אומר מוכרן בפני בית דין. מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים:

Ten, kto powierza drugiemu płody rolne, nawet jeśli się psują, nie powinien ich dotykać. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: sprzedaje je przed sądem, ponieważ jest to jak zwracanie zguby właścicielom.

3.7

המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה יוציא לו חסרונות. לחטין ולאורז. תשעת חצאי קבין לכור. לשעורין ולדוחן. תשעה קבין לכור. לכוסמין. ולזרע פשתן. שלש סאין לכור. הכל לפי המדה. הכל לפי הזמן. אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מה איכפת להן לעכברין והלא אוכלות בין מהרבה ובין מקימעא. אלא אינו מוציא לו חסרונות אלא לכור אחד בלבד. רבי יהודה אומר אם היתה מדה מרובה אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות:

Ten, kto powierza drugiemu płody rolne, ten potrąca mu ubytki. Dla pszenicy i ryżu – dziewięć półkabów na kor. Dla jęczmienia i prosa – dziewięć kabów na kor. Dla orkisz i lnu – trzy sea na kor. Wszystko według miary, wszystko według czasu. Rabbi Jochanan ben Nuri powiedział: cóż to szkodzi myszom? Czy nie jedzą zarówno z wielu, jak i z mała? Zatem potrąca mu ubytki tylko za jeden kor. Rabbi Jehuda mówi: jeśli miara była duża, nie potrąca mu ubytków, ponieważ pozostawiają.

3.8

יוציא לו שתות ליין. רבי יהודה אומר חומש. יוציא לו שלשת לוגין שמן למאה. לוג ומחצה שמרים לוג ומחצה בלע. אם היה שמן מזוקק אינו מוציא לו שמרים. אם היו קנקנים ישנים אינו מוציא לו בלע. רבי יהודה אומר אף המוכר שמן מזוקק לחבירו כל ימות השנה הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה:

Potrąca mu szóstą część za wino. Rabbi Jehuda mówi: piątą. Potrąca mu trzy logi oliwy na sto, półtora loga na osad i półtora loga na wsiąknięcie. Jeśli oliwa była rafinowana, nie potrąca osadu. Jeśli dzbany były stare, nie potrąca na wsiąknięcie. Rabbi Jehuda mówi: nawet ten, kto sprzedaje drugiemu rafinowaną oliwę przez cały rok, przyjmuje na siebie półtora loga osadu na sto.

3.9

המפקיד חבית אצל חבירו ולא יחדו לה הבעלים מקום וטלטלה ונשברה. אם מתוך ידו נשברה לצרכו חייב. לצרכה פטור. אם משהניחה נשברה בין לצרכו בין לצרכה פטור. יחדו לה הבעלים מקום וטלטלה ונשברה בין מתוך ידו ובין משהניחה לצרכו חייב לצרכה פטור:

Ten, kto powierza drugiemu beczkę, a właściciel nie wyznaczył jej miejsca, i on ją przeniósł, a ta się stłukła: jeśli stłukła się z jego ręki, gdy niosąc ją, robił to dla własnej potrzeby – ponosi odpowiedzialność; jeśli robił to dla dobra beczki – jest zwolniony. Jeśli stłukła się po jej odłożeniu, niezależnie od tego, czy robił to dla własnej potrzeby, czy dla dobra beczki – jest zwolniony. Jeśli właściciel wyznaczył dla niej miejsce, a on ją przeniósł i stłukła się, czy to z jego ręki, czy po odłożeniu, jeśli robił to dla własnej potrzeby – odpowiada; jeśli dla dobra beczki – jest zwolniony.

3.10

המפקיד מעות אצל חברו. צררן והפשילן לאחוריו. או שמסרן לבנו ולבתו הקטנים. ונעל בפניהם שלא כראוי. חייב. שלא שמר כדרך השומרים. ואם שמר כדרך השומרים פטור.

Jeśli ktoś powierzył u drugiego pieniądze, (a ten) zawiązał je i zarzucił je na plecy, albo przekazał je swojemu małoletniemu synowi lub córce, i zamknął przed nimi drzwi nie w należyty sposób – jest odpowiedzialny, ponieważ nie strzegł w sposób właściwy dla stróżów. A jeśli strzegł w sposób właściwy dla stróżów – jest zwolniony.

3.11

המפקיד מעות אצל שולחני. אם צררין לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן. מותרין ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן. אצל בעל הבית בין צררין ובין מותרים לא ישתמש בהן. לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן. חנוני כבעל הבית דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר חנוני כשולחני:

Jeśli ktoś powierzył pieniądze u wekslarza: jeśli były zawiązane, nie może ich używać; dlatego jeśli zginęły, nie odpowiada za ich utratę. Jeśli były rozwiązane, może ich używać; dlatego jeśli zginęły, odpowiada za ich utratę. U gospodarza, zarówno zawiązane, jak i rozwiązane, nie może ich używać; dlatego jeśli zginęły, nie odpowiada za ich utratę. Sklepikarz jest jak gospodarz – słowa rabiego Meira. Rabi Jehuda mówi: sklepikarz jest jak wekslarz.

3.12

השולח יד בפקדון. בית שמאי אומרים ילקה בחסר וביתר. ובית הלל אומרים כשעת הוצאה. רבי עקיבא אומר כשעת התביעה. החושב לשלוח יד בפקדון. בית שמאי אומרים חייב. ובית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד. שנאמר (שמות כב, ז) אם לא שלח ידו במלאכת רעהו כיצד הטה את החבית ונטל הימנה רביעית ונשברה. אינו משלם אלא רביעית. הגביהה. ונטל הימנה רביעית ונשברה. משלם דמי כולה.

Ten, kto przywłaszcza sobie depozyt. Bet Szammaj mówią: ponosi odpowiedzialność za spadek i za wzrost wartości. Bet Hillel mówią: według wartości w chwili wyjęcia. Rabi Akiwa mówi: według wartości w chwili wniesienia roszczenia. Kto zamierza przywłaszczać depozyt – Bet Szammaj mówią: jest odpowiedzialny. Bet Hillel mówią: nie jest odpowiedzialny, dopóki nie wyciągnie ręki do depozytu, jak powiedziano (Wj 22,7): „jeśli nie wyciągnął ręki do mienia bliźniego”. Na przykład: jeśli przechylił dzban i wziął z niego rewiit (ćwierć loga), a dzban się rozbił – płaci tylko rewiit. Jeśli go podniósł i wziął z niego rewiit, a dzban się rozbił – płaci wartość całego dzbana.

Rozdział 4

4.1

הזהב קונה את הכסף. והכסף אינו קונה את הזהב. הנחושת קונה את הכסף. והכסף אינו קונה את הנחושת. מעות הרעות קונות את היפות. והיפות אינן קונות את הרעות. אסימון קונה את המטבע. והמטבע אינו קונה את אסימון. מטלטלין קונים את המטבע. והמטבע אינו קונה את המטלטלין. זה הכלל כל המטלטלין קונים זה את זה:

Złoto nabywa srebro, a srebro nie nabywa złota. Miedź nabywa srebro, a srebro nie nabywa miedzi. Złe monety nabywają dobre, a dobre nie nabywają złych. Żeton nabywa monetę, a moneta nie nabywa żetonu. Ruchomości nabywają monetę, a moneta nie nabywa ruchomości. To jest ogólna zasada: wszystkie ruchomości nabywają się wzajemnie.

4.2

כיצד משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול לחזור בו. נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה. הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו. רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו עדו על העליונה.

Jak to? Jeśli pociągnął od niego owoce, ale nie dał mu pieniędzy, nie może się wycofać. Jeśli dał mu pieniądze, ale nie pociągnął owoców, może się wycofać. Lecz powiedzieli: Ten, który ściągnął karę od ludzi pokolenia potopu i pokolenia rozproszenia, ściągnie też karę od tego, kto nie dotrzymuje słowa. Rabi Szymon mówi: Ten, kto ma pieniądze w ręku, ma przewagę.

4.3

האונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע. שתות למקח. עד מתי מותר להחזיר. עד כדי שיראה לתגר או לקרובו. הורה רבי טרפון בלוד. האונאה שמנה כסף לסלע. שליש למקח. ושמחו תגרי לוד. אמר להם כל היום מותר להחזיר. אמרו לו יניח לנו ר' טרפון במקומו. וחזרו לדברי חכמים:

Przeplacenie wynosi cztery ma'a (srebrne monety) z dwudziestu czterech ma'a w seli, czyli jedną szóstą ceny. Jak długo można zwrócić zakupiony przedmiot? Dopóki można go pokazać handlarzowi lub krewnemu. Rabi Tarfon orzekł w Lod: przeplacenie wynosi osiem ma'a na selę, czyli jedną trzecią ceny. Ucieszyli się handlarze z Lod. Powiedział im: przez cały dzień można zwracać. Odpowiedzieli mu: niech Rabi Tarfon pozostawi nas tak, jak jesteśmy. I wrócili do słów mędrców.

4.4

אחד הלוקח ואחד המוכר יש להן אונאה. כשם שאונאה להדיוט. כך אונאה לתגר. רבי יהודה אומר. אין אונאה לתגר. מי שהוטל עליו. ידו על העליונה. רצה אומר לו תן לי מעותי. או תן לי מה שאוניתי:

Zarówno kupujący, jak i sprzedający podlegają prawu przeplacenia. Tak jak przeplacenie dotyczy osoby prywatnej, tak dotyczy handlarza. Rabi Jehuda mówi: handlarz nie może skarżyć się o przeplacenie. Ten, kto został pokrzywdzony, ma przewagę. Jeśli chce, mówi mu: «Zwróć mi moje pieniądze» albo «Daj mi to, o co mnie oszukałeś».

4.5

כמה תהא הסלע חסרה ולא יהא בה אונאה. רבי מאיר אומר ארבע איסרין. איסר לדינר. רבי יהודה אומר ארבע פונדיונות. פונדיון לדינר. ר' שמעון אומר שמנה פונדיונות. שני פונדיונות לדינר:

Ile może brakować w seli, żeby nie obowiązywało prawo przeplacenia? Rabi Meir mówi: cztery issary, czyli jeden issar na dinar. Rabi Jehuda mówi: cztery pondiony, czyli jeden pondion na dinar. Rabi Szymon mówi: osiem pondionów, czyli dwa pondiony na dinar.

4.6

עד מתי מותר להחזיר. בכרכים. עד כדי שיראה לשולחני. ובכפרים. עד ערבי שבתות. אם היה מכירה. אפילו לאחר שנים עשר חדש מקבלה הימנו. ואין לו עליו אלא תרעומת. ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה:

Do kiedy wolno zwrócić zakup? W miastach – dopóki nie zdąży pokazać go wekslarzowi; na wsiach – do wigilii szabatu. Jeśli był to zakup u znajomego, nawet po dwunastu miesiącach przyjmie od niego zwrot, a kupującemu przysługuje jedynie pretensja. Może te pieniądze przeznaczyć na drugą dziesięcinę bez obawy, gdyż to tylko zła wola.

4.7

האונאה ארבעה כסף. והטענה שתי כסף. וההודאה שוה פרוטה. חמש פרוטות הן. ההודאה שוה פרוטה. והאשה מתקדשת בשוה פרוטה. והנהגה בשוה פרוטה מן ההקדש מעל. והמוצא שוה פרוטה חייב להכריז. והגזול את חברו שוה פרוטה ונשבע לו. יוליכנו אחריו אפילו למדי:

Ona'ah (nieuczciwy zysk) wynosi cztery srebrniki; zgłoszenie roszczenia – dwa srebrniki; przyznanie się do długu – wartość jednej pruty. Jest pięć przypadków pruty: przyznanie się – pruta; kobieta zostaje poślubiona za prutę; kto czerpie korzyść z pruty z majątku świątynnego, popełnia sprzeniewierzenie; kto znajduje przedmiot wart prutę, ma obowiązek ogłosić to; a kto okradł bliźniego na prutę i mu przysiągł, musi mu ją oddać nawet w Medii.

4.8

חמשה חומשין הן. האוכל תרומה. ותרומת מעשר. ותרומת מעשר של דמאי. והחלה. והבכורים. מוסיף חומש. והפודה נטע רבעי. ומעשר שני שלו. מוסיף חומש. הפודה את הקדשו מוסיף חומש. הנהגה בשוה פרוטה מן ההקדש מוסיף חומש. והגזול את חברו שוה פרוטה ונשבע לו. מוסיף חומש:

Pięć przypadków doliczenia jednej piątej: kto spożywa terumę, terumę od dziesięciny, terumę od dziesięciny z produktów wątpliwych, chałę i pierwociny – dolicza jedną piątą. Kto wykupuje owoce czwartego roku i swoją drugą dziesięcinę – dolicza jedną piątą. Kto wykupuje swoją rzecz poświęconą – dolicza jedną piątą. Kto czerpie korzyść z rzeczy świętej wartej prutę – dolicza jedną piątą. A kto okrada bliźniego na prutę i mu przysięga – dolicza jedną piątą.

4.9

אלו דברים שאין להם אונאה. העבדים. והשטרות. והקרקעות. וההקדשות. אין להן תשלומי כפל. ולא תשלומי ארבעה וחמשה. שומר חנם אינו נשבע. ונושא שכר אינו משלם. רבי שמעון אומר קדשים שהוא חייב באחריותן. יש להן אונאה. ושאינו חייב באחריותן. אין להן אונאה. רבי יהודה אומר אף המוכר ספר תורה. בהמה. ומרגלית. אין להם אונאה. אמרו לו לא אמרו אלא את אלו:

To są rzeczy, które nie podlegają prawu ona'ah: niewolnicy, dokumenty, ziemia i rzeczy poświęcone. Nie podlegają one podwójnej zapłacie ani zapłacie poczwórnej i pięciokrotnej. Bezpłatny stróż nie przysięga, a płatny stróż nie płaci. Rabi Szimon mówi: rzeczy święte, za które jest on odpowiedzialny, podlegają prawu ona'ah, a te, za które nie jest odpowiedzialny, nie podlegają. Rabi Jehuda mówi: nawet sprzedaż zwoju Tory, zwierzęcia i perły nie podlega prawu ona'ah. Powiedzieli mu: nie orzekli tego o innych, tylko o tych.

4.10

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים. לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח. אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך. שנאמר (שמות כב, כ) וגר לא תונה ולא תלחצנו: *Tak jak istnieje oszustwo w kupnie i sprzedaży, tak istnieje oszustwo w słowach. Nie należy mówić do drugiego: «Ile kosztuje ten przedmiot?», gdy nie ma zamiaru kupić. Jeśli jest penitentem, nie należy mówić mu: «Pamiętaj swoje dawne uczynki». Jeśli jest synem prozelitów, nie należy mówić mu: «Pamiętaj uczynki twoich przodków». Jak powiedziano: «Przybysza nie będziesz krzywdził ani uciskał».*

4.11

אין מערבין פירות בפירות. אפילו חדשים בחדשים. ואין צריך לומר חדשים בישנים. באמת ביין התירו לערב קשה ברך מפני שהוא משביחו. אין מערבין שמרי יין ביין. אבל נותן לו את שמריו. מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות. אלא אם כן הודיעו. ולא לתגר אף על פי שהודיעו. שאינו אלא לרמות בו. מקום שנהגו להטיל מים ביין. יטילו:

Nie należy mieszać owoców z owocami, nawet nowych z nowymi, a coś dopiero nowych ze starymi. Jednak w winie pozwolono mieszać mocne z lekkim, ponieważ to je ulepsza. Nie należy mieszać osadu wina z winem, ale można dać nabywcy jego osad. Ten, kto domieszał wodę do wina, nie powinien sprzedawać go w sklepie, chyba że poinformuje o tym. Nie powinien też sprzedawać go handlarzowi, nawet jeśli go poinformował, gdyż jest to tylko oszustwo. W miejscu, gdzie zwyczajowo dodaje się wodę do wina, można dodawać.

4.12

התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת. מחמש גתות ונותן לתוך פיטם אחד. ובלבד שלא יהא מתכוין לערב. רבי יהודה אומר לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות. מפני שהוא מרגילן לבא אצלו. וחכמים מתירין. ולא יפחות את השער. וחכמים אומרים זכור לטוב. לא יבור את הגריסין. דברי אבא שאול. וחכמים מתירין. ומודים שלא יבור מעל פי מגורה שאינו אלא כגונב את העין. אין מפרכסין לא את האדם. ולא את הבהמה. ולא את הכלים:

Handlowiec może brać z pięciu klepisk i składać do jednego spichlerza, z pięciu tłoczni do jednej kadzi, pod warunkiem że nie ma zamiaru mieszać. Rabi Jehuda mówi: Kramarz nie powinien rozdawać prażonego zboża i orzechów dzieciom, ponieważ przyzwyczajają je, aby przychodziły do niego. Mędracy jednak pozwalają. Nie powinien obniżać ceny, a mędracy mówią: niech będzie wspomniany ku dobremu. Nie powinien przebierać kaszy – słowa Abba Szaula. Mędracy pozwalają. Przyznają jednak, że nie powinien przebierać z wierzchu spichlerza, gdyż jest to tylko oszukiwanie wzroku. Nie upiększa się ani człowieka, ani zwierzęcia, ani naczynie.

Rozdział 5

5.1

איזהו נשך. ואיזהו תרביית. איזהו נשך המלוה סלע בחמשה דינרין סאתים חטין בשלש מפני שהוא נושך. ואיזהו תרביית. המרבה בפירות. כיצד לקח הימנו חטין בדינר זהב הכור וכן השער. עמדו חטין בשלשים דינרין. אמר לו תן לי חטי שאני רוצה למכור וליקח בהן יין. אמר לו הרי חטיך עשויות עלי בשלשים דינרין והרי לך אצלי בהן יין אין לו:

Które to są odsetki (neszech), a które przyrost (tarbit)? Odsetki: gdy ktoś pożycza sela i żąda pięć denarów, albo pożycza dwa sea pszenicy i odbiera trzy – ponieważ to jest gryzienie. A przyrost: gdy się zwiększa splatę w owocach. Jak? Kupił od niego pszenicę po złotym denarze za kor, i taki był kurs. Potem pszenica zdrożała do trzydziestu denarów. Powiedział mu: „Daj mi moją pszenicę, bo chcę ją sprzedać i kupić za nią wino”. Odpowiedział mu: „Twoja pszenica jest u mnie warta trzydzieści denarów, a za tę sumę masz u mnie wino” – a wina nie miał.

5.2

המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנם. ולא ישכור ממנו בפחות מפני שהוא רבית. מרבין על השכר. ואין מרבין על המכר. כיצד. השכיר לו את חצרו ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה. ואם של חדש בחדש. בסלע לחדש מותר. מכר לו את שדהו ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא שלך באלף זוז. אם לגורן. בשנים עשר מנה אסור.

Kto pożycza bliźniemu, nie może mieszkać w jego dziedzińcu za darmo ani wynajmować od niego po niższej cenie, ponieważ jest to lichwa. Można podwyższać czynsz, ale nie można podwyższać ceny przy sprzedaży. Jak? Wynajął mu swój dziedziniec i powiedział: „Jeśli zapłacisz mi teraz, dziedziniec jest twój za dziesięć sel rocznie; a jeśli z miesiąca na miesiąc, za sela miesięcznie” – to dozwolone. Sprzedał mu swoje pole i powiedział: „Jeśli zapłacisz mi teraz, pole jest twoje za tysiąc zuzów; jeśli zaś po żniwach, to za dwanaście man” – to zabronione.

5.3

מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים ואמר לו אימתי שתמצא הבא מעות וטול את שלך אסור. הלווה על שדהו ואמר לו אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי. הרי היא שלו. וכך היה ביתוס בן זונין עושה על פי חכמים:

Jeśli sprzedał mu pole, a kupujący dał mu część pieniędzy, a on powiedział mu: „Kiedy tylko zechcesz, przynieś pieniądze i weź swoje” – to zabronione. Jeśli pożyczył mu pieniądze pod jego pole i powiedział: „Jeśli nie oddasz mi od teraz do trzech lat, pole to należy do mnie” – oto należy ono do niego. Tak też postępował Bojtos ben Zonin zgodnie z mędracami.

5.4

אין מושיבין חנוני למחצית שכר. ולא יתן מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר. אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל. אין מושיבין תרגולין למחצה ואין שמין עגלין וסייחין למחצה. אלא אם כן נותן לו שכר עמלו ומזונו. אבל מקבלין עגלין וסייחין למחצה. ומגדלין אותן עד שיהיו משולשין. וחמור עד שתהא טוענת:

Nie ustanawia się sklepikarza na połowę zysku, ani nie daje się pieniędzy na zakup owoców na połowę zysku, chyba że daje mu się zapłatę jak najemnikowi. Nie powierza się kur na połowę, ani nie wycenia cieląt i źrebiąt na połowę, chyba że daje mu się zapłatę za jego trud i wyżywienie. Ale można przyjąć cielęta i źrebięta na połowę i hodować je, aż osiągną trzecią część wzrostu, a osła – aż stanie się zdolny do noszenia ciężarów.

5.5

שמין פרה וחמור וכל דבר שהוא עושה ואוכל למחצה. מקום שנהגו לחלוק את הולדות מיד חולקין. מקום שנהגו לגדל יגדלו. רבן שמעון בן גמליאל אומר שמין עגל עם אמו. וסיח עם אמו. ומפריז על שדהו ואינו חושש משום רבית:

Wycenia się krowę, osła i wszystko, co pracuje i zjada swoje utrzymanie – na połowę. Tam, gdzie zwyczajem jest dzielić przychówek od razu, dzielą; gdzie zwyczajem jest hodować, hodują. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: Wycenia się cielę z matką i źrebię z matką. I można zawyżyć opłatę za swoje pole i nie obawiać się z tego tytułu lichwy.

5.6

אין מקבלין צאן ברזל מיישראל מפני שהוא רבית. אבל מקבלין צאן ברזל מן העכו"ם. ולויין מהן ומלוין אותן ברבית. וכן בגר תושב. מלוה ישראל מעותיו של עכו"ם מדעת העכו"ם. אבל לא מדעת ישראל:

Nie przyjmuje się od Izraelity żelaznego stada (c'on barzel), ponieważ to lichwa. Lecz przyjmuje się żelazne stado od nie-Żyda. Można pożyczać od nich i pożyczać im z odsetkami. Tak samo w wypadku ger toszaw (cudzoziemca osiadłego). Izraelita może pożyczyć innym pieniądze nie-Żyda za zgodą nie-Żyda, ale nie za zgodą Izraelity.

5.7

אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. יצא השער פוסקין. ואף על פי שאין לזה יש לזה. היה הוא תחלה לקוצרים פוסק עמו על הגדיש. ועל העביט של ענבים. ועל המעטן של זיתים. ועל הביצים של יוצר. ועל הסיד משקעו בכבשן. ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה. רבי יוסי אומר אין פוסקין על הזבל אלא אם כן היתה לו זבל באשפה. וחכמים מתירין. ופוסק עמו כשער הגבוה רבי יהודה אומר אף על פי שלא פסק עמו כשער הגבוה יכול לומר תן לי כזה או תן לי מעות:

Nie ustala się ceny na produkty rolne, dopóki nie zostanie ogłoszona cena rynkowa. Gdy cena rynkowa została ogłoszona, można ustalać cenę, nawet jeśli ten nie ma, a inny ma. Jeśli był pierwszym z żniwiarzy, może ustalić z nim cenę za stóg zboża, za kadź winogron, za kadź oliwek, za naczynia garncarza i za wapno od czasu, gdy zostało włożone do pieca. I może ustalać z nim cenę za nawóz przez wszystkie dni roku. Rabi Josef mówi: nie wolno ustalać ceny za nawóz, chyba że ma już nawóz na gnojowisku. A mędrcy pozwalają. I może ustalać z nim cenę według najwyższej ceny rynkowej. Rabi Jehuda mówi: nawet jeśli nie ustalił z nim ceny według najwyższej ceny rynkowej, może mu powiedzieć: „daj mi po takiej cenie albo zwróć mi moje pieniądze”.

5.8

מלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרע אבל לא לאכול. שהיה רבן גמליאל מלוה את אריסיו חטין בחטין לזרע. ביוקר והחולו או בזול והוקרו. נוטל מהן כשער הזול. ולא מפני שהלכה כן. אלא שרצה להחמיר על עצמו:

Człowiek może pożyczyć swoim dzierżawcom pszenicę za pszenicę na siew, ale nie na jedzenie. Tak bowiem Rabban Gamliel pożyczał swoim dzierżawcom pszenicę za pszenicę na siew. Czy kiedy była droga i potaniała, czy kiedy była tania i podrożała, pobierał od nich według najniższej ceny. Nie dlatego, że tak stanowi halacha, lecz dlatego, że chciał być surowy wobec samego siebie.

5.9

לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטים. ואני אתן לך לגורן. אבל אומר לו הלויני עד שיבא בני. או עד שאמצא מפתח. והלל אוסר. וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשנו דמים. שמא יוקירו חטים ונמצאו באות לידי רבית:

Człowiek nie powinien mówić bliźniemu: „Pożycz mi kor pszenicy, a oddam ci go w porze młócki”. Może natomiast powiedzieć mu: „Pożycz mi, aż przyjdzie mój syn” albo „aż znajdę klucz”. Hillel jednak zabrania. Podobnie mawiał Hillel: „Kobieta nie powinna pożyczać bochenka swojej przyjaciółce, dopóki nie wyceni go na pieniądze”, gdyż pszenica może zdrożeć i tak dojdą do lichwy.

5.10

אומר אדם לחבירו נכש עמי. ואנכש עמך. עדור עמי. ואעדור עמך. ולא יאמר לו נכוש עמי. ואעדור עמך. עדור עמי. ואנכש עמך. כל ימי גריד אחד. כל ימי רביעה אחד. לא יאמר לו חרוש עמי בגריד ואני אחרוש עמך ברביעה. רבן גמליאל אומר יש רבית מוקדמת. ויש רבית מאוחרת. כיצד נתן עיניו ללות הימנו. והיה משלח לו ואומר בשביל שתלוני. זו היא רבית מוקדמת. לזה הימנו. והחזיר לו את מעותיו. והיה משלח לו ואמר בשביל מעותיך שהיו בטלות אצלי. זו היא רבית מאוחרת. רבי שמעון אומר יש רבית דברים. לא יאמר לו דע כי בא איש פלוני ממקום פלוני:

Człowiek może powiedzieć bliźniemu: „Plewij ze mną, a ja będę plewił z tobą; okopuj ze mną, a ja będę okopywał z tobą”. Ale nie powie mu: „Plewij ze mną, a ja będę okopywał z tobą” albo „Okopuj ze mną, a ja będę plewił z tobą”. Cały okres suszy jest jak jeden dzień; cały okres deszczów jest jak jeden dzień. Nie powie mu: „Orz ze mną w okresie suszy, a ja będę orał z tobą w okresie deszczów”. Rabban Gamliel mówi: Jest lichwa wcześniejsza i lichwa późniejsza. Jak? Gdy zamierzał pożyczyć od niego, posyłał mu i mówił: „Za to, że mi pożyczysz” – to jest lichwa wcześniejsza. Pożyczył od niego i oddał mu pieniądze, a potem posłał mu i powiedział: „Za twoje pieniądze, które były u mnie bezczynne” – to jest lichwa późniejsza. Rabbi Szymon mówi: Jest lichwa słowna. Nie powie mu: „Wiedz, że przyszedł taki a taki człowiek z takiego a takiego miejsca”.

5.11

ואלו עוברין בלא תעשה. המלוה. והלוה. והערב. והעדים. וחכמים אומרים אף הסופר. עוברים משום (ויקרא כה, לו) לא תתן. ומשום (שם) בל תקח מאתו. ומשום (שמות כב, כד) לא תהיה לו כנושה ומשום (שם) ולא תשימון עליו נשך. ומשום (ויקרא יט, יד) ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה'.

A oto ci, którzy przekraczają zakaz: pożyczkodawca, pożyczkobiorca, poręczyciel i świadkowie; mędrcy mówią: także skryba. Przekraczają przez (Kpł 25,37) „Nie dawaj”, (tamże) „Nie bierz od niego”, (Wj 22,24) „Nie bądź dla niego wierzycielem” i (tamże) „Nie nakładaj na niego procentu”, oraz (Kpł 19,14) „Przed niewidomym nie kładź przeszkody, i bój się Boga twego: Jam jest Pan”.

Rozdział 6

6.1

השוכר את האומנין. והטעו זה את זה. אין להם זה על זה אלא תרעומת. שכר את החמר. ואת הקדר להביא פרייפרין. וחלילים. לכלה. או למת. ופועלין להעלות פשתנו מן המשרה. וכל דבר שאבד. וחזרו בהן. מקום שאין שם אדם. שוכר עליהן או מטען:

Jeśli ktoś wynajął rzemieślników, a oni oszukali się nawzajem, to nie mają wobec siebie nic poza żalem. Jeżeli wynajął poganiacza osła i garncarza, aby przynieśli piszczałki i flety dla panny młodej lub dla zmarłego, oraz robotników, aby wyciągnęli jego len z kadzi do moczenia, albo chodziło o rzecz, która przepada, a oni się wycofali, to w miejscu, gdzie nie ma innych ludzi, może wynająć innych na ich koszt albo ich wprowadzić w błąd.

6.2

השוכר את האומנין. וחזרו בהן ידן על התחתונה. אם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה. כל המשנה ידו על התחתונה. וכל החוזר בו ידו על התחתונה:

Jeśli ktoś wynajął rzemieślników, a oni się wycofali, to oni ponoszą stratę. Jeśli właściciel domu się wycofuje, to on ponosi stratę. Każdy, kto zmienia ustalenia, ponosi stratę. I każdy, kto się wycofuje, ponosi stratę.

6.3

השוכר את החמור להוליכה בהר. והוליכה בבקעה. בבקעה והוליכה בהר. אפילו זו עשר מילין. וזו עשר מילין. ומתה. חייב. השוכר את החמור והבריקה או שנעשית אנגריא. אומר לו הרי שלך לפניך. מתה או נשברה. חייב להעמיד לו חמור. השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה. אם החליקה פטור. ואם הוחמה חייב. להוליכה בבקעה. והוליכה בהר. אם החליקה חייב. ואם הוחמה פטור. אם מחמת המעלה. חייב:

Kto wynajął osła, aby prowadzić go w górach, a prowadził go w dolinie, albo w dolinie, a prowadził go w górach — nawet jeśli odległość wynosi dziesięć mil w jedną i dziesięć mil w drugą stronę, a osioł zdechł, ponosi odpowiedzialność. Kto wynajął osła, a ten osiepił lub został zajęty do pracy przymusowej (angaria), właściciel mówi mu: „Oto twój osioł przed tobą”. Jeśli osioł zdechł lub złamał nogę, właściciel musi dostarczyć mu osła. Kto wynajął osła, aby prowadzić go w górach, a prowadził go w dolinie — jeśli osioł się pośliznął, jest zwolniony; jeśli się przegrzał, ponosi odpowiedzialność. Kto wynajął go, aby prowadzić w dolinie, a prowadził w górach — jeśli się pośliznął, ponosi odpowiedzialność; jeśli się przegrzał, jest zwolniony. Jeśli szkoda powstała z powodu wzniesienia, ponosi odpowiedzialność.

6.4

השוכר את הפרה לחרוש בהר. וחרש בבקעה. אם נשבר הקנקן פטור. בבקעה. וחרש בהר. אם נשבר הקנקן חייב. לדוש בקטנית. ודש בתבואה. פטור. לדוש בתבואה. ודש בקטנית. חייב מפני שהקטנית מחלקת:

Kto wynajął krowę do orki w górach, a orała w dolinie — jeśli złamał się lemiesz, jest zwolniony. Kto wynajął do orki w dolinie, a orała w górach — jeśli złamał się lemiesz, ponosi odpowiedzialność. Kto wynajął do młócenia roślin strączkowych, a młócił zboże — jest zwolniony. Kto wynajął do młócenia zboża, a młócił rośliny strączkowe — ponosi odpowiedzialność, ponieważ rośliny strączkowe są śliskie.

6.5

השוכר את החמור להביא עליה חטים. והביא עליה שעורים חייב. תבואה והביא עליה תבן. חייב. מפני שהנפח קשה למשאוי. להביא לתך חטים. והביא לתך שעורים. פטור. ואם הוסיף על משאו חייב. וכמה יוסיף על משאו ויהא חייב. סומכוס אומר משום רבי מאיר סאה לגמל. שלשה קבין לחמור:

Kto wynajął osła, aby przywieźć na nim pszenicę, a przywiózł jęczmień — ponosi odpowiedzialność. Kto wynajął go, aby przywieźć zboże, a przywiózł słomę — ponosi odpowiedzialność, ponieważ objętość słomy jest uciążliwa dla ładunku. Kto wynajął go, aby przywieźć letech (miara objętości) pszenicy, a przywiózł letech jęczmienia — jest zwolniony. Lecz jeśli dodał do swego ładunku, ponosi odpowiedzialność. Ile musi dodać do ładunku, aby ponosić odpowiedzialność? Symmachus mówi w imieniu Rabbiego Meira: sea (miara objętości) na wielbłąda, trzy kawy (miara objętości) na osła.

6.6

כל האומנין שומרי שכר הן. וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם. שמור לי ואשמור לך שומר שכר. שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם:

Wszyscy rzemieślnicy są stróżami płatnymi. Jeśli którykolwiek z nich powie: „Weź swoją rzecz i przynieś pieniądze” — jest stróżem niepłatnym. „Strzeż dla mnie, a ja będę strzegł dla ciebie” — jest stróżem płatnym. „Strzeż dla mnie”, a on powiedział mu: „Połóż przede mną” — jest stróżem niepłatnym.

6.7

הלווה על המשכון שומר שכר. רבי יהודה אומר הלווה מעות שומר חנם הלווה פירות שומר שכר. אבא שאול אומר מותר אדם להשכיר משכונו של עני להיות פוסק עליו והולך. מפני שהוא כמשיב אבדה.

Jeśli pożyczyl mu pieniądze pod zastaw, jest stróżem płatnym. Rabbi Jehuda mówi: Jeśli pożyczyl mu pieniądze, jest stróżem niepłatnym; jeśli pożyczyl mu płody rolne, jest stróżem płatnym. Abba Szaul mówi: Wolno człowiekowi wynajmować zastaw ubogiego, aby stopniowo obniżać jego dług, a to dlatego, że postępuje jak ten, kto zwraca rzecz zagubioną.

6.8

המעביר חבית ממקום למקום ושברה בין שומר חנם בין שומר שכר ישבע. ר' אליעזר אומר זה זה ישבע. ותמה אני אם יכולין זה זה לישבע.

Kto przenosi beczkę z miejsca na miejsce i ją tłucze, czy to stróż niepłatny, czy płatny, niech przysięgnie. Rabbi Eliezer mówi: Ten i tamten przysięgają, ale dziwię się, czy obaj mogą przysiąc.

Rozdział 7

7.1

השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב. מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב. אינו רשאי לכופן. מקום שנהגו לזון יזון. לספק במתיקה יספק. הכל כמנהג המדינה. מעשה ברבי יוחנן בן מתאי שאמר לבנו צא שכור לנו פועלים. הלך ופסק להם מזונות. וכשבא אצל אביו אמר לו בני אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן. שהן בני אברהם יצחק ויעקב. אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היה צריך לומר הכל כמנהג המדינה.

Wynajmujący robotników, którym powiedział, żeby przychodzili wcześniej i zostawali do późna. Tam, gdzie zwyczajem jest nie przychodzić wcześniej ani nie zostawać do późna, nie może ich do tego zmuszać. Tam, gdzie zwyczajem jest żywić, ma żywić; gdzie zwyczajem jest dostarczać słodycze, ma dostarczać. Wszystko według zwyczaju danego miejsca. Zdarzyło się, że rabbi Jochanan ben Matja powiedział swemu synowi: „Idź, wynajmij nam robotników”. Poszedł i ustalił z nimi wyżywienie. Gdy przyszedł do ojca, ten mu rzekł: „Synu, nawet gdybyś wyprawił im ucztę jak ucztą Salomona w jego czasie, nie wypełniłeś wobec nich swego obowiązku, są bowiem synami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zanim jednak rozpoczną pracę, idź i powiedz im: pod warunkiem, że nie macie u mnie roszczeń poza chlebem i roślinami strączkowymi”. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: nie trzeba było tego mówić; wszystko według zwyczaju danego miejsca.

7.2

ואלו אוכלין מן התורה. העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. ובתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו. בדבר שגדולו מן הארץ. ואלו שאין אוכלין. העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה. ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו. ובדבר שאין גדולו מן הארץ:

A oto ci jedzą z mocy Tory: pracujący przy czymś związanym z ziemią w chwili, gdy praca nad tym jest kończona; pracujący przy czymś oddzielnym od ziemi, zanim jego praca została zakończona; przy czymś, co wyrasta z ziemi. A oto ci, którzy nie jedzą: pracujący przy czymś związanym z ziemią w chwili, gdy nie jest kończona praca nad tym; pracujący przy czymś oddzielnym od ziemi po zakończeniu jego pracy; oraz przy czymś, co nie wyrasta z ziemi.

7.3

היה עושה בידיו אבל לא ברגליו. ברגליו אבל לא בידיו. אפילו בכתפו הרי זה אוכל. רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו:

Jeśli pracował rękoma, ale nie nogami, nogami, ale nie rękoma, nawet dźwigając na ramieniu — może jeść. Rabbi Jose syn rabiego Jehudy mówi: dopóki nie pracuje rękoma i nogami.

7.4

היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים. בענבים לא יאכל בתאנים. אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה. אבל משום השב אבדה לבעלים אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן. ובחזירתן מן הגת. ובחמור כשהיא פורקת:

Jeśli pracował przy figach, nie może jeść winogron; przy winogronach, nie może jeść fig. Może jednak wstrzymać się, aż dotrze do miejsca z najlepszymi owocami, i jeść. Wszystko to powiedziano tylko w czasie pracy. Jednak ze względu na ratowanie mienia właścicieli powiedzieli, że robotnicy mogą jeść w drodze od jednej pracy do drugiej, w drodze powrotnej z tłoczni oraz gdy osioł jest rozładowywany.

7.5

אוכל פועל קישות אפילו בדינר. וכותבת אפילו בדינר. ר' אלעזר חסמא אומר לא יאכל פועל יתר על שכרו. וחכמים מתירין. אבל מלמדין את האדם שלא יהא רעבתן ויהא סותם את הפתח בפניו:

Robotnik może jeść ogórek nawet za denara, a daktyl nawet za denara. Rabbi Elazar Chisma mówi: robotnik nie powinien jeść więcej niż wynosi jego zapłata. Mędrcy jednak zezwalają. Uczą też człowieka, żeby nie był żarłoczny i nie zamykał przed sobą drzwi.

7.6

קוצץ אדם על ידי עצמו. על ידי בנו ובתו הגדולים. על ידי עבדו ושפחתו הגדולים. על ידי אשתו. מפני שיש בהן דעת. אבל אינו קוצץ על ידי בנו ובתו הקטנים. ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים. ולא על ידי בהמתו. מפני שאין בהן דעת:

Człowiek może zastrzec dla siebie, dla swojego dorosłego syna i dorosłej córki, dla swojego dorosłego niewolnika i dorosłej niewolnicy, dla swojej żony, ponieważ mają one rozum. Nie może jednak zastrzec dla swojego małoletniego syna i małoletniej córki, ani dla swojego małoletniego niewolnika i małoletniej niewolnicy, ani dla swojego zwierzęcia, ponieważ nie mają one rozumu.

7.7

השוכר את הפועלים לעשות בנטע רבעי שלו. הרי אלו לא יאכלו. אם לא הודיען פודה ומאכילן. נתפרסו עיגוליו. נתפתחו חביותיו. הרי אלו לא יאכלו. אם לא הודיען מעשר ומאכילן:

Kto wynajmuje robotników do pracy w swojej plantacji owoców czwartego roku (neta rewai), ci nie mogą jeść. Jeśli ich nie uprzedził, wykupuje je i daje im jeść. Jeśli jego placki figowe zostały pokruszone, a jego beczki otwarte, ci nie mogą jeść. Jeśli ich nie uprzedził, oddziela dziesięcinę i daje im jeść.

7.8

שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה. אבל לא מן התורה. ארבעה שומרין הן. שומר חנם והשואל. נושא שכר. והשוכר. שומר חנם נשבע על הכל. והשואל משלם את הכל. ונושא שכר והשוכר נשבעים על השבורה. ועל השבויה. ועל המתה. ומשלמין את האבדה. ואת הגנבה:

Strażnicy owoców mogą jeść na mocy lokalnego zwyczaju, ale nie na mocy Tory. Jest czterech strażników: strażnik bezpłatny, biorący w użyczenie, strażnik płatny i najemca. Strażnik bezpłatny przysięga na wszystko, biorący w użyczenie płaci za wszystko, a strażnik płatny i najemca przysięgają w razie złamania, uprowadzenia lub padnięcia i płacą za zagubienie i kradzież.

7.9

זאב אחד אינו אונס. שני זאבים אונס. רבי יהודה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אונס. שני כלבים אינו אונס. ידוע הבבלי אומר משום ר' מאיר מרוח אחת אינו אונס משתי רוחות אונס. הלסטם הרי זה אונס. הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי זה אונס. אימתי. בזמן שבאו מאליהן. אבל אם הוליכן למקום גדודי חיה ולסטים אינו אונס:

Jeden wilk nie jest siłą wyższą. Dwa wilki są siłą wyższą. Rabbi Jehuda mówi: w czasie najścia wilków nawet jeden wilk jest siłą wyższą. Dwa psy nie są siłą wyższą. Jadua Babilończyk mówi w imieniu rabbiego Meira: z jednej strony nie jest siłą wyższą, z dwóch stron jest siłą wyższą. Rozbójnik jest siłą wyższą. Lew, niedźwiedź, lampart, pantera i wąż są siłą wyższą. Kiedy? Gdy przychodzą same z siebie. Jeśli jednak zaprowadził je do miejsca, gdzie przebywają stada dzikich zwierząt i rozbójnicy, nie jest to siła wyższa.

7.10

מתה כדרכה הרי זה אונס. סגפה ומתה אינו אונס. עלתה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אונס. העלה לראשי צוקין ונפלה ומתה אינו אונס. מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה. והשואל להיות פטור מלשלם. נושא שכר והשוכר להיות פטורין משבועה ומלשלם: *Jeśli zwierzę zdechło w naturalny sposób, jest to siła wyższa. Jeśli je zamęczył i zdechło, nie jest to siła wyższa. Jeśli weszło na szczyt skał i spadło, jest to siła wyższa. Jeśli wprowadził je na szczyt skał, a ono spadło i zdechło, nie jest to siła wyższa. Depozytariusz bezpłatny może zastrzec, że będzie zwolniony od przysięgi; biorący w pożyczkę — że będzie zwolniony od zapłaty; płatny stróż i najemca mogą zastrzec, że będą zwolnieni od przysięgi i od zapłaty.*

7.11

כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. וכל תנאי שיש מעשה בתחלתו תנאו בטל. וכל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו קיים.

Każdy, kto stawia warunek przeciwny temu, co jest napisane w Torze — jego warunek jest nieważny. Każdy warunek, na początku którego jest dokonanie czynu — jego warunek jest nieważny. Każdy, kto może go wypełnić na końcu, a postawił go na początku — jego warunek jest ważny.

Rozdział 8

8.1

השואל את הפרה ושאל בעליה עמה. או שכר בעליה עמה. שאל הבעלים או שכר ולאחר כך שאל את הפרה ומתה פטור. שנאמר (שמות כב, יד) אם בעליו עמו לא ישלם. אבל שאל את הפרה ואחר כך שאל את הבעלים או שכר ומתה חייב שנאמר (שמות כב, יג) בעליו אין עמו שלם ישלם.

Ten, kto pożycza krowę i pożyczył także jej właściciela wraz z nią, albo wynajął właściciela wraz z nią — jeśli pożyczył właściciela lub wynajął go, a następnie pożyczył krowę, i padła, jest zwolniony, jak powiedziano: «Jeśli właściciel jest przy nim, nie zapłaci» (Wj 22,14). Lecz jeśli pożyczył krowę, a następnie pożyczył właściciela lub wynajął go, i padła, jest zobowiązany, jak powiedziano: «Właściciela nie ma przy nim — z pewnością zapłaci» (Wj 22,13).

8.2

השואל את הפרה. שאלה חצי היום ושכרה חצי היום. שאלה היום ושכרה למחר. שכר אחת ושאל אחת. ומתה. המשאיל אומר שאולה מתה. ביום שהיתה שאולה מתה. בשעה שהיתה שאולה מתה. והלה אומר איני יודע חייב. השוכר אומר שכורה מתה. ביום שהיתה שכורה מתה. בשעה שהיתה שכורה מתה. והלה אומר איני יודע פטור. זה אומר שאולה זה אומר שכורה. ישבע השוכר ששכורה מתה. זה אומר איני יודע זה אומר איני יודע יחלוקו:

Kto pożycza krowę: czy to pożyczył ją na pół dnia i wynajął na pół dnia, czy pożyczył ją na dzień i wynajął na następny, czy wynajął jedną krowę i pożyczył drugą – i padła. Właściciel mówi: «Padła w czasie pożyczenia», «Padła w dniu, w którym była pożyczona», «Padła w godzinie, w której była pożyczona», a tamten mówi: «Nie wiem» – jest zobowiązany. Najemca mówi: «Padła w czasie wynajmu», «Padła w dniu, w którym była wynajęta», «Padła w godzinie, w której była wynajęta», a tamten mówi: «Nie wiem» – jest zwolniony. Ten mówi: «Była pożyczona», a tamten mówi: «Była wynajęta» – najemca przysięga, że padła w czasie wynajmu. Ten mówi: «Nie wiem», a tamten mówi: «Nie wiem» – dzielą się.

8.3

השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד עבדו. ביד שלוחו. או ביד בנו. ביד עבדו. ביד שלוחו. של שואל. ומתה. פטור. אמר לו השואל שלחה לי ביד בני. ביד עבדי. ביד שלוחי. או ביד בנך. ביד עבדך. ביד שלוחך. או שאמר לו המשאיל. הריני משלחה לך ביד בני. ביד עבדי. ביד שלוחי. או ביד בנך. ביד עבדך. ביד שלוחך. ואמר לו השואל שלח. ושלחה ומתה חייב. וכן בשעה שמחזירה:

Kto pożycza krowę, a właściciel wysłał mu ją przez syna, niewolnika lub posłańca samego właściciela, albo przez syna, niewolnika lub posłańca pożyczkobiorcy, i padła – jest zwolniony. Jeśli pożyczkobiorca powiedział: «Wyślij mi ją przez mojego syna, mojego niewolnika, mojego posłańca, albo przez twojego syna, twojego niewolnika, twojego posłańca»; albo właściciel powiedział: «Oto wysyłam ci ją przez mojego syna, mojego niewolnika, mojego posłańca, albo przez twojego syna, twojego niewolnika, twojego posłańca», a pożyczkobiorca powiedział: «Wyślij ją» – i wysłał, a padła, jest zobowiązany. Tak samo w chwili, gdy ją zwraca.

8.4

המחליף פרה בחמור וילדה. וכן המוכר שפחתו וילדה. זה אומר עד שלא מכרתי. וזה אומר משלקחתי. יחלוקו. היו לו שני עבדים. אחד גדול ואחד קטן. וכן שתי שדות אחת גדולה ואחת קטנה. הלוקח אומר גדול לקחתי. והלה אומר איני יודע. זכה בגדול. המוכר אומר קטן מכרתי. והלה אומר איני יודע. אין לו אלא קטן. זה אומר גדול זה אומר קטן. ישבע המוכר שהקטן מכר. זה אומר איני יודע זה אומר איני יודע יחלוקו.

Kto zamienił krowę na osła, a ona urodziła; podobnie ten, kto sprzedał niewolnicę, a ona urodziła – jeden mówi: «Urodziła zanim sprzedałem», a drugi mówi: «Urodziła od chwili, gdy kupiłem» – dzielą się. Miał dwóch niewolników, jednego dużego i jednego małego; podobnie dwie pola, jedno duże i jedno małe. Kupujący mówi: «Kupiłem duże», a tamten mówi: «Nie wiem» – kupujący zyskuje duże. Sprzedający mówi: «Sprzedałem małe», a tamten mówi: «Nie wiem» – ma tylko małe. Ten mówi: «Duże», a tamten mówi: «Małe» – sprzedający przysięga, że sprzedał małe. Ten mówi: «Nie wiem», a tamten mówi: «Nie wiem» – dzielą się.

8.5

המוכר זיתיו לעצים ועשו פחות מרביעית לסאה. הרי אלו של בעל הזיתים. עשו רביעי' לסאה. זה אומר זיתי גדלו. זה אומר ארצי גדלה. יחלוקו. שטף נהר זיתיו ונתנם לתוך שדה חבירו זה אומר זיתי גדלו זה אומר ארצי גדלה יחלוקו:

Kto sprzedał swoje drzewa oliwne na drewno, a one wydały mniej niż ćwierć loga na se'ę – owoce należą do właściciela drzew oliwnych. Jeśli wydały ćwierć loga na se'ę – ten mówi: «Moje oliwki urosły», a tamten mówi: «Moja ziemia je wydała» – dzielą się. Jeśli rzeka uniosła jego drzewa oliwne i przeniosła je na pole drugiego – ten mówi: «Moje oliwki urosły», a tamten mówi: «Moja ziemia je wydała» – dzielą się.

8.6

המשכיר בית לחבירו. בימות הגשמים. אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח. בימות החמה שלשים יום. ובכרכים אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים שנים עשר חדש. ובחנויות אחד עיירות ואחד כרכים שנים עשר חדש. רבן שמעון בן גמליאל אומר חנות של נחתומים ושל צבעים שלש שנים.

Kto wynajmuje dom drugiemu – w porze deszczowej nie może go usunąć od Święta (Sukkot) aż do Paschy; w porze słonecznej – trzydzieści dni; a w miastach, zarówno latem, jak i zimą – dwanaście miesięcy. A w przypadku sklepów, zarówno w miasteczkach, jak i w miastach – dwanaście miesięcy. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: sklep piekarzy i farbiarzy – trzy lata.

8.7

המשכיר בית לחבירו המשכיר חייב בדלת בנגר ובמנעול ובכל דבר שמעשה אומן. אבל דבר שאינו מעשה אומן השוכר עושהו. הזבל של בעל הבית. ואין לשוכר אלא היוצא מן התנור ומן הכירים בלבד:

Kto wynajmuje dom drugiemu – wynajmujący jest odpowiedzialny za drzwi, rygiel, zamek i za wszystko, co jest dziełem rzemieślnika. Lecz to, co nie jest dziełem rzemieślnika, wykonuje najemca. Obornik należy do właściciela domu, a najemca ma tylko to, co wychodzi z pieca i z paleniska.

8.8

המשכיר בית לחבירו לשנה. נתעברה השנה נתעברה לשוכר. השכיר לו לחדשים נתעברה השנה נתעברה למשכיר. מעשה בצפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחדש. ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ולפני רבי יוסי. ואמרו יחלקו את חדש העבור:

Kto wynajmuje dom drugiemu na rok, a rok stał się przestępny – przedłużenie należy do najemcy. Jeśli wynajął mu na miesiące, a rok stał się przestępny – przedłużenie należy do wynajmującego. Zdarzyło się w Cippori, że ktoś wynajął łąnię od drugiego za dwanaście złotych rocznie, po denarze złota na miesiąc, i sprawa trafiła przed Rabban Szimona ben Gamliela i przed rabiego Jose, a oni orzekli: dzielą się miesiącem przestępnym.

8.9

המשכיר בית לחבירו ונפל חייב להעמיד לו בית. היה קטן לא יעשנו גדול. גדול לא יעשנו קטן. אחד לא יעשנו שנים. שנים לא יעשנו אחד. לא יפחות מהחלונות ולא יוסיף עליהן אלא מדעת שניהם:

Jeśli ktoś wynajął dom drugiemu i dom się zawalił, obowiązany jest postawić mu dom. Gdy był on mały, nie może uczynić go dużym; gdy był duży, nie może uczynić go małym. Z jednego nie może uczynić dwóch, ani z dwóch jednego. Nie może zmniejszyć liczby okien ani jej zwiększyć, chyba za zgodą obu stron.

Rozdział 9

9.1

המקבל שדה מחברו. מקום שנהגו לקצור יקצור. לעקור יעקור. לחרוש אחריו יחרוש. הכל כמנהג המדינה. כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש. כשם שחולקין בין כך חולקין בזמורות ובקנים. ושניהם מספקין את הקנים:

Kto otrzymuje pole od drugiego (na zasadzie dzierżawy): w miejscu, gdzie zwyczajem jest żąć, żnie; gdzie wyrывать, wyrывa; gdzie orać po zbiorze, orze. Wszystko według miejscowego zwyczaju. Tak jak dzielą się zbożem, tak dzielą się słomą i plewami. Tak jak dzielą się winem, tak dzielą się gałązkami i trzcunami. I obaj dostarczają trzciny.

9.2

המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן. יבש המעין ונקצץ האילן אינו מנכה לו מן חכורו. אם אמר לו חכור לי שדה בית השלחין זה או שדה בית האילן זה. יבש המעין ונקצץ האילן מנכה לו מן חכורו:

Kto dzierżawi pole od drugiego, a jest to pole nawadniane (bejt ha-szelachin) albo pole drzew oliwnych (bejt ha-ilan), a wyschło źródło lub uschło drzewo – nie potrąca mu się z jego dzierżawy. Jeśli powiedział: „Wydzierżaw mi to nawadniane pole” albo „To pole drzew oliwnych”, a wyschło źródło lub uschło drzewo – potrąca mu się z dzierżawy.

9.3

המקבל שדה מחבירו והובירה. שמין אותה כמה ראויה לעשות ונותן לו. שכך כותב לו אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא:

Kto dzierżawi pole od drugiego i pozostawił je odłogiem (nie uprawiał), oceniają, o ile mogło przynieść plon, i on płaci. Tak bowiem zapisuje mu: „Jeśli zostawię odłogiem i nie uprawię, zapłacę z najlepszych plonów”.

9.4

המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכש. ואמר לו מה אכפת לך הואיל ואני נותן לך חכורה אין שומעין לו. מפני שיכול לומר לו למחר אתה יוצא ממנה ומעלה לפני עשבים:

Kto dzierżawi pole od drugiego i nie chce go plewić, a właściciel mówi: „Co cię to obchodzi, skoro płacę ci dzierżawę?” – nie słucha się go, ponieważ tamten może mu powiedzieć: „Jutro wyjdiesz z niej, a ona zarosła chwastami”.

9.5

המקבל שדה מחברו ולא עשתה. אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב לטפל בה. אמר רבי יהודה מה קצבה בכרי. אלא אם יש בו כדי נפילה.

Kto wydzierżawił pole od bliźniego, a nie wydało ono plonu, jeżeli jego plon wystarcza do ustawienia stogu, ma obowiązek się nim zająć. Rabbi Jehuda powiedział: Jaka miara określa stóg? Tylko taka, która spadnie przy żniwach.

9.6

המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה. אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו. אם אינו מכת מדינה אין מנכה לו מן חכורו. רבי יהודה אומר אם קבלה הימנו במעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מחכורו:

Kto wydzierżawił pole od bliźniego, a szarańcza zjadła je lub zostało spalone, jeśli jest to klęska ogólnokrajowa, potrąca mu z czynszu; jeśli nie jest to klęska ogólnokrajowa, nie potrąca mu z czynszu. Rabbi Jehuda mówi: Jeśli przyjął je od niego za pieniądze, tak czy inaczej nie potrąca mu z czynszu.

9.7

המקבל שדה מחבירו בעשרת כור חטים לשנה. לקתה נותן לו מתוכה. היו חטיה יפות. לא יאמר לו הריני לוקח מן השוק אלא נותן לו מתוכה:

Kto wydzierżawił pole od bliźniego za dziesięć korów (miara objętości) pszenicy rocznie, a pole dotknęła zaraza, daje mu z niej. Jeśli jej pszenica była dobra, nie może mu powiedzieć: „Oto kupię z rynku”, lecz daje mu z niej.

9.8

המקבל שדה מחבירו לזרעה שעורים לא יזרענה חטים. חטים יזרענה שעורים. רבן שמעון בן גמליאל אוסר. תבואה לא יזרענה קטנית. קטנית יזרענה תבואה. רבן שמעון בן גמליאל אוסר:

Kto wydzierżawił pole od bliźniego na zasiew jęczmienia, nie może zasiać na nim pszenicy. Na zasiew pszenicy – może zasiać jęczmień. Rabban Szimon ben Gamliel zabrania. Na zasiew zboża – nie może zasiać roślin strączkowych. Na zasiew roślin strączkowych – może zasiać zboże. Rabban Szimon ben Gamliel zabrania.

9.9

המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יורענה פשתן. ואין לו בקורת שקמה. קבלה הימנו לשבע שנים. שנה ראשונה יורענה פשתן. ויש לו בקורת שקמה:

Kto wydzierżawił pole od bliźniego na kilka lat, nie może zasiać na nim lnu i nie ma prawa do przycinania sykomy. Jeżeli przyjął je od niego na siedem lat, w pierwszym roku może zasiać na nim len i ma prawo do przycinania sykomy.

9.10

המקבל שדה מחבירו לשבוע אחת בשבע מאות זוז. השביעית מן המנין. קבלה הימנו שבע שנים בשבע מאות זוז אין השביעית מן המנין.

Kto dzierżawi pole od drugiego na jeden cykl sabatyczny (siedmioletnie) za siedemset zuzów – rok sabatyczny wlicza się do liczby lat. Jeśli dzierżawił je od niego na siedem lat za siedemset zuzów – rok sabatyczny nie wlicza się do liczby lat.

9.11

שכיר יום גובה כל הלילה. שכיר לילה גובה כל היום. שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום שכיר שבת שכיר חדש. שכיר שנה. שכיר שבוע יצא ביום גובה כל היום. יצא בלילה גובה כל הלילה וכל היום:

Robotnik najęty na dzień może żądać zapłaty przez całą noc. Robotnik najęty na noc – przez cały dzień. Robotnik najęty na godziny – przez całą noc i cały dzień. Robotnik najęty na tydzień, na miesiąc, na rok, na cykl sabatyczny – jeśli zakończył pracę za dnia, może żądać przez cały dzień; jeśli zakończył w nocy, może żądać przez całą noc i cały dzień.

9.12

אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים יש בו משום ביומו תתן שכרו. ויש בו משום לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר. אימתו בזמן שתבעו. לא תבעו אינו עובר עליו. המחיה אצל חנוני או אצל שולחני אינו עובר עליו. שכיר בזמנו נשבע ונוטל. עבר זמנו אינו נשבע ונוטל. אם יש עדים שתבעו. הרי זה נשבע ונוטל. גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר:

Zarówno zapłata za pracę człowieka, zapłata za wynajęcie zwierzęcia, jak i zapłata za wynajęcie naczyń podlega zakazowi: „Tego samego dnia oddasz mu zapłatę” oraz „Nie przetrzymasz zapłaty najemnika u siebie do rana”. Kiedy? Gdy zażądał jej. Jeśli nie zażądał, nie przekracza zakazu. Jeśli odesłał go do sklepikarza lub do wekslarza, nie przekracza zakazu. Najemnik w swoim czasie przysięga i otrzymuje zapłatę. Jeśli minął jego czas, nie przysięga i nie otrzymuje. Jeśli są świadkowie, że zażądał, przysięga i otrzymuje. Ger toszaw (cudzoziemiec osiadły) podlega zakazowi „Tego samego dnia oddasz mu zapłatę”, ale nie podlega zakazowi „Nie przetrzymasz zapłaty najemnika u siebie do rana”.

9.13

המלוה את חברו. לא ימשכנו אלא בבית דין. ולא יכנס לביתו ליטול משכנו. שנאמר (דברים כד, יא) בחוץ תעמוד. היה לו שני כלים. נוטל אחד. ומניח אחד. ומחזיר את הכר בלילה. ואת המחרישה ביום. ואם מת אינו מחזיר ליורשיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד שלשים יום. ומשלשים יום ולהלן. מוכרן בבית דין. אלמנה בין שהיא עניה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה. שנאמר (דברים כד, יז) ולא תחבול בגד אלמנה. החובל את הרחים. עובר בלא תעשה. וחייב משום שני כלים. שנאמר (דברים כד, ו) לא יחבול רחים ורכב. ולא רחים ורכב בלבד אמרו אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש שנאמר (שם) כי נפש הוא חובל:

Kto pożycza drugiemu pieniądze, nie może wziąć od niego zastawu inaczej niż przez sąd. I nie może wejść do jego domu, aby zabrać zastaw, jak powiedziano: „Staniesz na dworze” (Pwt 24,11). Jeśli miał dwa naczynia, bierze jedno i zostawia drugie. Oddaje poduszkę na noc, a pług na dzień. Jeśli umarł, nie oddaje ich spadkobiercom. Raban Szymon ben Gamaliel mówi: nawet jemu samemu oddaje tylko do trzydziestu dni, a od trzydziestu dni sprzedaje je w sądzie. Wdowa, czy biedna, czy bogata, nie może być przedmiotem zastawu jej ubrania, jak powiedziano: „Nie zastawiaj szaty wdowy” (Pwt 24,17). Kto bierze w zastaw żarna, przekracza zakaz i odpowiada za dwa przedmioty, jak powiedziano: „Nie bierz w zastaw żarn ani kamienia górnego” (Pwt 24,6). I nie tylko żarna, powiedzieli mędrcy, ale każda rzecz, którą przyrządza się jedzenie, jak powiedziano: „gdyż to jest jego życie” (tamże).

Rozdział 10

10.1

הבית והעליה של שנים שנפלו. שניהם חולקים בעצים ובאבנים ובעפר. ורואים אילו אבנים הראויות להשתבר. אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו נוטל. ועולות לו מן החשבון.

Dom i górna izba należące do dwóch osób, które runęły. Obaj dzielą się drewnem, kamieniami i ziemią. Ocenia się, które kamienie są zdatne do rozbicia. Jeśli jeden z nich rozpoznaje część swoich kamieni, zabiera je, i są one zaliczane na poczet jego udziału.

10.2

הבית והעליה של שנים נפחתה העליה. ואין בעל הבית רוצה לתקן. הרי בעל העליה יורד ודר למטה עד שיתקן לו את העליה. רבי יוסי אומר התחתון נותן את התקרה והעליון את המעזיבה:

Dom i górna izba należące do dwóch osób — górna izba zapadła się, a właściciel domu nie chce jej naprawić. Właściciel górnej izby schodzi i mieszka na dole, dopóki tamten nie naprawi mu górnej izby. Rabbi Jose mówi: dolny daje strop, a górny wylewkę.

10.3

הבית והעליה של שנים שנפלו. אמר בעל העליה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה לבנות. הרי בעל העליה בונה את הבית ודר בתוכו עד שיתן לו את יציאותיו. רבי יהודה אומר אף זה דר בתוך של חבירו צריך להעלות לו שכר אלא בעל העליה בונה את הבית ואת העליה ומקרה את העליה ויושב בבית. עד שיתן לו את יציאותיו:

Dom i górna izba należące do dwóch osób runęły. Właściciel górnej izby powiedział właścicielowi domu, aby budował, ale on nie chce budować. Wtedy właściciel górnej izby buduje dom i mieszka w nim, dopóki tamten nie zwróci mu jego wydatków. Rabbi Jehuda mówi: Nawet ten, kto mieszka w cudzym domu, musi płacić mu czynsz, lecz właściciel górnej izby buduje zarówno dom, jak i górną izbę, nakrywa górną izbę dachem i siedzi w domu, dopóki tamten nie zwróci mu jego wydatków.

10.4

וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע. וגנה אחת על גביו. ונפחת. הרי בעל הגנה יורד חורע למטה. עד שיעשה לבית בדו כיפין. הכותל והאילן. שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשלם. נתנו לו זמן לקוף את האילן ולסתור את הכותל. ונפלו בתוך הזמן פטור. לאחר הזמן. חייב:

Podobnie tłocznia oliwy zbudowana w skale, a nad nią ogród, która się zapadła. Właściciel ogrodu schodzi i sieje na dole, dopóki nie zrobi dla swojej tłoczni sklepień. Mur lub drzewo, które runęły na drogę publiczną i wyrządziły szkodę, są wolne od odpowiedzialności. Jeśli wyznaczono mu czas na ścięcie drzewa i rozebranie muru, a one runęły w tym czasie, jest wolny; po upływie czasu — odpowiada.

10.5

מי שהיה כותלו סמוך לגנת חבירו ונפל. ואמר לו פנה אבניך. ואמר לו הגיעוך. אין שומעין לו. משקבל עליו אמר לו הילך את יציאותיך. ואני אטול את שלי. אין שומעין לו. השוכר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמר לו תן לי שכרי ואמר לו טול מה שעשית בשכרך אין שומעין לו. משקבל עליו ואמר לו הילך שכרך ואני אטול את שלי אין שומעין לו. המוציא זבל לרשות הרבים המוציא מוציא והמזבל מזבל. אין שורין טיט ברשות הרבים. ואין לובנין לבינים. אבל גובלין טיט ברשות הרבים. אבל לא לבינים. הבונה ברשות הרבים המביא אבנים מביא. והבונה בונה. ואם הזיק משלם מה שהזיק. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום:

Jeżeli komuś mur przylegający do ogrodu bliźniego runął, a ten mu rzekł: „Usuń swoje kamienie”, a on odparł: „Doszły do ciebie” — nie słucha się go. Gdy jednak sąsiad przyjął na siebie usunięcie, a wtedy ów rzekł mu: „Oto twoje wydatki, a ja zabiorę swoje” — nie słucha się go. Jeżeli ktoś wynajął robotnika, aby pracował z nim przy słomie i plewach, a robotnik rzekł mu: „Daj mi moją zapłatę”, a on odparł: „Weź to, co zrobiłeś, jako swoją zapłatę” — nie słucha się go. Gdy jednak robotnik przyjął na siebie, a wtedy pracodawca rzekł mu: „Oto twoja zapłata, ja zaś zabiorę swoje” — nie słucha się go. Wynoszący gnój na drogę publiczną — wynoszący niech wynosi, a użyźniający niech użyźnia. Nie moczy się gliny na drodze publicznej i nie wyrabia się cegieł. Można jednak mieszać glinę na drodze publicznej, ale nie można wyrabiać cegieł. Budujący na drodze publicznej — ten, kto przynosi kamienie, niech przynosi, a budujący niech buduje. A jeśli wyrządził szkodę, płaci za wyrządzoną szkodę. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: może on nawet przygotować swoją pracę na trzydzieści dni wcześniej.

10.6

שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיים. רבי מאיר אומר של עליון. רבי יהודה אומר של תחתון. אמר רבי מאיר אם ירצה העליון ליקח את עפרו אין כאן ירק. אמר רבי יהודה אם ירצה התחתון למלאות את גנתו אין כאן ירק. אמר רבי מאיר מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה. רואין מהיכן ירק זה חי. אמר רבי שמעון כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא שלו והשאר של תחתון:

Dwa ogrody, jeden na drugim, a warzywa między nimi. Rabbi Meir mówi: należą do górnego. Rabbi Jehuda mówi: należą do dolnego. Rabbi Meir powiedział: Jeśli górny zechce zabrać swoją ziemię, nie będzie żadnych warzyw. Rabbi Jehuda powiedział: Jeśli dolny zechce wypełnić swój ogród, nie będzie żadnych warzyw. Rabbi Meir powiedział: Skoro obaj mogą się wzajemnie sprzeciwić, patrzy się, skąd to warzywo czerpie życie. Rabbi Szymon mówi: Cokolwiek górny może wyciągnąć rękę i wziąć, należy do niego, a reszta należy do dolnego.

Rozdział 1

1.1

השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל. גזית. כפיסין לבינים. בונים. הכל כמנהג המדינה. בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה. וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם:

Jeśli wspólnicy chcą zrobić przegrodę w podwórzu, budują mur pośrodku. W miejscu, gdzie zwyczajem jest budować z kamienia nieociosanego (gwil), z kamienia ciosanego (gazit), z półcegły (kefisin) lub z cegły (lewenim), budują według zwyczaju kraju. Przy kamieniu nieociosanym jeden daje trzy dłonie, a drugi trzy dłonie. Przy kamieniu ciosanym jeden daje dwie i pół dłoni, a drugi dwie i pół dłoni. Przy półcegłach jeden daje dwie dłonie, a drugi dwie dłonie. Przy cegłach jeden daje półtorej dłoni, a drugi półtorej dłoni. Dlatego jeśli mur się zawali, miejsce i kamienie należą do obu.

1.2

וכן בגנה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו. אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו. אלא אם רוצה כונס לתוך שלו ובונה. ועושה חזית מבחוץ. לפיכך אם נפל הכותל. המקום והאבנים שלו. אם עשו מדעת שניהן בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן. לפיכך אם נפל הכותל. המקום והאבנים של שניהם:

Podobnie w ogrodzie, w miejscu, gdzie zwyczajem jest ogradzać, zobowiązują go. Ale na równinie, w miejscu, gdzie zwyczajem nie jest ogradzać, nie zobowiązują go. Jeśli jednak chce, wchodzi w swoją działkę i buduje, a na zewnątrz robi występ (chazit). Dlatego jeśli mur się zawali, miejsce i kamienie należą do niego. Jeśli zrobili to za obopólną zgodą, budują mur pośrodku i robią występ z jednej i z drugiej strony. Dlatego jeśli mur się zawali, miejsce i kamienie należą do obu.

1.3

המקיף את חבירו משלש רוחותיו. וגדר את הראשונה. ואת השנייה ואת השלישית. אין מחייבין אותו. רבי יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:

Kto otoczył bliźniego z trzech stron i ogradził pierwszą, drugą i trzecią, nie obciążają go (sąsiada) kosztami. Rabbi Jose mówi: jeśli przystąpił i ogradził także czwartą, obciążają go za całość.

1.4

כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו. עד ארבע אמות. בחזקת שנתן. עד שיביא ראיה שלא נתן. מארבע אמות ולמעלה. אין מחייבין אותו. סמך לו כותל אחר אף על פי שלא נתן עליו את התקרה. מגלגלין עליו את הכל. בחזקת שלא נתן. עד שיביא ראיה שנתן:

Gdy zawali się mur podwórza, zobowiązują go do odbudowania. Do czterech łokci – w domniemaniu, że zapłacił, dopóki nie przyniesie dowodu, że nie zapłacił. Powyżej czterech łokci nie zobowiązują go. Jeśli oparł o niego inny mur, choćby nie położył na nim dachu, obciążają go za wszystko – w domniemaniu, że nie zapłacił, dopóki nie przyniesie dowodu, że zapłacił.

1.5

כופין אותו לבנות בית שער. ודלת לחצר. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער. כופין אותו לבנות לעיר. חומה ודלתים ובריה. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל העיירות ראויות לחומה. כמה יהא בעיר. ויהא כאנשי העיר. שנים עשר חודש. קנה בה בית דירה. הרי הוא כאנשי העיר מיד:

Przymuszają go do zbudowania domu bramnego i drzwi do podwórza. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: nie każde podwórze nadaje się do domu bramnego. Przymuszają go do zbudowania dla miasta muru, bram i zasuw. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: nie każde miasto nadaje się do muru. Jak długo ma przebywać w mieście, aby być jak mieszkańcy miasta? Dwanaście miesięcy. Jeśli kupił tam dom mieszkalny, natychmiast jest jak mieszkańcy miasta.

1.6

אין חולקין את החצר. עד שיהא ארבע אמות לזה. וארבע אמות לזה. ולא את השדה. עד שיהא בה תשעה קבין לזה. ותשעה קבין לזה. רבי יהודה אומר עד שיהא בה תשעת חצאי קבין לזה. ותשעת חצאי קבין לזה. ולא את הגנה. עד שיהא בה חצי קב לזה. וחצי קב לזה. רבי עקיבא אומר בית רובע. ולא את הטרקלין. ולא את המורן ולא את השוכר. ולא את הטלית. ולא את המרחץ. ולא את בית הבד. עד שיהא בהן כדי לזה. וכדי לזה. זה הכלל כל שיחלק ושמזו עליו. חולקין. ואם לאו אין חולקין. אימתי. בזמן שאין שניהם רוצים. אבל בזמן ששניהם רוצים. אפילו בפחות מכאן. יחלקו. וכתבי הקודש. אף על פי ששניהם רוצים. לא יחלקו:

Nie dzielą podwórza, dopóki nie będzie w nim czterech łokci dla każdego. Nie dzielą pola, dopóki nie będzie w nim dziewięciu kav dla każdego. Rabbi Jehuda mówi: dopóki nie będzie w nim dziewięciu połówek kav dla każdego. Nie dzielą ogrodu, dopóki nie będzie w nim pół kav dla każdego. Rabbi Akiva mówi: miejsce na ćwierć kav. Nie dzielą ani triclinium, ani ganku, ani gołębnika, ani płaszcza, ani łaźni, ani tłoczni oliwy, dopóki nie będzie w nich wystarczająco dla jednego i dla drugiego. To jest zasada: wszystko, co po podziale zachowuje swoją nazwę, dzielą; jeśli nie, nie dzielą. Kiedy? Gdy obaj nie chcą. Ale gdy obaj chcą, nawet jeśli jest mniej, mogą podzielić. A pism świętych, nawet gdy obaj chcą, nie dzielą.

Rozdział 2

2.1

לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. ולא שיח. ולא מערה. ולא אמת המים. ולא נברכת כובסין. אלא אם כן הרחיק מכותל חברו שלשה טפחים וסד בסיד. מרחיקין את הגפת. ואת הזבל. ואת המלח. ואת הסיד. ואת הסלעים. מכותלו של חברו שלשה טפחים. וסד בסיד. מרחיקין את הזרעים. ואת המחרישה. ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים. ומרחיקין את הרחים שלשה מן השכב. שהן ארבעה מן הרכב. ואת התנור שלשה מן הכליא. שהן ארבעה מן השפה.

Nie wolno człowiekowi kopać studni w pobliżu studni bliźniego, ani rowu, ani jaskini, ani kanału wodnego, ani zbiornika na pranie, dopóki nie odsunie go od ściany bliźniego na trzy dłonie i nie otynkuje wapnem. Od ściany bliźniego odsuwa się na trzy dłonie wyłoki oliwne, nawóz, sól, wapno i kamienie oraz tynkuje wapnem. Odsuwa się od ściany nasiona, pług i mocz na trzy dłonie. Żarna odsuwa się od dolnego kamienia na trzy dłonie, a więc od górnego na cztery; piec zaś od jego ścianki na trzy dłonie, a więc od krawędzi na cztery.

2.2

לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית. אלא אם כן יש על גביו גובה אמות. היה מעמידו בעליה. צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים. ובכירה טפח. ואם הזיק משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר לא אמרו כל השיעורין האלו. אלא שאם הזיק פטור מלשלם:

Nie powinien człowiek ustawiać pieca w domu, chyba że nad nim jest wysokość czterech łokci. Jeżeli ustawia go na górze, musi mieć pod sobą warstwę stropu grubą na trzy dłonie, a w przypadku kuchenki – na jedną dłoń. A jeżeli wyrządził szkodę, płaci za to, co uszkodził. Rabbi Szymon mówi: wszystkie te wymiary podano tylko po to, aby jeżeli wyrządzi szkodę, był zwolniony od zapłaty.

2.3

לא יפתח אדם חנות של נחתומין. ושל צבעין. תחת אוצרו של חבירו. ולא רפת בקר. באמת ביין התירו. אבל לא רפת בקר. חנות שבחצר. יכול למחות בידו. ולומר לו איני יכול לישן מקול הנכנסין ומקול היוצאין. עושה כלים. יוצא ומוכר בתוך השוק. אבל אינו יכול למחות בידו. ולומר לו איני יכול לישן. לא מקול הפטיש. ולא מקול הרחים. ולא מקול התינוקות:

Nie powinien człowiek otwierać piekarni ani farbiarni pod magazynem bliźniego, ani obory dla bydła. Co do wina – pozwolili, ale nie co do obory dla bydła. Sklep na podwórzu współlokator może zaskarżyć i powiedzieć mu: „Nie mogę spać z powodu hałasu wchodzących i wychodzących”. Ten zaś wytwarza naczynia, wychodzi i sprzedaje na targu; sąsiad nie może jednak zaskarżyć i powiedzieć: „Nie mogę spać ani z powodu odgłosu młota, ani z powodu żaren, ani z powodu dzieci”.

2.4

מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו. לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות. והחלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ארבע אמות:

Gdy czyjaś ściana przylega do ściany bliźniego, nie może on przystawić do niej kolejnej ściany, chyba że oddali ją od tamtej o cztery łokcie. Również okna – od góry, od dołu i naprzeciwko – powinny być oddalone o cztery łokcie.

2.5

מרחיקין את הסולם מן השוכך ארבע אמות. כדי שלא תקפוץ הנמיה. ואת הכותל מן המזחילה. ארבע אמות. כדי שיהא זוקף את הסולם. מרחיקין את השוכך מן העיר חמשים אמה. ולא יעשה אדם שוכך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח. רבי יהודה אומר בית ארבעת כורין. מלא שגר היונה. ואם לקחו. אפילו בית רובע. הרי הוא בחזקתו:

Odsuwa się drabinę od gołębnika o cztery łokcie, aby kuna nie mogła skoczyć. Ścianę od rynny – o cztery łokcie, aby można było ustawić drabinę. Odsuwa się gołębnik od miasta o pięćdziesiąt łokci. Nikt nie powinien zakładać gołębnika na swojej posiadłości, chyba że ma po pięćdziesiąt łokci wolnej przestrzeni z każdej strony. Rabbi Jehuda mówi: (Wystarczy) obszar czterech kor (ziemi), który gołębnik może przebyć lotem. A jeśli go kupił, nawet obszar o powierzchni rova, pozostaje on w jego posiadaniu.

2.6

ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה. הרי הוא של בעל השוכך. חוץ מחמשים אמה. הרי הוא של מוצאו. נמצא בין שני שובכות. קרוב לזה שלו. קרוב לזה שלו. מחצה על מחצה. שניהם יחלוקו:

Pisklę znalezione w obrębie pięćdziesięciu łokci należy do właściciela gołębnika. Znalezione poza pięćdziesięcioma łokciami należy do znalazcy. Jeśli znaleziono je między dwoma gołębnikami: gdy jest bliżej jednego, należy do jego właściciela; gdy bliżej drugiego – do właściciela tamtego. Jeśli dokładnie po połowie, obaj dzielą się jego posiadaniem.

2.7

מרחיקין את האילן מן העיר. עשרים וחמש אמה ובחרוב. ובשקמה. חמשים אמה. אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשים אמה. אם העיר קדמה. קוצץ. ואינו נותן דמים. ואם האילן קדם. ספק זה קדם. ספק זה קדם. קוצץ ואינו נותן דמים:

Odsuwa się drzewo od miasta na dwadzieścia pięć łokci, a drzewo świętojańskie i sykomorę – na pięćdziesiąt łokci. Abba Saul mówi: każde drzewo dziko rosnące (niedające owoców) – na pięćdziesiąt łokci. Jeśli miasto istniało wcześniej, ścina się drzewo bez odszkodowania. Jeśli drzewo istniało wcześniej, ścina się je i wypłaca jego właścicielowi odszkodowanie. Gdy nie wiadomo, które powstało wcześniej, ścina się drzewo bez odszkodowania.

2.8

מרחיקין גורן קבוע מן העיר. חמשים אמה. לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח. ומרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו. כדי שלא יזיק:

Odsuwa się stałe klepisko od miasta o pięćdziesiąt łokci. Nikt nie powinien urządzać stałego klepiska na swoim polu, chyba że ma po pięćdziesiąt łokci wolnej przestrzeni z każdej strony. Należy je również odsunąć od nasadzeń bliźniego i od jego ugoru, aby nie wyrządzać szkody.

2.9

מרחיקין את הנבילות. ואת הקברות. ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה. אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר. רבי עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה חוץ ממערבה. ומרחיק חמשים אמה

Odsuwa się od miasta padlinę, groby oraz garbarnię na pięćdziesiąt łokci. Garbarnię można zakładać tylko po wschodniej stronie miasta. Rabbi Akiwa mówi: można ją urządzić po każdej stronie z wyjątkiem zachodniej. I należy zachować odległość pięćdziesięciu łokci.

2.10

מרחיקין את המשרה. מן הירק. ואת הכרישין. מן הבצלים. ואת החרדל. מן הדבורים. רבי יוסי מתיר בחרדל:

Odsuwa się moczarnię od warzyw, pory od cebuli, a gorczycę od pszczoł. Rabbi Jose pozwala na gorczycę.

2.11

מרחיקין את האילן מן הבור. עשרים וחמש אמה. ובחרוב ובשקמה. חמשים אמה. בין מלמעלה בין מן הצד. אם הבור קדמה. קוצץ ונותן דמים. ואם אילן קדם. לא יקוץ. ספק זה קדם. וספק זה קדם. לא יקוץ. רבי יוסי אומר. אף על פי שהבור קודמת לאילן לא יקוץ. שזה חופר בתוך שלו. וזה נוטע בתוך שלו:

Odsuwa się drzewo od studni na dwadzieścia pięć łokci, a w przypadku chleba świętojańskiego i sykomory – na pięćdziesiąt łokci, zarówno z góry, jak i z boku. Jeżeli studnia istniała wcześniej, ścina drzewo i płaci za nie; jeżeli drzewo istniało wcześniej, nie ścina. Gdy nie wiadomo, które było wcześniej, nie ścina. Rabbi Jose mówi: nawet jeżeli studnia istniała przed drzewem, nie ścina, ponieważ ten kopie w swojej własności, a ten sadi w swojej własności.

2.12

לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו. אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות. אחד גפנים. ואחד כל אילן. היה גדר בינתיים. זה סומך לגדר מכאן. וזה סומך לגדר מכאן. היו שרשים יוצאין לתוך של חברו. מעמיק שלשה טפחים. כדי שלא יעכב את המחרשה. היה חופר בור. שיח. ומערה. קוצץ ויורד. והעצים שלו:

Nie powinien człowiek sadzić drzewa blisko pola bliźniego, chyba że oddali je od niego o cztery łokcie, zarówno winorośle, jak i każde drzewo. Jeżeli między nimi jest mur, ten przylega do muru z jednej strony, a ten z drugiej. Jeżeli korzenie sięgają na własność bliźniego, wkopuje się na trzy dłonie, aby nie przeszkadzały w orce. Gdyby bliźni kopał studnię, rów lub jaskinię, ścina korzenie i schodzi w dół, a drewno należy do niego.

2.13

אילן שהוא נוטה לשדה חברו. קוצץ מלא המרדע על גבי המחרשה. ובחרוב ובשקמה. כנגד המשקולת. בית השלחין כל האילן כנגד המשקולת. אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת:

Drzewo, które pochyla się nad pole bliźniego, ścina się na wysokość ościenia nad pługiem; w przypadku chleba świętojańskiego i sykomory – aż do pionu. W polu nawadnianym wszystkie drzewa ścina się aż do pionu. Abba Szaul mówi: każde drzewo nieowocowe – aż do pionu.

2.14

אילן שהוא נוטה לרשות הרבים. קוצץ. כדי שיהא גמל עובר ורוכבו. רבי יהודה אומר גמל טעון פשתן. או חבילי זמורות. רבי שמעון אומר. כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה:

Drzewo, które pochyla się nad drogę publiczną, ścina się tak, aby mógł przejść wielbłąd z jeźdźcem. Rabbi Juda mówi: wielbłąd obładowany lnem lub wiązkami gałązek. Rabbi Szymon mówi: każde drzewo – aż do pionu, ze względu na nieczystość.

Rozdział 3

3.1

חזקת הבתים. והבורות. והשיחין. והמערות. והשובכות. והמרחצאות. ובית הבדן. ובית השלחין. והעבדים. וכל שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום. שדה הבעל. חזקת השלש שנים. ואינה מיום ליום. רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה. ושלשה באחרונה. ושנים עשר חדש באמצע. הרי שמנה עשר חדש. רבי עקיבא אומר. חדש בראשונה. וחדש באחרונה. ושנים עשר חדש באמצע. הרי ארבעה עשר חדש. אמר רבי ישמעאל במה דברים אמורים בשדה לבן. אבל בשדה אילן כנס את תבואתו. מסק את זיתיו. כנס את קייצו. הרי אלו שלש שנים:

Presumpcja własności domów, dołów, wykopanych cystern, jaskiń, gołębników, łaźni, tłoczni oliwy, pól nawadnianych, niewolników oraz wszystkiego, co nieprzerwanie przynosi owoce, trwa trzy lata liczone dzień po dniu. W przypadku pola nie nawadnianego presumpcja trwa trzy lata, ale nie liczy się go od dnia do dnia. Rabbi Jisrael mówi: trzy miesiące w pierwszym roku, trzy w ostatnim i dwanaście miesięcy w środku — oto osiemnaście miesięcy. Rabbi Akiwa mówi: jeden miesiąc w pierwszym roku, jeden w ostatnim i dwanaście miesięcy w środku — oto czternaście miesięcy. Powiedział Rabbi Jisrael: O czym mowa? O polu obsianym zbożem. Ale w przypadku sadu, gdy zebrał jego płody, otrząsnął oliwki i zebrał letnie owoce, oto trzy lata.

3.2

שלש ארצות לחזקה. יהודה. ועבר הירדן. והגליל. היה ביהודה. והחזיק בגליל. בגליל. והחזיק ביהודה. אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה. אמר רבי יהודה לא אמרו שלש שנים. אלא כדי שיהא באספמיה ויחזיק שנה. וילכו וידיעוהו שנה. ויבא לשנה אחרת:

Trzy krainy są brane pod uwagę przy presumpcji: Judea, Zajordanie i Galilea. Jeśli ktoś był w Judei, a objął posiadłość w Galilei, albo w Galilei, a objął posiadłość w Judei, nie jest to presumpcja, dopóki nie będzie przebywał z właścicielem w tej krainie. Rabbi Jehuda mówi: Powiedzieli lata tylko po to, aby ktoś mógł być w Hiszpanii i trzymać przez rok, oni poszliby i powiadomili go przez rok, a on wróciłby w roku następnym.

3.3

כל חזקה שאין עמה טענה. אינה חזקה. כיצד אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי. והוא אמר לו שלא אמר לי אדם דבר מעולם. אינה חזקה. שמכרת לי. שנתת לי במתנה. איך מכרה לי. איך נתנה לי במתנה. הרי זו חזקה. והבא משום ירושה. אינו צריך טענה. האומנין והשותפים והאריסין והאפוטרופין אין להם חזקה. אין לאיש חזקה בנכסי אשתו. ולא לאשה חזקה בנכסי בעלה. ולא לאב בנכסי הבן. ולא לבן בנכסי האב. במה דברים אמורים במחזיק. אבל בנותן מתנה. והאחין שחלקו. והמחזיק בנכסי הגר. נעל וגדר. ופרץ. כל שהוא. הרי זו חזקה:

Każda presumpcja, której nie towarzyszy roszczenie, nie jest presumpcją. Jak to? Powiedział mu: „Co robisz na mojej posesji?”, a on odpowiedział: „Nikt nigdy nic mi nie powiedział” — nie jest to presumpcja. Jeśli odpowiedział: „Sprzedałeś mi ją”, „Podarowałeś mi ją”, „Twój ojciec sprzedał mi ją”, „Twój ojciec podarował mi ją” — to jest presumpcja. Ten, kto nabywa przez dziedziczenie, nie potrzebuje roszczenia. Rzemieślnicy, współnicy, dzierżawcy i opiekunowie nie mają presumpcji. Mężczyzna nie ma presumpcji do majątku żony, a żona nie ma presumpcji do majątku męża; ojciec nie ma presumpcji do majątku syna, a syn nie ma presumpcji do majątku ojca. O czym mowa? O posiadaczu. Ale obdarowany, bracia, którzy dokonali podziału, oraz ten, kto obejmuje w posiadanie majątek prozelity, jeśli zamknął, ogrodził lub przełamał cokolwiek, to jest presumpcja.

3.4

היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים. ונמצאו זוממים. משלמין לו את הכל. שנים בראשונה ושנים בשניה. ושנים בשלישית משלשין ביניהם. שלשה אחים. ואחד מצטרף עמהם. הרי אלו שלש עדיות. והן עדות אחת להזמה:

Jeśli dwóch świadków zeznało, że ktoś korzystał z posiadłości przez trzy lata, a następnie zostali oni uznani za fałszywych (zomemim), zwracają mu całość. Jeśli dwóch zeznawało o pierwszym roku, dwóch o drugim i dwóch o trzecim, dzielą się między siebie. Trzej bracia i jeden, który się do nich przyłącza, stanowią trzy zeznania, ale są jednym zeznaniem dla celów oskarżenia o fałszywe świadectwo.

3.5

אלו דברים שיש להם חזקה. ואלו דברים שאין להם חזקה. היה מעמיד בהמה בחצר. תנור. וכירים. ורחים. ומגדל תרנגולין. ונותן זבלו בחצר. אינה חזקה. אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים. וכן לתנור. וכן לכירים. וכן לרחים. הכניס תרנגולין לתוך הבית. ועשה מקום לזבלו עמוק שלשה. או גבוה שלשה. הרי זו חזקה:

Oto rzeczy, które mają presumpcję, i oto rzeczy, które nie mają presumpcji. Jeśli ktoś trzymał bydło na dziedzińcu, piec, kuchnię, żarna, kurnik i składał nawóz na dziedzińcu — nie ma presumpcji. Ale jeśli zrobił dla bydła przegrodę wysoką na dziesięć dłoni, podobnie dla pieca, dla kuchni i dla żaren; jeśli wprowadził kury do domu i urządził miejsce na nawóz głębokie na trzy dłonie lub wysokie na trzy dłonie — to jest presumpcja.

3.6

המרזב אין לו חזקה. ויש למקומו חזקה. המזחילה יש לה חזקה. סולם המצרי אין לו חזקה. ולצורי. יש לו חזקה. חלון המצרית. אין לה חזקה. ולצורית. יש לה חזקה. איזו היא חלון המצרית כל שאין ראשו של אדם יכול ליכנס לתוכה. רבי יהודה אומר אם יש לה מלבן. אף על פי שאין ראשו של אדם יכול ליכנס לתוכה. הרי זו חזקה. היזי עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות. פחות מטפח אין לו חזקה. ואין יכול למחות:

Rynna nie ma presumpcji, ale jej miejsce ma presumpcję. Rura spustowa ma presumpcję. Drabina egipska nie ma presumpcji, a tyryjska ma presumpcję. Okno egipskie nie ma presumpcji, a tyryjskie ma presumpcję. Które to okno egipskie? To, do którego głowa człowieka nie może wejść. Rabbi Jehuda mówi: Jeśli ma ramę, to nawet jeśli głowa człowieka nie może do niego wejść, ma presumpcję. Belka wystająca na szerokość dłoni ma presumpcję i można jej zabronić; jeśli jest węższa niż dłoń, nie ma presumpcji i nie można jej zabronić.

3.7

לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין. לקח בית בחצר אחרת. לא יפתחנה לחצר השותפין. בנה עלייה על גבי ביתו. לא יפתחנה לחצר השותפין. אלא אם רצה בונה את החדר לפניו מביתו. ובונה עלייה על גבי ביתו. ופותחה לתוך ביתו. לא יפתח אדם לחצר השותפין. פתח כנגד פתח. וחלון כנגד חלון. היה קטן. לא יעשנו גדול. אחד לא יעשנו שנים. אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח. וחלון כנגד חלון. היה קטן. עושה אותו גדול. אחד. עושה אותו שנים:

Nie należy otwierać swoich okien na dziedziniec wspólników. Jeśli ktoś kupił dom na innym dziedzińcu, nie powinien otwierać go na dziedziniec wspólników. Jeśli zbudował piętro nad swoim domem, nie powinien otwierać go na dziedziniec wspólników. Ale jeśli chce, może zbudować pokój wewnątrz swojego domu i piętro nad swoim domem, i otworzyć je do swojego domu. Nie należy otwierać na dziedziniec wspólników wejścia naprzeciw wejścia ani okna naprzeciw okna. Jeśli było małe, nie może go powiększyć; jeśli było jedno, nie może zrobić dwóch. Natomiast na przestrzeń publiczną może otwierać wejście naprzeciw wejścia i okno naprzeciw okna; jeśli było małe, może je powiększyć; jeśli było jedno, może zrobić dwa.

3.8

אין עושין חלל תחת רשות הרבים. בורות. שיחין. ומערות. רבי אליעזר מתיר. כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים. אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים. אלא אם רצה כונס תוך שלו ומוציא. לקח חצר. ובה זיזין וגזוזטראות. הרי זו בחזקתה:

Nie wykonuje się pustki pod przestrzenią publiczną: studzien, dołów i jaskiń. Rabbi Eliezer pozwala, aby wóz mógł przejeżdżać załadowany kamieniami. Nie wystawia się belek i balkonów na przestrzeń publiczną. Ale jeśli ktoś chce, może wsunąć je w obręb swojej własności i wysunąć. Jeśli kupił dziedziniec, na którym znajdowały się belki i balkony, pozostaje on w swojej presumpcji legalności.

Rozdział 4

4.1

המוכר את הבית לא מכר היציע. ואף על פי שהיא פתוחה לתוכו. ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג. בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים. רבי יהודה אומר אם יש לו צורת פתח. אף על פי שאינו גבוה עשרה טפחים. אינו מכור:

Kto sprzedaje dom, nie sprzedaje przybudówki, nawet jeśli jest otwarta do jego wnętrza, ani pokoju wewnętrznego, ani dachu, o ile ten ma balustradę wysoką na dziesięć dłoni. Rabbi Jehuda mówi: jeśli dach ma ukształtowane wejście, nawet jeśli nie ma dziesięciu dłoni wysokości, nie jest on sprzedany.

4.2

לא את הבור. ולא את הדות. אף על פי שכתב לו עומקא ורומא. וצריך ליקח לו דרך. דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך. ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו. שאינו צריך ליקח לו דרך. מכרן לאחר. רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך. וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך.

Nie sprzedaje też studni ani dołu, nawet jeśli zapisał nabywcy ich głębię i wysokość. I sprzedający musi zapewnić sobie prawo przejścia — słowa rabiego Akivy. Mędrcy zaś mówią: nie musi zapewnić sobie prawa przejścia. Rabbi Akiva przyznaje, że gdy powiedział: „oprócz tych”, nie musi zapewnić sobie prawa przejścia. Jeśli sprzedał je innemu, rabbi Akiva mówi: nie musi zapewnić sobie prawa przejścia, a mędrcy mówią: musi zapewnić sobie prawo przejścia.

4.3

המוכר את הבית. מכר את הדלת. אבל לא את המפתח. מכר את המכתשת הקבועה. אבל לא את המטלטלת. מכר את האיציטורבל. אבל לא את הקלת. ולא את התנור ולא את הכירים. בזמן שאמר לו. הוא וכל מה שבתוכו. הרי כולן מכורים:

Kto sprzedaje dom, sprzedaje drzwi, ale nie klucz; sprzedaje moździerz trwale osadzony, ale nie ruchomy; sprzedaje zamek, ale nie kłódkę. Gdy powiedział mu: „on i wszystko, co się w nim znajduje”, wszystko to jest sprzedane.

4.4

המוכר את החצר. מכר בתים. בורות. שיחין. ומערות. אבל לא את המטלטלין. בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה. הרי כולן מכורים. בין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה. רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא אורה של חצר.

Kto sprzedaje dziedziniec, sprzedaje domy, studnie, doły i grotty, ale nie sprzedaje rzeczy ruchomych. Gdy powiedział mu: „ona i wszystko, co się w niej znajduje”, wszystko to jest sprzedane. Tak czy inaczej, nie sprzedaje mieszczącej się w nim łaźni ani tłoczni oliwy. Rabbi Eliezer mówi: kto sprzedaje dziedziniec, sprzedaje tylko powietrze dziedzińca.

4.5

המוכר את בית הבד. מכר את הים. ואת הממל. ואת הבתולות. אבל לא מכר את העכירין. ואת הגלגל. ואת הקורה. ובזמן שאמר לו. הוא. וכל מה שבתוכו. הרי כולן מכורין. רבי אליעזר אומר המוכר בית הבד. מכר את הקורה:

Kto sprzedaje tłocznię oliwy, sprzedaje kadź, prasę i kamienie; ale nie sprzedaje desek, koła ani belki. Gdy powiedział mu: „on i wszystko, co się w nim znajduje”, wszystko to jest sprzedane. Rabbi Eliezer mówi: kto sprzedaje tłocznię oliwy, sprzedaje również belkę.

4.6

המוכר את המרחץ. לא מכר את הנסרים. ואת הספסלים. ואת הוילאות. בזמן שאמר לו. הוא וכל מה שבתוכו. הרי כולן מכורין. בין כך ובין כך לא מכר לא את המגורות של מים ולא את אוצרות של עצים:

Kto sprzedaje łaźnię, nie sprzedaje desek, ławek ani kotar. Gdy powiedział mu: „on i wszystko, co się w nim znajduje”, wszystko to jest sprzedane. Tak czy inaczej, nie sprzedaje zbiorników na wodę ani składów na drewno.

4.7

המוכר את העיר. מכר בתים בורות שיחין ומערות מרחצאות ושובכות. בית הבדין ובית השלחין. אבל לא את המטלטלין. ובזמן שאמר לו. היא. וכל מה שבתוכה. אפילו היו בה בהמה ועבדים. הרי כולן מכורין. רבן שמעון בן גמליאל אומר. המוכר את העיר מכר את הסנטר.

Kto sprzedaje miasto, sprzedaje domy, studnie, doły, groty, łaźnie, gołębniki, tłocznie oliwy i pola nawadniane; ale nie sprzedaje rzeczy ruchomych. Gdy powiedział mu: „ono i wszystko, co się w nim znajduje”, nawet jeśli były w nim bydło i niewolnicy, wszystko to jest sprzedane. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: kto sprzedaje miasto, sprzedaje też ratusz.

4.8

המוכר את השדה מכר את האבנים. שהם לצורכה. ואת הקנים שבכרם. שהם לצורכו. ואת התבואה שהיא מחוברת לקרקע. ואת מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע. ואת השומרה שאינה עשויה בטיט. ואת החרוב שאינו מורכב. ואת בתולת השקמה:

Kto sprzedaje pole, sprzedaje kamienie potrzebne do jego użytku, trzciny w winnicy potrzebne do jej użytku, zboże związane z ziemią, płot z trzciny o powierzchni mniejszej niż bejt rowa, szalas strażnika niewykonany z gliny, drzewo karbowe nieszczepione oraz dziką sykomorę.

4.9

אבל לא מכר לא את האבנים שאינן לצורכה. ולא את הקנים שבכרם שאינן לצורכו ולא את התבואה שהיא תלושה מן הקרקע. בזמן שאמר לו. היא וכל מה שבתוכה. הרי כולן מכורין. בין כך ובין כך לא מכר לא את מחיצת הקנים. שהיא בית רובע. ולא את השומרה שהיא עשויה בטיט. ולא את החרוב המורכב. ולא את סדן השקמה. ולא את הבור. ולא את הגת. ולא את השוכר. בין חרבין בין ישובין. וצריך ליקח לו דרך. דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים אינו צריך. ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך. מכרן לאחר. רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך. וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך. במה דברים אמורים במוכר. אבל בנותן מתנה נותן את כולם. האחין שחלקו. זכו בשדה. זכו בכולם. המחזיק בנכסי הגר. החזיק בשדה. החזיק בכולם. המקדיש את השדה. הקדיש את כולם. רבי שמעון אומר המקדיש שדה לא הקדיש אלא את החרוב המורכב. ואת סדן השקמה:

Ale nie sprzedaje się kamieni, które nie są potrzebne polu, ani trzciny w winnicy, które nie są jej potrzebne, ani pól już oddzielonych od ziemi. Jeśli powiedział mu: „Pole i wszystko, co się w nim znajduje” — to wszystko jest sprzedane. Tak czy owak nie sprzedaje się ani przegrody z trzciny, która ma powierzchnię bet rowa (jednostki powierzchni), ani szalasu strażnika ulepionego z gliny, ani szczepionego karobu, ani pniaka sykomory, ani cysterny, ani tłoczni, ani gołębnika — zarówno zniszczonych, jak i zamieszkanymi. Musi też wykupić sobie do nich drogę — słowa rabiego Akivy. Lecz mędracy mówią: nie musi. Rabbi Akiva przyznaje, że jeśli powiedział mu: „z wyjątkiem tych”, nie musi wykupywać sobie drogi. Jeśli sprzedał je innemu, rabbi Akiva mówi: nie musi wykupywać sobie drogi, a mędracy mówią: musi. W jakim przypadku powyższe ma zastosowanie? W przypadku sprzedającego. Lecz jeśli daje w darze, daje wszystko. Bracia, którzy dokonali podziału, gdy jeden objął pole, objął wszystko. Kto obejmuje w posiadanie majątek prozelity, gdy objął pole, objął wszystko. Kto poświęca pole, poświęca wszystko. Rabbi Szimon mówi: kto poświęca pole, poświęca tylko szczepiony karob i pniak sykomory.

Rozdział 5

5.1

המוכר את הספינה מכר את התורן. ואת הנס. ואת העוגין. ואת כל המנהיגין אותה. אבל לא מכר לא את העבדים. ולא את המרצופין. ולא את האנתיקין. ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה. הרי כולן מכורין. מכר את הקרון. לא מכר את הפרדות. מכר את הפרדות. לא מכר את הקרון. מכר את הצמד. לא מכר את הבקר. מכר את הבקר. לא מכר את הצמד. רבי יהודה אומר הדמים מודיעין. כיצד אמר לו מכור לי צמד במאתים זה הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זה. וחכמים אומרים אין הדמים ראייה:

Sprzedający statek sprzedał maszt, żagiel, kotwice i wszystkie przyrządy służące do jego prowadzenia. Lecz nie sprzedał niewolników, ani worków skórzanych, ani towarów. A jeśli powiedział mu: „Statek i wszystko, co się w nim znajduje” — oto wszystko to jest sprzedane. Kto sprzedał wóz, nie sprzedał mułów. Kto sprzedał muły, nie sprzedał wozu. Kto sprzedał jarzmo, nie sprzedał bydła. Kto sprzedał bydło, nie sprzedał jarzma. Rabbi Jehuda mówi: cena wskazuje. Jak to? Gdy powiedział mu: „Sprzedaj mi twoje jarzmo za dwieście zuzów” — rzecz wiadoma, że jarzmo nie jest warte dwieście zuzów. A mędracy mówią: cena nie jest dowodem.

5.2

המוכר את החמור. לא מכר כליו. נחום המדי אומר מכר כליו. רבי יהודה אומר פעמים מכורין. ופעמים אינן מכורין. כיצד היה חמור לפניו. וכליו עליו. ואמר לו מכור לי חמורך זה. הרי כליו מכורין. חמורך הוא. אין כליו מכורין:

Sprzedający osła nie sprzedał jego uprzęży. Nachum Medyczyk mówi: sprzedał jego uprząż. Rabbi Jehuda mówi: czasem jest sprzedana, a czasem nie jest sprzedana. Jak to? Gdy osioł stał przed nim, a na nim była jego uprząż, i powiedział mu: „Sprzedaj mi tego osła” — oto uprząż jest sprzedana. Jeśli powiedział: „Sprzedaj mi twego osła” — uprząż nie jest sprzedana.

5.3

המוכר את החמור מכר את הסייח. מכר את הפרה לא מכר את בנה. מכר אשפה מכר זבלה. מכר בור מכר מימיו. מכר כוורת מכר דבורים. מכר שובך. מכר יונים. הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה. פירות כוורת. נוטל שלשה נחילין ומסרס. חלות דבש. מניח שתי חלות. זיתים לקרן. מניח שתי גרופיות:

Sprzedający ośła sprzedał też jego źrebię. Sprzedający krowę nie sprzedał jej cielęcica. Sprzedający gnojowisko sprzedał jego nawóz. Sprzedający zbiornik na wodę sprzedał jego wodę. Sprzedający ul sprzedał pszczoły. Sprzedający gołębnik sprzedał gołębie. Kto kupuje od drugiego (młode) gołębie z gołębnika, wypuszcza pierwszy lęg. Kto kupuje od drugiego pszczoły z ula, bierze trzy roje i odcina im skrzydła. (Przy) plastrach miodu zostawia się dwa plastry. (Przy) drzewach oliwnych przeznaczonych do ścięcia zostawia się dwa pędy.

5.4

הקונה שני אילנות בתוך שדה חברו. הרי זה לא קנה קרקע. רבי מאיר אומר קנה קרקע. הגדילו לא ישפה. והעולה מן הגזע שלו. ומן השרשים של בעל הקרקע. ואם מתו. אין לו קרקע. קנה שלשה קנה קרקע. הגדילו ישפה. והעולה מן הגזע ומן השרשין. שלו. ואם מתו יש לו קרקע:

Kto kupuje dwa drzewa w cudzym polu, oto nie kupił ziemi. Rabbi Meir mówi: kupił ziemię. Gdy urosły, nie może ich przycinać. To, co wyrasta z pnia, należy do niego, a to, co z korzeni, do właściciela pola. A jeśli (drzewa) obumarły, nie ma (prawa do) ziemi. Kto kupił trzy drzewa, kupił ziemię. Gdy urosły, może je przycinać. To, co wyrasta z pnia i z korzeni, należy do niego. A jeśli obumarły, ma ziemię.

5.5

המוכר ראש בהמה גסה לא מכר את הרגלים. מכר את הרגלים לא מכר את הראש. מכר את הקנה לא מכר את הכבד. מכר את הכבד. לא מכר את הקנה. אבל בדקה מכר את הראש מכר את הרגלים. מכר את הרגלים. לא מכר את הראש. מכר את הקנה. מכר את הכבד. מכר את הכבד. לא מכר את הקנה:

Sprzedający głowę bydła dużego nie sprzedał nóg. Sprzedający nogi nie sprzedał głowy. Sprzedający tchawicę nie sprzedał wątroby. Sprzedający wątrobę nie sprzedał tchawicy. Lecz w przypadku bydła drobnego: sprzedający głowę sprzedał nogi; sprzedający nogi nie sprzedał głowy; sprzedający tchawicę sprzedał wątrobę; sprzedający wątrobę nie sprzedał tchawicy.

5.6

ארבע מדות במוכרין. מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות. הלוקח יכול לחזור בו. רעות ונמצאו יפות. מוכר יכול לחזור בו. רעות ונמצאו יפות. אין אחד מהם יכול לחזור בו. שחמתית ונמצאת לבנה. לבנה ונמצאת שחמתית. עצים של זית ונמצאו של שקמה. של שקמה. ונמצאו של זית. יין ונמצא חומץ. חומץ ונמצא יין. שניהם יכולין לחזור בהן:

Cztery przypadki (obowiązują) wśród sprzedających. Jeśli sprzedał mu pszenicę dobrą, a okazała się złą — kupujący może się wycofać. Złą, a okazała się dobrą — sprzedający może się wycofać. Złą, a okazała się złą; dobrą, a okazała się dobrą — żaden z nich nie może się wycofać. (Jeśli była) czerwonawa, a okazała się biała; biała, a okazała się czerwonawa; drewno z drzewa oliwnego, a okazało się z sykomory; z sykomory, a okazało się z oliwnego; wino, a okazało się octem; ocet, a okazało się winem — obaj mogą się wycofać.

5.7

המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד. קנה. מדד ולא משך. לא קנה. אם היה פקח. שוכר את מקומן. הלוקח פשתן מחבירו. הרי זה לא קנה. עד שיטלטלנו ממקום למקום. ואם היה במחובר לקרקע. ותלש כל שהוא. קנה:

Jeżeli ktoś sprzedaje drugiemu płody rolne, a ten przeciągnął je, lecz nie odmierzył, nabył. Jeżeli odmierzył, lecz nie przeciągnął, nie nabył. Jeśli był przezorny, wynajmuje ich miejsce. Kto kupuje len od drugiego, nie nabywa go, dopóki nie przeniesie go z miejsca na miejsce. A jeżeli len był przyrośnięty do ziemi i zerwał choćby odrobinę, nabył.

5.8

המוכר יין ושמן לחבירו. והוקרו. או שהוזלו. אם עד שלא נתמלאת המדה. למוכר. משנתמלאת המדה. ללוקח. ואם היה סרסור ביניהן. נשברה החבית. נשברה לסרסור. וחייב להטיף לו שלש טפין. הרכינה ומיצה. הרי הוא של מוכר. והחנוני. אינו חייב להטיף שלש טפין. רבי יהודה אומר ערב שבת עם חשכה. פטור:

Jeżeli ktoś sprzedaje drugiemu wino i oliwę, a ich ceny wzrosły lub spadły: jeśli (zmiana nastąpiła) zanim miara została napełniona, należy do sprzedającego; jeśli po napełnieniu miary – do kupującego. Jeżeli między nimi był pośrednik, a beczka się stłukła, strata przypada pośrednikowi. Sprzedający zobowiązany jest puścić mu trzy krople. Jeżeli przechylił miarę i wycisnął ją, to, co wycisnął, należy do sprzedającego. Sklepiarz nie jest zobowiązany do puszczania trzech kropli. Rabbi Jehuda mówi: w przeddzień szabatu o zmierzchu jest zwolniony.

5.9

השולח את בנו אצל חנוני ופונדיון בידו ומדד לו באיסר שמן. ונתן לו את האיסר. שבר את הצלוחית. ואבד את האיסר. חנוני חייב. רבי יהודה פוטר. שעל מנת כן שלחו. ומודים חכמים לרבי יהודה. בזמן שהצלוחית ביד התינוק. ומדד חנוני לתוכה חנוני פטור:

Kto posyła swego syna do sklepiarza z pundionem (drobna moneta) w rękę, a ten odmierzył mu oliwę za isara (drobna moneta) i dał mu isara, a syn stłukł butelkę i zgubił isara – sklepiarz jest odpowiedzialny. Rabbi Jehuda zwalnia go, ponieważ w tym celu go posłał. Mędrcy przyznają rację Rabbiemu Jehudzie, gdy butelka była w rękę dziecka, a sklepiarz odmierzył oliwę do niej – wtedy sklepiarz jest zwolniony.

5.10

הסיטון מקנח מדותיו אחת לשלשים יום. ובעל הבית אחת לשנים עשר חדש. רבן שמעון בן גמליאל אומר. חלוף הדברים. חנוני מקנח מדותיו פעמים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת. ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל:

Hurtownik czyści swoje miary raz na trzydzieści dni, a pan domu raz na dwanaście miesięcy. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: jest odwrotnie. Kramarz czyści swoje miary dwa razy w tygodniu, wyciera swoje odważniki raz w tygodniu, a szalki wagi czyści przy każdym ważeniu.

5.11

אמר רבן שמעון בן גמליאל כמה דברים אמורים בלח. אבל ביבש אינו צריך. וחייב להכריע לו טפח. היה שוקל לו עין בעין. נותן לו גירומי. אחד לעשרה בלח. ואחד לעשרים ביבש. מקום שנהגו למוד בדקה. לא ימוד בגסה. בגסה. לא ימוד בדקה. למחוק. לא יגדוש. לגדוש. לא ימחוק:

Rabban Szymon ben Gamliel powiedział: O czym tutaj mowa? O (miarach) mokrych. Ale przy suchych nie jest to potrzebne. I należy mu przeważyć o dłoń. Jeśli ważył mu dokładnie, daje mu naddatek: jedną dziesiątą przy mokrych, a jedną dwudziestą przy suchych. Miejsce, w którym zwyczajem jest mierzyć miarą małą, nie będzie mierzył miarą dużą; (gdzie) miarą dużą, nie będzie mierzył miarą małą; (gdzie) równo, nie będzie sypał z górką; (gdzie) z górką, nie będzie sypał równo.

Rozdział 6

6.1

המוכר פירות לחברו. ולא צמחו. ואפילו זרע פשתן. אינו חייב באחריותו. רבן שמעון בן גמליאל אומר. זרעוני גנה שאינן נאכלין חייב באחריותן:

Kto sprzedaje bliźniemu nasiona, a nie wzeszły, nawet siemię lniane, nie jest odpowiedzialny za nie. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: za nasiona ogrodowe, które nie są jadalne, jest odpowiedzialny.

6.2

המוכר פירות לחבירו. הרי זה מקבל עליו רובע טנופת לסאה. תאנים. מקבל עליו עשר מתולעות למאה. מרתף של יין. מקבל עליו עשר קוססות למאה. קנקנים בשרון. מקבל עליו עשר פיטסיות למאה:

Kto sprzedaje bliźniemu płody rolne, ten przyjmuje na siebie ćwierć kawa zanieczyszczeń na każde sea. Figi: przyjmuje dziesięć robaczywych na sto. Piwnica wina: przyjmuje dziesięć skwaśniałych na sto. Dzbany w Szaron: przyjmuje dziesięć popękanych na sto.

6.3

המוכר יין לחבירו והחמיץ. אינו חייב באחריותו. ואם ידוע שיינו מחמיץ. הרי זה מקח טעות. ואם אמר לו. יין מבושם אני מוכר לך. חייב להעמיד לו עד העצרת. וישן משל אשתקד. ומיושן משל שלש שנים:

Kto sprzedaje bliźniemu wino, a ono skwaśnieje, nie jest odpowiedzialny za nie. A jeśli wiadomo, że jego wino skwaśnieje, to jest to błędna transakcja. A jeśli powiedział mu: „Sprzedaję ci wino wonne”, zobowiązany jest dostarczyć mu wino aż do Szawuot; wino stare – z poprzedniego roku, a wino dojrzałe – z trzech lat.

6.4

המוכר מקום לחבירו לבנות לו בית. וכן המקבל מחבירו לבנות לו בית חתנות לבנו. ובית אלמנות לבתו. בונה ארבע אמות על שש דברי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר רפת בקר הוא זה. הרוצה לעשות רפת בקר. בונה ארבע אמות על שש. בית קטן. שש על שמנה. גדול. שמנה על עשר. טרקלין. עשר על עשר. רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו. ראייה לדבר היכל. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כבנין ההיכל.

Kto sprzedaje bliźniemu miejsce, aby zbudować mu dom, oraz kto podejmuje się u bliźniego zbudować dom weselny dla syna i dom dla wdowy dla córki, buduje cztery łokcie na sześć – słowa rabiego Akiwy. Rabbi Iszmael mówi: to jest obora dla bydła. Kto chce zrobić oborę dla bydła, buduje cztery na sześć. Dom mały – sześć na osiem; duży – osiem na dziesięć; pałac (traklin) – dziesięć na dziesięć. Jego wysokość jest równa połowie długości i połowie szerokości. Dowodem jest Hejchal. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: wszystko według budowy Hejchalu.

6.5

מי שיש לו בור לפניו מביתו של חבירו. נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין. ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין. ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחון. וזה עושה לו פותחת. וזה עושה לו פותחת:

Kto ma studnię w obrębie posesji bliźniego, wchodzi w godzinach, w których ludzie zwykle wchodzi, i wychodzi w godzinach, w których ludzie zwykle wychodzą. Nie wprowadza swojego zwierzęcia, aby napoić je ze studni, lecz nabiera wodę i poi je na zewnątrz. I ten robi mu zamek, i ten robi mu zamek.

6.6

מי שיש לו גינה לפניו מגינתו של חבירו. נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים. ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין. ואינו מכניס לתוכה תגרין. ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת. והחיצון זורע את הדרך. נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם. נכנס בשעה שהוא רוצה. ויוצא בשעה שהוא רוצה. ומכניס לתוכה תגרין. ולא יכנס מתוכה. לתוך שדה אחרת. וזה אינם רשאים לזוועה:

Kto ma ogród w obrębie ogrodu bliźniego, wchodzi w godzinach, w których ludzie zwykle wchodzi, i wychodzi w godzinach, w których ludzie zwykle wychodzą. Nie wprowadza do niego kupców i nie wychodzi z niego na inne pole. A ten zewnętrzny zasiewa ścieżkę. Jeśli dali mu drogę z boku za zgodą obu, wchodzi, kiedy chce, i wychodzi, kiedy chce, i może wprowadzać do niego kupców, ale nie może z niego wychodzić na inne pole. I obaj nie mają prawa jej obsiać.

6.7

מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו. נטלה ונתן להם מן הצד. מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו. דרך היחיד ארבע אמות. דרך הרבים שש עשרה אמה. דרך המלך אין לה שיעור. דרך הקבר אין לה שיעור. המעמד דייני צפורי אמרו בית ארבעת קבין:

Kto ma drogę publiczną przechodzącą przez jego pole, jeśli ją usunął i dał im inną z boku, to, co dał, jest dane, a jego dawna droga nie wróciła do niego. Droga jednostki ma cztery łokcie. Droga publiczna – szesnaście łokci. Droga króla nie ma miary. Droga na cmentarz nie ma miary. Sąd sędziów z Cippori orzekł: obszar czterech kaw.

6.8

המוכר מקום לחבירו. לעשות לו קבר. וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר. עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש. ופותח לתוכה שמונה כוכין. שלש מכאן ושלש מכאן ושתיים מכנגדן. וכוכין אורכן ארבע אמות. ורומן שבעה. ורחבן ששה. רבי שמעון אומר עושה תוכה של מערה שש אמות על שמנה. ופותח לתוכה שלשה עשר כוך. ארבעה מכאן וארבעה מכאן ושלשה מכנגדן. ואחד מימין הפתח ואחד מן השמאל. ועושה חצר על פי המערה שש על שש כמלא המטה וקובריה. ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן ואחת מכאן. רבי שמעון אומר ארבע לארבע רוחותיה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל לפי הסלע:

Kto sprzedaje bliźniemu miejsce na grób, oraz kto podejmuje się u bliźniego zrobić grób, robi wewnątrz jaskini cztery łokcie na sześć i otwiera do niej osiem nisz grobowych: trzy z tej strony, trzy z tamtej i dwie naprzeciwko. Nisze mają cztery łokcie długości, siedem dłoni wysokości i sześć dłoni szerokości. Rabbi Szymon mówi: robi wewnątrz jaskini sześć na osiem i otwiera do niej trzynaście nisz: cztery z tej strony, cztery z tamtej, trzy naprzeciw, jedną na prawo od wejścia i jedną na lewo. I robi dziedziniec przed wejściem do jaskini, sześć na sześć, wystarczający na nosze i tragarzy. I otwiera do niego dwie jaskinie: jedną z tej strony i jedną z tamtej. Rabbi Szymon mówi: cztery na cztery strony świata. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: wszystko zależy od skały.

Rozdział 7

7.1

האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך. היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים. או סלעים גבוהים עשרה טפחים אינן נמדדין עמה. פחות מכאן נמדדין עמה. ואם אמר לו כבית כור עפר. אפילו היו שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים. או סלעים גבוהים יותר מעשרה טפחים. הרי אלו נמדדין עמה.

Jeśli ktoś powiedział drugiemu: «Sprzedaję ci bejt kor ziemi», a były tam zagłębienia głębokie na dziesięć tefach albo skały wysokie na dziesięć tefach, nie są one mierzone razem z nią. Mniejsze niż to są mierzone razem z nią. A jeśli powiedział mu: «jak bejt kor ziemi», nawet gdyby były tam zagłębienia głębsze niż dziesięć tefach albo skały wyższe niż dziesięć tefach, to są one mierzone razem z nią.

7.2

בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל. פחת כל שהוא ינכה. הותר כל שהוא יחזיר. אם אמר הן חסר הן יתר. אפילו פחת רובע לסאה או הותר רובע לסאה הגיעו. יותר מכאן יעשה חשבון. מה הוא מהדר לו. מעות. ואם רצה. מחזיר לו קרקע. ולמה אמרו מחזיר לו מעות. לייפות כחו של מוכר. שאם שייר בשדה בית תשעה קבין. ובגינה בית חצי קב. וכדברי רבי עקיבא בית רובע. מחזיר לו את הקרקע. ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר:

«Sprzedaję ci bejt kor ziemi mierzony sznurem». Jeśli ubyło cokolwiek, potrąca; jeśli przybyło cokolwiek, zwraca. Jeśli powiedział: «czy ubyło, czy przybyło», nawet jeśli ubyła ćwierć kav na se'a albo przybyła ćwierć kav na se'a, jest to dopuszczalne. Więcej niż to, dokonuje się obliczenia. Cóż mu zwraca? Pieniądze. A jeśli chce, zwraca mu ziemię. Dlaczego powiedzieli, że zwraca pieniądze? Aby wzmocnić rękę sprzedającego, bo jeśli zostawił na polu obszar dziewięciu kav, a w ogrodzie obszar pół kav — a według rabiego Akivy obszar ćwierci kav — zwraca mu ziemię. I nie tylko ćwierć zwraca, ale całą nadwyżkę.

7.3

מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר. בטל הן חסר הן יתר מדה בחבל. הן חסר הן יתר מדה בחבל. בטל מדה בחבל הן חסר הן יתר. דברי בן ננס. בסימניו ובמצריו. פחות משתות הגיעו. עד שתות ינכה:

«Mierzone sznurem sprzedają ci, czy ubyło, czy przybyło» — unieważnia się «czy ubyło, czy przybyło». «Czy ubyło, czy przybyło, mierzone sznurem» — unieważnia się «mierzone sznurem» — słowa ben Nanasa. Jeżeli sprzedał z jego znakami i granicami, mniej niż szósta część jest dopuszczalna; do szóstej części potrąca.

7.4

האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך. משמנין ביניהן ונוטל חצי שדהו. חציה בדרום אני מוכר לך. משמנין ביניהן. ונוטל חציה בדרום. והוא מקבל עליו מקום הגדר. חריץ. ובן חריץ. וכמה הוא חריץ ששה טפחים. ובן חריץ. שלשה:

Jeśli ktoś powiedział drugiemu: «Sprzedaję ci połowę pola», szacują między sobą i bierze on połowę swojego pola. Jeśli powiedział: «Sprzedaję ci jego połowę od południa», szacują między sobą i bierze on połowę od południa; a on przyjmuje na siebie miejsce ogrodzenia, rów i wał. A ile wynosi rów? Sześć tefach. A wał? Trzy.

Rozdział 8

8.1

יש נוחלין ומנחילין. ויש נוחלין ולא מנחילין. מנחילין ולא נוחלין. לא נוחלין ולא מנחילין. ואלו נוחלין ומנחילין. האב את הבנים. והבנים את האב. והאחין מן האב. נוחלין ומנחילין. האיש את אמו. והאיש את אשתו. ובני אחיות. נוחלין ולא מנחילין. האשה את בניה. והאשה את בעלה. ואחי האם. מנחילין ולא נוחלין. והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנחילין:

Niektórzy dziedziczą i przekazują dziedzictwo, niektórzy dziedziczą, ale nie przekazują dziedzictwa, niektórzy przekazują dziedzictwo, ale nie dziedziczą, a niektórzy nie dziedziczą i nie przekazują dziedzictwa. A oto ci, którzy dziedziczą i przekazują dziedzictwo: ojciec i synowie oraz bracia ze strony ojca – dziedziczą i przekazują dziedzictwo. Mężczyzna dziedziczy po swojej matce, mężczyzna po swojej żonie, a synowie sióstr – dziedziczą, ale nie przekazują dziedzictwa. Kobieta przekazuje dziedzictwo swoim synom, kobieta swojemu mężowi, a bracia matki – przekazują dziedzictwo, ale nie dziedziczą. A bracia ze strony matki nie dziedziczą i nie przekazują dziedzictwa.

8.2

סדר נחלות כך הוא. (במדבר כז, ח) איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו. בן קודם לבת. וכל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת. בת קודמת לאחין. יוצאי יריכה של בת. קודמין לאחין. אחין קודמין לאחי האב. יוצאי יריכן של אחין קודמין לאחי האב. זה הכלל כל הקודם בנחלה. יוצאי יריכו קודמין. והאב קודם לכל יוצאי יריכו:

Porządek dziedziczenia jest następujący: (Liczb 27,8) „Jeśli umrze mężczyzna i nie ma syna, wtedy przeniesiecie jego dziedzictwo na córkę.” Syn ma pierwszeństwo przed córką, a wszyscy potomkowie syna mają pierwszeństwo przed córką. Córka ma pierwszeństwo przed braćmi, a jej potomkowie mają pierwszeństwo przed braćmi. Bracia mają pierwszeństwo przed braćmi ojca, a ich potomkowie mają pierwszeństwo przed braćmi ojca. To jest ogólna zasada: kto ma pierwszeństwo w dziedziczeniu, jego potomkowie mają pierwszeństwo. A ojciec ma pierwszeństwo przed wszystkimi swoimi potomkami.

8.3

בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה. חלק אביהן שהיה עם יוצאי מצרים. וחלקו עם אחיו בנכסי חפר. ושהיה בכור. נוטל שני חלקים:

Córki Selofchada otrzymały trzy części dziedzictwa: część swego ojca, który należał do wychodzących z Egiptu; jego udział w majątku Chefera wraz z braćmi; oraz to, że jako pierworodny otrzymywał dwie części.

8.4

אחד הבן ואחד הבת. בנחלה. אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב. ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם. והבנות נזונות מנכסי האב. ואינן נזונות מנכסי האם.

Syn i córka są równi w dziedziczeniu, z tym że syn otrzymuje podwójną część w majątku ojca, ale nie otrzymuje podwójnej części w majątku matki. Córki są utrzymywane z majątku ojca, ale nie są utrzymywane z majątku matki.

8.5

האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים. איש פלוני בני לא יירש עם אחיו. לא אמר כלום. שהתנה על מה שכתוב בתורה. המחלק נכסיו לבניו על פיו. ריבה לאחד. ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור. דבריו קיימין. ואם אמר משום ירושה. לא אמר כלום. כתב בין בתחלה. בין באמצע. בין בסוף. משום מתנה. דבריו קיימין. האומר איש פלוני יירשני. במקום שיש בת. בתי תירשני במקום שיש בן. לא אמר כלום. שהתנה על מה שכתוב בתורה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר אם אמר על מי שהוא ראוי לירושה דבריו קיימין. ועל מי שאין ראוי לירושה. אין דבריו קיימין. הכותב את נכסיו לאחרים. והניח את בניו. מה שעשה עשוי. אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אם לא היו בניו נוהגין כשורה. זכור לטוב:

Kto mówi: «Ten a ten, mój syn pierworodny, nie otrzyma podwójnej części» albo «Ten a ten, mój syn, nie będzie dziedziczył wraz ze swoimi braćmi» – nie powiedział nic, ponieważ postawił warunek sprzeczny z tym, co jest napisane w Torze. Ten, kto przydziela swój majątek synom ustnie, dając jednemu więcej, a drugiemu mniej, i zrównuje z nimi pierworodnego – jego słowa są skuteczne. A jeśli powiedział „jako dziedzictwo”, nie powiedział nic. Jeśli napisał, czy to na początku, czy w środku, czy na końcu, „jako dar” – jego słowa są skuteczne. Kto mówi: «Ten a ten odziedziczy po mnie», gdy ma córkę, albo «Moja córka odziedziczy po mnie», gdy ma syna – nie powiedział nic, ponieważ postawił warunek sprzeczny z tym, co jest napisane w Torze. Rabbi Jochanan ben Beroka mówi: jeśli powiedział o kimś, kto jest odpowiedni do dziedziczenia, jego słowa są skuteczne; ale o kimś, kto nie jest odpowiedni do dziedziczenia, jego słowa nie są skuteczne. Kto zapisuje swój majątek innym, a pomija swoich synów – to, co uczynił, jest uczynione, ale nie podoba się to Mędrcom. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: jeśli synowie nie postępowali właściwie, jest on wspominany z uznaniem.

8.6

האומר זה בני. נאמן. זה אחי. אינו נאמן. ונוטל עמו בחלקו. מת. יחזרו נכסים למקומן. נפלו לו נכסים ממקום אחר. יירשו אחיו עמו. מי שמת. ונמצאת דייתקי קשורה על ירכו. הרי זו אינה כלום זיכה בה לאחר. בין מן היורשין. בין שאינו מן היורשין. דבריו קיימין: *Jeśli ktoś mówi: «To jest mój syn» – jest wiarygodny. Jeśli mówi: «To jest mój brat» – nie jest wiarygodny. Mimo to otrzymuje on część wraz z nim w jego udziale. Jeśli umrze, majątek wraca na swoje miejsce. Jeśli spadnie na niego majątek skądinąd, jego bracia dziedziczą razem z nim. Kto umiera, a znaleziono testament przywiązany do jego uda – nie ma on żadnej wartości. A jeśli wręczył testament innej osobie, czy to jednemu ze spadkobierców, czy też osobie niebędącej spadkobiercą – jego słowa są skuteczne.*

8.7

הכותב נכסיו לבניו. צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך. הכותב נכסיו לבנו. לאחר מותו. האב אינו יכול למכור. מפני שהן כתובין לבן. והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב. מכר האב מכורין עד שימות. מכר הבן. אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב. האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה. ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשין. הניח בנים גדולים וקטנים. אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים. ולא הקטנים נזונים על הגדולים. אלא חולקין בשוה. נשאו הגדולים. ישאו הקטנים. ואם אמרו קטנים. הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם. אלא מה שנתן להם אביהם נתן.

Kto zapisuje swój majątek swoim synom, musi napisać: «od dziś i po śmierci» – to słowa rabiego Jehudy. Rabi Jose mówi: nie musi. Kto zapisuje swój majątek swojemu synowi po swojej śmierci: ojciec nie może sprzedać, ponieważ majątek jest zapisany synowi; syn nie może sprzedać, ponieważ jest w posiadaniu ojca. Jeśli ojciec sprzedał, sprzedaż jest ważna aż do jego śmierci. Jeśli syn sprzedał, kupujący nie ma w nim nic aż do śmierci ojca. Ojciec może zrywać plony i karmić nimi, kogo chce. A to, co pozostawił zerwane, należy do spadkobierców. Jeśli pozostawił synów dorosłych i małoletnich, dorośli nie utrzymują się kosztem małoletnich, a małoletni nie są utrzymywani kosztem dorosłych, lecz dzielą się po równo. Jeśli dorośli się poženili, małoletni mogą się żenić. A jeśli małoletni mówią: «Ożenimy się tak, jak wy się ożeniliście» – nie słucha się ich, lecz mają to, co dał im ojciec.

8.8

הניח בנות גדולות וקטנות. אין הגדולות מתפרנסות על הקטנות. ולא הקטנות נזונות על הגדולות. אלא חולקות בשוה. נשאו גדולות ישאו קטנות. ואם אמרו קטנות. הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם. אין שומעין להן. זה חומר בבנות מבכנים. שהבנות נזונות על הבנים. ואין נזונות על הבנות:

Jeśli pozostawił córki dorosłe i małoletnie, dorosłe nie utrzymują się kosztem małoletnich, a małoletnie nie są utrzymywane kosztem dorosłych, lecz dzielą się po równo. Jeśli dorosłe wyszły za mąż, małoletnie mogą wyjść za mąż. A jeśli małoletnie mówią: «Wyjdziemy za mąż tak, jak wy wyszłyście» – nie słucha się ich. To jest obostrzenie w przypadku córek w stosunku do synów, ponieważ córki są utrzymywane przez synów, ale nie są utrzymywane przez córki.

Rozdział 9

9.1

מי שמת והניח בנים ובנות. בזמן שהנכסים מרובים. בנים יירשו והבנות יזונו. נכסין מועטין הבנות יזונו. והבנים ישאלו על הפתחים. אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי. אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

Kto umarł i pozostawił synów i córki. Gdy majątek jest znaczny, synowie dziedziczą, a córki są utrzymywane. Gdy majątku jest mało, córki są utrzymywane, a synowie żebrzą u drzwi. Admon powiedział: „Czy dlatego, że jestem mężczyzną, mam ponosić stratę?” Rabban Gamliel powiedział: „Przyznaję słuszość Admonowi.”

9.2

הניח בנים ובנות וטומטום. בזמן שהנכסים מרובים. הזכרים דוחין אותו אצל נקבות. נכסין מועטין. הנקבות דוחות אותו אצל זכרים. האומר אם תלד אשתי זכר יטול מנה. ילדה זכר נוטל מנה. נקבה מאתים. ילדה נקבה נוטלת מאתים. אם זכר מנה אם נקבה מאתים. ילדה זכר ונקבה. זכר נוטל מנה. והנקבה נוטלת מאתים. ילדה טומטום אינו נוטל. אם אמר כל מה שתלד אשתי יטול. הרי זה יטול. ואם אין שם יורש אלא הוא. יורש את הכל:

Pozostawił synów, córki i tumtuma (osobę o nieokreślonej płci). Gdy majątek jest znaczny, mężczyźni odsuwają go do kobiet. Gdy majątku jest mało, kobiety odsuwają go do mężczyzn. Ten, kto mówi: „Jeżeli moja żona urodzi syna, niech otrzyma manę” – urodziła syna, otrzymuje manę. „Jeżeli córkę – dwieście” – urodziła córkę, otrzymuje dwieście. „Jeżeli syn – manę, jeżeli córka – dwieście” – urodziła syna i córkę; syn otrzymuje manę, a córka otrzymuje dwieście. Urodziła tumtuma – nie otrzymuje nic. Jeżeli powiedział: „Cokolwiek urodzi moja żona, niech to otrzyma” – to ono otrzymuje. A jeżeli nie ma innego spadkobiercy tylko on, dziedziczy wszystko.

9.3

הניח בנים גדולים וקטנים. השביחו גדולים את הנכסים. השביחו לאמצע. אם אמרו ראו מה שהניח לנו אבא. הרי אנו עושים ואוכלין השביחו לעצמן. וכן האשה שהשביחה את הנכסים. השביחה לאמצע. אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי. הרי אני עושה ואוכלת השביחה לעצמה:

Pozostawił dorosłych i małoletnich synów. Dorośli powiększyli majątek. Powiększyli go na rzecz wspólnego majątku. Jeżeli powiedzieli: „Zobaczcie, co zostawił nam ojciec – oto pracujemy i jemy” – powiększyli na własną korzyść. Podobnie kobieta, która powiększyła majątek – powiększyła go na rzecz wspólnego majątku. Jeżeli powiedziała: „Zobaczcie, co zostawił mi mąż – oto pracuję i jem” – powiększyła na własną korzyść.

9.4

האחין השותפין. שנפל אחד מהן לאומנות. נפל לאמצע. חלה ונתרפא. נתרפא משל עצמו. האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב. חזרה שושבינות. חזרה לאמצע. שהשושבינות נגבית בבית דין. אבל השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן. אין נגבין בבית דין. מפני שהן גמילות חסדים:

Bracia wspólnicy, jeśli jeden z nich zajął się rzemiosłem – to, co zarobił, należy do wspólnego majątku. Zachorował i wyzdrowiał – leczył się na własny koszt. Bracia, z których niektórzy pełnili funkcję družbów (szuszbínów) za życia ojca – jeśli podarunek družby wrócił, wraca do wspólnego majątku, ponieważ podarunek družby jest ściągalny przez sąd. Lecz ten, kto wysłał przyjacielowi dzbany wina i dzbany oliwy, nie są one ściągalne przez sąd, gdyż są to akty dobroczynności (gemilut chasadim).

9.5

השולח סבלונות לבית חמיו. שלח שם מאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אינן נגבין. לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין. שלח סבלונות מרובין שיחזרו עמה לבית בעלה. הרי אלו נגבין. סבלונות מועטין שתשתמש בהן בבית אביה אינן נגבין:

Ten, kto wysłał podarunki ślubne (siblonot) do domu swego teścia. Wysłał tam sto man i zjadł tam ucztę weselną, choćby za dinara – nie są one ściągalne. Jeżeli nie zjadł tam ucztę weselną – są ściągalne. Wysłał liczne podarunki ślubne, które mają wrócić z nią do domu męża – są ściągalne. Nieliczne podarunki, które mają być używane w domu jej ojca – nie są ściągalne.

9.6

שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהוא. מתנתו קיימת. לא שייר קרקע כל שהוא. אין מתנתו קיימת. לא כתב בה שכיב מרע. הוא אומר שכיב מרע היה. והן אומרים בריא היה. צריך להביא ראיה שהיה שכיב מרע. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה:

Umierający (szichiw mera), który zapisał cały swój majątek innym, a pozostawił sobie jakąkolwiek ziemię – jego darowizna jest ważna. Jeżeli nie pozostawił sobie żadnej ziemi – jego darowizna nie jest ważna. Jeżeli nie napisano w niej, że był umierający, on zaś twierdzi, że był umierający, a oni twierdzą, że był zdrowy – musi dostarczyć dowodu, że był umierający. To są słowa Rabbiego Meira. Mędrcy mówią: „Kto chce odebrać drugiemu, na nim spoczywa ciężar dowodu.”

9.7

המחלק נכסיו על פיו. רבי אליעזר אומר אחד בריא. ואחד מסוכן. נכסים שיש להן אחריות. נקנין בכסף. ובשטר. ובחזקה. ושאין להן אחריות. אין נקנין אלא במשיכה. אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנו כבינתי לבתי. והיא בשנים עשר מנה. ומתה. וקיימו את דבריה. אמר להן. בני רוכל תקברם אמן. וחכמים אומרים בשבת דבריו קיימין. מפני שאין יכול לכתוב. אבל לא בחיל. רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול. כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול רבי יהושע אומר לקטן אמרו. קל וחומר לגדול:

Ten, kto dzieli swój majątek ustnie. Rabbi Eliezer mówi: „Zarówno zdrowy, jak i umierający – nieruchomości nabywa się przez pieniądze, dokument lub posiadanie (chazaka), a rzeczy ruchome nabywa się tylko przez przeciągnięcie (meszicha).” Powiedzieli mu: „Pewien przypadek miał miejsce z matką synów Rokela, która była chora i powiedziała: „Dajcie moją kewinę (nakrycie głowy) mojej córce”, a była ona warta dwanaście man. Po jej śmierci zatwierdzono jej słowa.” On im odpowiedział: „Niech synowie Rokela pochowają swoją matkę.” A mędrcy mówią: „W szabat jego słowa są skuteczne, ponieważ nie może pisać, ale nie w dni powszednie.” Rabbi Jehoszua mówi: „Jeżeli w szabat uznali, tym bardziej w dni powszednie. Podobnie: można nabywać na rzecz małoletniego, a nie można nabywać na rzecz dorosłego.” Rabbi Jehoszua mówi: „O małoletnim powiedzieli, tym bardziej o dorosłym.”

9.8

נפל הבית עליו ועל אביו. או עליו ועל מורישי. והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב. יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב. בעלי החוב אומרים. האב מת ראשון ואחר כך מת הבן. בית שמאי אומרים יחלוקו. ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן:

Jeśli dom zawalił się na niego i na jego ojca albo na niego i na jego spadkodawców, a na majątku ciążyły zobowiązania: ketuba żony i dług wierzyciela – spadkobiercy ojca mówią: „Syn zmarł pierwszy, a potem zmarł ojciec.” Wierzyciele mówią: „Ojciec zmarł pierwszy, a potem zmarł syn.” Bet Szammaj mówi: niech dzielą. Bet Hillel mówi: majątek pozostaje w rękach dotychczasowych posiadaczy.

9.9

נפל הבית עליו ועל אשתו. יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל. יורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האשה. בית שמאי אומרים יחלוקו. ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. כתובה בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים והיוצאין עמה. בחזקת יורשי האב:

Jeśli dom zawalił się na niego i na jego żonę, spadkobiercy męża mówią: „Żona zmarła pierwsza, a potem zmarł mąż.” Spadkobiercy żony mówią: „Mąż zmarł pierwszy, a potem zmarła żona.” Bet Szammaj mówi: niech dzielą. Bet Hillel mówi: majątek pozostaje w rękach dotychczasowych posiadaczy. Ketuba pozostaje w rękach spadkobierców męża. Majątek, który wraz z nią wchodzi i wychodzi (jej własność), pozostaje w rękach spadkobierców jej ojca.

9.10

נפל הבית עליו. ועל אמו. אלו ואלו מודים שיחלוקו. אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן. אמר לו בן עזאי על החלוקין אנו מצטערין. אלא שבאת לחלק עלינו את השוין:

Zawalił się na niego dom i na jego matkę. Jedni i drudzy zgadzają się, że dzielą się majątkiem. Rabbi Akiva powiedział: „Zgadzam się co do tego, że majątek pozostaje u dotychczasowych posiadaczy.” Ben Azzaj powiedział mu: „Martwimy się o przypadki sporne, a ty przyszedłeś, aby spierać się także w tych, co do których panuje zgoda.”

Rozdział 10

10.1

גט פשוט עדיו מתוכו. ומקושר עדיו מאחוריו. פשוט שכתבו עדיו מאחוריו. ומקושר שכתבו עדיו מתוכו. שניהם פסולים. רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר. מפני שיכול לעשותו פשוט. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:

Dokument prosty — świadkowie podpisują od wewnątrz; dokument złożony — świadkowie podpisują z tyłu. Jeśli w dokumencie prostym świadkowie podpisali z tyłu, a w złożonym od wewnątrz, oba są nieważne. Rabbi Chanina ben Gamliel mówi: dokument złożony, którego świadkowie podpisali od wewnątrz, jest ważny, ponieważ można go przerobić na prosty. Rabban Shymon ben Gamliel mówi: wszystko zależy od zwyczaju panującego w danym miejscu.

10.2

גט פשוט עדיו בשנים. ומקושר בשלשה. פשוט שכתוב בו עד אחד. ומקושר שכתוב בו שני עדים. שניהם פסולים. כתב בו זווין מאה דאינון סלעין עשרין. אין לו אלא עשרין. זווין מאה דאינון תלתין סלעין. אין לו אלא מנה. כסף זווין דאינון ונמחק. אין פחות משתים. כסף סלעין דאינון ונמחק. אין פחות משנים. דרכונות דאינון ונמחק. אין פחות משתים. כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים. מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר התחתון. אם כן למה כותבין את העליון. שאם תמחק אות אחת מן התחתון. ילמד מן העליון:

Dokument prosty wymaga dwóch świadków, a dokument złożony trzech. Jeśli w dokumencie prostym wpisano jednego świadka, a w złożonym dwóch świadków, oba są nieważne. Jeśli napisano w nim „sto zuzów, które są dwadzieścia sela”, ma on tylko dwadzieścia. „Sto zuzów, które są trzydzieści sela”, ma on tylko maneh (sto zuzów). Jeśli napisał „srebrne zuzy”, a liczba została wymazana, nie mniej niż dwa. „Srebrne sela”, a liczba została wymazana, nie mniej niż dwa. „Darkony”, a liczba została wymazana, nie mniej niż dwa. Jeśli napisano u góry „maneh”, a u dołu „dwieście”, albo u góry „dwieście”, a u dołu „maneh”, wszystko idzie za tym, co jest na dole. Jeśli tak, po co pisze się to, co u góry? Aby jeśli wymazana zostanie jedna litera w części dolnej, można było uczyć się z górnej.

10.3

כותבין גט לאיש. אף על פי שאין אשתו עמו. והשובר לאשה. אף על פי שאין בעלה עמה. ובלבד שיהא מכירן. והבעל נותן שכר. כותבין שטר ללוה. אף על פי שאין מלוה עמו. ואין כותבין למלוה. עד שיהא לוה עמו. והלוה נותן שכר. כותבין שטר למוכר. אף על פי שאין לוקח עמו. ואין כותבין ללוקח. עד שיהא מוכר עמו. והלוקח נותן שכר:

Pisze się list rozwodowy dla mężczyzny, nawet jeśli jego żona nie jest przy nim; a pokwitowanie dla kobiety, nawet jeśli jej mąż nie jest przy niej, pod warunkiem że zna ich. Mąż płaci wynagrodzenie. Pisze się dokument dłużny dla dłużnika, nawet jeśli wierzyciel nie jest przy nim; ale nie pisze się go dla wierzyciela, dopóki dłużnik nie jest przy nim. Dłużnik płaci wynagrodzenie. Pisze się dokument sprzedaży dla sprzedającego, nawet jeśli kupujący nie jest przy nim; ale nie pisze się go dla kupującego, dopóki sprzedający nie jest przy nim. Kupujący płaci wynagrodzenie.

10.4

אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין. אלא מדעת שניהם. והחתן נותן שכר. אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם. והמקבל נותן שכר. אין כותבין שטרי בירורין. וכל מעשה בית דין. אלא מדעת שניהם ושניהם נותנים שכר. רבן שמעון בן גמליאל אומר. שניהם כותבין שנים. לזה לעצמו. ולזה לעצמו:

Nie pisze się dokumentów zaręczyn ani małżeństwa, chyba za zgodą obojga, a pan młody płaci wynagrodzenie. Nie pisze się dokumentów dzierżawy i kontraktów, chyba za zgodą obojga, a wykonawca płaci wynagrodzenie. Nie pisze się dokumentów arbitrażu ani żadnych aktów sądowych, chyba za zgodą obojga, a obaj płacą wynagrodzenie. Rabban Shymon ben Gamliel mówi: obaj piszą dwa egzemplarze, jeden dla siebie i jeden dla siebie.

10.5

מי שפרע מקצת חובו. והשליש את שטרו. ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד יום פלוני. תן לו שטרו. הגיע זמן ולא נתן. רבי יוסי אומר יתן. רבי יהודה אומר לא יתן:

Ten, kto spłacił część swego długu, złożył swój dokument u osoby trzeciej i powiedział jej: „Jeśli nie dam ci od teraz do dnia takiego a takiego, oddaj mu jego dokument”. Nadszedł czas, a nie dał. Rabbi Jose mówi: powinna oddać. Rabbi Jehuda mówi: nie powinna oddać.

10.6

מי שנמחק שטר חובו מעידן עליו עדים. ובא לפני בית דין ועושין לו קיום. איש פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני. ופלוני ופלוני עדיו. מי שפרע מקצת חובו. רבי יהודה אומר יחליף. רבי יוסי אומר. יכתוב שובר. אמר רבי יהודה נמצא זה צריך להיות שומר שוברה מן העכברים. אמר לו רבי יוסי כך יפה לו. ולא יורע כחו של זה:

Ktoś, czyj dokument dłużny został wymazany, ma świadków, którzy o tym zeznają, i przychodzi przed sąd, a sąd sporządza mu potwierdzenie: „Taki a taki, syn takiego a takiego, jego dokument został wymazany w dniu takim a takim, a tacy a tacy są jego świadkami”. Kto spłacił część swego długu — Rabbi Jehuda mówi: niech wymieni dokument. Rabbi Jose mówi: niech napisze pokwitowanie. Rabbi Jehuda powiedział: wtedy ten dłużnik będzie musiał strzec swego pokwitowania przed myszami. Rabbi Jose odpowiedział mu: tak jest dla niego lepiej, a moc tego wierzyciela nie zostanie osłabiona.

10.7

שני אחין. אחד עני ואחד עשיר. והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד. עשאן לשכר. השכר לאמצע. עשאן לעצמן. הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ. קח לך זיתים ובא ועשם בבית הבד. שנים שהיו בעיר אחת. שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון. אין יכולין להוציא שטר חוב. זה על זה. ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע. שטרות שניהן פרועין. כיצד יעשו. ישלשו. ואם היו משולשים יכתבו סימן. ואם היו מסומנין. יכתבו כהן. האומר לבנו שטר בין שטרותי פרוע. ואיני יודע איזהו. שטרות כולן פרועין. נמצא לאחד שם שנים. הגדול פרוע. והקטן אינו פרוע. המלוה את חבירו על ידי ערב. לא יפרע מן הערב. ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה. יפרע מן הערב. רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הערב לאשה בכתובתה. והיה בעלה מגרשה. ידידנה הנאה. שמא יעשו קנוניא על נכסים של זה ויחזיר את אשתו:

Dwóch braci, jeden ubogi, drugi bogaty. Ojciec zostawił im łaźnię i tłocznię oliwy. Jeśli przeznaczył je na wynajem, dochód z wynajmu dzieli się na połowę. Jeśli przeznaczył je do własnego użytku, bogaty może powiedzieć biednemu: „Nabądź sobie niewolników, aby kąpali się w łaźni; nabądź sobie oliwek i przyjdź, aby tłoczyć je w tłoczni”. Dwaj ludzie mieszkający w tym samym mieście, jeden nazywa się Josef ben Szymon, a drugi również Josef ben Szymon. Nie mogą oni wyciągać dokumentu dłużnego jeden przeciw drugiemu, ani nikt inny nie może wyciągać przeciw nim dokumentu dłużnego. Jeśli jeden z nich znalazł wśród swoich dokumentów zapis: „Dokument Josefa ben Szymona jest spleacony”, to dokumenty obu są spleacone. Co mają zrobić? Niech dodadzą trzecie imię. Jeśli już mają trzecie imię, niech dodadzą znak. Jeśli już mają znak, niech dodadzą określenie „kohen”. Kto mówi swemu synowi: „Jeden dokument wśród moich dokumentów jest spleacony, a nie wiem, który”, to wszystkie jego dokumenty są spleacone. Jeśli u kogoś znajdują się dwa dokumenty na to samo nazwisko, większy jest spleacony, a mniejszy nie jest spleacony. Ten, kto pożycza bliźniemu przez poręczyciela, nie może ściągać od poręczyciela. A jeśli powiedział: „Pod warunkiem, że będę ściągał od kogo zechcę”, może ściągać od poręczyciela. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: jeśli dłużnik ma majątek, to w żadnym wypadku nie może ściągać od poręczyciela. Podobnie Rabban Szymon ben Gamliel mawiał: Poręczyciel za kobietę w sprawie jej ketuby, a jej mąż ją rozwodzi, musi zobowiązać ją ślubowaniem, że nie będzie czerpać z niego korzyści, aby nie zmówili się na majątek tego poręczyciela i on nie przyjąłby z powrotem swojej żony.

המלוה את חבירו בשטר. גובה מנכסים משועבדים. על ידי עדים. גובה מנכסים בני חורין. הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו. גובה מנכסים בני חורין. ערב היוצא לאחר חיתום שטרות. גובה מנכסים בני חורין. מעשה בא לפני רבי ישמעאל. ואמר גובה מנכסים בני חורין. אמר לו בן ננס אינו גובה. לא מנכסים משועבדים. ולא מנכסים בני חורין. אמר לו למה. אמר לו הרי החונק את אחד בשוק. ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו. פטור. שלא על אמונתו הלוהו. אלא איזהו ערב שהוא חייב. הלוהו ואני נותן לך חייב. שכן על אמונתו הלוהו. אמר רבי ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין הנובע. והרוצה שיעסוק בדיני ממונות. ישמש את שמעון בן ננס:

Ten, kto pożyczka bliźniemu na podstawie dokumentu, ściąga z majątku obciążonego. Na podstawie świadków ściąga z majątku wolnego. Jeśli wyciągnął przeciw niemu jego własnoręczne pismo, że jest mu winien, ściąga z majątku wolnego. Poręczyciel, który pojawia się po podpisaniu dokumentów, ściąga z majątku wolnego. Przypadek ten stanął przed rabinem Iszmaelem, a on powiedział: ściąga z majątku wolnego. Ben Nanos rzekł mu: nie ściąga ani z majątku obciążonego, ani z majątku wolnego. Zapytał go: dlaczego? Odpowiedział mu: Oto ktoś, kto dusi drugiego na rynku, a znalazł go jego przyjaciel i powiedział mu: „Zostaw go”, jest zwolniony, ponieważ tamten nie pożyczył mu na jego wiarę. Ale jaki poręczyciel jest zobowiązany? Ten, który mówi: „Pożycz mu, a ja ci dam”, jest zobowiązany, ponieważ tamten pożyczył mu na jego wiarę. Rabin Iszmael powiedział: Kto chce być mądry, niech studiuje prawa majątkowe, bo nie ma w Torze większego działu od nich, są one bowiem jak źródło tryskające. A kto chce studiować prawa majątkowe, niech służy Szymonowi ben Nanasowi.

Rozdział 1

1.1

דיני ממונות בשלשה. גזילות וחבלות בשלשה. נזק וחצי נזק. תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה. האונס והמפתה. והמוציא שם רע. בשלשה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים מוציא שם רע. בעשרים ושלשה. מפני שיש בו דיני נפשות:

Sprawy majątkowe — w trzech. Grabieże i szkody na ciele — w trzech. Schule i pół szkody, zapłata podwójna oraz zapłata poczwórna i pięciokrotna — w trzech sędziów. Gwałcie, uwodziciel i zniesławiający narzeczoną — w trzech, według rabiego Meira. A mędrcy mówią: zniesławiającego narzeczoną sędzi się w dwudziestu trzech, ponieważ może w niej chodzić o sprawy życia i śmierci.

1.2

מכות. בשלשה. משום רבי ישמעאל אמרו בעשרים ושלשה. עבור החדש. בשלשה. עבור השנה. בשלשה. דברי רבי מאיר. רבן שמעון בן גמליאל אומר בשלשה מתחילין ובחמשה נושאים ונותנים. וגומרים בשבעה. ואם גמרו בשלשה מעוברת:

Chłostę orzeka się w trzech. W imieniu rabiego Iszmaela mówiono: w dwudziestu trzech. Interkalację miesiąca — w trzech. Interkalację roku — w trzech; to są słowa rabiego Meira. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: zaczynają w trzech, naradzają się w pięciu, a kończą w siedmiu; jeżeli zaś skończyli w trzech, znaczy, że rok jest przestępny.

1.3

סמיכת זקנים ועריפת עגלה בשלשה. דברי רבי שמעון. ורבי יהודה אומר בחמשה. החליצה והמיאוןין בשלשה. נטע רבעי. ומעשר שני שאין דמיו ידועין. בשלשה. ההקדשות. בשלשה. הערכין המטלטלין בשלשה. רבי יהודה אומר אחד מהן כהן. והקרקעות. תשעה וכהן. ואדם כיוצא בהן:

Nałożenie rąk przez starszych i złamanie karku jałówce — w trzech, według rabiego Szymona. A rabbi Jehuda mówi: w pięciu. Chalice i mi'un (oświadczenie o odrzuceniu małżeństwa) — w trzech. Owoce czwartego roku zasadzonego drzewa oraz drugi dziesięcina, którego wartości nie znają — w trzech. Rzeczy poświęcone (hekdesz) — w trzech. Wycena ruchomości — w trzech; rabbi Jehuda mówi: jeden z nich powinien być kapłanem. Wycena nieruchomości — dziewięciu sędziów i kapłan. Tak samo w przypadku osoby.

1.4

דיני נפשות בעשרים ושלשה. הרובע והנרבע בעשרים ושלשה. שנאמר (ויקרא כ, טז) והרגת את האשה ואת הבהמה. ואומר (ויקרא כ, טז) ואת הבהמה תהרגו. שור הנסקל בעשרים ושלשה. שנאמר (שמות כא, כט) השור יסקל וגם בעליו יומת. כמיתת בעלים. כך מיתת השור. הזאב. והארי. הדוב והנמר והברדלס והנחש. מיתתן בעשרים ושלשה. רבי אליעזר אומר כל הקודם להורגן זכה. רבי עקיבא אומר מיתתן בעשרים ושלשה.

Sprawy o życie (dinei nefashot) — w dwudziestu trzech. Sędzi się człowieka obcującego ze zwierzęciem i zwierzę, z którym obcowano — w dwudziestu trzech, jak mówi Pismo: «I zabijesz kobietę i zwierzę» (Kpł 20,16), i jak mówi: «A zwierzę zabijecie» (Kpł 20,15). Wołu, który ma być ukamienowany — w dwudziestu trzech, jak mówi Pismo: «Wół zostanie ukamienowany, a jego właściciel także poniesie śmierć» (Wj 21,29). Jaką śmiercią umiera właściciel, taką śmiercią ginie wół. Wilk, lew, niedźwiedź, lampart, gepard i wąż — ich śmierć orzeka się w dwudziestu trzech. Rabbi Eliezer mówi: każdy, kto uprzedzi wyrok i je zabije, nabywa sobie zasługę. Rabbi Akiva mówi: ich śmierć orzeka się w dwudziestu trzech.

1.5

אין דנין לא את השבט. ולא את נביא השקר. ולא את כהן גדול. אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. ואין מוציאין למלחמת הרשות. אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. אין מוסיפין על העיר. ועל העזרות. אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. אין עושין סנהדריות לשבטים. אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. אין עושין עיר הנדחת. אלא על פי בית דין של שבעים ואחד. ואין עושין עיר הנדחת בספר. ולא שלשה. אבל עושין אחת או שתיים.

Nie sędzi się pokolenia ani fałszywego proroka, ani najwyższego kapłana, chyba że za zgodą sądu siedemdziesięciu jeden. Nie wyrusza się na wojnę nadobowiązkową chyba za zgodą sądu siedemdziesięciu jeden. Nie powiększa się miasta Jerozolimy ani dziedzińców świątyni chyba za zgodą sądu siedemdziesięciu jeden. Nie ustanawia się sanhedrynów dla pokoleń chyba za zgodą sądu siedemdziesięciu jeden. Nie czyni się miasta odstępczego chyba za zgodą sądu siedemdziesięciu jeden. Nie czyni się miasta odstępczego na pograniczu ani trzech jednocześnie, ale czyni się jedno lub dwa.

1.6

סנהדרי גדולה. היתה של שבעים ואחד. וקטנה של עשרים ושלשה. ומנין לגדולה שהיא של שבעים ואחד. שנאמר (במדבר יא, טז) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל. ומשה על גביהן. הרי שבעים ואחד. רבי יהודה אומר שבעים. ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה. שנאמר (במדבר לה, כד) ושפטו העדה והצילו העדה. עדה שופטת. ועדה מצלת הרי כאן עשרים. ומנין לעדה שהיא עשרה שנאמר (במדבר יד, כז) עד מתי לעדה הרעה הזאת. יצאו יהושע וכלב. ומנין להביא עוד שלשה. ממשמע שנאמר (שמות כג, ב) לא תהיה אחרי רבים לרעות. שומע אני שאהיה עמהם לטובה. אם כן למה נאמר (שם) אחרי רבים להטות. לא כהטייתך לטובה. הטייתך לרעה. הטייתך לטובה על פי אחד. הטייתך לרעה על פי שנים. ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד. הרי כאן עשרים ושלשה. וכמה יהא בעיר ותהא ראויה לסנהדרין מאה ועשרים. רבי נחמיה אומר מאתים ושלשים. כנגד שרי עשרות:

Wielki Sanhedryn liczył siedemdziesięciu jeden, a mały — dwudziestu trzech. Skąd wiadomo, że wielki liczył siedemdziesięciu jeden? Bo powiedziano: «Zgromadź Mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela» (Lb 11,16), a Mojżesz stał ponad nimi — oto siedemdziesięciu jeden; rabbi Jehuda mówi: siedemdziesięciu. Skąd wiadomo, że mały liczył dwudziestu trzech? Bo powiedziano: «I sędzić będzie zgromadzenie, i ocali zgromadzenie» (Lb 35,24). Skoro jedno zgromadzenie sędzi i jedno zgromadzenie ocala, mamy dwudziestu. Skąd wiadomo, że zgromadzenie składa się z dziesięciu? Bo powiedziano: «Jak długo będę znosił to złe zgromadzenie» (Lb 14,27) — z wyjątkiem Jozuego i Kaleba. Skąd wiadomo, że trzeba dodać jeszcze trzech? Z wyrażenia «Nie pójdziesz za większością ku złemu» (Wj 23,2). Mógłbym stąd pomyśleć, że mam być z nimi ku dobremu. Jeśli tak, czemu powiedziano: «Nachyl się za większością»? Aby wskazać, że nie jest tak samo z nachyleniem ku dobremu i nachyleniem ku złu: ku dobremu można się nachylić przez głos jednego, ku złu — przez głosy dwóch. A że sąd nie może być parzysty, dodaje się do nich jeszcze jednego — oto dwudziestu trzech. Ilu mieszkańców powinno być w mieście, aby było ono właściwe dla Sanhedrynu? Sto dwudziestu. Rabbi Nehemiasz mówi: dwustu trzydziestu, odpowiednio do zwierzchników dziesiątek.

Rozdział 2

2.1

כהן גדול דן ודנין אותו. מעיד ומעידין אותו. חולץ. וחולצין לאשתו. ומיבמין את אשתו. אבל הוא אינו מיבם. מפני שהוא אסור באלמנה. מת לו מת. אינו יוצא אחר המטה. אלא הן נכסין. והוא נגלה. הן נגלין והוא נכסה. ויוצא עמהן עד פתח העיר. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר אינו יוצא מן המקדש. שנאמר (ויקרא כא, יב) ומן המקדש לא יצא. וכשהוא מנחם אחרים. דרך כל העם עוברין בזה אחר זה. והממונה ממצעו בינו לבין העם. וכשהוא מתנחם מאחרים כל העם אומרים לו אנו כפרתך. והוא אומר להן תתברכו מן השמים. וכשמברין אותו. כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הספסל:

Arcykapłan sędzi i bywa sądzony; świadczy i bywa świadkiem przeciw niemu. Wykonuje chalicę (obrzęd zwolnienia od lewiratu) i wobec jego żony wykonują chalicę; jego żona może być poślubiona w lewiracie, lecz on sam nie może poślubić w lewiracie, gdyż jest mu zakazana wdowa. Gdy umrze mu ktoś bliski, nie idzie za marami, ale oni się ukrywają, a on się ukazuje; oni się ukazują, a on się ukrywa. Wychodzi z nimi aż do bramy miasta — słowa Rabbi Meira. Rabbi Jehuda mówi: nie wychodzi ze Świątyni, jak powiedziano: „Ze świątyni nie wyjdzie” (Kpł 21,12). A gdy pociesza innych, cały lud przechodzi jeden po drugim, a przełożony umieszcza go między sobą a ludem. A gdy jest pocieszany przez innych, cały lud mówi mu: „Jesteśmy twoim zadośćuczynieniem”, a on odpowiada: „Bądźcie błogosławieni z nieba”. A gdy wyprawiają mu ucztę żałobną, cały lud spoczywa na ziemi, a on spoczywa na ławie.

2.2

המלך לא דן. ולא דנין אותו. לא מעיד. ולא מעידין אותו. לא חולץ. ולא חולצין לאשתו. לא מיבם. ולא מיבמין לאשתו. רבי יהודה אומר אם רצה לחלוץ. או ליבם. זכור לטוב. אמרו לו אין שומעין לו. ואין נושאים אלמנתו. רבי יהודה אומר נושא המלך אלמנתו של מלך שכן מצינו בדוד שנשא אלמנתו של שאול. שנאמר (שמואל ב' יב, ח) ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך:

Król nie sędzi i nie bywa sądzony; nie świadczy i nie bywa świadkiem przeciw niemu; nie wykonuje chalicy i wobec jego żony nie wykonują chalicy; nie poślubia w lewiracie i jego żona nie bywa poślubiana w lewiracie. Rabbi Jehuda mówi: jeśli chciał wykonać chalicę lub poślubić w lewiracie — niech będzie wspomniany ku dobru. Powiedzieli mu: nie słuchają go. I nie poślubia się jego wdowy. Rabbi Jehuda mówi: król może poślubić wdowę po królu, gdyż znajdujemy, że Dawid poślubił wdowę po Saulu, jak powiedziano: „Dałem ci dom twego pana i żony twego pana na twoim łonie” (2 Sm 12,8).

2.3

מת לו מת. אינו יוצא מפתח פלטרין שלו. רבי יהודה אומר אם רוצה לצאת אחר המטה יוצא. שכן מצינו בדוד שיצא אחר מטתו של אבנר. שנאמר (שמואל ב' ג, לא) והמלך דוד הולך אחר המטה. אמרו לו לא היה הדבר אלא לפייס את העם. וכשמברין אותו. כל העם מסובין על הארץ. והוא מיסב על הדרגש:

Gdy umrze mu ktoś bliski, nie wychodzi poza próg swego pałacu. Rabbi Jehuda mówi: jeśli chce wyjść za marami, wychodzi, gdyż znajdujemy, że Dawid wyszedł za marami Abnera, jak powiedziano: „Król Dawid szedł za marami” (2 Sm 3,31). Powiedzieli mu: to nie miało innego celu, jak tylko przeblaganie ludu. A gdy wyprawiają mu ucztę żałobną, cały lud spoczywa na ziemi, a on spoczywa na łożu.

2.4

ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד. ופורץ לעשות לו דרך. ואין ממחין בידו. דרך המלך אין לו שיעור. וכל העם בחזין ונותנין לפניו. והוא נוטל חלק בראש. לא ירבה לו נשים. אלא שמנה עשרה. רבי יהודה אומר מרבה הוא לו. ובלבד שלא יהו מסירות את לבו. ר' שמעון אומר אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנה. אם כן למח נאמר. (דברים יז, יז) לא ירבה לו נשים אפילו כאביגיל. (דברים יז, טז) לא ירבה לו סוסים. אלא כדי מרכבתו. (דברים יז, יז) וכסף וזהב לא ירבה לו מאד. אלא כדי ליתן אספניא. וכותב לו ספר תורה לשמו. יוצא למלחמה מוציאה עמו. נכנס מכניסה עמו. יושב בדין היא עמו. מיסב היא כנגדו. שנאמר (דברים יז, טז) והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו:

Król prowadzi wojnę dobrowolną na mocy orzeczenia sądu siedemdziesięciu jeden. Przebija sobie drogę i nikt nie może go powstrzymać. Droga króla nie ma wyznaczonej miary. Cały lud składa przed nim łupy, a on bierze część pierwszą. Nie będzie miał wielu żon, lecz osiemnaście. Rabbi Jehuda mówi: może mieć ich więcej, byleby nie odwoziły jego serca. Rabbi Szymon mówi: nawet jedna, która odwozi jego serce — niech jej nie poślubia. Jeśli tak, to po co powiedziano: „Nie będzie miał wielu żon”? — Nawet taka jak Abigail. „Nie będzie mnożył koni” — z wyjątkiem tych, które są potrzebne do jego rydwanu. „Nie będzie mnożył srebra i złota” — z wyjątkiem tego, co potrzebne na żołd wojska. Píše sobie zwój Tory na swoje imię: gdy wychodzi na wojnę, zabiera ją ze sobą; gdy wraca, przynosi ją ze sobą; gdy zasiada w sądzie, jest ona przy nim; gdy spoczywa, leży ona naprzeciw niego, jak powiedziano: „I będzie z nim, i będzie w niej czytał po wszystkie dni życia” (Pwt 17,16).

2.5

אין רוכבין על סוסו. ואין יושבין על כסאו. ואין משתמשין בשרביטו. ואין רואין אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום. ולא בבית המרחץ. שנאמר (דברים יז, טז) שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך:

Nie jeździ się na jego koniu, nie siada się na jego tronie, nie używa się jego berła. Nie patrzy się na niego, gdy się strzyże, ani gdy jest nagi, ani w łaźni, jak powiedziano: „Ustanowisz nad sobą króla” (Pwt 17,16) — aby jego groza była nad tobą.

Rozdział 3

3.1

דיני ממונות בשלשה זה בורר לו אחד זה בורר לו אחד. ושניהן בוררין להן עוד אחד. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים שני דינין בוררין להן עוד אחד. זה פוסל דיינו של זה. זה פוסל דיינו של זה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אימתי בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין. או פסולין. אבל אם היו כשרים או מומחין אינו יכול לפוסלן. זה פוסל עדיו של זה. זה פוסל עדיו של זה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אימתי. בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהן קרובים או פסולים אבל אם היו כשרים. אינו יכול לפוסלן:

Sprawy majątkowe rozstrzyga się w składzie trzech sędziów: jedna strona wybiera sobie jednego sędziego, druga strona wybiera sobie jednego, a obie strony wybierają sobie jeszcze jednego – to słowa rabiego Meira. Mędracy natomiast mówią: dwóch sędziów wybiera im trzeciego. Jedna strona może zdyskwalifikować sędziego wybranego przez drugą stronę, a druga może zdyskwalifikować sędziego wybranego przez pierwszą – to słowa rabiego Meira. Mędracy mówią: kiedy tak jest? Gdy strona przedstawia dowód, że są oni krewnymi lub niezdolnymi do pełnienia funkcji. Jeśli jednak są zdolni lub biegli w prawie, nie można ich zdyskwalifikować. Jedna strona może zdyskwalifikować świadków drugiej strony, a druga – świadków pierwszej – to słowa rabiego Meira. Mędracy mówią: kiedy? Gdy strona przedstawia dowód, że są oni krewnymi lub niezdolnymi. Jeśli jednak są zdolni, nie można ich zdyskwalifikować.

3.2

אמר לו נאמן עלי אבא. נאמן עלי אבך. נאמנין עלי שלשה רועי בקר. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו. וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. היה חייב לחבירו שבועה. ואומר לו דור לי בחיי ראשך. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו. וחכמים אומרים אין יכול לחזור בו: *Jeśli powiedział mu: „Mój ojciec jest dla mnie wiarygodny”, „Twój ojciec jest dla mnie wiarygodny”, „Trzej pasterze była są dla mnie wiarygodni” – rabbi Meir mówi, że może się wycofać, a mędrcy mówią, że nie może się wycofać. Jeśli był zobowiązany wobec bliźniego do przysięgi i powiedział mu: „Przysięgnij mi na życie swojej głowy” – rabbi Meir mówi, że może się wycofać, a mędrcy mówią, że nie może się wycofać.*

3.3

ואלו הן הפסולין. המשחק בקוביא. והמלוה בריבית. ומפריחי יונים. וסוחרי שביעית. אמר רבי שמעון בתחלה היו קורין אותן אוספי שביעית. משרבו האנסין חזרו לקרותן סוחרי שביעית. אמר רבי יהודה אימתי. בזמן שאין להם אומנות אלא הוא. אבל יש להן אומנות שלא הוא. כשרין:

A oto są niezdolni: grający w kości, pożyczający na procent, hoduujący gołębie i handlarze produktami roku szabatowego. Rabbi Szymon powiedział: początkowo nazywano ich „zbieraczami roku szabatowego”; gdy wzmożły się uciski, zaczęto ich nazywać „handlarzami roku szabatowego”. Rabbi Jehuda powiedział: kiedy tak jest? Gdy nie mają innego zajęcia oprócz tego. Ale jeśli mają inne zajęcie oprócz tego, są zdolni.

3.4

ואלו הן הקרובין. אביו. ואחיו. ואחי אביו. ואחי אמו. ובעל אחותו ובעל אחות אביו. ובעל אחות אמו. וחמיו. וגיסו. הן ובניהן וחתניהן וחורגו לבדו. אמר רבי יוסי זו משנת רבי עקיבא. אבל משנה ראשונה. דודו. ובן דודו. וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה. היה קרוב ונתרחק הרי זה כשר. ר' יהודה אומר אפילו מתה בתו ויש לו בנים ממנה. הרי זה קרוב:

A oto są krewni (niezdolni do orzekania): jego ojciec, jego brat, brat jego ojca, brat jego matki, mąż jego siostry, mąż siostry jego ojca, mąż siostry jego matki, mąż jego matki, jego teść i jego szwagier. Oni sami, ich synowie i ich zięciowie, a także pasierb – tylko on sam. Rabbi Josi powiedział: to jest nauka rabbiego Akivy. Jednak pierwsza mishna wymieniała: jego stryja, jego kuzyna i wszystkich, którzy są jego spadkobiercami, oraz wszystkich, którzy są mu bliscy w tym czasie. Jeśli był krewnym i stał się daleki, oto jest zdolny. Rabbi Jehuda mówi: nawet jeśli zmarła jego córka, a ma on z niej synów, wciąż jest krewny.

3.5

האוהב והשונא אוהב זה שושבינו. שונא. כל שלא דבר עמו שלשה ימים באיבה. אמרו לו. לא נחשדו ישראל על כך: *Przyjaciół i wróg. Przyjacielem jest ten, który jest jego drużbą; wrogiem – ten, kto nie rozmawiał z nim przez trzy dni z powodu wrogości. Powiedziano mu: Izraelici nie są o to podejrzewani.*

3.6

כיצד בודקים את העדים. היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן. ומוציאין את כל האדם לחוץ. ומשיירין את הגדול שבהן. ואומרים לו. אמור היאך אתה יודע שזה חייב לזה. אם אמר הוא אמר לי שאני חייב לו. איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו. לא אמר כלום. עד שיאמר בפנינו הודה לו. שהוא חייב לו מאתים זוז. ואחר כך מכניסין את השני. ובודקים אותו. אם נמצאו דבריהם מכוונים. נושאין ונותנים בדבר. שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב. זכאי. שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי. חייב. אחד אומר זכאי ואחד אומר חייב. ואפילו שנים מזכין. או שנים מחייבין. ואחד אומר איני יודע. יסיפו הדיינין:

Jak badają świadków? Wprowadzają ich i zastraszają. Następnie wyprowadzają wszystkich ludzi na zewnątrz i pozostawiają najstarszego z nich, i mówią mu: „Powiedz, skąd wiesz, że ten jest winien temu.” Jeśli powiedział: „On mi powiedział, że jestem mu winien” albo „Taki a taki człowiek powiedział mi, że jest mu winien” – nie powiedział nic, dopóki nie powie: „Przy nas przyznał, że jest mu winien dwieście zuzów.” Potem wprowadzają drugiego i badają go. Jeśli ich słowa okazały się zgodne, rozprawiają o sprawie. Dwóch mówi, że jest winien, a jeden, że nie jest winien – jest winien. Dwóch mówi, że nie jest winien, a jeden, że jest winien – nie jest winien. Gdy jeden mówi „nie jest winien”, a drugi „jest winien”, a trzeci „nie wiem” – a nawet gdy dwóch mówi „nie jest winien” lub dwóch „jest winien”, a jeden mówi „nie wiem” – dodają sędziów.

3.7

גמרו את הדבר היו מכניסין אותן הגדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה זכאי. איש פלוני אתה חייב. ומנין לכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי. על זה נאמר (ויקרא יט, טז) לא תלך רכיל בעמך. ואומר (משלי יא, יג) הולך רכיל מגלה סוד:

Po zakończeniu sprawy wprowadzano ich (strony). Najstarszy z sędziów mówi: „Taki a taki, jesteś zwolniony”, „Taki a taki, jesteś zobowiązany”. Skąd wiadomo, że gdy sędzia wychodzi, nie powinien mówić: „Ja uniewinniam, a moi koledzy obciążają, ale cóż mogę zrobić, skoro moi koledzy mają przewagę nade mną?” O tym powiedziano: „Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swego ludu” (Kpł 19,16) oraz: „Obmówca zdradza tajemnice” (Prz 11,13).

3.8

כל זמן שמביא ראיה. סותר את הדין. אמרו לו כל ראיות שיש לך הבא מכאן עד שלשים יום. מצא בתוך שלשים יום סותר. לאחר שלשים יום. אינו סותר. אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה זה שלא מצא בתוך שלשים ומצא לאחר שלשים. אמרו לו הבא עדים. ואמר אין לי עדים. אמרו הבא ראיה. ואמר אין לי ראיה. ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים. הרי זה אינו כלום. אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה. אמרו לו הבא עדים. אמר אין לי עדים. הבא ראיה ואמר אין לי ראיה. ראה שמתחייב בדין. ואמר קרבו פלוני ופלוני והעידוני. או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו הרי זה אינו כלום:

Jeśli przynosi dowód, może obalić wyrok. Powiedziano mu: wszystkie dowody, jakie masz, przynieś od teraz do trzydziestu dni. Gdy znalazł w ciągu trzydziestu dni, obala; po trzydziestu dniach nie obala. Rabban Szymon ben Gamaliel powiedział: cóż ma uczynić ten, kto nie znalazł w ciągu trzydziestu dni, a znalazł po trzydziestu? Odpowiedziano mu: przyprowadź świadków, a on powiedział: nie mam świadków; przynieś dowód, a on powiedział: nie mam dowodu. A po jakimś czasie przyniósł dowód i znalazł świadków – to nic nie znaczy. Rabban Szymon ben Gamaliel powiedział: cóż ma uczynić ten, kto nie wiedział, że ma świadków, a znalazł świadków, nie wiedział, że ma dowód, a znalazł dowód? Odpowiedziano mu: przyprowadź świadków, powiedział: nie mam świadków; przynieś dowód, powiedział: nie mam dowodu. Gdy zobaczył, że przegrywa sprawę, i powiedział: „Podejdźcie, taki a taki, i zaświadczyć o mnie”, albo wyciągnął dowód z zanadru – to nic nie znaczy.

Rozdział 4

4.1

אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר (ויקרא כד, כב) משפט אחד יהיה לכם. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות. דיני ממונות בשלשה. ודיני נפשות. בעשרים ושלשה. דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה. ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה. דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה. ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות. ועל פי שנים לחובה. דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה. דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה. דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה. דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות. והמלמד זכות מלמד חובה. דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות. אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה. דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום. דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות. וביום שלאחריו לחובה. לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב:

Zarówno sprawy cywilne, jak i sprawy o życie podlegają przesłuchaniu i badaniu, gdyż powiedziano: „Jeden sąd będzie dla was”. Czym różnią się sprawy cywilne od spraw o życie? Sprawy cywilne rozstrzyga trzech, a sprawy o życie dwudziestu trzech. W sprawach cywilnych rozpoczyna się zarówno od uniewinnienia, jak i od skazania; w sprawach o życie rozpoczyna się od uniewinnienia, a nie od skazania. W sprawach cywilnych przechyla się wyrok na korzyść lub niekorzyść na podstawie jednego głosu; w sprawach o życie przechyla się na korzyść na podstawie jednego głosu, a na niekorzyść na podstawie dwóch głosów. W sprawach cywilnych wznawia się rozprawę zarówno dla uniewinnienia, jak i skazania; w sprawach o życie wznawia się rozprawę dla uniewinnienia, a nie dla skazania. W sprawach cywilnych wszyscy mogą przemawiać zarówno za uniewinnieniem, jak i za skazaniem; w sprawach o życie wszyscy mogą przemawiać za uniewinnieniem, ale nie wszyscy za skazaniem. W sprawach cywilnych ten, kto przemawiał za skazaniem, może przemawiać za uniewinnieniem, a ten, kto przemawiał za uniewinnieniem, może przemawiać za skazaniem. W sprawach o życie ten, kto przemawiał za skazaniem, może przemawiać za uniewinnieniem, ale ten, kto przemawiał za uniewinnieniem, nie może zawracać i przemawiać za skazaniem. Sprawy cywilne rozpatruje się w ciągu dnia i można je zakończyć w nocy; sprawy o życie rozpatruje się i kończy tylko w ciągu dnia. Sprawy cywilne kończy się tego samego dnia, zarówno uniewinnieniem, jak i skazaniem; sprawy o życie kończy się tego samego dnia uniewinnieniem, a skazaniem dopiero następnego dnia. Dlatego nie sądzi się ani w wigilię szabat, ani w wigilię święta.

4.2

דיני הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול. דיני נפשות מתחילין מן הצד. הכל כשרין לדון דיני ממונות. ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות. אלא כהנים ליום וישראלים המשיאין לכהונה:

Sprawy dotyczące rytualnej nieczystości i czystości rozpoczyna się od najstarszego sędziego. Sprawy o życie rozpoczyna się od boku. Wszyscy są zdolni do sądenia spraw cywilnych, ale nie wszyscy są zdolni do sądenia spraw o życie, lecz tylko kapłani, lewici i Izraelici, którzy mogą wydawać córki za kapłanów.

4.3

סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה. כדי שיהו רואין זה את זה. ושני סופרי הדיינין עומדין לפניהם אחד מימין ואחד משמאל. וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין. רבי יהודה אומר שלשה. אחד כותב דברי המזכין. ואחד כותב דברי המחייבין והשלישי כותב דברי המזכין ודברי המחייבין:

Sanhedryn zasiadał w kształcie półokrągłego klepiska, tak aby wszyscy mogli się nawzajem widzieć. Przed nimi stoi dwóch pisarzy sądu, jeden po prawej i jeden po lewej, i zapisują słowa tych, którzy przemawiają za uniewinnieniem, oraz słowa tych, którzy przemawiają za skazaniem. Rabi Jehuda mówi: trzech — jeden zapisuje słowa uniewinniających, drugi zapisuje słowa skazujących, a trzeci zapisuje słowa zarówno uniewinniających, jak i skazujących.

4.4

ושלש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפנייהם. כל אחד ואחד מכיר את מקומו. היו צריכין לסמוך סומכין מן הראשונה. אחד מן השניה בא לו לראשונה. ואחד מן השלישית בא לו לשניה. ובוררין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית. ולא היה יושב במקומו של ראשון. אלא יושב במקום הראוי לו:

Przed nimi siedzi trzy rzędy uczniów mędrców, a każdy zna swoje miejsce. Gdy zachodzi potrzeba mianowania sędziego, awansują z pierwszego rzędu; jeden z drugiego rzędu przechodzi do pierwszego, a jeden z trzeciego przechodzi do drugiego. Wybierają jeszcze jednego z zebranych i sadzają go w trzecim rzędzie. I nie siadał on na miejscu tego, który awansował, lecz na miejscu dla siebie właściwym.

4.5

כיצד מאיימין את העדים על עדי נפשות. היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן. שמא תאמרו מאומד. ומשמועה. עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמענו. או שמא אי אתם יודעין שסופינו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה. הווי יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות. דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו. דיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלוין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו. שנאמר (בראשית ד, י) דמי אחיך צועקים. אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך. דמו ודם זרעיותיו. דבר אחר דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים. לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך. שכל המאבד נפש אחת מישראל. מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות. שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך. ושלא יהו מינין אומרים הרבה רשויות בשמים. ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא. שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. ושמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת. והלא כבר נאמר (ויקרא ה, א) והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד וגומר. ושמא תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה. והלא כבר נאמר (משלי יא, י) באבוד רשעים רנה:

Jak zastraszają świadków w sprawach o życie? Wprowadzają ich i upominają: „Być może powiecie, że to z przypuszczenia, że ze słyszenia, że od świadka, który usłyszał od innego świadka, albo że słyszeliśmy to od wiarygodnego człowieka. Czy nie wiecie, że ostatecznie będziemy was badać przesłuchaniem i dociekaniem? Wiedźcie, że sprawy o życie nie są jak sprawy cywilne. W sprawach cywilnych człowiek płaci pieniędzmi i to mu służy za przebłaganie. W sprawach o życie jego krew i krew jego potomków ciąży na nim aż do końca świata. Tak bowiem znajdujemy u Kaina, który zabił swego brata, jak powiedziano: „Krwie twego brata wołają” (Rdz 4,10). Nie mówi: „krew twego brata”, lecz „krwie twego brata” — to znaczy jego krew i krew jego potomków. Inne wyjaśnienie: „krwie twego brata”, ponieważ jego krew była rozrzucona na drzewach i na kamieniach. Dlatego człowiek został stworzony jako jedyny, aby cię nauczyć, że każdemu, kto niszczy jedną duszę z Izraela, Pismo poczytuje, jakby zniszczył cały świat, a każdemu, kto podtrzymuje jedną duszę z Izraela, Pismo poczytuje, jakby podtrzymał cały świat. I ze względu na pokój między ludźmi, aby jeden nie mówił drugiemu: „Mój ojciec jest większy niż twój ojciec”, i aby heretycy nie mówili, że jest wiele władz w niebie. I aby ogłosić wielkość Świętego, błogosławiony On: człowiek odciska wiele monet jedną pieczęcią i są one do siebie podobne, ale Król królów, Święty, błogosławiony On, odcisnął każdego człowieka pieczęcią pierwszego Adama i żaden z nich nie jest podobny do drugiego. Dlatego każdy człowiek ma obowiązek powiedzieć: „Dla mnie został stworzony świat”. I być może powiecie: „Co nas obchodzi to utrapienie?” Czyż nie zostało już powiedziane: „Jeśli ktoś zgrzeszy, bo będąc świadkiem, widział lub wiedział, a nie zezna, poniesie winę” (Kpł 5,1). I być może powiecie: „Cóż nas obchodzi, że obciążamy się krwią tego człowieka?” Czyż nie zostało już powiedziane: „W zagładzie bezbożnych jest radość” (Prz 11,10).

Rozdział 5

5.1

היו בודקין אותן בשבע חקירות באיזה שבוע. באיזו שנה. באיזה חדר. בכמה בחדש. באיזה יום. באיזו שעה. באיזה מקום. רבי יוסי אומר באיזה יום. באיזו שעה. באיזה מקום. מכירין אתם אותו. התריתם בו. העובד עבודה זרה. את מי עבד. ובמה עבד:

Badano ich siedmioma pytaniami: w którym tygodniu, w którym roku, w którym miesiącu, którego dnia miesiąca, w jaki dzień tygodnia, o której godzinie i w jakim miejscu. Rabbi Jose mówi: w jaki dzień tygodnia, o której godzinie i w jakim miejscu. Czy znacie go? Czy ostrzeżliście go? Jeśli chodzi o bałwochwalcę: kogo czcił i czym czcił?

5.2

כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח. מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים. ומה בין חקירות לבדיקות. חקירות. אחד אומר איני יודע עדותן בטלה. בדיקות. אחד אומר איני יודע ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן קיימת. אחד חקירות ואחד בדיקות בזמן שמכחישין זה את זה עדותן בטלה:

Każdy, kto mnoży pytania dodatkowe, jest godny pochwały. Zdarzyło się, że Ben Zakkai badał świadków co do szypulek fig. Jaka jest różnica między pytaniami podstawowymi a dodatkowymi? Przy pytaniach podstawowych, jeśli jeden ze świadków mówi: „Nie wiem”, ich zeznanie jest nieważne. Przy pytaniach dodatkowych, gdy jeden mówi: „Nie wiem”, a nawet gdy dwóch mówi: „Nie wiemy”, ich zeznanie jest ważne. Zarówno przy pytaniach podstawowych, jak i dodatkowych, gdy zaprzeczają sobie nawzajem, ich zeznanie jest nieważne.

5.3

אחד אומר בשנים בחדש. ואחד אומר בשלשה בחדש. עדותן קיימת. שזה יודע בעבורו של חדש. זה אינו יודע בעבורו של חדש. אחד אומר בשלשה. ואחד אומר בחמשה. עדותן בטלה. אחד אומר בשתי שעות. ואחד אומר בשלש שעות. עדותן קיימת. אחד אומר בשלש. ואחד אומר בחמש עדותן בטלה. רבי יהודה אומר קיימת. אחד אומר בחמש. ואחד אומר בשבע. עדותן בטלה. שבחמש חמה במזרח. ובשבע חמה במערב:

Jeden mówi: „Drugiego dnia miesiąca”, a drugi mówi: „Trzeciego dnia miesiąca” — ich zeznanie jest ważne, bo jeden wie, że miesiąc był pełny, a drugi o tym nie wie. Jeden mówi: „Trzeciego”, a drugi mówi: „Piątego” — ich zeznanie jest nieważne. Jeden mówi: „O drugiej godzinie”, a drugi mówi: „O trzeciej godzinie” — ich zeznanie jest ważne. Jeden mówi: „O trzeciej”, a drugi mówi: „O piątej” — ich zeznanie jest nieważne. Rabbi Jehuda mówi: jest ważne. Jeden mówi: „O piątej”, a drugi mówi: „O siódmej” — ich zeznanie jest nieważne, bo o piątej słońce jest na wschodzie, a o siódmej na zachodzie.

5.4

ואחר כך מכניסין את השני. ובודקין אותו. אם נמצאו דבריהם מכוונין. פותחין בזכות. אמר אחד מן העדים יש לי ללמד עליו זכות. או אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו חובה. משתקין אותו. אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו זכות. מעלין אותו ומושיבין אותו ביניהן. ולא היה יורד משם כל היום כולו. אם יש ממש בדבריו שומעין לו. ואפילו הוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות. שומעין לו ובלבד שיש ממש בדבריו:

Następnie wprowadzają drugiego świadka i badają go. Jeśli ich słowa są zgodne, zaczynają od uniewinnienia. Jeśli jeden ze świadków powie: „Mam coś na jego korzyść”, albo jeden z uczniów powie: „Mam coś na jego niekorzyść” — nakazują mu milczeć. Jeśli jeden z uczniów powie: „Mam coś na jego korzyść” — wprowadzają go i sadzają między sobą, a on nie schodzi stamtąd przez cały dzień. Jeśli w jego słowach jest treść, słuchają go. Nawet jeśli powie: „Mam coś na swoją korzyść” — słuchają go, pod warunkiem że w jego słowach jest treść.

אם מצאו לו זכות. פטרוהו. ואם לאו מעבירין דינו למחר. היו מזדווגין זוגות זוגות. וממעטין במאכל. ולא היו שותין יין כל היום. ונושאים ונותנים כל הלילה. ולמחרת משכימין ובאין לבית דין. המזכה אומר אני מזכה ומזכה אני במקומי. והמחייב אומר אני מחייב ומחייב אני במקומי. המלמד חובה. מלמד זכות. אבל המלמד זכות. אינו יכול לחזור וללמד חובה. טעו בדבר. שני סופרי הדינים מזכירין אותן. אם מצאו לו זכות פטרוהו. ואם לאו עומדים למנין. שנים עשר מזכין. ואחד עשר מחייבין. זכאי. שנים עשר מחייבין ואחד עשר מזכין. ואפילו אחד עשר מזכין. ואחד עשר מחייבין. ואחד אומר אני יודע. ואפילו עשרים ושנים. עד שבעים ואחד. שלשים וששה מזכין. ושלשים וחמשה מחייבין. זכאי. שלשים וששה מחייבין. ושלשים וחמשה מזכין. עד שיראה אחד מן המחייבין. דברי המזכין:

Jeśli znaleźli dla niego zasługę, uwalniają go; a jeśli nie, przekładają jego sprawę na następny dzień. Dobierali się w pary, jedli mało i nie pili wina przez cały dzień, a przez całą noc prowadzili narady. Następnego dnia wstawali wcześniej i przychodzili do sądu. Ten, kto uniewinnia, mówi: „Uniewinniam i trwam przy swoim uniewinnieniu”. Ten, kto skazuje, mówi: „Skazuję i trwam przy swoim skazaniu”. Ten, kto przemawiał za skazaniem, może przemawiać za uniewinnieniem; ale ten, kto przemawiał za uniewinnieniem, nie może odwrócić się i przemawiać za skazaniem. Jeśli pobłądzili w jakiejś sprawie, dwaj pisarze sądowi przypominają im. Jeśli znaleźli dla niego zasługę, uwalniają go; a jeśli nie, przystępują do głosowania. Dwunastu uniewinnia, a jedenastu skazuje — jest uniewinniony. Dwunastu skazuje, a jedenastu uniewinnia, a nawet jeśli jedenastu uniewinnia, jedenastu skazuje, a jeden mówi: „Nie wiem”, a nawet jeśli dwudziestu dwóch uniewinnia lub skazuje, a jeden mówi: „Nie wiem” — dodaje się sędziów. Jak długo dodają? Po dwóch, aż do siedemdziesięciu jeden. Trzydziestu sześciu uniewinnia, a trzydziestu pięciu skazuje — jest uniewinniony. Trzydziestu sześciu skazuje, a trzydziestu pięciu uniewinnia — rozprawiają jedni z drugimi, aż jeden ze skazujących uzna argumenty uniewinniających.

Rozdział 6

6.1

נגמר הדין. מוציאים אותו לסקלו. בית הסקילה היה חוץ לבית דין. שנאמר (ויקרא כד, ד) הוצא את המקלל. אחד עומד על פתח בית דין. והסודרין בידו. ואדם אחד רוכב הסוס רחוק ממנו. כדי שיהא רואהו. אומר אחד יש לי ללמד עליו זכות. הלה מניף בסודרין והסוס רץ ומעמידו. ואפילו הוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות. מחזירין אותו אפילו ארבעה וחמשה פעמים. ובלבד שיש ממש בדבריו. מצאו לו זכות. פטרוהו. ואם לאו. יוצא ליסקל. וכרוז יוצא לפניו. איש פלוני בן פלוני יוצא ליסקל. על שעבר עבירה פלונית. ופלוני ופלוני עדין. כל מי שיודע לו זכות. יבא וילמד עליו:

Gdy wyrok zapadł, wyprowadzają go na ukamienowanie. Miejsce kamienowania znajdowało się poza sądem, jak powiedziano: «Wyprowadź bluźniercę na zewnątrz» (Kpł 24,14). Jeden stoi u wejścia sądu, trzymając chustę w ręce. A drugi człowiek jedzie konno w pewnej odległości od niego, tak aby go widzieć. Jeśli ktoś mówi: «Mam coś na jego obronę», ten macha chustą, koń biegnie i zatrzymuje go. Nawet jeśli on sam mówi: «Mam coś na swoją obronę», zawracają go nawet cztery czy pięć razy, byleby w jego słowach była treść. Jeśli znajdą dla niego zasługę, uwalniają go. A jeśli nie, wychodzi na ukamienowanie. I herold idzie przed nim: «Taki a taki, syn takiego a takiego, wychodzi na ukamienowanie za popełnienie takiej a takiej winy, a tacy a tacy są jego świadkami. Ktokolwiek wie coś na jego korzyść, niech przyjdzie i przemówi w jego obronie».

6.2

היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות. אומרים לו התודה שכן דרך המומתין מתודין. שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא. שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע (יהושע ז, יט) בני שים נא כבוד לאלהי ישראל ותן לו תודה וגומר. ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי וכזאת וגומר. ומנין שכיפר לו וידויו. שנאמר (יהושע ז, כה) ויאמר יהושע למה עכרתנו יעכרך ה' היום הזה. היום זה אתה עכור. ואי אתה עכור לעולם הבא. ואם אינו יודע להתודות. אומרים לו אמור. תהא מיתתי כפרה על כל עונותי. רבי יהודה אומר אם היה יודע שהוא מזומם. אומר תהא מיתתי כפרה על כל עונותי חוץ מעון זה. אמרו לו אם כן יהו כל אדם אומרים כך כדי לנקות את עצמן.

Gdy był oddalony od miejsca kamienowania około dziesięciu łokci, mówią mu: «Wyznaj», gdyż takim jest zwyczaj skazanych na śmierć, że wyznają, bo każdy, kto wyznaje, ma udział w świecie przyszłym. Tak bowiem znajdujemy u Akana, któremu Jozue powiedział: «Synu mój, oddaj chwałę Bogu Izraela i złóż Mu wyznanie» (Joz 7,19) itd. A Akan odpowiedział Jozuemu: «Zaprawdę zgrzeszyłem i to a to uczyniłem» (Joz 7,20). A skąd wiemy, że jego wyznanie dokonało za niego prześlągania? Jak powiedziano: «I rzekł Jozue: Czemuś nas zatracił? Niech cię zatraci Pan tego dnia» (Joz 7,25) — tego dnia zostałeś zatracony, ale nie będziesz zatracony w świecie przyszłym. Jeśli nie umie wyznać, mówią mu: «Powiedz: Niech moja śmierć będzie prześląganiem za wszystkie moje grzechy». Rabbi Jehuda mówi: Jeśli wiedział, że został fałszywie oskarżony, mówi: «Niech moja śmierć będzie prześląganiem za wszystkie moje grzechy, z wyjątkiem tego grzechu». Odpowiedzieli mu: Jeśli tak, to każdy będzie tak mówił, aby się oczyścić.

6.3

היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות מפשיטין אותו את בגדיו. האיש מכסין אותו מלפניו והאשה מלפניה ומאחריה דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים האיש נסקל ערום. ואין האשה נסקלת ערומה:

Gdy był oddalony od miejsca kamienowania cztery łokcie, zdejmują z niego szaty. Mężczyznę okrywają z przodu, a kobietę z przodu i z tyłu — słowa rabiego Jehudy. A mędracy mówią: mężczyzna jest kamienowany nago, ale kobieta nie jest kamienowana nago.

6.4

בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. אחד מן העדים דוחפו על מתניו. נהפך על לבו. הופכו על מתניו. אם מת בה יצא. ואם לאו. השני נוטל את האבן ונותנה על לבו. אם מת בה יצא. ואם לאו רגימתו בכל ישראל שנאמר (דברים יז, ז) יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה. כל הנסקלין נתלין. דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה. האיש תולין אותו פניו כלפי העם והאשה פניה כלפי העץ. דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים האיש נתלה. ואין האשה נתלית. אמר להן רבי אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון. אמרו לו שמנים נשים תלה. ואין דנין שנים ביום אחד. כיצד תולין אותו. משקעין את הקורה בארץ. והעץ יוצא ממנה. ומקיף שתי ידי וזו על גבי זו ותולה אותו. רבי יוסי אומר הקורה מוטה על הכותל. ותולה אותו בדרך שהטבחין עושין ומתירין אותו מיד. ואם לן עובר עליו בלא תעשה. שנאמר (דברים כא, כג) לא תלין גבלתו על העץ כי קבור תקברנו כי קללת אלהים תלוי וגומר. כלומר מפני מה זה תלוי מפני שבירך את השם ונמצא שם שמים מתחלל:

Miejsce kamienowania było wysokie na dwie kondygnacje. Jeden ze świadków popycha go w łędźwie. Jeśli upadł na piersi, odwracają go na plecy. Jeśli umarł od tego, wypełnił obowiązek. Jeśli nie, drugi świadek bierze kamień i kładzie go na jego serce. Jeśli umarł od tego, wypełnił obowiązek. Jeśli nie, jego ukamienowanie dokonuje się przez cały Izrael, jak powiedziano: «Ręka świadków będzie przeciw niemu najpierw, aby go zabić, a ręka całego ludu na końcu» (Pwt 17,7). Wszyscy skazani na ukamienowanie zostają powieszani — słowa rabiego Eliezera. A mędracy mówią: nie zostaje powieszony, tylko bluźnierca i bałwochwalca. Mężczyznę wieszają twarzą do ludu, a kobietę twarzą do drzewa — słowa rabiego Eliezera. A mędracy mówią: mężczyzna jest wieszany, a kobieta nie jest wieszana. Powiedział im rabbi Eliezer: Czyż Szymon ben Szetach nie powiesił przecież kobiet w Aszkelonie? Odpowiedzieli mu: Osiemdziesiąt kobiet powiesił, ale nie sądzi się dwóch osób tego samego dnia. Jak go wieszają? Wbijają belkę w ziemię, a z niej wystaje kawałek drzewa. Układają jego dwie ręce jedna na drugiej i wieszają go. Rabbi Jose mówi: belka jest pochylona pod ścianą i wieszają go tak, jak czynią rzeźnicy, i natychmiast go odwiązują. Jeśli zostanie na noc, przekracza się zakaz, jak powiedziano: «Nie pozostawisz jego zwłok na drzewie, lecz pogrzebiesz go tego samego dnia, bo wiszący jest przekleństwem Boga» (Pwt 21,23). To znaczy: dlaczego ten został powieszony? Ponieważ zbluźnił Imieniu, i oto Imię Niebios zostaje zbezczeszczone.

6.5

אמר ר' מאיר בשעה שאדם מצטער. שכינה מה הלשון אומרת כביכול. קלני מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים שנשפך קל וחומר על דמם של צדיקים. ולא זו בלבד אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה. הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכים. אינו עובר עליו. ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיו. אלא שתי בתי קברות היו מתוקנין לבית דין. אחת לנהרגין ולנחנקין. ואחת לנסקלין ולנשרפין:

Rabbi Meir powiedział: Gdy człowiek cierpi, co mówi Szechina? Jakby powiedzieć: «Ciężka jest moja głowa, ciężkie jest moje ramię». Jeśli Wszechobecny cierpi z powodu krwi przelanej złoczyńców, tym bardziej z powodu krwi sprawiedliwych. Ponadto każdy, kto pozostawia swego zmarłego na noc, przekracza zakaz. Jeśli pozostawił go na noc dla jego czci, aby przynieść mu trumnę i całuny, nie przekracza. I nie grzebano go w grobach jego przodków, lecz dwa cmentarze były przygotowane dla sądu: jeden dla skazanych na ścięcie i uduszenie, a drugi dla ukamienowanych i spalonych.

6.6

נתעכל הבשר. מלקטין את העצמות. וקוברין אותן במקומן. והקרובים באים ושואלין בשלום הדיינים. ובשלום העדים. כלומר שאין בלבנו עליכם כלום. שדין אמת דנתם. ולא היו מתאבלין. אבל אוננין. שאין אנינות אלא בלב:

Gdy ciało uległo rozkładowi, zbierają kości i grzebią je na jego miejscu. A krewni przychodzą i pytają o pokój sędziów i świadków, jakby mówili: «Nie mamy w sercu nic przeciwko wam, bo osądziliście sądem prawdy». I nie pogrążali się w żałobie, ale odczuwali onenut (stan głębokiego smutku przed pogrzebem), gdyż onenut jest tylko w sercu.

Rozdział 7

7.1

ארבע מיתות. נמסרו לבית דין. סקילה. שרפה. הרג. וחנק. רבי שמעון אומר. שרפה. סקילה. חנק. והרג. זו מצות הנסקלין:

Cztery kary śmierci zostały powierzone sądowi: ukamienowanie, spalenie, ścięcie i uduszenie. Rabbi Szymon mówi: spalenie, ukamienowanie, uduszenie i ścięcie. To jest przepis dotyczący skazanych na ukamienowanie.

7.2

מצות הנשרפין. היו משקעין אותו בזבל עד ארכובותיו. ונותנין סודר קשה לתוך הרכה וכורך על צוארו. זה מושך אצלו. וזה מושך אצלו. עד שפותח את פיו. ומדליק את הפתילה. וזורקה לתוך פיו. ויורדת לתוך מעיו. וחומרת את בני מעיו. רבי יהודה אומר אף הוא אם מת בידם לא היו מקיימין בו מצות שרפה. אלא פותחין את פיו בצבת שלא בטובתו. ומדליק את הפתילה. וזורקה לתוך פיו. ויורדת לתוך מעיו. וחומרת את בני מעיו. אמר רבי אליעזר בן צדוק מעשה בבת כהן אחת שזינתה והקיפוח חבילי זמורות. ושרפה. אמרו לו מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי:

Przepis dotyczący skazanych na spalenie: zagłębiali go w gnoju aż po kolana, wkładali twardą chustę w miękką i owijali nią jego szyję. Jeden pociąga w swoją stronę, drugi w swoją, aż otworzy usta. Rozpalają knot i wrzucają mu go do ust, a on zstępuje do wnętrza i pali jego jelita. Rabbi Jehuda mówi: A jeśli umarł w ich rękach, nie wykonywali na nim przepisu spalania, lecz otwierali mu usta kleszczami wbrew jego woli, rozpalali knot i wrzucali mu go do ust, a on zstępuje do wnętrza i pali jego jelita. Rabbi Eliezer ben Cadok powiedział: Zdarzyło się z córką pewnego kapłana, która popełniła cudzołóstwo, że otoczyli ją wiązkami gałęzi i spalili. Powiedzieli mu: Ponieważ sąd tamtych czasów nie był biegły.

7.3

מצות הנהרגים היו מתזין את ראשו בסייף כדרך שהמלכות עושה. רבי יהודה אומר ניוול הוא זה. אלא מניחין את ראשו על הסדן. וקוצץ בקופיץ אמרו לו אין מיתה מנוולת מזו. מצות הנחנקין. היו משקעין אותו בזבל. עד ארכובותיו. ונותנין סודר קשה לתוך הרכה וכורך על צוארו. זה מושך אצלו. וזה מושך אצלו. עד שנפשו יוצאה:

Przepis dotyczący skazanych na ścięcie: odcinali jego głowę mieczem, tak jak czyni władza królewska. Rabbi Jehuda mówi: To jest oszpeccenie. Układają jego głowę na pniu i odcinają siekierą. Powiedzieli mu: Nie ma śmierci bardziej oszpecającej niż ta. Przepis dotyczący skazanych na uduszenie: zagłębiali go w gnoju aż po kolana, wkładali twardą chustę w miękką i owijali nią jego szyję. Jeden pociąga w swoją stronę, drugi w swoją, aż jego dusza ujdzie.

7.4

אלו הן הנסקלן. הבא על האם. ועל אשת האב. ועל הכלה. ועל הזכור. ועל הבהמה. והאשה המביאה את הבהמה. והמגדף. והעובד עבודה זרה. והנותן מזרעו למולך. ובעל אוב וידעוני. והמחלל את השבת. והמקלל אביו ואמו. והבא על נערה המאורסה. והמסית. והמדיח. והמכשף. ובן סורר ומורה. הבא על האם. חייב עליה משום אם. ומשום אשת אב. רבי יהודה אומר אינו חייב אלא משום האם בלבד. הבא על אשת אב חייב עליה משום אשת אב. ומשום אשת איש. בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו. בין מן האירוסין בין מן הנשואין. הבא על כלתו. חייב עליה משום כלתו. ומשום אשת איש. בין בחיי בנו בין לאחר מיתת בנו. בין מן האירוסין בין מן הנשואין. הבא על הזכור. ועל הבהמה. והאשה המביאה את הבהמה. אם אדם חטא. בהמה מה חטאת. אלא לפי שבאת לאדם תקלה על ידה. לפיכך אמר הכתוב תסקל. דבר אחר שלא תהא בהמה עוברת בשוק. ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה:

Oto są skazani na ukamienowanie: kto współżyje z matką, z żoną ojca, z synową, z mężczyzną, ze zwierzęciem, oraz kobieta sprowadzająca zwierzę; bluźnierca, bałwochwalca, ten, kto oddaje swe nasienie Molechowi, wywołujący zmarłych i wieszczek (ow i jedoni), bezczeszczący szabat, przeklinający ojca i matkę, ten, kto współżyje z narzeczoną panną, kusiciel (mesit), podżegacz (mediach), czarnoksiężnik i syn krnąbrny i buntowniczy. Kto współżyje z matką, jest odpowiedzialny za nią zarówno jak za matkę, jak i za żonę ojca. Rabbi Jehuda mówi: Jest odpowiedzialny tylko jak za matkę. Kto współżyje z żoną ojca, jest odpowiedzialny za nią jak za żonę ojca i jak za żonę mężczyzny — za życia ojca i po jego śmierci, zarówno po zaręczynach, jak i po ślubie. Kto współżyje ze swoją synową, jest odpowiedzialny za nią jak za synową i jak za żonę mężczyzny — za życia syna i po jego śmierci, zarówno po zaręczynach, jak i po ślubie. Kto współżyje z mężczyzną i ze zwierzęciem, oraz kobieta sprowadzająca zwierzę — jeśli człowiek zgrzeszył, cóż zawiniło zwierzę? Ale ponieważ przez nie przyszła człowiekowi przeszkoda, dlatego Pismo mówi: niech będzie ukamienowane. Inne wyjaśnienie: aby zwierzę nie przechodziło przez rynek, a ludzie mówili: to jest to, z powodu którego został ukamienowany ten a ten.

7.5

המגדף אינו חייב עד שיפרש השם. אמר רבי יהושע בן קרחה בכל יום דגין את העדים. בכינוי. יכה יוסי את יוסי נגמר הדין לא הורגים בכינוי. אלא מוציאים כל אדם לחוץ. ושואלים את הגדול שבהן ואומרים לו אמור מה ששמעת בפירוש. והוא אומר. והדיינים עומדין על רגליהן וקורעין ולא מאחיין. והשני אומר אף אני כמוהו. והשלישי אומר אף אני כמוהו:

Bluźnierca nie jest odpowiedzialny, dopóki nie wypowie Imienia wprost. Rabbi Jehoszua ben Karcha powiedział: Codziennie przesłuchują świadków, używając zastępczego imienia: niech Jose ugodzi Jose. Gdy wyrok został wydany, nie zabijają przy użyciu zastępczego imienia, lecz wyprowadzają wszystkich na zewnątrz, pytają najstarszego z nich i mówią mu: powiedz, co słyszałeś wprost. A on mówi. Sędziowie stoją na nogach, rozdzierają swoje szaty i nie zszywają ich. Drugi mówi: ja też jestem jak on. Trzeci mówi: ja też jestem jak on.

7.6

העובד עבודה זרה. אחד העובד. ואחד הזובח. ואחד המקטר. ואחד המנסך ואחד המשתחיה. ואחד המקבלו עליו לאלוה. והאומר לו אלי אתה. אבל המגפף והמנשק והמכבד. והמרבץ. והמרחץ הסך. המלביש. והמנעיל. עובר בלא תעשה. הנודר בשמו. והמקיים בשמו. עובר בלא תעשה. הפוער עצמו לבעל פעור. זו היא עבודתו. הזורק אבן למרקוליס. זו היא עבודתו:

Bałwochwalca: ten, kto służy, ten, kto składa ofiarę, ten, kto spala kadzidło, ten, kto wylewa ofiarę płynną, ten, kto oddaje pokłon, ten, kto przyjmuje go za boga, oraz ten, kto mówi mu: ty jesteś moim bogiem. Ale kto przytula, całuje, porządkuje, zrasza, myje, namaszcza, ubiera i obuwa — przekracza zakaz. Kto ślubuje w jego imieniu i kto wypełnia ślub w jego imieniu — przekracza zakaz. Kto obnaża się przed Baal-Peorem — to jest jego czczenie. Kto rzuca kamień na Merkulisa — to jest jego czczenie.

7.7

הנותן מזרעו למולך. אינו חייב עד שימסור למולך ויעביר באש. מסר למולך ולא העביר באש. העביר באש ולא מסר למולך. אינו חייב עד שימסור למולך ויעביר באש. בעל אוב. זה פיתום המדבר משיחיו וידעוני זה המדבר בפיו. הרי אלו בסקילה. והנשאל בהם באזהרה:

Kto oddaje swoje potomstwo Molechowi, nie jest winien, dopóki nie odda go Molechowi i nie przeprowadzi przez ogień. Jeśli oddał Molechowi, ale nie przeprowadził przez ogień, albo przeprowadził przez ogień, ale nie oddał Molechowi, nie jest winien, dopóki nie odda go Molechowi i nie przeprowadzi przez ogień. Ow (wywoływacz duchów) to pitom, który mówi spod pach, a jideon to ten, który mówi ustami. Ci podlegają ukamienowaniu, a ten, kto się ich radzi, narusza zakaz.

7.8

המחלל את השבת. בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת. המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם. קללם בכינוי. ר' מאיר מחייב. וחכמים פוטרין:

Kto bezcześci szabat czynem, za który umyślnie ponosi się karę karet (odcięcia), a nieumyślnie – ofiarę za grzech. Kto przeklina ojca i matkę, nie jest winien, dopóki nie przeklnie ich Imieniem. Jeśli przeklął ich eufemizmem, Rabbi Meir uznaje go za winnego, a mędracy go zwalniają.

7.9

הבא על נערה המאורסה. אינו חייב עד שתהא נערה. בתולה מאורסה. והיא בבית אביה. באו עליה שנים. הראשון בסקילה. והשני בחנק:

Kto obcuje z dziewczyną zaręczoną, nie jest winien, dopóki nie będzie ona dziewczyną, dziewicą, zaręczoną i przebywającą w domu ojca. Jeśli dwóch z nią obcowało, pierwszy podlega ukamienowaniu, a drugi – uduszeniu.

7.10

המסית. זה הדיוט. המסית את ההדיוט. אמר לו יש יראה במקום פלוני. כך אוכלת. כך שותה. כך מטיבה. כך מריעה. כל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינין עליהם חוץ מזו. אמר לשנים. והן עדיו. מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו. אמר לאחד. הוא אומר יש לי חברים רוצים בכך. אם היה ערום ואינו יכול לדבר בפניהם. מכמינין לו עדים אחורי הגדר. והוא אומר לו אמור מה שאמרת לי ביחוד. והלה אומר לו. והוא אומר לו היאך נניח את אלהינו שבשמים ונלך ונעבוד עצים ואבנים. אם חוזר בו הרי זה מוטב. ואם אמר כך היא חובתנו. וכך יפה לנו. העומדין מאחורי הגדר מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו. האומר אעבוד. אלך ואעבוד. נלך ונעבוד. אזבח אלך ואזבח. נלך ונזבח. אקטיר. אלך ואקטיר. אנסך. אלך ואנסך. נלך וננסך. אשתחוה. אלך ואשתחוה. נלך ונשתחוה. המדיח זה האומר נלך ונעבוד עבודה זרה:

Mesit (kusiciel) to zwykły człowiek, który namawia innego zwykłego człowieka. Powiedział mu: w miejscu takim a takim jest bożek, który je, pije, wyświadcza dobro i wyrządza zło. Dla wszystkich skazanych na śmierć w Torze nie podkłada się świadków, z wyjątkiem tego. Jeśli powiedział do dwóch, a oni są jego świadkami, przyprowadzają go do sądu i kamieniają. Jeśli powiedział do jednego, a ten mówi: mam przyjaciół, którzy tego chcą, a on jest przebiegły i nie może mówić przy nich, podkładają mu świadków za ogrodzeniem. On mówi do niego: powiedz mi, co powiedziałeś mi na osobności. A tamten mu mówi. A on mówi do niego: jak możemy zostawić naszego Boga, który jest w niebie, i pójść służyć drewnu i kamieniowi? Jeśli zawróci, to dobrze. A jeśli mówi: taka jest nasza powinność i tak jest dla nas właściwe, ci, którzy stoją za ogrodzeniem, przyprowadzają go do sądu i kamieniają. Ten, kto mówi: będę służył, pójdę i będę służył, pójdźmy i będziemy służyć; złożę ofiarę, pójdę i złożę ofiarę, pójdźmy i złożymy ofiarę; spalę kadzidło, pójdę i spalę kadzidło, pójdźmy i spalimy kadzidło; wyleję ofiarę płynną, pójdę i wyleję, pójdźmy i wylejemy; oddam pokłon, pójdę i oddam pokłon, pójdźmy i oddamy pokłon — to jest mesit. Podżegacz (mediach) to ten, kto mówi: pójdźmy i służmy obcemu bóstwu.

7.11

המכשף העושה מעשה חייב. ולא האוחז את העינים. רבי עקיבא אומר משום רבי יהושע שנים לוקטין קישואין. אחד לוקט פטור. ואחד לוקט חייב. העושה מעשה חייב. האוחז את העינים פטור:

Czarnoksiężnik, który wykonuje czyn, jest odpowiedzialny, ale nie ten, który oszukuje wzrok. Rabbi Akiva powiedział w imieniu Rabbi Jehoszuy: Dwóch zbiera ogórki — jeden jest zwolniony, a drugi odpowiedzialny. Ten, kto wykonuje czyn, jest odpowiedzialny; ten, kto oszukuje wzrok, jest zwolniony.

Rozdział 8

8.1

בן סורר ומורה. מאימתי נעשה בן סורר ומורה. משיביא שתי שערות. ועד שיקיף זקן. התחתון ולא העליון. אלא שדברו חכמים בלשון נקיה. שנאמר (דברים כא, יח) כי יהיה לאיש בן. בן ולא בת. בן ולא איש. הקטן פטור שלא בא לכלל מצות:

Syn krnąbrny i buntowniczy. Od kiedy staje się synem krnąbrnym i buntowniczym? Od czasu, gdy zapuści dwa włosy i aż do czasu, gdy obrośnie brodą dolną, a nie górną – ale mędrcy mówili językiem czystym – jak powiedziano: „Gdy będzie miał mężczyzna syna” (Pwt 21,18). Syn, a nie córka; syn, a nie dorosły mężczyzna. Małoletni jest zwolniony, ponieważ nie osiągnął wieku przykazań.

8.2

מאימתי חייב. משיאכל טרטימר בשר. וישתה חצי לוג יין האיטלקי. רבי יוסי אומר מנה בשר ולוג יין. אכל בחבורת מצוה. אכל בעבור החדש אכל מעשר שני בירושלם. אכל נבלות וטרפות. שקצים ורמשים. (אכל טבל. ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו. ומעשר שני והקדש שלא נפדו). אכל דבר שהוא מצוה. ודבר שהוא עבירה. אכל כל מאכל ולא אכל בשר שתה כל משקה ולא שתה יין. אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר וישתה יין. שנאמר (דברים כא, כ) זולל וסובא. ואף על פי שאין ראיה לדבר. זכר לדבר שנאמר (משלי כג, כ) אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו:

Od kiedy jest odpowiedzialny? Od chwili, gdy zje tartimar mięsa i wypije pół loga wina włoskiego. Rabbi Jose mówi: mina mięsa i log wina. Jeśli zjadł w gronie wykonującym przykazanie, zjadł z okazji nowego miesiąca, zjadł drugą dziesięcinę w Jerozolimie, zjadł padlinę i zwierzę rozszarpane, owady i robactwo (zjadł tewel, pierwszą dziesięcinę, z której nie oddzielono terumy, drugą dziesięcinę i przedmiot święty, które nie zostały odkupione), zjadł rzecz, która jest przykazaniem, lub rzecz, która jest grzechem – nie staje się synem krnąbrnym i buntowniczym. Zjadł wszelkie jedzenie, ale nie mięso, wypił wszelkie napoje, ale nie wino – nie staje się synem krnąbrnym i buntowniczym, dopóki nie zje mięsa i nie wypije wina, jak powiedziano: „żarłok i pijak” (Pwt 21,20). Choć nie ma dowodu, jest wskazówka: „Nie bądź wśród pijaków wina, wśród żarłoków mięsa” (Prz 23,20).

8.3

גנב משל אביו ואכל ברשות אביו. משל אחרים ואכל ברשות אחרים. משל אחרים ואכל ברשות אביו. אינו נעשה בן סורר ומורה. עד שיגנוב משל אביו. ויאכל ברשות אחרים. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו.

Ukradł z majątku ojca i zjadł w posiadłości ojca, z majątku innych i zjadł w posiadłości innych, z majątku innych i zjadł w posiadłości ojca – nie staje się synem krnąbrnym i buntowniczym. Dopiero gdy ukradnie z majątku ojca i zje w posiadłości innych. Rabbi Jose bar Rabbi Juda mówi: dopóki nie ukradnie z majątku ojca i majątku matki.

8.4

היה אביו רוצה ואמו אינו רוצה. אביו אינו רוצה ואמו רוצה. אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהיו שניהם רוצים. רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה לאביו. אינו נעשה בן סורר ומורה. היה אחד מהם גידם. או חגר. או אלם. או סומא. או חרש. אינו נעשה בן סורר ומורה. שנאמר (דברים כא, יט) ותפשו בו אביו ואמו. ולא גדמין. והוציאו אותו. ולא חגרין. ואמרו. ולא אלמין. בנו זה. ולא סומין. איננו שומע בקולנו. ולא חרשין. מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו. חזר וקלקל. נדון בעשרים ושלשה. ואינו נסקל עד שיהיו שם שלשה הראשונים. שנאמר (דברים כא, כ) בנו זה. זהו שלקה בפניכם. ברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון פטור. ואם משנגמר דינו ברח. ואחר כך הקיף זקן התחתון חייב:

Jeśli ojciec chce, a matka nie chce, ojciec nie chce, a matka chce – nie staje się synem krnąbrnym i buntowniczym, dopóki oboje nie będą chcieli. Rabbi Juda mówi: jeśli matka nie jest godna ojca (nie jest odpowiednią żoną), nie staje się synem krnąbrnym i buntowniczym. Jeśli jedno z nich jest pozbawione ręki, chromy, niemy, ślepy lub głuchy – nie staje się synem krnąbrnym i buntowniczym, jak powiedziano: „I pochwycą go ojciec i matka” – a nie pozbawieni ręki; „i wyprowadzą go” – a nie chromi; „i powiedzą” – a nie niemi; „nasz syn” – a nie ślepi; „nie słucha naszego głosu” – a nie głusi. Ostrzegają go w obecności trzech i chłoszczą go. Jeśli znowu zawini, jest sądzony przez dwudziestu trzech. I nie jest kamienowany, dopóki nie będzie tam trzech pierwszych, jak powiedziano: „nasz syn ten” – to ten, który został przez was ukarany. Jeśli uciekł przed wydaniem wyroku, a później zapuścił dolną brodę, jest zwolniony; jeśli uciekł po wydaniu wyroku, a później zapuścił dolną brodę, jest odpowiedzialny.

8.5

בן סורר ומורה נדון על שם סופו. ימות זכאי. ואל ימות חייב. שמיתתן של רשעים. הנאה להן. והנאה לעולם. ולצדיקים רע להן. ורע לעולם. יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם. ולצדיקים רע להן. ורע לעולם. פיזור לרשעים. הנאה להן. והנאה לעולם. ולצדיקים. רע להן ורע לעולם. כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם. ולצדיקים. הנאה להן. והנאה לעולם. שקט לרשעים רע להן. ורע לעולם. ולצדיקים. הנאה להן. והנאה לעולם:

Syn krnąbrny i buntowniczy jest sądzony ze względu na swój przyszły los. Niech umrze niewinny, a nie winny. Śmierć niegodziwych jest dla nich dobrem i dobrem dla świata; dla sprawiedliwych jest dla nich złem i złem dla świata. Wino i sen: dla niegodziwych są dla nich dobrem i dobrem dla świata; dla sprawiedliwych są dla nich złem i złem dla świata. Rozproszenie: dla niegodziwych jest dla nich dobrem i dobrem dla świata; dla sprawiedliwych jest dla nich złem i złem dla świata. Skupienie: dla niegodziwych jest dla nich złem i złem dla świata; dla sprawiedliwych jest dla nich dobrem i dobrem dla świata. Spokój: dla niegodziwych jest dla nich złem i złem dla świata; dla sprawiedliwych jest dla nich dobrem i dobrem dla świata.

8.6

הבא במחתרת. נדון על שם סופו. היה בא במחתרת. ושבר את החבית. אם יש לו דמים חייב. אם אין לו דמים פטור.

Ten, kto włamuje się, jest sądzony ze względu na swój przyszły los. Jeśli wszedł i rozbił dzban, jeśli ma pieniądze, płaci; jeśli nie ma pieniędzy, jest zwolniony.

8.7

ואלו הן שמצילין אותן בנפשן. הרודף אחר חבירו להרגו. אחר הזכור. ואחר הנערה המאורסה. אבל הרודף אחר בהמה. והמחלל את השבת. והעובד עבודה זרה. אין מצילין אותן בנפשן:

A oto ci, których ratuje się kosztem ich życia: ten, kto ściga bliźniego, aby go zabić; ten, kto ściga mężczyznę (w celu homoseksualnym); ten, kto ściga zaręczoną dziewczynę (w celu zgwałcenia). Ale ten, kto ściga zwierzę (w celu zoofilii), ten, kto beczceści szabat, i ten, kto czci bożki – nie ratuje się ich kosztem życia.

Rozdział 9

9.1

ואלו הן הנשרפין. הבא על אשה ובתה. ובת כהן שזנתה. יש בכלל אשה ובתה. בתו. ובת בתו. ובת בנו. ובת אשתו ובת בתה. ובת בנה. חמותו. ואם חמותו ואם חמיו. ואלו הן הנהרגים. הרוצח ואנשי עיר הנדחת. רוצח שהכה את רעהו באבן או בברזל. וכבש עליו לתוך המים. או לתוך האור. ואינו יכול לעלות משם ומת חייב. דחפו לתוך המים. או לתוך האור ויכול לעלות משם ומת. פטור. שיסה בו את הכלב. שיסה בו את הנחש פטור. השיך בו את הנחש. רבי יהודה מחייב. וחכמים פוטרין. המכה את חברו. בין באבן בין באגרופ ואמדהו למיתה והוקל ממה שהיה ולאחר מכאן הכביד ומת חייב. רבי נחמיה אומר פטור שרגלים לדבר:

Oto ci, którzy podlegają spaleniu: ten, kto obcuje z kobietą i jej córką, oraz córka kapłana, która się dopuściła cudzołóstwa. W ogólnej kategorii „kobiety i jej córki” mieszczą się: jego córka, córka jego córki, córka jego syna, córka jego żony, córka jej córki, córka jej syna, jego teściowa, matka jego teściowej i matka jego teścia. A oto ci, którzy podlegają karze ścięcia: zabójca oraz mieszkańcy miasta odstępczego. Zabójca, który uderzył bliźniego kamieniem lub żelazem albo przygnoił go do wody lub ognia, a ten nie mógł się stamtąd wydostać i umarł — jest winien. Jeśli go popchnął do wody lub ognia, a on mógł się stamtąd wydostać, lecz umarł — jest zwolniony. Jeśli podjudył na niego psa albo podjudył na niego węża — jest zwolniony. Jeśli spowodował, że wąż go ukąsił, Rabbi Jehuda uznaje go za winnego, a mędrzy uznają go za zwolnionego. Kto uderza bliźniego, czy kamieniem, czy pięścią, a oni oszacowali jego stan jako śmiertelny, lecz potem mu się poprawiło, a w końcu stan się pogorszył i umarł — jest winien. Rabbi Nechemia mówi: jest zwolniony, bo istnieją ku temu podstawy.

9.2

נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם. לעכו"ם והרג את ישראל. לנפלים והרג את בן קיימא. פטור. נתכוין להכותו על מתניו ולא היה בו כדי להמית על מתניו. והלכה לו על לבו והיה בו כדי להמית על לבו. ומת פטור. נתכוין להכותו על לבו והיה בה כדי להמית על לבו. והלכה לה על מתניו ולא היה בה כדי להמית על מתניו. ומת פטור. נתכוין להכות את הגדול ולא היה בה כדי להמית את הגדול. והלכה לה על הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן. ומת פטור. נתכוין להכות את הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן. והלכה לה על הגדול ולא היה בה כדי להמית את הגדול. ומת פטור. אבל נתכוין להכות על מתניו והיה בה כדי להמית על מתניו. והלכה לה על לבו ומת חייב. נתכוין להכות את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול והלכה לה על הקטן ומת חייב. רבי שמעון אומר אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור:

Gdy zamierzał zabić zwierzę, a zabił człowieka; bałwochwalcę, a zabił Izraelitę; poroniony płód, a zabił dziecko zdolne do życia — jest zwolniony. Jeśli zamierzał uderzyć go w łędźwie, a cios nie miał wystarczającej siły, by zabić w łędźwie, ale trafił w serce, gdzie miał wystarczającą siłę, by zabić, i tamten umarł — jest zwolniony. Jeśli zamierzał uderzyć go w serce, a cios miał wystarczającą siłę, by zabić w sercu, ale trafił w łędźwie, gdzie nie miał wystarczającej siły, by zabić, i tamten umarł — jest zwolniony. Jeśli zamierzał uderzyć dorosłego, a cios nie miał wystarczającej siły, by zabić dorosłego, ale trafił w małoletniego, gdzie miał wystarczającą siłę, by go zabić, i tamten umarł — jest zwolniony. Jeśli zamierzał uderzyć małoletniego, a cios miał wystarczającą siłę, by zabić małoletniego, ale trafił w dorosłego, gdzie nie miał wystarczającej siły, by go zabić, i tamten umarł — jest zwolniony. Jeżeli jednak zamierzał uderzyć w łędźwie, a cios miał wystarczającą siłę, by zabić w łędźwie, ale trafił w serce i tamten umarł — jest winien. Jeżeli zamierzał uderzyć dorosłego, a cios miał wystarczającą siłę, by zabić dorosłego, ale trafił w małoletniego i tamten umarł — jest winien. Rabbi Szymon mówi: nawet jeśli zamierzał zabić tego, a zabił tamtego — jest zwolniony.

9.3

רוצח שנתערב באחרים כולן פטורין. רבי יהודה אומר כונסין אותן לכיפה. כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה. נדונין בקלה. הנסקלין בנשרפין. רבי שמעון אומר נדונין בסקילה. שהשריפה חמורה. וחכמים אומרים נדונין בשריפה. שהסקילה חמורה. אמר להן רבי שמעון אילו לא היתה שריפה חמורה לא נתנה לבת כהן שזנתה. אמרו לו. אילו לא היתה סקילה חמורה. לא נתנה למגדף ולעובד עבודה זרה. הנהרגין בנחנקין. רבי שמעון אומר בסייף. וחכמים אומרים בחנק:

Zabójca, który zmieszał się z innymi, wszyscy są zwolnieni. Rabbi Jehuda mówi: umieszczają ich wszystkich w lochu. Wszyscy skazani na kary śmierci, którzy się mieszalili jedni z drugimi, są sądzeni według kary łagodniejszej. Skazani na ukamienowanie ze skazanymi na spalenie — Rabbi Szymon mówi: są sądzeni według ukamienowania, bo spalenie jest surowsze. Mędrcy zaś mówią: są sądzeni według spalenia, bo ukamienowanie jest surowsze. Rabbi Szymon rzekł do nich: „Gdyby spalenie nie było surowsze, nie zostałyby wyznaczone dla córki kapłana, która cudzołożyła”. Odpowiedzieli mu: „Gdyby ukamienowanie nie było surowsze, nie zostałyby wyznaczone dla bluźniercy i dla bałwochwalczy”. Skazani na ścięcie ze skazanymi na uduszenie — Rabbi Szymon mówi: na miecz; a mędrcy mówią: na uduszenie.

9.4

מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין. נדון בחמורה. עבר עבירה שנתחייב. שתי מיתות. נדון בחמורה. רבי יוסי אומר נדון בזיקה הראשונה שבאה עליו:

Kto podlega dwóm karom śmierci wymierzonym przez sąd, jest sądzony według kary surowszej. Jeśli popełnił czyn zagrożony dwiema karami śmierci, jest sądzony według kary surowszej. Rabbi Jose mówi: jest sądzony według pierwszej kary, jaką na siebie ściągnął.

9.5

מי שלקה ושנה. בית דין מכניסים אותו לכיפה. ומאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת. ההורג נפש שלא בעדים. מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ:

Ten, kto został wychłostany i ponownie zawinił, sąd zamyka go w lochu i karmi go jęczmieniem, aż pęknie mu brzuch. Ten, kto zabija człowieka bez świadków, zamykają go w lochu i karmią go chlebem utrapienia i wodą ucisku.

9.6

הגונב את הקסוה. והמקלל בקוסם. והבועל ארמית. קנאין פוגעין בו. כהן ששמש בטומאה אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית דין. אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה. ומפציעין את מוחו בגזירין. זר ששמש במקדש. רבי עקיבא אומר בחנק. וחכמים אומרים בידי שמים:

Kto kradnie święte naczynie, kto przeklina przez bałwana i kto obcuje z poganką — zeloci mogą go zabić. Kapłan, który pełnił służbę w nieczystości, jego bracia kapłani nie stawiają go przed sądem, lecz młodzi kapłani wyprowadzają go na zewnątrz dziedzińca świątyni i rozłupują mu czaszkę kijami. Nie-kapłan, który pełnił służbę w świątyni — Rabbi Akiva mówi: przez uduszenie; a mędrcy mówią: z rąk nieba.

Rozdział 10

10.1

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר (ישעיה ס, כא) ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תחיית המתים מן התורה. ואין תורה מן השמים. ואפיקורס. רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים. והלוחש על המכה ואומר (שמות טו, כו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך. אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו:

Wszyscy Izraelici mają udział w świecie przyszłym, jak powiedziano: „A twój lud, cały sprawiedliwy, posiadzie ziemię na wieki; latorośl moich nasadzeń, dzieło moich rąk, aby się nią chlubić” (Iz 60,21). A oto którzy nie mają udziału w świecie przyszłym: kto mówi, że zmartwychwstanie nie wynika z Tory, kto mówi, że Tora nie jest z nieba, oraz epikoros (heretyk). Rabbi Akiva mówi: także ten, kto czyta księgi zewnętrzne, i ten, kto szepcze nad raną i mówi: „Żadnej choroby, którą zesłałem na Egipt, nie ześlę na ciebie, bo Ja, Pan, jestem twym lekarzem” (Wj 15,26). Abba Szaul mówi: także ten, kto wymawia Imię literami.

10.2

שלשה מלכים וארבעה הדיוטות. אין להם חלק לעולם הבא. שלשה מלכים. ירבעם. אחאב. ומנשה. רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר (ד"ה ב' לג, יג) ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנונו וישיבהו ירושלים למלכותו. אמרו לו למלכותו השיבו. ולא לחיי העולם הבא השיבו. ארבעה הדיוטות בלעם. ודואג. ואחיתופל. וגחזי:

Trzej królowie i czterej zwykli ludzie nie mają udziału w świecie przyszłym. Trzej królowie: Jeroboam, Achab i Menasze. Rabbi Juda mówi: Menasze ma udział w świecie przyszłym, jak powiedziano: „I modlił się do Niego, i dał się przebłagać, i wysłuchał jego błaganie, i przywrócił go do Jerozolimy, do jego królestwa” (2 Krn 33,13). Odpowiedzieli mu: Przywrócił go do jego królestwa, a nie do życia w świecie przyszłym. Czterej zwykli ludzie: Balaam, Doeg, Achitofel i Gechazi.

10.3

דור המבול. אין להם חלק לעולם הבא. ואין עומדין בדין שנאמר (בראשית ו, ג) לא ידון רוחי באדם לעולם. לא דין. ולא רוח. דור הפלגה. אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר (בראשית יא, ח) ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ. ויפץ ה' אותם בעולם הזה. ומשם הפיצם ה'. לעולם הבא. אנשי סדום. אין להם חלק לעולם הבא שנאמר (בראשית יג, יג) ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד. רעים בעולם הזה. וחטאים לעולם הבא. אבל עומדין בדין. רבי נחמיה אומר אלו ואלו אין עומדין בדין. שנאמר (תהלים א, ה) על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. על כן לא יקומו רשעים במשפט. זה דור המבול. וחטאים בעדת צדיקים. אלו אנשי סדום. אמרו לו אינם עומדים בעדת צדיקים. אבל עומדין בעדת רשעים. מרגלים. אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר (במדבר יד, לו) וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה'. וימותו. בעולם הזה. במגפה. בעולם הבא. דור המדבר. אין להם חלק לעולם הבא. ואין עומדין בדין. שנאמר (במדבר יד, לה) במדבר הזה יתמו ושם ימותו. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר (תהלים ג, ה) אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח. עדת קרח אינה עתידה לעלות שנאמר (במדבר טז, לג) ותכס עליהם הארץ. בעולם הזה. ויאבדו מתוך הקהל. לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר (שמואל א' ב, ו) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. עשרת השבטים אינן עתידין לחזור שנאמר (דברים כט, כז) וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה מה היום הזה. הולך ואינו חוזר. אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר מה היום מאפיל ומאיר. אף עשרת השבטים שאפל להן כך עתיד להאיר להן:

Pokolenie potopu nie ma udziału w świecie przyszłym i nie staje do sądu, jak powiedziano: „Nie będzie duch mój z człowiekiem na wieki” (Rdz 6,3) — nie dla nich sąd i nie dla nich duch. Pokolenie pomieszania języków nie ma udziału w świecie przyszłym, jak powiedziano: „I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi” (Rdz 11,8). „I rozproszył ich Pan” — w tym świecie; „i stamtąd rozproszył ich Pan” — w świecie przyszłym. Mężowie Sodomy nie mają udziału w świecie przyszłym, jak powiedziano: „A mężowie Sodomy byli źli i grzeszni przed Panem bardzo” (Rdz 13,13). „Źli” — w tym świecie; „grzeszni” — w przyszłym. Jednak stają do sądu. Rabbi Nechemia mówi: ci i tamci nie stają do sądu, jak powiedziano: „Dlatego nie powstaną niegodziwi na sądzie, a grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych” (Ps 1,5). „Dlatego nie powstaną niegodziwi na sądzie” — to pokolenie potopu; „a grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych” — to mężowie Sodomy. Odpowiedzieli mu: Nie stają w zgromadzeniu sprawiedliwych, ale stają w zgromadzeniu niegodziwych. Zwiadowcy nie mają udziału w świecie przyszłym, jak powiedziano: „I pomarli ci mężowie, którzy wydali złą wieść o ziemi, od plagi przed Panem” (Lb 14,37). „I pomarli” — w tym świecie; „od plagi” — w przyszłym. Pokolenie pustyni nie ma udziału w świecie przyszłym i nie staje do sądu, jak powiedziano: „Na tej pustyni zginą i tam umrą” (Lb 14,35) — słowa rabiego Akivy. Rabbi Eliezer mówi: O nich powiedziano: „Zgromadźcie mi moich pobożnych, którzy zawarli ze mną przymierze nad ofiarą” (Ps 50,5). Zgromadzenie Koracha nie ma powstać, jak powiedziano: „I zakryła ich ziemia” — w tym świecie; „i zginęli spośród zgromadzenia” — w przyszłym (Lb 16,33) — słowa rabiego Akivy. Rabbi Eliezer mówi: O nich powiedziano: „Pan zabija i ożywia, strąca do Szeolu i wyprowadza” (1 Sm 2,6). Dziesięć pokoleń nie ma powrócić, jak powiedziano: „I wyrzucił ich do innej ziemi, jak w dniu dzisiejszym” (Pwt 29,27). Jaki jest ten dzień? Odtąd nie wraca. Tak samo one poszły i nie wracają — słowa rabiego Akivy. Rabbi Eliezer mówi: Jak ten dzień bywa ciemny i potem rozjaśnia się, tak i dziesięć pokoleń, gdy się im ściemniło, tak rozjaśni się im w przyszłości.

10.4

אנשי עיר הנדחת. אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר (דברים יג, יד) יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם. ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט. ועד שיודח רובה. ועד שידיחום אנשים. הדיחוה נשים וקטנים. או שהודח מיעוטה. או שהיו מדיחיה חוצה לה. הרי אלו כיחידים. וצריכין שני עדים והתראה לכל אחד ואחד. זה חומר ביחידים. מבמרובים. שהיחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט. והמרובים בסייף לפיכך ממונם אבד:

Mężowie miasta zwiedzonego nie mają udziału w świecie przyszłym, jak powiedziano: „Wyszli ludzie niegodziwi spośród ciebie i zwiedli mieszkańców swojego miasta” (Pwt 13,14). I nie są oni zabijani, dopóki zwodziciele nie są z tego miasta i z tego plemienia, dopóki nie zostanie zwiedziona większość mieszkańców i dopóki nie zwiodą ich mężczyźni. Jeśli zwiodły ich kobiety lub dzieci, albo została zwiedziona mniejszość, albo zwodziciele byli spoza miasta — oto są traktowani jak jednostki. Potrzebują dwóch świadków i ostrzeżenia wobec każdego z osobna. To jest surowsze w przypadku jednostek niż w przypadku wielu: jednostki podlegają ukamienowaniu, dlatego ich majątek ocala; wielu podlega karze miecza, dlatego ich majątek przepada.

10.5

(דברים יג, טז) הכה תכה את וגו'. החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום. הרי אלו מצילין אותה החרם אותה ואת כל אשר בה וגו' מכאן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדין שבחוצה לה פליטין. ושל רשעים. בין שבתוכה. בין שבחוצה לה. הרי אלו אובדין:

Jak powiedziano: „Zabijając, zabijesz jego” itd. (Pwt 13,16). Karawana poganaczy osłów i wielbłądów przechodząca z miejsca na miejsce — oto one ją ocalają. „Obłożysz ją kłutwą, ją i wszystko, co w niej” itd. Stąd powiedzieli: majątek sprawiedliwych, który jest wewnątrz niej, przepada; majątek, który jest na zewnątrz, ocala. A majątek niegodziwych — zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz — przepada.

10.6

שנאמר (דברים יג, יז) ואת כל שללה תקבוצ אל תוך רחבה וגו'. אם אין לה רחוב. עושין לה רחוב. היתה רחבה חוצה לה. כונסין אותה לתוכה (שם) ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלהיך. שללה. ולא שלל שמים. מכאן אמרו ההקדשות שבה יפדו. ותרומות ירקבו. מעשר שני וכתבי הקדש יגנוזו. כליל לה' אלהיך. אמר רבי שמעון אמר הקדוש ברוך הוא אם אתם עושין דין בעיר הנדחת. מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלין עולה כליל לפני. (דברים יג, טז) והיתה תל עולם לא תבנה עוד לא תעשה אפילו גנות ופרדסים. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר לא תבנה עוד. לכמו שהיתה אינה נבנית. אבל נעשית היא גנות ופרדסים. (דברים יג, יח) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. שכל זמן שהרשעים בעולם. חרון אף בעולם. אבדו רשעים מן העולם. נסתלק חרון אף מן העולם:

Jak powiedziano: „A cały jej łup zgromadzisz na środek jej placu” itd. Jeśli nie ma placu, urządzają jej plac. Jeśli jej plac jest poza nią, wciągają go do środka. „I spalisz ogniem miasto i cały jego łup jako całopalenie dla Pana, Boga twego” (Pwt 13,17). „Jego łup” — a nie łup poświęcony Niebu. Stąd powiedzieli: przedmioty poświęcone (hekdesz), które są w niej, wykupuje się; terumy gniją; dziesięcina druga (maaser szeni) i księgi święte są ukrywane. „Jako całopalenie dla Pana, Boga twego” — powiedział Rabbi Szymon: Święty, błogosławiony jest On, powiedział: Jeśli wykonacie sąd nad miastem zwiedzionym, poczytam wam, jakbyście złożyli przede Mną ofiarę całopalną. „I będzie to miasto rumowiskiem na wieki; nie będzie już odbudowane” (Pwt 13,17) — nie będzie nawet zrobione z niego ogrodów ani sadów — słowa rabiego Josego Galilejczyka. Rabbi Akiva mówi: „Nie będzie już odbudowane” — nie będzie odbudowane takie, jakie było, ale może być zrobione ogrodami i sadami. „I nie przylgnie do twojej ręki nic z tego, co objęte kłutwą” (Pwt 13,18) — bo dopóki niegodziwi są na świecie, gniew jest na świecie; gdy zginą niegodziwi z świata, gniew znika ze świata.

Rozdział 11

11.1

אלו הן הנחנקין. המכה אביו ואמו. וגונב נפש מישראל. וזקן ממרא על פי בית דין. ונביא השקר והמתנבא בשם עבודת כוכבים. והבא על אשת איש. וזוממי בת כהן. ובוועלה. המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה. זה חומר במקלל מבמכה. שהמקלל לאחר מיתה חייב. והמכה לאחר מיתה פטור. הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו. רבי יהודה אומר עד שיכניסנו לרשותו. וישתמש בו. שנאמר (דברים כד, ז) והתעמר בו ומכרו. הגונב את בנו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מחייב. וחכמים פוטרין. גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורין. רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין:

Oto ci, którzy ponoszą śmierć przez uduszenie: ten, kto uderza ojca lub matkę; ten, kto porywa człowieka spośród Izraela; starszy zbuntowany wobec sądu; fałszywy prorok; ten, kto prorokuje w imieniu bałwochwalstwa; ten, kto obcuje z mężatką; oraz świadkowie zmówieni w sprawie córki kapłana i jej współwinowajcy. Ten, kto uderza ojca lub matkę, nie jest winny, dopóki nie wyrządzi któremuś z nich rany. Jest to obostrzenie w przypadku przeklinającego w stosunku do bijącego: przeklinający jest winny nawet po ich śmierci, a bijący jest zwolniony po ich śmierci. Ten, kto porywa człowieka spośród Izraela, nie jest winny, dopóki nie wprowadzi go pod swoją władzę. Rabbi Jehuda mówi: dopóki nie wprowadzi go pod swoją władzę i nie posłuży się nim, jak powiedziano: „i wykorzystał go, i sprzedał go” (Pwt 24,7). Ten, kto porywa swego syna — Rabbi Iszmael, syn Rabiego Jochanana ben Beroki, uznaje go za winnego, a mędracy go zwalniają. Kto porywa tego, kto jest w połowie niewolnikiem, a w połowie wolnym — Rabbi Jehuda uznaje go za winnego, a mędracy go zwalniają.

11.2

זקן ממרא על פי בית דין. שנאמר (דברים יז, ח) כי יפלא ממך דבר למשפט וגו'. שלשה בתי דינים היו שם. אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה. ואחד יושב בלשכת הגזית. באים לזה שעל פתח הר הבית ואומר כך דרשתי וכך דרשו חברי. כך לימדתי וכך לימדו חברי. אם שמעו אומרים להם. ואם לאו באין להם לאותן שעל פתח העזרה. ואומר כך דרשתי וכך דרשו חברי. כך לימדתי וכך לימדו חברי. אם שמעו אומרים להם. ואם לאו אלו באים לבית דין הגדול שבלשכת הגזית שממנו יוצאת תורה לכל ישראל. שנאמר (דברים יז, י) מן המקום ההוא אשר יבחר ה'. חזר לעירו ושנה. ולימד כדרך שהיה למד פטור. ואם הורה לעשות. חייב. שנאמר (דברים יז, יב) והאיש אשר יעשה בזדון. אינו חייב עד שיורה לעשות. תלמיד שהורה לעשות. פטור. נמצא חומרו קולו:

Starszy zbuntowany wobec sądu — jak powiedziano: „Gdy będzie dla ciebie zbyt trudna jakaś sprawa w sądzie” (Pwt 17,8). Były tam trzy sądy: jeden zasiadał przy wejściu na Górę Świątyni, drugi przy wejściu na dziedziniec, a trzeci w Izbie Ciosanego Kamienia. Przychodzili do tego, który był przy wejściu na Górę Świątyni, i mówili: „Tak wykladałem, a tak wykładali moi koledzy; tak nauczałem, a tak nauczali moi koledzy”. Jeśli ci sędziowie znali tradycję, odpowiadali im; jeśli nie, przychodzili do tych przy wejściu na dziedziniec i mówili: „Tak wykladałem, a tak wykładali moi koledzy; tak nauczałem, a tak nauczali moi koledzy”. Jeśli ci znali tradycję, odpowiadali im. Jeśli nie, wszyscy przychodzili do Wielkiego Sądu w Izbie Ciosanego Kamienia, skąd Tora wychodzi dla całego Izraela, jak powiedziano: „z miejsca, które wybierze Pan” (Pwt 17,10). Gdy wrócił do swego miasta, powtórzył sobie naukę i nauczał jak poprzednio, jest wolny. Jeśli zaś orzekł, aby tak czyniono, jest winny, jak powiedziano: „Człowiek, który uczyni to zuchwale” (Pwt 17,12). Nie jest winny, dopóki nie orzeknie, aby tak czyniono. Uczeń, który orzekł, aby tak czyniono, jest wolny. Tak więc jego surowość jest jego pobłażliwością.

11.3

חומר בדברי סופרים מבדברי תורה. האומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור. חמשה טוטפות להוסיף על דברי סופרים. חייב.

Obostrzenie w sprawach słów skrybów jest większe niż w sprawach słów Tory. Kto mówi: „Nie ma tefilin”, aby naruszyć słowa Tory, jest wolny. Kto mówi: „Tefilin mają pięć totafot”, aby dodać do słów skrybów, jest winny.

11.4

אין ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו. ולא בבית דין שביבנה. אלא מעלין אותו לבית דין הגדול שבירושלים. ומשמרין אותו עד הרגל. וממיתין אותו ברגל. שנאמר (דברים יז, יג) וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. דברי רבי עקיבא. רבי יהודה אומר אין מענין את דינו של זה. אלא ממיתין אותו מיד. וכותבין ושולחין שלוחים בכל המקומות. איש פלוני בן איש פלוני נתחייב מיתה בבית דין:

Nie dokonują na nim egzekucji ani w sądzie jego miasta, ani w sądzie w Jawne, lecz prowadzą go do Wielkiego Sądu w Jerozolimie. Trzymają go aż do święta, a w święto wykonują na nim wyrok, jak powiedziano: „A cały lud usłyszcy, ulęknie się i nie będzie już postępował zuchwale” (Pwt 17,13) — słowa Rabiego Akivy. Rabi Jehuda mówi: Nie odwołują jego wyroku, lecz zabijają go natychmiast, a potem piszą i rozsyłają posłańców po wszystkich miejscach: „Ten a ten, syn tego a tego, został skazany przez sąd na śmierć”.

11.5

נביא השקר. המתנבא על מה שלא שמע. ומה שלא נאמר לו. מיתתו בידי אדם. אבל הכובש את נבואתו. והמוותר על דברי נביא. ונביא שעבר על דברי עצמו. מיתתו בידי שמים. שנאמר (דברים יח, יט) אנכי אדרוש מעמו:

Falszywy prorok, który prorokuje o czymś, czego nie słyszał, i o czymś, co mu nie zostało powiedziane — jego śmierć jest w rękach ludzi. Ale ten, kto ukrywa swoje proroctwo, ten, kto lekceważy słowa proroka, i prorok, który przekracza własne słowa — jego śmierć jest w rękach Niebios, jak powiedziano: „Ja sam się o niego upomnę” (Pwt 18,19).

המתנבא בשם עבודה זרה ואומר כך אמרה עבודה זרה אפילו כיון את ההלכה. לטמא את הטמא. ולטהר את הטהור. הבא על אישת איש כיון שנכנסה לרשות הבעל לנשואין. אף על פי שלא נבעלה הבא עליה הרי זה בחנק. חוממי בת כהן ובעלה. שכל הזוממין מקדימין לאותה מיתה. חוץ מזוממי בת כהן ובעלה:

Ten, kto prorokuje w imieniu bożka i mówi: „Tak powiedział bożek” — nawet jeśli jego orzeczenie halachiczne jest trafne, uznaje nieczyste za nieczyste, a czyste za czyste. Kto obcuje z mężatką — od chwili, gdy weszła pod władzę męża przez zaślubiny, nawet jeśli nie została jeszcze obcowana, ten, kto z nią obcuje, podlega uduszeniu. A świadkowie zmówieni w sprawie córki kapłana i jej współwinowajcy — wszyscy świadkowie zmówieni ponoszą tę samą karę śmierci, którą zamierzali wymierzyć, z wyjątkiem świadków zmówionych w sprawie córki kapłana i jej współwinowajcy.

Rozdział 1

1.1

כיצד העדים נעשים זוממין. מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה. אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו. אלא לוקה ארבעים. מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לגלות. אין אומרים יגלה זה תחתיו. אלא לוקה ארבעים. מעידין אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה. והלא בין היום ובין למחר. סופו ליתן לה כתובתה. אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו. שאם נתאלמנה או נתגרשה. ואם מתה יירשנה בעלה. מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לחברו אלף זוז על מנת ליתנו לו מכאן ועד שלשים יום. והוא אומר מכאן ועד עשר שנים. אומדין כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז. בין נותנן מכאן ועד שלשים יום. בין נותנן מכאן ועד עשר שנים:

Jak świadkowie stają się zomemim (świadkami uznanymi za fałszywych przez kontrświadectwo, że znajdowali się wtedy gdzie indziej)? Jeśli powiedzą: «Świadczy o człowieku, że jest synem rozwiedzionej lub synem kobiety po chalicy», nie mówimy: niech ten stanie się synem rozwiedzionej lub synem chalicy w jego miejsce, lecz otrzymuje czterdzieści plag. Jeśli powiedzą: «Świadczy o człowieku, że jest obowiązany do wygnania», nie mówimy: niech ten uda się na wygnanie w jego miejsce, lecz otrzymuje czterdzieści plag. Jeśli powiedzą: «Świadczy o człowieku, że rozwiódł się z żoną i nie wypłacił jej ketuby» – a przecież czy to dziś, czy jutro, w końcu będzie musiał jej wypłacić ketubę! Szacuje się, ile ktoś jest gotów zapłacić za ketubę tej kobiety: jeśli owdowieje lub zostanie rozwiedziona, a jeśli ona umrze, odziedziczy ją jej mąż. Jeśli powiedzą: «Świadczy o człowieku, że jest winien swemu bliźniemu tysiąc zuzów, z obowiązkiem zapłaty od dziś do trzydziestu dni», a on mówi: «od dziś do dziesięciu lat», szacuje się, ile ktoś jest skłonny zapłacić za to, żeby mieć w ręku tysiąc zuzów, czy to dając je w ciągu trzydziestu dni, czy też dając je w ciągu dziesięciu lat.

1.2

מעידין אנו באיש פלוני. שחייב לחברו מאתים זוז. ונמצאו זוממין. לוקין ומשלמין שלא השם המביאו לידי מכות. מביאו לידי תשלומין. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה:

«Świadczy o człowieku, że jest winien swemu bliźniemu dwieście zuzów», a okażą się zomemim – biją ich i każą im zapłacić; ponieważ nie ten sam (przepis) sprowadza chłostę, który sprowadza zapłatę – słowa rabiego Meira. A mędrcy mówią: kto płaci, nie jest chłostany.

1.3

מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים. ונמצאו זוממין. לוקין שמונים. משום (שמות כ, יג) לא תענה ברעך עד שקר. ומשום (דברים יט, יט) ועשיתם לו כאשר זמם דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין לוקין אלא ארבעים. משלשין בממון. ואין משלשין במכות. כיצד העידוהו שהוא חייב לחברו מאתים זוז. ונמצאו זוממין משלשין ביניהם אבל אם העידוהו שהוא חייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממין כל אחד ואחד לוקה ארבעים:

«Świadczy o człowieku, że jest obowiązany do czterdziestu plag», a okażą się zomemim – biją ich osiemdziesiąt razy: raz za «Nie będziesz fałszywie zeznawał przeciw bliźniemu swemu» (Wj 20,13) i raz za «Uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu» (Pwt 19,19) – słowa rabiego Meira. A mędrcy mówią: nie biją ich, tylko czterdzieści razy. Dzielą zapłatę pieniężną, ale nie dzielą plag. Jak to? Jeśli zeznali, że ktoś jest winien swemu bliźniemu dwieście zuzów, a okażą się zomemim, dzielą (kwotę) między siebie. Ale jeśli zeznali, że ktoś jest obowiązany do czterdziestu plag, a okażą się zomemim, każdy z nich dostaje czterdzieści plag.

1.4

אין העדים נעשים זוממין עד שיזומו את עצמן. כיצד אמרו מעידין אנו באיש פלוני. שהרג את הנפש. אמרו להם היאך אתם מעידין שהרי נהרג זה או ההורג היה עמנו אותו היום במקום פלוני אין אלו זוממין. אבל אמרו להם היאך אתם מעידין. שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני. הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהם:

Świadkowie nie stają się zomemim, dopóki nie zostaną zdyskwalifikowani co do samych siebie. Jak to? Jeśli powiedzą: «Świadczy o człowieku, że zabił człowieka», a powiedzą im: «Jak możecie świadczyć? Przecież ten został zabity albo zabójca był z nami tego dnia w tym a tym miejscu» – nie są to zomemim. Ale jeśli powiedzą im: «Jak możecie świadczyć? Przecież wy sami byliście z nami tego dnia w tym a tym miejscu» – oto są zomemim i na podstawie tych zeznań ponoszą śmierć.

1.5

באו אחרים והזימום. באו אחרים והזימום אפילו מאה כולם יהרגו רבי יהודה אומר איסטסית היא זו ואינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד:

Przyszli inni i zdyskwalifikowali ich. Przyszli inni i zdyskwalifikowali tamtych – nawet stu – wszyscy ponoszą śmierć. Rabbi Jehuda mówi: jest to „stasis” (zmowa) i nie ponosi śmierci nikt oprócz pierwszej grupy.

1.6

אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין. שהרי הצדוקין אומרים עד שיהרג. שנאמר נפש תחת נפש. אמרו להם חכמים והלא כבר נאמר (דברים יט, יט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. והרי אחיו קיים. ואם כן למה נאמר נפש תחת נפש. יכול משעה שקבלו עדותו. יהרגו. תלמוד לומר נפש תחת נפש הא אין נהרגין עד שיגמר הדין:

Świadkowie zomemim nie ponoszą śmierci, dopóki nie zapadnie wyrok. Ponieważ saduceusze mówią: dopóki (skazany) nie zostanie stracony, jak powiedziano: «życie za życie». Mędrcy powiedzieli im: Czyż nie zostało już powiedziane: «Uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu»? A oto jego brat żyje! Jeśli tak, po co zostało powiedziane: «życie za życie»? Żeby nie pomyśleć, że od chwili, gdy przyjęto ich zeznanie, mieliby zostać straceni – dlatego Pismo mówi: «życie za życie» – oto nie ponoszą śmierci, dopóki nie zapadnie wyrok.

1.7

על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת (דברים יז, ו). אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט הכתוב בשלשה אלא להקיש שלשה לשנים. מה שלשה מזימין את השנים אף השנים יזומו את השלשה. ומנין אפילו מאה תלמוד לומר עדים. רבי שמעון אומר מה שנים אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממין. אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין ומנין אפילו מאה תלמוד לומר עדים. רבי עקיבא אומר לא בא השלישי אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה. כעוברי עבירה. על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה. כעושי מצוה:

«Na podstawie zeznań dwóch albo trzech świadków winny ponieść śmierć» (Pwt 17,6). Jeśli świadectwo jest ważne przy dwóch, po co Pismo wspomina trzy? Aby porównać trzech do dwóch: jak trzej dyskwalifikują dwóch, tak dwaj dyskwalifikują trzech. Skąd wiadomo, że nawet stu? Pismo mówi: «świadków». Rabbi Szimon mówi: Jak dwóch nie ponosi śmierci, dopóki obaj nie będą zomemim, tak trzej nie ponoszą śmierci, dopóki wszyscy trzej nie będą zomemim. Skąd wiadomo, że nawet stu? Pismo mówi: «świadków». Rabbi Akiva mówi: Trzeci przyszedł tylko po to, aby zaostrzyć (karę) i uczynić jego wyrok takim samym jak wyrok tamtych. Jeśli tak, Pismo karze tego, kto przyłącza się do przestępców, tak jak przestępców – tym bardziej wynagrodzi tego, kto przyłącza się do wykonujących przykazanie, tak jak wykonujących przykazanie.

1.8

מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה. מנין אפילו מאה תלמוד לומר עדים. אמר רבי יוסי במה דברים אמורים בדיני נפשות. אבל בדיני ממונות. תתקיים העדות בשאר. רבי אומר אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בזמן שהתרו בהן. אבל בזמן שלא התרו בהן. מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש:

Tak samo jak w przypadku dwóch, gdy jeden z nich jest krewnym lub niezdolnym do zeznań, ich świadectwo jest nieważne — podobnie w przypadku trzech, gdy jeden z nich jest krewnym lub niezdolnym, ich świadectwo jest nieważne. Skąd wiadomo, że nawet stu? Naucza Pismo: „świadkowie”. Rabbi Jose powiedział: O czym tu mowa? W sprawach karnych. Ale w sprawach majątkowych świadectwo pozostaje w mocy dzięki pozostałym. Rabbi mówi: Zarówno w sprawach majątkowych, jak i karnych — gdy ich uprzedzono; ale gdy ich nie uprzedzono, cóż uczynią dwaj bracia, którzy widzieli, jak jeden człowiek zabił drugiego?

1.9

היו שנים רואין אותו מחלון זה. ושנים רואין אותו מחלון זה. ואחד מתרה בו באמצע. בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו. הרי אלו עדות אחת. ואם לאו הרי אלו שתי עדיות. לפיכך אם נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין והשניה פטורה רבי יוסי אומר לעולם אין נהרגין עד שיהיו פי שני עדים מתרין בו שנאמר (דברים יז, 1) על פי שנים עדים. דבר אחר על פי שנים עדים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן:

Dwóch widziało go z tego okna, a dwóch z tamtego okna, a jeden uprzedzał go w środku. Gdy niektórzy z nich widzą się nawzajem, jest to jedno świadectwo. A jeśli nie, są to dwa świadectwa. Dlatego jeśli jedno z nich okaże się fałszywe, on i oni ponoszą śmierć, a drugie jest zwolnione. Rabbi Jose mówi: Nigdy nie ponoszą śmierci, dopóki usta jego dwóch świadków nie uprzedzą go, jak jest powiedziane: „Na podstawie zeznania dwóch świadków” (Pwt 17,6). Inna interpretacja: „Na podstawie zeznania dwóch świadków” — aby Sanhedryn nie słuchał z ust tłumacza.

1.10

מי שנגמר דינו וברח. ובא לפני אותו בית דין אין סותרים את דינו כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין של פלוני. ופלוני ופלוני עדיו. הרי זה יהרג. סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ סנהדרין ההורגת אחד בשבוע. נקראת חובלנית. רבי אליעזר בן עזריה אומר אחד לשבעים שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין. לא נהרג אדם מעולם רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראל:

Ten, czyj wyrok został już wydany, a on uciekł i stanął przed tym samym sądem, nie ma swojego wyroku wzruszanego. Gdziekolwiek stanie dwóch i powie: «Świadczy my o człowieku, że jego sprawa została osądzona w sądzie tego a tego, a tymi a tymi byli jego świadkowie», podlega on straceniu. Sanhedryn działa w Ziemi Izraela i poza Ziemią Izraela. Sanhedryn, który zabija jednego człowieka na siedem lat, nazywany jest „krzywdzicielem”. Rabbi Eliezer ben Azaria mówi: (nawet) na siedemdziesiąt lat. Rabbi Tarfon i Rabbi Akiva mówią: Gdybyśmy to my zasiadali w Sanhedrynie, nie zostałby nigdy stracony żaden człowiek. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: W ten sposób przyczyniali się do pomnożenia morderców w Izraelu.

Rozdział 2

2.1

אלו הן הגולין. ההורג נפש בשגגה. היה מעגל במעגילה ונפלה עליו והרגתו. היה משלשל בחבית ונפלה עליו והרגתו. היה יורד בסולם ונפל עליו והרגו. הרי זה גולה. אבל אם היה מושך במעגילה ונפלה עליו והרגתו. היה דולה בחבית ונפסק החבל ונפלה עליו והרגתו. היה עולה בסולם ונפל עליו והרגו הרי זה אינו גולה. זה הכלל כל שבדרך ירידתו גולה. ושלא בדרך ירידתו אינו גולה. נשמט הברזל מקתו והרג. רבי אומר אינו גולה. וחכמים אומרים גולה. מן העץ המתבקע. רבי אומר גולה. וחכמים אומרים אינו גולה:

Oto są ci, którzy udają się na wygnanie: ten, kto zabija człowieka nieumyślnie. Gdy ktoś staczał wał i wał spadł na niego i zabił go; gdy spuszczał beczkę i spadła na niego i zabiła go; gdy schodził po drabinie i spadła na niego i zabiła go — ten udaje się na wygnanie. Lecz jeśli ciągnął wał i wał spadł na niego i zabił go; gdy wyciągał beczkę i urwał się sznur, i beczka spadła na niego i zabiła go; gdy wchodził po drabinie i spadła na niego i zabiła go — ten nie udaje się na wygnanie. To jest ogólna zasada: wszystko, co zdarzyło się podczas jego schodzenia, skłania do wygnania; a co nie zdarzyło się podczas schodzenia, nie skłania do wygnania. Jeśli żelazo wysunęło się z toporzyska i zabiło — Rabbi mówi: nie udaje się na wygnanie; mędrcy mówią: udaje się. Jeśli wyszło z rozłupanego drewna — Rabbi mówi: udaje się na wygnanie; mędrcy mówią: nie udaje się.

2.2

הזורק אבן לרשות הרבים והרג. הרי זה גולה. ר' אליעזר בן יעקב אומר אם מכשיצאתה האבן מידו הוציא הלז את ראשו וקבלה הרי זה פטור. זרק את האבן לחצרו והרג אם יש רשות לניזק ליכנס לשם גולה. ואם לאו אינו גולה. שנאמר (דברים יט, ה) ואשר יבא את רעהו ביער. מה היער רשות לניזק למזיק ליכנס לשם יצא חצר בעל הבית שאין רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם. אבא שאול אומר מה חטבת עצים רשות. יצא האב המכה את בנו. והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין:

Ten, kto rzucił kamień na drogę publiczną i zabił — ten udaje się na wygnanie. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: jeśli zanim kamień wyszedł z jego ręki, pewien człowiek wychylił głowę i przyjął go, ten jest zwolniony. Jeśli rzucił kamień na swój dziedziniec i zabił — jeśli poszkodowany miał prawo tam wejść, udaje się na wygnanie; a jeśli nie — nie udaje się. Jak powiedziano: „A gdy wejdzie z bliźnim do lasu” (Pwt 19,5). Jak las jest miejscem, do którego zarówno poszkodowany, jak i sprawca mają prawo wejść, tak wyłączony jest dziedziniec właściciela domu, do którego nie mają prawa wejść ani poszkodowany, ani sprawca. Abba Szaul mówi: Czym jest rąbanie drzewa? To rzecz dozwolona. Wyłączeni są: ojciec bijący syna, nauczyciel karcący ucznia i wysłannik sądu.

2.3

האב גולה על ידי הבן. והבן גולה על ידי האב. הכל גולין על ידי ישראל. וישראל גולין על ידיהן. חוץ מעל ידי גר תושב. וגר תושב אינו גולה. אלא על ידי גר תושב. הסומא אינו גולה דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר גולה. השונא אינו גולה. רבי יוסי בר יהודה אומר השונא נהרג מפני שהוא כמועד. רבי שמעון אומר יש שונא גולה ויש שונא שאינו גולה. זה הכלל כל שהוא יכול לומר לדעת הרג. אינו גולה. ושלא לדעת הרג. הרי זה גולה:

Ojciec udaje się na wygnanie z powodu syna, a syn z powodu ojca. Wszyscy udają się na wygnanie z powodu Izraelity, a Izraelita z powodu nich, z wyjątkiem obcego osiadłego (ger toszaw). Obcy osiadły udaje się na wygnanie tylko z powodu obcego osiadłego. Niewidomy nie udaje się na wygnanie — słowa rabiego Jehudy. Rabbi Meir mówi: udaje się. Wróg nie udaje się na wygnanie. Rabbi Jose bar Jehuda mówi: wróg zostaje zabity, ponieważ jest jak uprzedzony. Rabbi Szymon mówi: bywa wróg, który udaje się na wygnanie, i wróg, który nie udaje się na wygnanie. To jest zasada: każdy, kto może powiedzieć, że zabił świadomie, nie udaje się na wygnanie; a jeśli zabił nieświadomie — ten udaje się na wygnanie.

2.4

להיכן גולין לערי מקלט לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנען. שנאמר (במדבר לה, יד) את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגומר. עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל. לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות. שנאמר (במדבר לה, יג) שש ערי מקלט תהיינה. עד שיהיו ששתן קולטות כאחד:

Dokąd udają się na wygnanie? Do miast schronienia: do trzech po drugiej stronie Jordanu i do trzech w ziemi Kanaan. Jak powiedziano: „Trzy miasta oddacie po drugiej stronie Jordanu i trzy miasta oddacie w ziemi Kanaan” (Lb 35,14) i dalej. Dopóki nie zostały wybrane trzy miasta w ziemi Izraela, trzy miasta po drugiej stronie Jordanu nie przyjmowały zbiegów. Jak powiedziano: „Sześć miast schronienia będą wam” — dopóki wszystkie sześć nie przyjmuje jednocześnie.

2.5

ומכוונות להן דרכים מזו לזו. שנאמר (דברים יט, ג) תכין לך הדרך ושלשת וגומר. ומוסרין להן שני תלמידי חכמים שמא יהרגנו בדרך. וידברו אליו ר' מאיר אומר אף הוא מדבר על ידי עצמו. שנאמר (דברים יט, ד) וזה דבר הרוצח.

I przygotowywano drogi z jednego miasta do drugiego, jak powiedziano: „Przygotuj sobie drogę i podziel na trzy części” (Pwt 19,3) i dalej. I wyznaczano dla niego dwóch uczniów mędrców, aby nie zabił go ktoś w drodze, i rozmawiali z nim. Rabbi Meir mówi: nawet on sam wypowiada się we własnej sprawie, jak powiedziano: „A to jest sprawa zabójcy” (Pwt 19,4).

2.6

ר' יוסי בר יהודה אומר. בתחלה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט ובית דין שולחין ומביאין אותו משם. מי שנתחייב מיתה בבית דין. הרגוהו. ושלא נתחייב מיתה. פטרוהו. מי שנתחייב גלות. מחזירין אותו למקומו. שנאמר (במדבר לה, כה) והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו וגומר. אחד משוח בשמן המשחה. ואחד המרובה בבגדים. ואחד שעבר ממשיחתו מחזירין את הרוצח. רבי יהודה אומר. אף משוח מלחמה. מחזיר את הרוצח. לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. משנגמר דינו מת כהן גדול. הרי זה אינו גולה. אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומנו אחר תחתיו. ולאחר מכן נגמר דינו. חוזר במיתתו של שני:

Rabbi Jose bar Jehuda mówi: początkowo zarówno nieumyślny, jak i umyślny zabójca spieszyli do miast schronienia, a sąd wysyłał po niego i sprowadzał go stamtąd. Kto został skazany na śmierć przez sąd — zabijano go; kto nie został skazany na śmierć — uwalniano go. Kto został skazany na wygnanie — zwracano go na jego miejsce, jak powiedziano: „I zgromadzenie przywróci go do miasta jego schronienia” (Lb 35,25). I namaszczony olejem namaszczenia, i ten, który ma liczne szaty, i ten, którego namaszczenie minęło — powodują powrót zabójcy. Rabbi Jehuda mówi: nawet namaszczony do wojny powoduje powrót zabójcy. Dlatego matki kapłanów dostarczały im środków do życia i odzieży, aby nie modlili się o śmierć swoich synów. Jeśli po wydaniu wyroku arcykapłan umarł, ten nie udaje się na wygnanie. Jeśli przed wydaniem wyroku arcykapłan umarł i mianowano innego na jego miejsce, a następnie wydano wyrok, wraca on dopiero po śmierci drugiego.

2.7

נגמר דינו בלא כהן גדול. ההורג כהן גדול. וכהן גדול שהרג. אינו יוצא משם לעולם. ואינו יוצא לא לעדות מצוה. ולא לעדות ממון. ולא לעדות נפשות. ואפילו ישראל צריכים לו. ואפילו שר צבא ישראל. כיואב בן צרויה. אינו יוצא משם לעולם. שנאמר (במדבר לה, כה) אשר נס שמה. שם תהא דירתו. שם תהא מיתתו. שם תהא קבורתו. כשם שהעיר קולטת. כך תחומה קולט. רוצח שיצא חוץ לתחום. ומצאו גואל הדם. רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם. ורשות ביד כל אדם. רבי עקיבא אומר רשות ביד גואל הדם. וכל אדם אין חייבין עליו. אילן שהוא עומד בתוך התחום. ונופו נוטה חוץ לתחום. או עומד חוץ לתחום. ונופו נוטה לתוך התחום. הכל הולך אחר הנוף. הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה. ובן לוי גולה מעיר לעיר:

Jeśli wyrok wydano bez arcykapłana, jeśli zabójca zabił arcykapłana, jeśli arcykapłan zabił — nie wychodzi stamtąd nigdy. Nie wychodzi ani do świadectwa w sprawie przykazania, ani do świadectwa w sprawie majątkowej, ani do świadectwa w sprawie życia. Nawet jeśli Izraelici go potrzebują, nawet jeśli jest dowódcą wojska Izraela, jak Joab, syn Serui — nie wychodzi stamtąd nigdy. Jak powiedziano: „Który uciekł tam” (Lb 35,25) — tam będzie jego miejsce pobytu, tam jego śmierć, tam jego pochówek. Jak miasto daje schronienie, tak daje schronienie jego obszar. Zabójca, który wyszedł poza obszar, i znalazł go mściciel krwi — Rabbi Jose Galilejczyk mówi: jest to przykazanie wobec mściciela krwi i dozwolone dla każdego człowieka. Rabbi Akiva mówi: jest to dozwolone wobec mściciela krwi, a wszyscy ludzie nie ponoszą odpowiedzialności za niego. Drzewo stojące wewnątrz obszaru, którego korona przechyliła się na zewnątrz, albo stojące na zewnątrz, a jego korona przechyliła się do wewnątrz — wszystko zależy od korony. Jeśli zabił w tym samym mieście, przesiedła się z dzielnicy do dzielnicy. A lewita przenosi się z miasta do miasta.

2.8

כיוצא בו רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו. יאמר להם רוצח אני. אמרו לו אף על פי כן. יקבל מהן. שנאמר (דברים יט, ד) וזה דבר הרוצח. מעלים היו שכר ללויים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר לא היו מעלים להן שכר. וחוזר לשררה שהיה בה. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר לא היה חוזר לשררה שהיה בה:

Podobnie zabójca, który został wygnany do swojego miasta schronienia, a mieszkańcy miasta chcieli go uhonorować — mówi im: „Zabójcą jestem”. Jeśli mu odpowiedzieli: „Mimo to”, niech od nich przyjmie, jak powiedziano: „A to jest sprawa zabójcy” (Pwt 19,4). Płacono Lewitom wynagrodzenie — słowa rabbiego Jehudy. Rabbi Meir mówi: nie płacono im wynagrodzenia. I wraca on do godności, którą miał — słowa rabbiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: nie wracał do godności, którą miał.

Rozdział 3

3.1

ואלו הן הלוקין. הבא על אחותו. ועל אחות אביו. ועל אחות אמו. ועל אחות אשתו. ועל אשת אחיו. ועל אשת אביו. ועל הנדה. אלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ממזרת ונתינה לישראל. בת ישראל לנתין ולממזר. אלמנה וגרושה. חייבין עליה משום שני שמות. גרושה וחלוצה. אינו חייב אלא משם אחד בלבד:

Oto ci, którzy podlegają chłości: kto obcuje z siostrą, z siostrą ojca, z siostrą matki, z siostrą żony, z żoną brata, z żoną brata ojca i z niddą (kobietą podczas menstruacji); arcykapłan, który obcuje z wdową; kapłan zwykły, który obcuje z rozwiedzioną lub chaluca (kobietą po halicy); Izraelita, który obcuje z mamzeret (dzieckiem ze związku zakazanego) lub netiną (potomkinią netinim); netin lub mamzer, który obcuje z córką Izraelity. Kto obcuje z kobietą będącą równocześnie wdową i rozwiedzioną, ponosi karę za dwa zakazy; kto obcuje z kobietą będącą równocześnie rozwiedzioną i chaluca, ponosi karę tylko za jeden zakaz.

3.2

הטמא שאכל את הקדש. והבא אל המקדש טמא. והאוכל חלב. ודם. ונותר. ופגול. וטמא. השוחט. והמעלה בחוץ. והאוכל חמץ בפסח. והאוכל והעושה מלאכה ביום הכפורים. והמפטם את השמן. והמפטם את הקטורת. והסך בשמן המשחה. והאוכל נבלות. וטרפות. שקצים. ורמשים. אכל טבל. ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו. ומעשר שני והקדש שלא נפדו. כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב. רבי שמעון אומר כל שהוא. וחכמים אומרים כזית. אמר להם ר' שמעון אין אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא חייב אמרו לו מפני שהיא כברייתה. אמר להן אף חטה אחת כברייתה:

Nieczysty, który spożył święty pokarm; ten, kto wszedł do świątyni w nieczystości; ten, kto jadł tłuszcz, krew, pozostałość ofiary, ofiarę piggul (z intencją zjedzenia jej poza wyznaczonym czasem) oraz pokarm nieczysty; ten, kto dokonał uboju ofiary na zewnątrz przybytku i ten, kto ją tam złożył; ten, kto w Pesach jadł zakwas; ten, kto w Jom Kipur jadł; ten, kto w Jom Kipur wykonywał pracę; ten, kto sporządzał olej święty; ten, kto sporządzał kadzidło; ten, kto namaszczał się olejem namaszczenia; ten, kto jadł padlinę, mięso rozszarpane, pełzające stworzenia i robaki. Kto zjadł tebel (produkt nieoddzielony od dziesięcin), dziesięcinę pierwszą, z której nie oddano terumy (części kapłańskiej), dziesięcinę drugą lub majątek święty, których nie wykupiono. Ile trzeba zjeść z tebel, aby podlegać karze? Rabi Szymon mówi: cokolwiek, nawet odrobinę. Mędrcy zaś mówią: objętość oliwki. Rabi Szymon rzekł do nich: „Czy nie przyznajecie mi, że kto zje mrówkę, choćby najmniejszą, jest winien?” Odpowiedzieli: „Ponieważ jest ona w swej naturalnej postaci”. Rzekł im: „Także jedno ziarno pszenicy jest w swej naturalnej postaci”.

3.3

האוכל בכורים עד שלא קרא עליהן. קדשי קדשים חוץ לקלעים. קדשים קלים ומעשר שני חוץ לחומה. השובר את העצם בפסח הטהור הרי זה לוקה ארבעים. אבל המותיר בטהור. והשובר בטמא אינו לוקה ארבעים:

Kto spożywa pierwociny, zanim odczytał nad nimi wyznanie; kto spożywa ofiary najświętsze poza zasłonami; kto spożywa ofiary lżejsze oraz dziesięcinę drugą poza murami Jerozolimy. Kto łamie kość czystej ofiary paschalnej, ten podlega czterdziestu plagom. Ale kto pozostawia mięso ofiary czystej i kto łamie kość ofiary nieczystej, nie podlega czterdziestu plagom.

3.4

הנוטל אם על הבנים. רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח. וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה. אין חייבין עליה:

Kto zabiera matkę wraz z pisklętami. Rabi Jehuda mówi: podlega chłostcie i nie musi jej wypuścić. Mędrcy mówią: wypuszcza ją i nie podlega chłostcie. To jest ogólna zasada: każdy zakaz, w którym jest nakaz uczynienia czegoś, nie pociąga za sobą kary chłosty.

3.5

הקורח קרחה בראשו. והמקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנו. והשורט שריטה אחת על המת חייב. שרט שריטה אחת על חמשה מתים. או חמש שריטות על מת אחד. חייב על כל אחת ואחת. על הראש שתיים. אחת מכאן. ואחת מכאן. ועל הזקן שתיים מכאן. ושתיים מכאן. ואחת מלמטה. רבי אליעזר אומר אם נטלו כולו כאחת. אינו חייב אלא אחת. ואינו חייב עד שיטלנו בתער. ר' אליעזר אומר אפילו לקטו במלקט. או ברהיטני. חייב:

Kto czyni łysinę na głowie, kto podcina boki głowy, kto niszczy boki brody, kto czyni jedno nacięcie na ciele z powodu zmarłego — jest winien. Czy uczynił jedno nacięcie dla pięciu zmarłych, czy pięć nacięć dla jednego zmarłego, odpowiada za każde z osobna. Na głowie są dwa boki: jedno z tej i jedno z tamtej strony; na brodzie: dwa z tej i dwa z tamtej strony oraz jedno od dołu. Rabi Eliezer mówi: jeśli usunął całość naraz, odpowiada tylko raz. I nie jest winien, dopóki nie usunie jej brzytwą. Rabi Elazar mówi: nawet jeśli usunął je pęsetą lub pilnikiem, jest winien.

3.6

הכותב כתובת קעקע. כתב ולא קעקע. קעקע ולא כתב. אינו חייב. עד שיכתוב ויקעקע. בדיו. ובכחול. ובכל דבר שהוא רושם. רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון אומר אינו חייב עד שיכתוב שם השם שנאמר (ויקרא יט, כח) וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה':

Kto wykonuje tatuaż. Jeśli napisał, a nie nakłuł, lub nakłuł, a nie napisał — nie jest winien, dopóki nie napisze i nie nakłuje skóry, atramentem, farbą lub cymkolwiek, co pozostawia ślad. Rabi Szymon ben Jehuda w imieniu Rabi Szymona mówi: nie jest winien, dopóki nie wypisze Imienia Bożego, jak powiedziano: «Nie uczynicie sobie na ciele znaku; Ja jestem Pan».

3.7

נזיר שהיה שותה ביין כל היום. אין חייב אלא אחת. אמרו לו אל תשתה אל תשתה. והוא שותה. חייב על כל אחת ואחת:

Nazirejczyk, który pił wino przez cały dzień, odpowiada tylko raz. Jeśli mówili mu: „Nie pij! Nie pij!”, a on pił, odpowiada za każde spożycie.

3.8

היה מטמא למתים כל היום. אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תטמא. אל תטמא. והיה מטמא. חייב על כל אחת ואחת. היה מגלח כל היום. אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תגלח אל תגלח. והוא מגלח. חייב על כל אחת ואחת. היה לבוש בכלאים כל היום. אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תלבש. אל תלבש. והוא פושט ולובש. חייב על כל אחת ואחת:

Jeśli ktoś cały dzień zanieczyszczał się kontaktem ze zmarłymi, odpowiada tylko raz. Gdy mówili mu: „Nie zanieczyszczaj się! Nie zanieczyszczaj się!”, a on wciąż się zanieczyszczał, odpowiada za każde zanieczyszczenie. Golił się cały dzień — odpowiada tylko raz. Gdy mówili mu: „Nie gol się! Nie gol się!”, a on golił się, odpowiada za każde golenie. Nosił cały dzień szatnez (mieszankę lnu i wełny) — odpowiada tylko raz. Gdy mówili mu: „Nie noś! Nie noś!”, a on zdejmował i wkładał, odpowiada za każde ubranie.

3.9

יש חורש תלם אחד. וחייב עליו משום שמונה לאוין. החורש בשור וחמור. והן מוקדשים. בכלאים בכרם ובשביעית. ויום טוב וכהן נזיר בבית הטומאה. חנניא בן חכנאי אומר אף הלוּבש כלאים. אמרו לו אינו השם. אמר להם אף לא הנזיר הוא השם:

Bywa, że ktoś orze jedną bruzdę i odpowiada za nią za osiem zakazów: orze wołem i osłem, a są to zwierzęta święte, na polu z mieszanymi zasiewami w winnicy, w roku szabatowym, w dzień świąteczny, a przy tym jest kapłanem i nazirejczykiem orzącym na terenie nieczystym. Chananja ben Chakinaj mówi: nawet jeśli nosi szatnez. Powiedzieli mu: to nie jest ta sama kategoria zakazu. Odpowiedział im: również nazirejec nie jest tą samą kategorią.

3.10

כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת. שנאמר (דברים כה, ג) במספר ארבעים מנין שהוא סמוך לארבעים. רבי יהודה אומר ארבעים שלמות הוא לוקה. והיכן הוא לוקה את היתירה בין כתפיו:

Ile chłosty mu wymierzają? Czterdzieści bez jednej, jak powiedziano: «W liczbie czterdzieści» – aby wskazać liczbę sąsiadującą z czterdziestoma. Rabbi Jehuda mówi: Otrzymuje pełne czterdzieści, a dodatkową otrzymuje między ramionami.

3.11

אין אומדין אותו אלא במכות הראויות להשתלש. אמדוהו לקבל ארבעים. לקה מקצת. ואמרו שאין יכול לקבל ארבעים פטור. אמדוהו לקבל שמנה עשרה. משלקה אמרו שיכול הוא לקבל ארבעים. פטור. עבר עבירה שיש בה שני לאוין. אמדוהו אומד אחד. לוקה. ופטור. ואם לאו לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה:

Nie oceniają go inaczej, jak tylko według chłost nadających się do potrojenia. Ocenili go, że może przyjąć czterdzieści; otrzymał część i powiedziano, że nie może przyjąć czterdziestu – jest wolny. Ocenili go, że może przyjąć osiemnaście; gdy już odebrał chłostę, powiedziano, że może przyjąć czterdzieści – jest wolny. Popęłnił czyn, w którym są dwa zakazy; ocenili go jedną oceną – jest chłostany i wolny. Jeśli nie, jest chłostany, lecz się i wraca do zdrowia, a potem ponownie jest chłostany.

3.12

כיצד מלקין אותו. כופת שתי ידיו על העמוד. הילך והילך. וחזן הכנסת אוחז בבגדיו. אם נקרעו נקרעו. ואם נפרמו נפרמו. עד שהוא מגלה את לבו. והאבן נתון מאחריו. חזן הכנסת עומד עליו. ורצועה של עגל בידו כפולה אחד לשנים. ושנים לארבעה. ושני רצועות עולות ויורדות בה:

Jak wymierzają mu chłostę? Przywiązują obie jego ręce do słupa, jedną z tej strony, drugą z tamtej. Chazan synagogi chwyta jego szaty. Jeśli się rozdzierają, niech się rozdzierają; jeśli się prują, niech się prują, aż odsłonią jego serce. Kamień leży za nim. Chazan synagogi staje nad nim, trzymając w ręku rzemień z cielej skóry, złożony jeden na dwa, a dwa na cztery, z dwoma rzemieniami, które wznoszą się i opadają.

3.13

ידה טפח. ורחבה טפח. וראשה מגעת על פי כרסו ומכה אותו שליש מלפניו. ושתי ידות מלאחריו. ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב. אלא מוטח. שנאמר (דברים כה, ב) והפילו השופט. והמכה מכה בידו אחת בכל כחו:

Rękojeść ma długość tefacha, a szerokość (rzemienia) tefach; jej koniec sięga jego brzucha. Uderza go w jedną trzecią z przodu i w dwie trzecie z tyłu. Nie uderza go ani stojącego, ani siedzącego, lecz pochylonego, jak powiedziano: «I powali go sędzia» (Pwt 25,2). A bijący uderza jedną ręką, całą swoją mocą.

3.14

והקורא קורא. אם לא תשמור לעשות וגומר (דברים כח, נט) והפלה ה' את מכותך ואת מכות וגומר וחוזר לתחלת המקרא ושמרתם את דברי הברית הזאת וגומר. וחותרם (תהלים עח, לח) והוא רחום יכפר עון וגומר. וחוזר לתחלת המקרא. ואם מת תחת ידו פטור. הוסיף לו עוד רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו. נתקלקל בין בריעי. בין במים פטור. רבי יהודה אומר האיש בריעי. והאשה במים:

A czytający czyta: «Jeśli nie będziesz strzegł, aby wypełniać...» i dalej; «I uczyni Pan niezwykłymi twoje plagi i plagi...» i dalej; wraca do początku fragmentu: «Będziecie strzec słów tego przymierza...» i dalej. Kończy: «Lecz On, miłosierny, przebacza winę...» i dalej, i wraca do początku fragmentu. Jeśli skazany umrze pod jego ręką, jest on wolny. Jeśli dodał mu jeszcze jedną chłostę i tamten umarł, oto ten jest wygnany z tego powodu. Jeśli skazany się zanieczyścił – czy to kałem, czy to moczem – jest wolny. Rabbi Jehuda mówi: mężczyzna przez kał, a kobieta przez moc.

3.15

כל חייבי כריתות שלקו. נפטרו ידי כריתתם. שנאמר (דברים כה, ג) ונקלה אחיך לעיניך. כשלקה הרי הוא כאחיך. דברי ר' חנניא בן גמליאל. אמר ר' חנניא בן גמליאל מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה. העושה מצוה אחת. על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו. ר' שמעון אומר ממקומו הוא למד. שנאמר (ויקרא יח, כט) ונכרתו הנפשות העושות וגומר. ואומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה. רבי שמעון בר רבי אומר הרי הוא אומר (דברים יב, כג) רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש וגומר. ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר. גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות:

Wszyscy, którzy podlegają karze wycięcia (karet) i zostali wychłostani, zostali zwolnieni od kary wycięcia, jak powiedziano: «I będzie poniżony twój brat w twoich oczach» (Pwt 25,3). Skoro został wychłostany, jest twoim bratem. To są słowa rabiego Chananji ben Gamliela. Rzekł rabbi Chananja ben Gamliel: Jeśli ten, kto popełnia jedno przestępstwo, traci za nie duszę, to ten, kto spełnia jedno przykazanie, tym bardziej otrzyma duszę. Rabbi Szymon mówi: Z samego miejsca tekstu się tego uczy, powiedziano bowiem: «I wytracone będą dusze czyniące to» (Kpł 18,29), i powiedziano: «Które człowiek będzie czynił i będzie w nich żył» (Kpł 18,5). Oto każdy, kto siedzi i nie popełnia przestępstwa, otrzymuje nagrodę jak za spełnienie przykazania. Rabbi Szymon, syn rabiego, mówi: Oto jest powiedziane: «Tylko się wzmocnij, aby nie jeść krwi, gdyż krew jest duszą» (Pwt 12,23). I cóż, jeśli krew, którą dusza człowieka się brzydzi, ten, kto się od niej powstrzymuje, otrzymuje nagrodę – grabież i stosunki zakazane, których dusza człowieka pożąda i pragnie, tym bardziej, że ten, kto się od nich powstrzymuje, zyska zasługę dla siebie i dla swoich pokoleń, i dla pokoleń jego pokoleń, aż do końca wszystkich pokoleń.

3.16

רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות. שנאמר (ישעיה מב, כא) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

Rabbi Chananja ben Akaszja mówi: Święty, niech będzie błogosławiony, chciał przynieść Izraelowi zasługę, dlatego pomnożył im Torę i przykazania, jak powiedziano: «Pan dla swej sprawiedliwości pragnie powiększyć Torę i uczynić ją wspaniałą» (Iz 42,21).

Rozdział 1

1.1

שבועות שתיים. שהן ארבע. ידיעות הטומאה. שתיים שהן ארבע. יציאות השבת. שתיים שהן ארבע. מראות נגעים. שנים שהם ארבעה:

Przysięgi: dwie, które są cztery. Świadomości nieczystości: dwie, które są cztery. Przenoszenia w szabat: dwie, które są cztery. Plamy trądu: dwie, które są cztery.

1.2

כל שיש בה ידיעה בתחלה. וידיעה בסוף. והעלם בינתיים. הרי זה בעולה ויורד. יש בה ידיעה בתחלה. ואין בה ידיעה בסוף. שער שנעשה בפנים ויום הכפורים תולה עד שידוע לו. ויביא בעולה ויורד:

Każdy przypadek, w którym jest świadomość na początku i świadomość na końcu, a nieświadomość pomiędzy – oto jest on zobowiązany do ofiary wstępującej i zstępującej. Jeśli jest świadomość na początku, a nie ma świadomości na końcu – kozioł ofiarowany wewnątrz i Dzień Pojednania zawieszają karę, aż będzie mu wiadomo; wtedy przyniesie ofiarę wstępującą i zstępującą.

1.3

אין בה ידיעה בתחלה. אבל יש בה ידיעה בסוף. שער הנעשה בחוץ ויום הכפורים מכפר. שנאמר (במדבר כט, יא) מלבד חטאת הכפורים. על מה שזה מכפר זה מכפר. מה הפנימי אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה. אף החיצון אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה:

Jeśli nie ma świadomości na początku, ale jest świadomość na końcu – kozioł ofiarowywany na zewnątrz i Dzień Pojednania przebaczą, jak powiedziano: «Oprócz ofiary przełagalnej za grzech» (Lb 29,11). Na to, co ten przebacza, przebacza tamten. Jak wewnętrzny nie przebacza niczego poza rzeczą, w której jest świadomość, tak zewnętrzny nie przebacza niczego poza rzeczą, w której jest świadomość.

1.4

ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף. שעירי הרגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרים. דברי רבי יהודה. ר' שמעון אומר שעירי הרגלים מכפרין. אבל לא שעירי ראשי חדשים. ועל מה שעירי ראשי חדשים מכפרין. על הטהור שאכל את הטמא. רבי מאיר אומר כל השעירים כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו. היה ר' שמעון אומר שעירי ראשי חדשים מכפרין על הטהור שאכל את הטמא. ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף. ושל יום הכפורים מכפר על שאין בה ידיעה בתחלה. אבל יש בה ידיעה בסוף. אמרו לו מהו שיקרבו זה בזה. אמר להם יקרבו. אמרו לו הואיל ואין כפרתן שוה. היאך קריבין זה בזה. אמר להן כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו:

A za przypadek, w którym nie ma świadomości ani na początku, ani na końcu – kozły świąt pielgrzymich i kozły nowiu Księżyca przebaczą; to są słowa rabiego Jehudy. Rabbi Szymon mówi: kozły świąt pielgrzymich przebaczą, ale nie kozły nowiu Księżyca. A za co kozły nowiu Księżyca przebaczą? Za czystego, który jadł nieczyste. Rabbi Meir mówi: wszystkie kozły mają jednakowe przebaczenie w sprawie nieczystości Świątyni i jej rzeczy świętych. Rabbi Szymon mawiał: kozły nowiu Księżyca przebaczą za czystego, który jadł nieczyste; kozły świąt pielgrzymich przebaczą za przypadek, w którym nie ma świadomości ani na początku, ani na końcu; a kozioł Dnia Pojednania przebacza za przypadek, w którym nie ma świadomości na początku, ale jest świadomość na końcu. Zapytano go: Jak mogą być ofiarowane jedne z drugimi? Odpowiedział im: Niech będą ofiarowane. Zapytano go: Skoro ich przebaczenie nie jest jednakowe, jak mogą być ofiarowane jedne z drugimi? Odpowiedział im: Wszystkie przychodzą, aby przebaczyć nieczystość Świątyni i jej rzeczy świętych.

1.5

רבי שמעון בן יהודה אומר משמו. שעירי ראשי חדשים מכפרין. על הטהור שאכל את הטמא. מוסיף עליהם של רגלים. שמכפרין על טהור שאכל את הטמא. ועל שאין בה ידיעה. לא בתחלה ולא בסוף. מוסיף עליהן של יום הכפורים. שהן מכפרין על הטהור שאכל את הטמא. ועל שאין בה ידיעה. לא בתחלה ולא בסוף. ועל שאין בה ידיעה בתחלה. אבל יש בה ידיעה בסוף. אמרו לו מהו שיקרבו זה בזה. אמר להם הן. אמרו לו אם כן יהיו של יום הכפורים קרבין בראשי חדשים. אבל היאך של ראשי חדשים קריבים ביום הכפורים לכפר כפרה שאינה שלה. אמר להן כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו:

Rabbi Szymon ben Jehuda mówi w jego imieniu: kozły nowiu Księżyca przebaczą za czystego, który jadł nieczyste. Do nich dołącza kozły świąt pielgrzymich, które przebaczą za czystego, który jadł nieczyste, oraz za przypadek, w którym nie ma świadomości ani na początku, ani na końcu. Do nich dołącza kozły Dnia Pojednania, które przebaczą za czystego, który jadł nieczyste, za przypadek, w którym nie ma świadomości ani na początku, ani na końcu, oraz za przypadek, w którym nie ma świadomości na początku, ale jest świadomość na końcu. Zapytano go: Jak mogą być ofiarowane jedne z drugimi? Odpowiedział im: Tak. Zapytano go: Jeśli tak, niech kozły Dnia Pojednania będą ofiarowane w nowiu Księżyca; ale jak kozły nowiu Księżyca mogą być ofiarowane w Dzień Pojednania, aby dokonać przebaczenia, które nie jest ich? Odpowiedział im: Wszystkie przychodzą, aby przebaczyć nieczystość Świątyni i jej rzeczy świętych.

1.6

ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין. ועל שאר עבירות שבתורה. הקלות והחמורות. הזדונות והשגגות. הודע ולא הודע. עשה ולא תעשה. כריתות ומיתות בית דין. שעיר המשתלח מכפר:

A za umyślne skalenie nieczystością Świątyni i jej rzeczy świętych – kozioł ofiarowywany wewnątrz i Dzień Pojednania przebaczą. A za pozostałe przewinienia w Torze, lekkie i ciężkie, umyślne i nieumyślne, uświadomione i nieświadomione, dotyczące nakazów i zakazów, zagrożone wytraceniem i śmiercią z rąk sądu – kozioł wypuszczany przebacza.

1.7

אחד ישראלים. ואחד כהנים. ואחד כהן משוח. מה בין ישראלים לכהנים ולכהן משוח. אלא שדם הפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו. ר' שמעון אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל כך דם הפר מכפר על הכהנים. כשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל כך וידויו של פר מכפר על הכהנים:

Jedno prawo dla Izraelitów, jedno dla kapłanów i jedno dla kapłana namaszczonego. Cóż jest różnego między Izraelitami a kapłanami i kapłanem namaszczonego? Tylko to, że krew cielca przebacza kapłanom za nieczystość Świątyni i jej rzeczy świętych. Rabbi Szymon mówi: Jak krew kozła ofiarowywanego wewnątrz przebacza Izraelitom, tak krew cielca przebacza kapłanom. Jak wyznanie grzechów nad kozłem wypuszczanym przebacza Izraelitom, tak wyznanie grzechów nad cielcem przebacza kapłanom.

Rozdział 2

2.1

ידיעות הטומאה שתיים שהן ארבע. נטמא וידע. ונעלמה ממנו הטומאה. וזכור את הקדש. נעלם ממנו הקדש. וזכור את הטומאה. נעלמו ממנו זה וזה. ואכל את הקדש ולא ידע. ומשאכל ידע. הרי זה בעולה ויורד. נטמא וידע. ונעלמה ממנו טומאה. וזכור את המקדש. נעלם ממנו מקדש. וזכור את הטומאה. נעלם ממנו זה וזה. ונכנס למקדש ולא ידע. ומשיצא ידע. הרי זה בעולה ויורד:

Przypadki świadomości nieczystości są dwa, a właściwie cztery. Jeśli ktoś stał się nieczysty i wiedział o tym, a potem nieczystość została przed nim zakryta, ale pamiętał o świętym pokarmie; albo święty pokarm został przed nim zakryty, a pamiętał o nieczystości; albo jedno i drugie było przed nim zakryte – i spożył święty pokarm, nie wiedząc o tym, a po spożyciu dowiedział się, to podlega ofierze wstępującej i zstępującej. Jeśli stał się nieczysty i wiedział o tym, a potem nieczystość została przed nim zakryta, ale pamiętał o Świątyni; albo Świątynia została przed nim zakryta, a pamiętał o nieczystości; albo jedno i drugie było przed nim zakryte – i wszedł do Świątyni, nie wiedząc o tym, a po wyjściu dowiedział się, to podlega ofierze wstępującej i zstępującej.

2.2

אחד הנכנס לעזרה. ואחד הנכנס לתוספת העזרה. שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות. אלא במלך ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של שבעים ואחד. ובשתי תודות. ובשיר. ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם. וכל ישראל אחריהם. הפנימית נאכלת. והחיצונה נשרפת. וכל שלא נעשה בכל אלו. הנכנס לשם. אין חייבין עליה:

Zarówno ten, kto wchodzi na dziedziniec, jak i ten, kto wchodzi na rozszerzenie dziedzińca, podlegają temu samemu prawu. Nie powiększa się ani miasta, ani dziedzińców, chyba że za pośrednictwem króla, proroka, Urim i Tummim, Sanhedrynu siedemdziesięciu jeden oraz dwóch ofiar dziękczynnych i śpiewu. Sąd idzie, a za nim dwie ofiary dziękczynne, a za nimi cały Izrael. Ofiara wewnętrzna jest spożywana, a zewnętrzna spalana. A jeśli tego wszystkiego nie uczyniono, ten, kto tam wchodzi, nie ponosi odpowiedzialności.

2.3

נטמא בעזרה ונעלמה ממנו טומאה. וזכור את המקדש. נעלם ממנו מקדש וזכור לטומאה. נעלם ממנו זה וזה. והשתחוה. או ששהה בכדי השתחואה. בא לו בארוכה חייב. בקצרה פטור. זו היא מצות עשה שבמקדש שאין חייבין עליה:

Jeśli ktoś stał się nieczysty na dziedzińcu, a nieczystość została przed nim zakryta, a on pamiętał o Świątyni; albo Świątynia została przed nim zakryta, a on pamiętał o nieczystości; albo jedno i drugie zostało przed nim zakryte – i oddał pokłon albo zatrzymał się na czas pokłonu – jeśli wyszedł drogą długą, jest odpowiedzialny; jeśli drogą krótką, jest zwolniony. To jest pozytywne przykazanie w Świątyni, za które nie pociąga się do odpowiedzialności.

2.4

ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליה. היה משמש עם הטהורה. ואמרה לו נטמאתי. ופירש מיד חייב. מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו:

A które jest pozytywne przykazanie dotyczące kobiety w okresie menstruacji (nidda), za które pociąga się do odpowiedzialności? Jeśli ktoś współżył z kobietą czystą, a ona powiedziała mu: „Stałam się nieczysta”, i natychmiast się wycofał, jest odpowiedzialny, ponieważ jego wycofanie się sprawia mu przyjemność taką samą jak wejście.

2.5

רבי אליעזר אומר (ויקרא ה, ב) השרץ. ונעלם ממנו. על העלם שרץ חייב. ואינו חייב על העלם מקדש. רבי עקיבא אומר ונעלם ממנו והוא טמא. על העלם טומאה חייב. ואינו חייב על העלם מקדש. ר' ישמעאל אומר ונעלם שתי פעמים. לחייב על העלם טומאה ועל העלם מקדש:

Rabbi Eliezer mówi (Kpł 5,2): „pełzające stworzenie” i „było ukryte przed nim” – jest odpowiedzialny za zapomnienie o stworzeniu, ale nie jest odpowiedzialny za zapomnienie o Świątyni. Rabbi Akiva mówi: „było ukryte przed nim, a on jest nieczysty” – jest odpowiedzialny za zapomnienie o nieczystości, ale nie jest odpowiedzialny za zapomnienie o Świątyni. Rabbi Ismael mówi: „i było ukryte, i było ukryte” – dwukrotnie, aby pociągnąć do odpowiedzialności za zapomnienie o nieczystości i za zapomnienie o Świątyni.

Rozdział 3

3.1

שבועות שתיים שהן ארבע. שבועה שאוכל ושלא אוכל. שאכלתי ושלא אכלתי. שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא. חייב. דברי רבי עקיבא. אמרו לו לרבי עקיבא היכן מצינו באוכל כל שהוא. שהוא חייב. שזה חייב. אמר להן רבי עקיבא וכי היכן מצינו במדבר ומביא קרבן. שזה מדבר ומביא קרבן. שבועה שלא אוכל. ואכל ושתה. אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אוכל ושלא אשתה. ואכל ושתה חייב שתיים:

Przysięgi: dwie, które są czterema: przysięga, że zjem, i że nie zjem; że zjadłem, i że nie zjadłem. Kto przysiągł, że nie zje, a zjadł choćby odrobinę, jest odpowiedzialny — to słowa rabiego Akiwy. Zapytali rabiego Akiwę: «Gdzie znajdujemy, że ten, kto zjada odrobinę, jest odpowiedzialny, iż ten właśnie miałby być odpowiedzialny?»

Odpowiedział im rabbi Akiwa: «A gdzie znajdujemy, że ten, kto mówi i przynosi ofiarę, jest odpowiedzialny, iż ten właśnie miałby być odpowiedzialny?» Przysiągł, że nie zje, a zjadł i wypił — odpowiada tylko raz. Przysiągł, że nie zje i nie wypije, a zjadł i wypił — odpowiada dwukrotnie.

3.2

שבועה שלא אוכל. ואכל פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין. אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אוכל פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין ואכל. חייב על כל אחת ואחת:

Kto przysiągł, że nie będzie jadł, a zjadł chleb pszenny, jęczmienny i orkiszowy, odpowiada tylko raz. Kto przysiągł, że nie będzie jadł chleba pszennego, jęczmiennego i orkiszowego, a zjadł, odpowiada za każdy z nich z osobna.

3.3

שבועה שלא אשתה. ושתה משקין הרבה. אינו חייב אלא אחת. שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש. ושתה. חייב על כל אחת ואחת:

Kto przysiągł, że nie będzie pił, a wypił wiele napojów, odpowiada tylko raz. Kto przysiągł, że nie będzie pił wina, oliwy i miodu, a wypił, odpowiada za każdy z nich z osobna.

3.4

שבועה שלא אוכל. ואכל אוכלים שאינן ראוין לאכילה. ושתה משקין שאינן ראוין לשתיה. פטור. שבועה שלא אוכל. ואכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים. חייב. רבי שמעון פוטר. אמר קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום. והוא אכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים הרי אשתו אסורה:

Kto przysiągł, że nie będzie jadł, a zjadł pokarmy nienadające się do jedzenia, i wypił napoje nienadające się do picia, jest zwolniony. Kto przysiągł, że nie będzie jadł, a zjadł padlinę, zwierzęta rozszarpane, pełzające stworzenia i robactwo, jest odpowiedzialny. Rabi Szymon zwalnia. Jeśli powiedział: «Konam (ślubowanie): moja żona niech nie ma ze mnie pożytku, jeśli jadłem dzisiaj», a on zjadł padlinę, zwierzęta rozszarpane, pełzające stworzenia i robactwo, oto jego żona jest zakazana.

3.5

אחד דברים של עצמו. ואחד דברים של אחרים. ואחד דברים שיש בהן ממש. ואחד דברים שאין בהם ממש. כיצד אמר שבועה שאתן לאיש פלוני. ושלא אתן. שנתת. ושלא נתת. שאישן. ושלא אישן. שישנתי. ושלא ישנתי. שאזרוק צרור לים. ושלא אזרוק. שזרקתי. ושלא זרקתי. רבי ישמעאל אומר אינו חייב אלא על העתיד לבא. שנאמר (ויקרא ה, ד) להרע או להטיב. אמר לו רבי עקיבא אם כן אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה. דברים שאין בהן הרעה והטבה מנין. אמר לו מרביי הכתוב. אמר לו אם ריבה הכתוב לכך. ריבה הכתוב לכך:

Jedne dotyczą spraw jego samego, inne — spraw innych ludzi; jedne dotyczą rzeczy mających treść, inne — rzeczy pozbawionych treści. Jak to? Powiedział: «Przysięgam, że dam temu a temu człowiekowi» i «że nie dam», «że dałem» i «że nie dałem», «że będę spał» i «że nie będę spał», «że spałem» i «że nie spałem», «że rzucę grudkę do morza» i «że nie rzucę», «że rzuciłem» i «że nie rzuciłem». Rabi Jiszmajel mówi: odpowiada tylko za przyszłość, jak powiedziano (Kpł 5,4): «aby wyrządzić zło lub dobro». Rabi Akiwa powiedział do niego: jeśli tak, to mamy tylko sprawy, w których jest zło lub dobro; skąd wiemy o sprawach, w których nie ma zła ani dobra? Odpowiedział mu: z rozszerzenia treści wersetu. Powiedział mu: jeśli werset rozszerza zakres dla tego, to rozszerza go dla tego.

3.6

נשבע לבטל את המצוה. ולא ביטל פטור. לקיים ולא קיים פטור. שהיה בדין שיהא חייב כדברי רבי יהודה בן בתירא. אמר רבי יהודה בן בתירא מה אם הרשות שאינו מושבע עליה מהר סיני. הרי הוא חייב עליה. מצוה שהוא מושבע עליה מהר סיני אינו דין שיהא חייב עליה. אמרו לו לא. אם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה בה לאו כהן. תאמר בשבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהן. שאם נשבע לבטל ולא ביטל פטור:

Kto przysiągł, że zaniecha wypełnienia przykazania, a nie zaniechał, jest zwolniony. Kto przysiągł, że wykona przykazanie, a nie wykonał, jest zwolniony. Bo można by sądzić, że powinien być odpowiedzialny — według słów rabiego Jehudy ben Bateiry. Rabi Jehuda ben Bateira powiedział: «Jeśli w sprawie dobrowolnej, w której nie jest zobowiązany przysięgą z góry Synaj, jest odpowiedzialny za naruszenie przysięgi, to w sprawie przykazania, w której jest zobowiązany przysięgą z góry Synaj, czyż nie jest słuszne, że będzie odpowiedzialny?» Odpowiedzieli mu: «Nie. Jeśli mówisz tak o przysiędze w sprawie dobrowolnej, to dlatego, że Tora zrównała w niej przeczenie z twierdzeniem. Czy powiesz tak o przysiędze w sprawie przykazania, skoro nie zrównała w niej przeczenia z twierdzeniem? Ponieważ jeśli przysiągł, że zaniecha wypełnienia przykazania, a nie zaniechał, jest zwolniony.»

3.7

שבועה שלא אוכל ככר זו. שבועה שלא אוכלנה. שבועה שלא אוכלנה. ואכלה אינו חייב אלא אחת. זו היא שבועת בטוי שחייבין על זדונה מכות. ועל שגגתה קרבן עולה ויורד. שבועת שוא חייבין על זדונה מכות. ועל שגגתה פטור:

Przysięgam, że nie zjem tego bochenka. Przysięgam, że go nie zjem. Przysięgam, że go nie zjem. Jeśli go zjadł, ponosi odpowiedzialność tylko raz. To jest przysięga słowna, za którą umyślne naruszenie karane jest chłostą, a nieumyślne — ofiarą składaną w zależności od zamożności. Za przysięgę daremną umyślne naruszenie karane jest chłostą, a nieumyślne — zwalnia się (od kary).

3.8

איזו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם. אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב. ועל האיש שהוא אשה. ועל האשה שהיא איש. נשבע על דבר שאי אפשר. אם לא ראיתי גמל שפורח באויר. ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. אמר לעדים בואו והעידוני. שבועה שלא נעידך. נשבע לבטל את המצוה. שלא לעשות סוכה. ושלא ליטול לולב. ושלא להניח תפילין. זו היא שבועת שוא שחייבין על זדונה מכות. ועל שגגתה פטור:

Która jest przysięgą daremną? Jest to ten, kto przysięga, aby zmienić rzecz wiadomą ludziom: mówi o kamiennym filarze, że jest ze złota; o mężczyźnie, że jest kobietą; o kobiecie, że jest mężczyzną. Przysięga na rzecz niemożliwą: „Jeśli nie widziałem wielbłąda lecącego w powietrzu” albo „Jeśli nie widziałem węża jak belka tłoczni oliwy”. Mówi do świadków: „Przyjdźcie i zaświadczycie mi”, a oni odpowiadają: „Przysięgamy, że nie zaświadczymy”. Przysięga, aby naruszyć przykazanie: nie budować kuczki, nie brać lulaw, nie zakładać tefilin. To jest przysięga daremna, za którą umyślne naruszenie karane jest chłostą, a nieumyślne – zwalnia się (od kary).

3.9

שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה. הראשונה שבועת בטוי. והשניה שבועת שוא. אכלה עבר על שבועת שוא. לא אכלה. עבר על שבועת בטוי:

Przysięgam, że zjem ten bochenek. Przysięgam, że go nie zjem. Pierwsza z nich jest przysięgą słowną, a druga – przysięgą daremną. Jeśli go zjadł, naruszył przysięgę daremną; jeśli go nie zjadł, naruszył przysięgę słowną.

3.10

שבועת בטוי. נוהג באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים. בכשרים ובפסולים. בפני בית דין. ושלא בפני בית דין. מפי עצמו. וחייבין על זדונה מכות. ועל שגגתה קרבן עולה ויורד:

Przysięga wypowiedzi obowiązuje mężczyzn i kobiety, krewnych i obcych, zdolnych i niezdolnych, przed sądem i poza sądem, wypowiedziana własnymi ustami. Za jej umyślne złamanie grozi chłosta, a za nieumyślne — ofiara zależna od zamożności.

3.11

שבועת שוא. נוהגת באנשים ובנשים. ברחוקים. ובקרובים. בכשרים. ובפסולים. בפני בית דין. ושלא בפני בית דין. ומפי עצמו. וחייבין על זדונה מכות. ועל שגגתה פטור. אחת זו ואחת זו המושבע מפי אחרים חייב. כיצד. אמר לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום. משביעך אני ואמר אמן חייב:

Przysięga daremna obowiązuje mężczyzn i kobiety, krewnych i obcych, zdolnych i niezdolnych, przed sądem i poza sądem, wypowiedziana własnymi ustami. Za jej umyślne złamanie grozi chłosta, a za nieumyślne — jest się zwolnionym. W obu przypadkach ten, kto został zaprzysiężony przez innych, jest odpowiedzialny. Jak to? Powiedział: «Nie jadłem dzisiaj i nie nakładałem tefilin dzisiaj», a ten mówi mu: «Zaprzysięgam cię», a on odpowiedział: «Amen» — jest odpowiedzialny.

Rozdział 4

4.1

שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים ברחוקין ולא בקרובין. בכשרים. ולא בפסולים. ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד. בפני בית דין ושלא בפני בית דין. מפי עצמו. ומפי אחרים. אין חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים בין מפי עצמו ובין מפי אחרים. אינן חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין:

Przysięga świadectwa obowiązuje mężczyzn, a nie kobiety; osoby niespokrewnione, a nie krewnych; osoby kwalifikowane, a nie zdyskwalifikowane. Obowiązuje tylko tych, którzy są zdolni do składania zeznań, zarówno przed sądem, jak i poza sądem, czy to na własne usta, czy to z ust innych. Nie są jednak winni, dopóki nie zaprzeczą temu przed sądem — słowa rabiego Meira. Mędrcy zaś mówią: niezależnie od tego, czy na własne usta, czy z ust innych, nie są winni, dopóki nie zaprzeczą przed sądem.

4.2

וחייבין על זדון השבועה. ועל שגגתה עם זדון העדות. ואינן חייבין על שגגתה. ומה הן חייבין על זדון השבועה. קרבן עולה ויורד:

Są odpowiedzialni za umyślne złamanie przysięgi oraz za nieumyślne złamanie przysięgi przy umyślnym zatajeniu świadectwa; nie są jednak odpowiedzialni za samo nieumyślne złamanie przysięgi. A za umyślne złamanie przysięgi wnoszą ofiarę zależną od zamożności.

4.3

שבועת העדות כיצד. אמר לשנים בואו והעידוני. שבועה שאין אנו יודעין לך עדות. או שאמרו לו אין אנו יודעין לך עדות. משביע אני עליכם. ואמרו אמן. הרי אלו חייבין. השביע עליהן חמשה פעמים חוץ לבית דין. ובאו לבית דין והודו פטורים. כפרו. חייבים על כל אחת ואחת. השביע עליהן חמשה פעמים בפני בית דין וכפרו. אינן חייבין אלא אחת. אמר רבי שמעון מה טעם הואיל ואינם יכולים לחזור ולהודות:

Jak przebiega przysięga świadectwa? Powiedział do dwóch: „Przyjdźcie i zaświadczyć mi”. Odpowiedzieli: „Przysięgamy, że nie wiemy nic o twoim świadectwie” — lub powiedzieli mu: „Nie wiemy nic o twoim świadectwie”, a on powiedział: „Zaklinam was”, a oni odpowiedzieli „Amen” — są zobowiązani. Jeśli złożył im przysięgę pięć razy poza sądem, a oni przyszli do sądu i przyznali, są zwolnieni. Jeśli zaprzeczyli, są odpowiedzialni za każde powtórzenie. Jeśli złożył im przysięgę pięć razy przed sądem, a oni zaprzeczyli, są odpowiedzialni tylko raz. Rabbi Szymon powiedział: Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ nie mogą już odwołać swojego zaprzeczenia i przyznać.

4.4

כפרו שניהן כאחת שניהן חייבין. בזה אחר זה. הראשון חייב. והשני פטור. כפר אחד והודה אחד. הכופר חייב. היו שתי כתי עדים. כפרה הראשונה ואחר כך כפרה השנייה. שתיהן חייבות. מפני שהעדויות יכולה להתקיים בשתיהן:

Jeśli obaj zaprzeczyli jednocześnie, obaj są odpowiedzialni. Jeśli jeden po drugim, pierwszy jest odpowiedzialny, drugi zwolniony. Jeśli jeden zaprzeczył, a drugi przyznał, ten, który zaprzeczył, jest odpowiedzialny. Jeśli było dwóch zespołów świadków, pierwszy zaprzeczył, a następnie drugi, oba są odpowiedzialne, ponieważ zeznanie może być potwierdzone przez każdy z nich.

4.5

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון. ותשומת יד. וגול. ואבידה. שבועה שאין אנו יודעין לך עדות. אין חייבין אלא אחת. שבועה שאין אנו יודעין. שיש לך ביד פלוני. פקדון. ותשומת יד וגול ואבידה. חייבין על כל אחת ואחת. משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון חטין ושעורין וכוסמין. שבועה שאין אנו יודעין לך עדות אין חייבין אלא אחת. שבועה שאין אנו יודעין לך עדות שיש לך ביד פלוני חטין ושעורין וכוסמין. חייבין על כל אחת ואחת:

Jeżeli powiedział: «Zaprzyśięgam was, że jeśli nie przyjdziecie i nie zaświadczyć na moją rzecz, że mam u tego a tego depozyt, rzecz powierzona, rzecz zrabowaną i rzecz zgubioną», a oni odpowiedzieli: «Przysięgamy, że nie znamy żadnego świadectwa dla ciebie» — są obowiązani tylko raz. Jeżeli zaś odpowiedzieli: «Przysięgamy, że nie wiemy, że masz u tego a tego depozyt, rzecz powierzona, rzecz zrabowaną i rzecz zgubioną» — są obowiązani za każde z osobna. Jeżeli powiedział: «Zaprzyśięgam was, że jeśli nie przyjdziecie i nie zaświadczyć na moją rzecz, że mam u tego a tego depozyt pszenicy, jęczmienia i orkisz», a oni odpowiedzieli: «Przysięgamy, że nie znamy żadnego świadectwa dla ciebie» — są obowiązani tylko raz. Jeżeli zaś odpowiedzieli: «Przysięgamy, że nie wiemy, że masz u tego a tego depozyt pszenicy, jęczmienia i orkisz» — są obowiązani za każde z osobna.

4.6

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמשה ושאנס איש פלוני את בתי ופתה את בתי ושהכני בני. ושהחבל בי חברי ושהדליק את גדישי ביום הכפורים. הרי אלו חייבין:

Jeżeli powiedział: «Zaprzyśięgam was, że jeśli nie przyjdziecie i nie zaświadczyć na moją rzecz, że mam u tego a tego szkodę i pół szkody, zapłatę podwójną, zapłatę czterokrotną i pięciokrotną, oraz że ten a ten zgwałcił moją córkę, i uwiódł moją córkę, i że mój syn mnie uderzył, i że mój przyjaciel mnie zranił, i że podpalił mój stóg w Jom Kipur» — ci są obowiązani.

4.7

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאני כהן. שאני לוי. שאני בן גרושה. שאני בן חלוצה. שאיש פלוני כהן. שאיש פלוני לוי. שאינו בן גרושה. שאינו בן חלוצה. שאנס איש פלוני את בתו. ופתה את בתו. ושחבל בי בני. ושחבל בי חבירי. ושהדליק גדישי בשבת. הרי אלו פטורין:

Jeżeli powiedział: «Zaprzysięgam was, że jeśli nie przyjdziecie i nie zaświadczycie na moją rzecz, że jestem kohenem, że jestem lewitą, że nie jestem synem rozwódki, że nie jestem synem kobiety, która dokonała chalicy, że ten a ten jest kohenem, że ten a ten jest lewitą, że on nie jest synem rozwódki, że on nie jest synem kobiety, która dokonała chalicy, że ten a ten zgwałcił swoją córkę, i uwiódł swoją córkę, i że mój syn mnie zranił, i że mój przyjaciel mnie zranił, i że podpalił mój stóg w szabat» — ci są zwolnieni.

4.8

משביע אני עליכם. אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים זוז. ולא נתן לי. הרי אלו פטורים. שאין חייבין אלא על תביעת ממון כפקדן:

Jeżeli powiedział: «Zaprzysięgam was, że jeśli nie przyjdziecie i nie zaświadczycie na moją rzecz, że ten a ten obiecał mi dać dwieście zuzów, a nie dał mi» — ci są zwolnieni, ponieważ są obowiązani tylko w przypadku roszczenia majątkowego podobnego do depozytu.

4.9

משביע אני עליכם כשתדעון לי עדות שתבואו ותעידוני הרי אלו פטורים. מפני שקדמה שבועה לעדות:

Jeżeli powiedział: «Zaprzysięgam was, że gdy dowiecie się o świadectwie dla mnie, przyjdziecie i złożycie zeznanie» — ci są zwolnieni, ponieważ przysięga poprzedziła świadectwo.

4.10

עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעידוני הרי אלו פטורין. עד שיהיה מתכוין להם: *Jeśli stanął w synagodze i powiedział: „Zaklinam was, że jeśli wiecie o moim świadectwie, przyjdziecie i złożycie zeznanie” — są zwolnieni, dopóki nie kieruje swej wypowiedzi bezpośrednio do nich.*

4.11

אמר לשנים משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני. שאם אתם יודעין לי עדות. שתבואו ותעידוני. שבועה שאין אנו יודעין לך עדות. והם יודעין לו עדות. עד מפי עד. או שהיה אחד מהן קרוב או פסול. הרי אלו פטורין:

Powiedział do dwóch: „Zaklinam was, taki a taki, że jeśli wiecie o moim świadectwie, przyjdziecie i złożycie zeznanie”. Oni zaś odpowiedzieli: „Przysięgamy, że nie wiemy nic o twoim świadectwie”, chociaż w rzeczywistości wiedzieli. Jeśli świadectwo pochodziło ze słów innego świadka (tzn. było ze słyszenia) lub jeśli jeden z nich był krewnym lub osobą niekwalifikowaną — są zwolnieni.

4.12

שילח ביד עבדו. או שאמר להן הנתבע. משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לו עדות. שתבואו ותעידוהו. הרי אלו פטורין. עד שישמעו מפי התובע:

Jeśli wysłał przez swojego niewolnika albo jeśli pozwany powiedział im: „Zaklinam was, że jeśli wiecie o jego świadectwie, przyjdziecie i złożycie zeznanie” — są zwolnieni, dopóki nie usłyszą tego z ust powoda.

4.13

משביע אני עליכם. מצוה אני עליכם. אוסרכם אני. הרי אלו חייבין. בשמים ובארץ. הרי אלו פטורין. באל"ף דל"ת. ביו"ד ה"י. בשדי. בצבאות. בחנון ורחום. בארך אפים ורב חסד. ובכל הכנויין. הרי אלו חייבין. המקלל בכולן חייב. דברי רבי מאיר. וחכמים פטורין. המקלל אביו ואמו בכולן חייב דברי רבי מאיר. וחכמים פטורין. המקלל עצמו וחברו בכולן. עובר בלא תעשה. יככה אלהים. וכן יככה אלהים. זו היא אלה הכתובה בתורה. אל יכך. ויברכך. וייטב לך. רבי מאיר מחייב. וחכמים פטורין:

Jeśli powiedział: „Zaklinam was”, „Nakazuję wam”, „Zabraniam wam” — są zobowiązani. Jeśli zaklinał ich „niebem i ziemią” — są zwolnieni. Jeśli zaklinał imieniem „Alef-Dalet” (Adonai), „Jod-He” (JHWH), „Szaddaj”, „Cewaot”, „Łaskawy i Miłosierny”, „Długo cierpliwy i obfity w dobroć” oraz wszystkimi innymi imionami Bożymi — są zobowiązani. Ten, kto przeklina przez którekolwiek z tych imion, jest winny — słowa rabiego Meira, a mędrcy uwalniają. Ten, kto przeklina swego ojca i matkę przez którekolwiek z nich, jest winny — słowa rabiego Meira, a mędrcy uwalniają. Ten, kto przeklina siebie samego lub bliźniego przez którekolwiek z nich, przekracza zakaz. „Niech Bóg cię uderzy” i „tak niech Bóg uderzy” — to jest przekleństwo zapisane w Torze. „Niech cię nie uderzy”, „niech ci pobłogosławi”, „niech ci się dobrze powodzi” — Rabbi Meir uznaje za winnego, a mędrcy uwalniają.

Rozdział 5

5.1

שבועת הפקדון. נוהגת באנשים ובנשים. ברחוקים ובקרובים. בכשרים ובפסולים. בפני בית דין ושלא בפני בית דין. מפי עצמו. ומפי אחרים אינו חייב עד שיכפור בו בבית דין. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיון שכפר בו חייב. וחייב על זדון השבועה. ועל שגגתה עם זדון הפקדון. ואינו חייב על שגגתה. ומה חייב על זדונה. אשם בכסף שקלים:

Przysięga o depozycie. Obowiązuje w odniesieniu do mężczyzn i kobiet, bliskich i dalekich, osób uprawnionych i nieuprawnionych, przed sądem i poza sądem. Gdy przysięga pochodzi z jego własnych ust, ponosi odpowiedzialność; gdy pochodzi z ust innych, nie ponosi odpowiedzialności, dopóki nie zaprzeczy przed sądem — słowa rabiego Meira. Mędrcy zaś mówią: zarówno gdy pochodzi z jego własnych ust, jak i z ust innych, skoro tylko zaprzeczył, ponosi odpowiedzialność. Odpowiada za umyślne złamanie przysięgi oraz za nieumyślne złamanie przysięgi, gdy towarzyszyło mu umyślne bezprawie w sprawie depozytu. Nie odpowiada jednak za nieumyślne złamanie samej przysięgi. A za umyślne złamanie — co odpowiada? Ofiarę zadośćuczynienia w wysokości dwóch srebrnych shekeli.

5.2

שבועת הפקדון כיצד. אמר לו תן לי פקדוני שיש לי בידך. שבועה שאין לי בידך. או שאמר לו אין לי בידך. משביעך אני. ואמר אמן. הרי זה חייב. השביע עליו חמשה פעמים. בין בפני בית דין. ובין שלא בפני בית דין. וכפר. חייב על כל אחת ואחת. אמר רבי שמעון מה טעם מפני שיכול לחזור ולהודות:

Jak wygląda przysięga o depozycie? Gdy ktoś powiedział mu: „Zwróć mi depozyt, który u ciebie złożyłem”, a on odpowiedział: „Przysięgam, że nie masz u mnie nic” — albo gdy powiedział: „Nie masz u mnie nic”, a tamten rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest odpowiedzialny. Jeśli zaprzysięgał go pięć razy, czy to przed sądem, czy poza sądem, a on za każdym razem zaprzeczył, odpowiada za każde z osobna. Rabbi Szymon powiedział: Jaki jest powód? Ponieważ mógł się wycofać i przyznać.

5.3

היו חמשה תובעין אותו אמרו לו תן לנו פקדון שיש לנו בידך. שבועה שאין לכם בידי. אינו חייב אלא אחת. שבועה שאין לך בידי. ולא לך. ולא לך. חייב על כל אחת ואחת. רבי אליעזר אומר עד שיאמר שבועה באחרונה. רבי שמעון אומר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. תן לי פקדון. ותשומת יד. גזל. ואבדה. שיש לי בידך. שבועה שאין לך בידי. אינו חייב אלא אחת. פקדון. ותשומת יד. וגזל. ואבדה. חייב על כל אחת ואחת. תן לי חטין. ושעורין. וכוסמים. שיש לי בידך. שבועה שאין לך בידי. אינו חייב אלא אחת. שבועה שאין לך ביד. חטין ושעורין וכוסמין. חייב על כל אחת ואחת. רבי מאיר אומר אפילו אמר חטה. ושעורה. וכוסמת. חייב על כל אחת ואחת:

Gdy pięciu ludzi wystąpiło przeciw niemu z roszczeniem, mówiąc: „Zwróć nam depozyt, który u ciebie złożyliśmy”, a on odpowiedział: „Przysięgam, że nic u mnie nie macie” — odpowiada tylko raz. Jeśli natomiast powiedział: „Przysięgam, że ty nie masz u mnie nic, i ty nie masz, i ty nie masz” — odpowiada za każdego z osobna. Rabbi Eliezer mówi: odpowiedzialność za każdego z osobna zachodzi tylko wtedy, gdy na końcu powie „przysięga”. Rabbi Szymon mówi: tylko wtedy, gdy każdemu z osobna powie „przysięga”. Gdy powiedział: „Zwróć mi depozyt, pożyczkę, rzecz zrabowaną i rzecz zgubioną, które u ciebie mam”, a on odpowiedział: „Przysięgam, że nic u mnie nie masz” — odpowiada tylko raz. Jeśli powiedział: „Przysięgam, że nie masz u mnie nic: depozytu, pożyczki, rzeczy zrabowanej i rzeczy zgubionej” — odpowiada za każdą z osobna. Gdy powiedział: „Zwróć mi pszenicę, jęczmień i orkisz, które u ciebie mam”, a on odpowiedział: „Przysięgam, że nic u mnie nie masz” — odpowiada tylko raz. Jeśli powiedział: „Przysięgam, że nie masz u mnie nic: pszenicy, jęczmienia i orkisz” — odpowiada za każdą z osobna. Rabbi Meir mówi: nawet jeśli powiedział: „ziarno pszenicy, ziarno jęczmienia i ziarno orkisz” — odpowiada za każde z osobna.

5.4

אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי. ולא פיתיתי. משביעך אני. ואמר אמן. חייב. רבי שמעון פוטר. שאינו משלם קנס על פי עצמו. אמרו לו אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו. משלם בושת ופגם על פי עצמו:

Gdy ktoś powiedział mu: „Zgwałciłeś i uwiódlęś moją córkę”, a on odpowiedział: „Nie zgwałciłem i nie uwiódlęm”, a tamten rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest odpowiedzialny. Rabbi Szymon zwalnia go, ponieważ nie płaci kary pieniężnej na podstawie własnego przyznania. Powiedzieli mu: „Chociaż nie płaci kary pieniężnej na podstawie własnego przyznania, płaci za zniewagę i uszczerbek na podstawie własnego przyznania”.

5.5

גנבת את שורי. והוא אומר לא גנבתי. משביעך אני. ואמר אמן. חייב. גנבתי. אבל לא טבחתי. ולא מכרתי. משביעך אני. ואמר אמן. פטור. המית שורך את שורי. והוא אומר לא המית. משביעך אני. ואמר אמן. חייב. המית שורך את עבדי. והוא אומר לא המית. משביעך אני. ואמר אמן. חייב. אמר לו חבלת בי ועשית בי חבורה. והוא אומר לא חבלתי ולא עשית בי חבורה. משביעך אני. ואמר אמן. חייב. אמר לו עבדו. הפלת את שיני וסימית את עיני. והוא אומר לא הפלתי. ולא סימית. משביעך אני. ואמר אמן. פטור. זה הכלל כל המשלם על פי עצמו חייב. ושאינו משלם על פי עצמו. פטור:

„Ukradłeś mojego wołu”, a on mówi: „Nie ukradłem”. Tamten rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest odpowiedzialny. Gdy powiedział: „Ukradłem, ale nie zarząłem ani nie sprzedałem”, a tamten rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest zwolniony. „Twój wół zabił mojego wołu”, a on mówi: „Nie zabił”. Tamten rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest odpowiedzialny. „Twój wół zabił mojego niewolnika”, a on mówi: „Nie zabił”. Tamten rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest zwolniony. „Zraniłeś mnie i wyrządziłeś mi ranę”, a on mówi: „Nie zraniłem i nie wyrządziłem ci rany”. Tamten rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest odpowiedzialny. Gdy jego niewolnik powiedział mu: „Wybiłeś mi ząb i oślepiłeś mnie”, a on odpowiedział: „Nie wybiłem i nie oślepiłem”, a niewolnik rzekł: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest zwolniony. To jest ogólna zasada: każdy, kto płaci na podstawie własnego przyznania, jest odpowiedzialny; a kto nie płaci na podstawie własnego przyznania, jest zwolniony.

Rozdział 6

6.1

שבועת הדיינין. הטענה שתי כסף. וההודאה בשוה פרוטה ואם אין ההודאה ממין הטענה פטור. כיצד שתי כסף לי בידך. אין לך בידי אלא פרוטה פטור. שתי כסף ופרוטה לי בידך. אין לך בידי אלא פרוטה חייב. מנה לי בידך. אין לך בידי פטור. מנה לי בידך אין לך בידי אלא חמשים דינר. חייב. מנה לאבא בידך. אין לך בידי אלא חמשים דינר פטור. מפני שהוא כמשיב אבידה:

Przysięga sędziów. Roszczenie o dwa srebrniki, a przyznanie się do rzeczy wartej prutę. Jeśli przyznanie nie jest z rodzaju roszczenia – zwolniony. Jak to? „Mam u ciebie dwa srebrniki” – „Nie masz u mnie nic oprócz pruty” – zwolniony. „Mam u ciebie dwa srebrniki i prutę” – „Nie masz u mnie nic oprócz pruty” – zobowiązany. „Masz u mnie minę” – „Nie masz u mnie nic” – zwolniony. „Masz u mnie minę” – „Nie masz u mnie nic oprócz pięćdziesięciu dinarów” – zobowiązany. „Masz u mnie minę należącą do mojego ojca” – „Nie masz u mnie nic oprócz pięćdziesięciu dinarów” – zwolniony, ponieważ jest jak ten, kto zwraca zgubę.

6.2

מנה לי בידך. אמר לו בפני עדים הן. למחר אמר לו תנהו לי. נתתיו לך פטור. אין לך בידי. חייב. מנה לי בידך. אמר לו הן. אל תתנהו לי אלא בעדים. למחר אמר לו תנהו לי. נתתיו לך. חייב. מפני שצריך ליתנו לו בעדים:

„Masz u mnie minę”. Powiedział mu: „Tak, przed świadkami”. Następnego dnia powiedział mu: „Daj mi ją”. „Oddałem ci ją” – zwolniony. „Nie masz u mnie nic” – zobowiązany. „Masz u mnie minę”. Powiedział mu: „Tak. Nie oddawaj mi jej inaczej, jak tylko przed świadkami”. Następnego dnia powiedział mu: „Daj mi ją”. „Oddałem ci ją” – zobowiązany, ponieważ musi mu ją oddać przed świadkami.

6.3

ליטרא זהב יש לי בידך. אין לך בידי אלא ליטרא כסף פטור. דינר זהב יש לי בידך. אין לך בידי. אלא דינר כסף. וטריסית. ופונדיון. ופרוטה. חייב. שהכל מין מטבע אחת. כור תבואה יש לי בידך. אין לך בידי אלא לתך קטנית. פטור. כור פירות יש לי בידך. אין לך בידי אלא לתך קטנית. חייב. שהקטנית בכלל פירות. טענו חטין והודה לו בשעורים. פטור. ורבן גמליאל מחייב. הטוען לחברו בכדי שמן. והודה לו בקנקנים. אדמון אומר הואיל והודה לו מקצת ממין הטענה. ישבע. וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה. אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון. טענו כלים וקרקעות. והודה בכלים וכפר בקרקעות. בקרקעות וכפר בכלים. פטור. הודה במקצת הקרקעות. פטור. במקצת הכלים. חייב. שהנכסים שאין להם אחריות. זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן:

„Litřę złota mam u ciebie” – „Nie masz u mnie nic oprócz litry srebra” – zwolniony. „Dinara złota mam u ciebie” – „Nie masz u mnie nic oprócz dinara srebra, trisis, pundiona i pruty” – zobowiązany, ponieważ wszystko jest jednego rodzaju monetą. „Kor zboża mam u ciebie” – „Nie masz u mnie nic oprócz letka roślin strączkowych” – zwolniony. „Kor owoców mam u ciebie” – „Nie masz u mnie nic oprócz letka roślin strączkowych” – zobowiązany, ponieważ rośliny strączkowe są w kategorii owoców. Roszczył się o pszenicę, a on przyznał do jęczmienia – zwolniony. A Rabban Gamliel zobowiązuje. Ten, kto roszczy się do przyjaciela o naczynia z oliwą, a on przyznał do dzbanów. Admon mówi: „Skoro przyznał mu się do części tego samego rodzaju roszczenia, niech przysięgnie”. A mędracy mówią: „Przyznanie nie jest z tego samego rodzaju roszczenia”. Powiedział Rabban Gamliel: „Widzę słowa Admona”. Roszczył się o naczynia i ziemię, przyznał do naczyń a zaprzeczył ziemi; lub do ziemi a zaprzeczył naczyniom – zwolniony. Przyznał do części ziemi – zwolniony. Do części naczyń – zobowiązany, ponieważ dobra, które nie mają odpowiedzialności, pociągają do przysięgi również dobra, które mają odpowiedzialność.

6.4

אין נשבעין על טענת. חרש. שוטה. וקטן. ואין משביעין את הקטן. אבל נשבעים לקטן. ולהקדש:

Nie przysięga się na roszczenie głuchoniemego, szalonego i małoletniego. I nie zaprzysięga się małoletniego. Ale przysięga się na rzecz małoletniego i na rzecz świątyni.

6.5

ואלו דברים שאין נשבעין עליהן. העבדים. והשטרות. והקרקעות. וההקדשות. אין בהם תשלומי כפל. ולא תשלומי ארבעה וחמשה. שומר חנם אינו נשבע. נושא שכר אינו משלם. רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן. נשבעין עליהן. ושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן:

A oto rzeczy, na które nie przysięga się: niewolnicy, dokumenty, nieruchomości i rzeczy święte. Nie ma w nich zapłaty podwójnej ani zapłaty poczwórnej i pięciokrotnej. Opiekun nieodpłatny nie przysięga. Opiekun odpłatny nie płaci. Rabbi Szymon mówi: Przedmioty święte, za które jest on odpowiedzialny, przysięga się na nie; a te, za które nie jest odpowiedzialny, nie przysięga się na nie.

6.6

רבי מאיר אומר יש דברים שהן בקרקע. ואינן כקרקע. ואין חכמים מודים לו. כיצד עשר גפנים טעונות מסרתי לך. והלה אומר אינן אלא חמש. רבי מאיר מחייב שבועה. וחכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. אין נשבעין אלא על דבר שבמדה. ושבמשקל. ושבמנין. כיצד בית מלא מסרתי לך. וכיס מלא מסרתי לך. והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל. פטור. זה אומר עד הזיו. וזה אומר עד החלון. חייב:

Rabbi Meir mówi: Są rzeczy, które są związane z ziemią, a nie są jak ziemia, a mędracy nie przyznają mu racji. Jak to? „Dziesięć winorośli obciążonych owocami przekazałem ci”, a tamten mówi: „Nie ma ich, tylko pięć”. Rabbi Meir zobowiązuje do przysięgi. A mędracy mówią: Wszystko, co jest przyłączone do ziemi, jest jak ziemia. Przysięga się tylko na rzecz, która ma miarę, wagę lub liczbę. Jak to? „Dom pełny przekazałem ci”, „worek pełny przekazałem ci”, a tamten mówi: „Nie wiem, weź to, co zostawiłeś” – zwolniony. Ten mówi: „aż do belki”, a ten: „aż do okna” – zobowiązany.

6.7

המלוה את חבירו על המשכון. ואבד המשכון. אמר לו סלע הלוייתך עליו. ושקל היה שוה. והלה אומר לא כי אלא סלע הלוייתני עליו. וסלע היה שוה. פטור. סלע הלוייתך עליו. ושקל היה שוה. והלה אומר לא כי. אלא סלע הלוייתני עליו. ושלשה דינרים היה שוה. חייב. סלע הלוייתני עליו. ושתיים היה שוה. והלה אומר לא כי. אלא סלע הלוייתך עליו. וסלע היה שוה. פטור. סלע הלוייתני עליו. ושתיים היה שוה. והלה אומר לא כי. אלא סלע הלוייתך עליו. וחמשה דינרים היה שוה. חייב. ומי נשבע מי שהפקדון אצלו. שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון:

Pożyczający bliźniemu na zastaw, a zastaw zginął. Powiedział mu: „Sela pożyczyłem ci na niego, a shekel był wart”, a tamten mówi: „Nie, ale sela pożyczyłeś mi na niego, a sela był wart” – zwolniony. „Sela pożyczyłem ci na niego, a shekel był wart”, a tamten mówi: „Nie, ale sela pożyczyłeś mi na niego, a trzy denary był wart” – zobowiązany. „Sela pożyczyłeś mi na niego, a dwa był wart”, a tamten mówi: „Nie, ale sela pożyczyłem ci na niego, a sela był wart” – zwolniony. „Sela pożyczyłeś mi na niego, a dwa był wart”, a tamten mówi: „Nie, ale sela pożyczyłem ci na niego, a pięć denarów był wart” – zobowiązany. A kto przysięga? Ten, u którego znajduje się depozyt; gdyby bowiem przysięgał ten drugi, ten mógłby wyjąć depozyt.

Rozdział 7

7.1

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין ואלו נשבעין ונוטלין. השכיר. והנגזל. והנחבל. ושכנגדו חשוד על השבועה. והחנוני על פנקסו. השכיר כיצד. אמר לו תן לי שכרי שיש לי בידך. הוא אומר נתתי. והלה אומר לא נטלתי. הוא נשבע ונוטל. רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה. כיצד. אמר לו תן לי שכרי חמשים דינר שיש לי בידך. והוא אומר התקבלת דינר זהב:

Wszyscy, którzy na mocy Tory przysięgają, przysięgają i nie płacą; a oto ci przysięgają i otrzymują: najemnik, okradziony, poszkodowany, ten, którego przeciwnik jest podejrzany co do przysięgi, oraz kramarz na podstawie swego rejestru. Jak to jest z najemnikiem? Powiedział do niego: „Daj mi moją zapłatę, którą u ciebie mam”. On mówi: „Dałem”. A tamten mówi: „Nie otrzymałem”. On przysięga i pobiera. Rabbi Jehuda mówi: Tylko wtedy, gdy istnieje częściowe przyznanie. Jak? Powiedział mu: „Daj mi moją zapłatę w wysokości pięćdziesięciu denarów, którą u ciebie mam”, a on mówi: „Otrzymałeś złoty denar”.

7.2

הנגזל כיצד. היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות. הוא אומר כללי נטלת. והוא אומר לא נטלתי. הרי זה נשבע ונוטל. רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה. כיצד. אמר לו שני כלים נטלת. והוא אומר לא נטלתי אלא אחד:

Okradziony – jak? Świadkowie zeznają, że wszedł do jego domu, aby wziąć od niego zastaw bez pozwolenia. On mówi: „Zabrałeś moje naczynia”. A tamten mówi: „Nie zabrałem”. Ten przysięga i pobiera. Rabbi Jehuda mówi: Tylko wtedy, gdy istnieje częściowe przyznanie. Jak? Powiedział mu: „Zabrałeś dwa naczynia”, a on mówi: „Zabrałem tylko jeden”.

7.3

הנחבל כיצד היו מעידים אותו שנכנס תחת ידו שלם. ויצא חבול. ואמר לו חבלת בי. והוא אומר לא חבלתי. הרי זה נשבע ונוטל. רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה. כיצד. אמר לו חבלת בי שתיים. והלה אומר לא חבלתי כך אלא אחת:

Poszkodowany – jak? Świadkowie zeznają, że wszedł pod jego władzę cały, a wyszedł zraniony. I powiedział mu: „Zraniłeś mnie”. A on mówi: „Nie zraniłem”. Ten przysięga i pobiera. Rabbi Jehuda mówi: Tylko wtedy, gdy istnieje częściowe przyznanie. Jak? Powiedział mu: „Zraniłeś mnie dwa razy”, a tamten mówi: „Nie zraniłem cię, tylko raz”.

7.4

ושכנגדו חשוד על השבועה. כיצד. אחת שבועת העדות. ואחת שבועת הפקדון. ואפילו שבועת שוא. היה אחד מהן משחק בקוביא. ומלוה ברבית. ומפריחי יונים. וסוחרי שביעית. שכנגדו נשבע ונוטל. היו שניהן חשודין. חזרה השבועה למקומה. דברי רבי יוסי. רבי מאיר אומר יחלוקו:

A jeśli jego przeciwnik jest podejrzany co do przysięgi – jak to? Czy chodzi o przysięgę świadectwa, przysięgę depozytu, czy nawet przysięgę daremną – jeśli jeden z nich gra w kości, pożycza na procent, hoduje gołębie lub handluje plonami roku szabatowego, przeciwnik przysięga i pobiera. Jeśli obaj są podejrzani, przysięga wraca na swoje miejsce – słowa rabiego Josego. Rabbi Meir mówi: dzielą się.

7.5

והחנוני על פנקסו. כיצד. לא שיאמר לו כתוב על פנקסי. שאתה חייב לי מאתים זוז. אלא אמר לו תן לבני סאתים חטין. תן לפועלי בסלע מעות. הוא אומר נתתי. והן אומרים לא נטלנו. הוא נשבע ונוטל. והן נשבעין ונוטלין. אמר בן ננס כיצד. אלו באין לידי שבועת שוא ואלו באין לידי שבועת שוא. אלא הוא נוטל שלא בשבועה והן נוטלין שלא בשבועה:

A kramarz na podstawie swego rejestru – jak? Nie chodzi o to, że powiedział mu: „Zapisz na mój rachunek, że jesteś mi winien dwieście zuz (srebrnych monet)”, lecz powiedział mu: „Daj moim synom dwa sea (miary) pszenicy”, „daj moim robotnikom za sełę (srebrną monetę) pieniędzy”. On mówi: „Dałem”, a oni mówią: „Nie otrzymaliśmy”. On przysięga i pobiera, a oni przysięgają i pobierają. Ben Nannas powiedział: Jak to? Jedni popadają w przysięgę daremną, a drudzy popadają w przysięgę daremną. Lecz niech on pobiera bez przysięgi, a oni niech pobierają bez przysięgi.

7.6

אמר לחנוני תן לי בדינר פירות. ונתן לו. אמר לו תן לי את הדינר. אמר לו נתתיו לך ונתתו באונפלי. ישבע בעל הבית. נתן לו את הדינר. אמר לו תן לי את הפירות. אמר לו נתתים לך. והולכת לתוך ביתך. ישבע חנוני. רבי יהודה אומר כל שהפירות בידו. ידו על העליונה. אמר לשולחני תן לי בדינר מעות ונתן לו. אמר לו תן לי את הדינר. אמר לו נתתיו לך. ונתתו באונפלי. ישבע בעל הבית. נתן לו את הדינר. אמר לו תן לי את המעות. אמר לו נתתים לך והשלכתם לתוך כיסך. ישבע שולחני. רבי יהודה אומר אין דרך שולחני ליתן איסר. עד שיטול דינרו:

Powiedział do kramarza: „Daj mi za denara owoców”, i dał mu. Powiedział mu: „Daj mi denara”. Odpowiedział mu: „Dałem ci go, a ty włożyłeś go do sakiewki”. Gospodarz przysięga. Dał mu denara i powiedział mu: „Daj mi owoce”. Odpowiedział mu: „Dałem ci je, a ty zaniósłeś je do swego domu”. Kramarz przysięga. Rabbi Jehuda mówi: Ten, w czyich rękach znajdują się owoce, ma przewagę. Powiedział do wekslarza: „Daj mi monet za denara”, i dał mu. Powiedział mu: „Daj mi denara”. Odpowiedział mu: „Dałem ci go, a ty włożyłeś go do sakiewki”. Gospodarz przysięga. Dał mu denara i powiedział mu: „Daj mi monety”. Odpowiedział mu: „Dałem ci je, a ty wrzuciłeś je do swojej kieszeni”. Wekslarz przysięga. Rabbi Jehuda mówi: Nie jest zwyczajem wekslarza dać nawet isara (drobnej monety), dopóki nie otrzyma swego denara.

7.7

כשם שאמרו הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה. ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משועבדים. ומנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה. והנפרעת שלא בפניו. לא תפרע אלא בשבועה. וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה. שבועה שלא פקדנו אבא ולא אמר לנו אבא. ושלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע. רבי יוחנן בן ברוקה אומר אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב. הרי זה נשבע ונוטל. אמר רבן שמעון בן גמליאל אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוע הוא נוטל שלא בשבועה:

Tak jak powiedzieli: kobieta, która potrąca ze swojej ketuby (zapisu majątkowego), nie otrzymuje zapłaty inaczej, jak pod przysięgą; i gdy jeden świadek zaświadcza, że jest ona spleacona, nie otrzymuje inaczej, jak pod przysięgą; z majątku obciążonego i z majątku sierot nie otrzymuje inaczej, jak pod przysięgą; i ta, która dochodzi zapłaty pod nieobecność dłużnika, nie otrzymuje inaczej, jak pod przysięgą. Podobnie sieroty nie otrzymują inaczej, jak pod przysięgą. Składają przysięgę, że ojciec nie pozostawił nam poleceń i nie powiedział nam, oraz że nie znaleźliśmy wśród dokumentów ojca, że ten weksel jest spleacony. Rabbi Jochanan ben Beroka mówi: Nawet jeśli syn urodził się po śmierci ojca, przysięga i otrzymuje. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: Jeśli są świadkowie, że ojciec w chwili śmierci powiedział, że ten weksel nie jest spleacony, otrzymuje bez przysięgi.

7.8

ואלו נשבעים שלא בטענה. השותפין. והאריסין. והאפוטרופין. והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית. ובן הבית. אמר לו מה אתה טועני. רצוני שתשבע לי חייב. חלקו השותפין והאריסין. אין יכול להשביעו. נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל. והשביעית משמטת את השבועה:

A oto ci, którzy przysięgają bez roszczenia: wspólnicy, dzierżawcy (arišim), opiekunowie, kobieta prowadząca handel w domu oraz domownik. Jeśli powiedział mu: „Czego ode mnie żądasz? Pragnę, abyś mi przysiągł” – jest zobowiązany (przysiąc). Jeśli wspólnicy i dzierżawcy dokonali podziału, nie może go zobowiązać do przysięgi. Jeśli przysięga spadła na niego z innego powodu, obciążają go wszystkim. A rok szabatowy unieważnia przysięgę.

Rozdział 8

8.1

ארבעה שומרין הן. שומר חנם. והשואל. נושא שכר. והשוכר. שומר חנם נשבע על הכל. והשואל משלם את הכל. נושא שכר. והשוכר. נשבעין על השבורה. ועל השבויה. ועל המתה. ומשלמים את האבדה. ואת הגניבה:

Są cztery stróże: stróż bezpłatny, pożyczający, stróż płatny i najemca. Stróż bezpłatny przysięga we wszystkich przypadkach, a pożyczający płaci za wszystko; stróż płatny i najemca przysięgają w przypadku złamania, uprowadzenia i śmierci, a płacą za zgubienie i kradzież.

8.2

אמר לשומר חנם. היכן שורי. אמר לו מת. והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד. נשבר. והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד. נשבה. והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד. נגנב. והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד. נגנב משביעך אני ואמר אמן. פטור:

Gdy właściciel powiedział do stróża bezpłatnego: „Gdzie jest mój wół?”, a ten odpowiedział: „Padł”, choć wół w rzeczywistości złamał się, został uprowadzony, skradziony lub zaginął; albo: „Złamał się”, a wół padł, został uprowadzony, skradziony lub zaginął; albo: „Został uprowadzony”, a wół padł, złamał się, został skradziony lub zaginął; albo: „Został skradziony”, a wół padł, złamał się, został uprowadzony lub zaginął; albo: „Zaginął”, a wół padł, złamał się, został uprowadzony lub skradziony — i gdy właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest wolny.

8.3

היכן שורי. אמר לו איני יודע מה אתה סח. והוא שמת. או נשבר. או נשבה. או נגנב. או אבד. משביעך אני. ואמר אמן. פטור. היכן שורי. אמר לו אבד. משביעך אני. ואמר אמן. והעדים מעידין אותו שאכלו. משלם את הקרן. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. היכן שורי אמר לו נגנב. משביעך אני. ואמר אמן. והעדים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל. הודה מעצמו. משלם קרן וחומש ואשם:

Gdy właściciel zapytał: „Gdzie jest mój wół?”, a ten odpowiedział: „Nie wiem, o czym mówisz”, choć wół padł, złamał się, został uprowadzony, skradziony lub zaginął; gdy właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest wolny. „Gdzie jest mój wół?” Odpowiedział: „Zaginął”. Właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen”. Świadkowie zeznają, że go zjadł. Płaci kwotę główną. Jeśli sam przyznał, płaci kwotę główną, piątą część i ofiarę za winę. „Gdzie jest mój wół?” Odpowiedział: „Został skradziony”. Właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen”. Świadkowie zeznają, że to on go ukradł. Płaci podwójną kwotę. Jeśli sam przyznał, płaci kwotę główną, piątą część i ofiarę za winę.

8.4

אמר לאחד בשוק היכן שורי שגנבת. והוא אומר לא גנבתי. והעדים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל. טבח ומכר. משלם תשלומי ארבעה וחמשה. ראה עדים שממשמשין ובאין. אמר גנבתי. אבל לא טבחתי ולא מכרתי. אינו משלם אלא קרן:

Gdy właściciel powiedział do pewnego człowieka na rynku: „Gdzie jest mój wół, którego ukradłeś?”, a on odpowiedział: „Nie ukradłem”, a świadkowie zeznają, że to on go ukradł — płaci podwójną kwotę. Jeśli go zarznął i sprzedał, płaci czterokrotność lub pięciokrotność. Jeśli zobaczył świadków, że nadchodzą, i powiedział: „Ukradłem, ale nie zarznąłem ani nie sprzedałem” — płaci tylko kwotę główną.

8.5

אמר לשואל היכן שורי אמר לו מת. והוא שנשבר או נשבה או נגנב. או אבד. נשבר. והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד. נשבה. והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד. נגנב. והוא שמת או נשבר או נשבה או אבד. אבד. והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב. משביעך אני ואמר אמן. פטור:

Gdy właściciel powiedział do pożyczającego: „Gdzie jest mój wół?”, a ten odpowiedział: „Padł”, choć wół w rzeczywistości złamał się, został uprowadzony, skradziony lub zaginął; albo: „Złamał się”, a wół padł, został uprowadzony, skradziony lub zaginął; albo: „Został uprowadzony”, a wół padł, złamał się, został skradziony lub zaginął; albo: „Został skradziony”, a wół padł, złamał się, został uprowadzony lub zaginął; albo: „Zaginął”, a wół padł, złamał się, został uprowadzony lub skradziony — i gdy właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest wolny.

8.6

היכן שורי. אמר לו איני יודע מה אתה סח. והוא שמת. או נשבר. או נשבה. או נגנב. או אבד. משביעך אני. ואמר אמן. חייב. אמר לנושא שכר. והשוכר. היכן שורי. אמר לו מת. והוא שנשבר או נשבה. נשבר. והוא שמת או נשבה. נשבה. והוא שמת או נשבר. נגנב. והוא שאבד. אבד. והוא שנגנב. משביעך אני. ואמר אמן. פטור. מת. או נשבר. או נשבה. והוא שנגנב. או אבד. משביעך אני. ואמר אמן. חייב. אבד. או נגנב. והוא שמת. או נשבר או נשבה. משביעך אני ואמר אמן. פטור. זה הכלל. כל המשנה מחובה לחובה. ומפטור לפטור. ומפטור לחובה פטור. מחובה לפטור. חייב. זה הכלל. כל הנשבע להקל על עצמו חייב. להחמיר על עצמו. פטור:

Gdy właściciel zapytał pożyczającego: „Gdzie jest mój wół?”, a ten odpowiedział: „Nie wiem, o czym mówisz”, choć wół padł, złamał się, został uprowadzony, skradziony lub zaginął; gdy właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest zobowiązany. Gdy właściciel powiedział do płatnego stróża i najemcy: „Gdzie jest mój wół?”, a ten odpowiedział: „Padł”, choć wół w rzeczywistości złamał się lub został uprowadzony; albo: „Złamał się”, a wół padł lub został uprowadzony; albo: „Został uprowadzony”, a wół padł lub złamał się; albo: „Został skradziony”, a wół zaginął; albo: „Zaginął”, a wół został skradziony — i gdy właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest wolny. Jeśli odpowiedział: „Padł”, „złamał się” lub „został uprowadzony”, a wół w istocie został skradziony lub zaginął — gdy właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest zobowiązany. Jeśli odpowiedział: „Zaginął” lub „został skradziony”, a wół w istocie padł, złamał się lub został uprowadzony — gdy właściciel powiedział: „Zaklinam cię”, a on odpowiedział: „Amen” — jest wolny. To jest zasada: każdy, kto zmienia z obowiązku na obowiązek, ze zwolnienia na zwolnienie, ze zwolnienia na obowiązek — jest wolny; z obowiązku na zwolnienie — jest zobowiązany. To jest zasada: każdy, kto przysięga, aby ulżyć sobie, jest zobowiązany; aby obciążyć siebie — jest wolny.

Rozdział 1

1.1

שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן. והלל אומר מפקידה לפקידה. אפילו לימים הרבה. וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה. אלא מעת לעת ממעטת על יד מפקידה לפקידה. וממעטת על יד מעת לעת. כל אשה שיש לה וסת. דיה שעתה. המשמשת בעדים הרי זו כפקידה. ממעטת על יד מעת לעת ועל יד מפקידה לפקידה:

Szammaj mówi: wszystkim kobietom wystarcza ich czas. Hillel mówi: od badania do badania, nawet przez wiele dni. Mędrcy mówią: nie jak ten ani jak tamten, lecz doba zawęży czas od badania do badania, a czas od badania do badania zawęży dobę. Każda kobieta, która ma ustalony cykl, wystarcza jej czas. Kobieta, która współżyje z użyciem próbek, jest jak ta, która dokonała badania; zawęży ona zarówno okres doby, jak i czas od badania do badania.

1.2

שמאי אומר מקב לחלה. והלל אומר מקביים. וחכמים אומרים לא כדברי זה. ולא כדברי זה. אלא קב ומחצה חייבים בחלה. ומשהגדילו המדות. אמרו חמשת רבעים חייבין. רבי יוסי אומר חמשה פטורין. חמשה ועוד חייבין:

Szammaj mówi: miara kawa jest zobowiązana do chały. Hillel mówi: miara dwóch kaw. Mędrcy mówią: nie jak ten ani jak tamten, lecz miara kawa i pół jest zobowiązana. A gdy powiększono miary, powiedzieli: miara pięciu ćwierci kawa jest zobowiązana. Rabbi Jose mówi: miara pięciu jest zwolniona; miara pięciu i czegoś więcej jest zobowiązana.

1.3

הלל אומר מלא הין מים שאובין. פוסלין המקוה אלא שאדם חייב לומר בלשון רבו. ושמאי אומר תשעה קבין. וחכמים אומרים לא כדברי זה. ולא כדברי זה אלא עד שבאו שני גרדיים משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון שלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה וקיימו חכמים את דבריהם:

Hillel mówi: pełny hin wody zaczerpniętej dyskwalifikuje mykwę, ale człowiek jest zobowiązany mówić językiem swego nauczyciela. Szammaj mówi: dziewięć kaw. Mędrcy mówią: nie jak ten ani jak tamten, aż przyszli dwaj fofusznicy z Bramy Gnojnej w Jerozolimie i zaświadczyli w imieniu Szemaji i Awtaljona, że trzy logi wody zaczerpniętej dyskwalifikują mykwę, i mędrcy zatwierdzili ich słowa.

1.4

ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו. שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם:

Dlaczego przytacza się słowa Szammaja i Hillela, skoro nie są one obowiązujące? Aby nauczyć przyszłe pokolenia, że człowiek nie powinien upierać się przy swoim zdaniu, bo nawet ojcowie świata nie upierali się przy swoich słowach.

1.5

ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין. הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין. שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו. שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין. היה גדול ממנו בחכמה. אבל לא במנין. במנין. אבל לא בחכמה. אינו יכול לבטל דבריו. עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין:

Dlaczego przytacza się słowa jednostki pośród większości, skoro halacha obowiązuje tylko według słów większości? Aby – gdyby sąd uznał słowa jednostki za właściwe i oparł się na nich – było wiadomo, że żaden sąd nie może unieważnić orzeczenia innego sądu, dopóki nie będzie większy od niego w mądrości i w liczbie. Jeśli był większy w mądrości, ale nie w liczbie, albo w liczbie, ale nie w mądrości, nie może unieważnić jego słów, dopóki nie będzie większy od niego w mądrości i w liczbie.

1.6

אמר רבי יהודה אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה שאם יאמר האדם כך אני מקובל. יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת:

Rabbi Jehuda powiedział: Jeśli tak, to dlaczego przytacza się słowa jednostki pośród większości na próżno? Aby gdy ktoś powie: „Taką mam tradycję”, można mu odpowiedzieć: „Słyszałeś to według słów tego a tego”.

1.7

בית שמאי אומרים רובע עצמות מן העצמים. בין משנים בין משלשה. ובית הלל אומרים רובע עצמות מן הגויה. מרוב הבנין. או מרוב המנין. שמאי אומר אפילו מעצם אחד:

Bet Szammaj mówią: ćwierć miary kości – z kości, czy to z dwóch, czy z trzech. Bet Hillel mówią: ćwierć miary kości z samego zwłoka, z większości budowy ciała albo z większości liczby kości. Szammaj mówi: nawet z jednej kości.

1.8

כרשיני תרומה. בית שמאי אומרים שורין ושפין בטהרה ומאכילין בטומאה. בית הלל אומרים שורין בטהרה. ושפין ומאכילין בטומאה. שמאי אומר יאכלו צריך. רבי עקיבא אומר כל מעשיהם בטומאה:

Karsziny (wyka) stanowiące terumę. Bet Szammaj mówią: moczyć i szorować w czystości, a karmić w nieczystości. Bet Hillel mówią: moczyć w czystości, a szorować i karmić w nieczystości. Szammaj mówi: niech będą zjadane na sucho. Rabbi Akiva mówi: wszystkie czynności z nimi – w nieczystości.

1.9

הפורט סלע ממעות מעשר שני. בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות. ובית הלל אומרים בשקל כסף. ובשקל מעות. רבי מאיר אומר אין מחללין כסף ופירות. על הכסף. וחכמים מתירין.

Kto rozmienia selę z pieniędzy drugiej dziesięciny. Bet Szammaj mówią: całą selę rozmienia na drobne. Bet Hillel mówią: na szekel srebra i szekel drobnych. Rabbi Meir mówi: nie można rozmieniać srebra i owoców na srebro, a mędrcy pozwalają.

1.10

הפורט סלע של מעשר שני בירושלם. בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות. ובית הלל אומרים בשקל כסף. ובשקל מעות. הדנים לפני חכמים אומרים בשלשה דינרים כסף ובדינר מעות. רבי עקיבא אומר בשלשה דינרים כסף וברביעית כסף ברביעית מעות ורבי טרפון אומר ארבעה אספרי כסף שמאי אומר יניחנה בחנות ויאכל כנגדה:

Kto rozmienia sela pieniędzy drugiej dziesięciny w Jerozolimie. Bet Szammaj mówią: całe sela na monety. Bet Hillel mówią: na szekel srebra i na szekel monet. Ci, którzy orzekali przed mędrkami, mówią: na trzy denary srebra i na denar monet. Rabbi Akiwa mówi: na trzy denary srebra, na ćwierć srebra i na ćwierć monet. Rabbi Tarfon mówi: na cztery srebrne monety. Szammaj mówi: niech ją zostawi w sklepie i je w zamian za nią.

1.11

כסא של כלה שנטלו חפזו. בית שמאי מטמאין. ובית הלל מטהרין. שמאי אומר אף מלכן של כסא טמא. כסא שקבעו בעריבה בית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין שמאי אומר אף העשוי בה.

Krzesło panny młodej, z którego zdjęto pokrycie — Bet Szammaj uznają za nieczyste, a Bet Hillel za czyste. Szammaj mówi: nawet rama krzesła jest nieczysta. Krzesło, które wbudowano w kadź — Bet Szammaj uznają za nieczyste, a Bet Hillel za czyste. Szammaj mówi: nawet to, które jest w niej zrobione.

1.12

אלו דברים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. האשה שבאה ממדינת הים. ואמרה מת בעלי. תינשא. מת בעלי תחיבם. ובית הלל אומרים לא שמענו אלא בבאה מן הקציר בלבד. אמרו להם בית שמאי אחת הבאה מן הקציר. ואחת הבאה מן הזיתים. ואחת הבאה ממדינת הים. לא דברו בקציר אלא בהווה. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי. בית שמאי אומרים תינשא ותטול כתובתה. ובית הלל אומרים תינשא ולא תטול כתובתה. אמרו להם בית שמאי התרתם את הערוה החמורה לא תתירו את הממון הקל. אמרו להם בית הלל מצינו שאין האחים נכנסין לנחלה על פיה אמרו להם בית שמאי והלא מספר כתובתה נלמוד שהוא כותב לה. שאם תינשאי לאחר תטלי מה שכתוב לך, חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

Oto sprawy, w których Bet Hillel cofnęli swoją naukę, aby orzekać według Bet Szammaj. Kobieta, która przybyła z kraju zamorskiego i powiedziała: „Mąż mój umarł” — może wyjść za mąż lub zawrzeć małżeństwo lewiratowe. A Bet Hillel mówili: nie słyszeliśmy inaczej, jak tylko o tej, która przybyła ze żniw. Rzekli im Bet Szammaj: jedna to rzecz — ta, która przybyła ze żniw, ta, która przybyła ze zbioru oliwek, i ta, która przybyła z kraju zamorskiego; o żniwach mówiono tylko dlatego, że to jest rzecz powszechna. Cofnęli Bet Hillel i orzekli według Bet Szammaj. Bet Szammaj mówią: niech wyjdzie za mąż i niech pobierze swoją ketubę; Bet Hillel mówią: niech wyjdzie za mąż, ale nie pobierze ketuby. Rzekli im Bet Szammaj: pozwoliliście na ciężką sprawę zakazanego związku, a nie pozwolicie na lekką sprawę pieniędzy? Rzekli im Bet Hillel: znaleźliśmy, że bracia nie dziedziczą na podstawie jej zeznania. Rzekli im Bet Szammaj: a czy z dokumentu jej ketuby nie uczymy się, że on jej pisze: „Jeśli wyjdiesz za innego, pobierzesz to, co jest ci zapisane”? Cofnęli Bet Hillel i orzekli według Bet Szammaj.

1.13

מי שחציו עבד וחציו בן חורין. עובד את רבו יום אחד. ואת עצמו יום אחד. דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם. לישא שפחה אינו יכול. בת חורין אינו יכול ליבטל והלא לא נברא העולם. אלא לפריה ורביה. שנאמר (ישעיה מה, יח) לא תהו בראה. לשבת יצרה. אלא מפני תקון העולם. כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי:

Kto jest do połowy niewolnikiem, a do połowy wolnym — pracuje dla swego pana jeden dzień, a dla siebie jeden dzień — słowa Bet Hillel. Rzekli im Bet Szammaj: zaradziliście jego panu, a jemu samemu nie zaradziliście. Nie może poślubić niewolnicy, nie może poślubić wolnej kobiety; czyż ma zaniechać płodzenia? A świat nie został stworzony do niczego innego, jak tylko do płodzenia i rozmnażania, jak powiedziano: „Nie stworzył jej na pustkowiu, lecz na mieszkanie ją ukształtował” (Izajasz 45). Lecz ze względu na naprawę świata zmuszają jego pana, aby uczynił go wolnym, a ten spisuje zobowiązanie na połowę swojej wartości. Cofnęli Bet Hillel i orzekli według Bet Szammaj.

1.14

כלי חרס מציל על הכל כדברי בית הלל. ובית שמאי אומרים אינו מציל אלא על האוכלין. ועל המשקין. ועל כלי חרס. אמרו להם בית הלל מפני מה. אמרו להם בית שמאי מפני שהוא טמא על גב עם הארץ ואין כלי טמא חוצץ. אמרו להם בית הלל והלא טהרתם אוכלים ומשקין שבתוכו. אמרו להם בית שמאי כשטהרנו אוכלים ומשקין שבתוכו. לעצמו טהרנו. אבל כשטהרת את הכלי טהרת לך ולו. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

Naczynie gliniane chroni wszystko — według Bet Hillel. Bet Szammaj mówią: chroni ono tylko jedzenie, napoje i naczynia gliniane. Rzekli im Bet Hillel: z jakiego powodu? Rzekli im Bet Szammaj: ponieważ jest ono nieczyste przez zetknięcie z am ha-arec (człowiekiem niewykształconym w Torze), a naczynie nieczyste nie stanowi przegrody. Rzekli im Bet Hillel: a czy nie oczyściliście jedzenia i napojów, które są w nim? Rzekli im Bet Szammaj: gdy oczyściliśmy jedzenie i napoje, które są w nim, oczyściliśmy je dla nich samych; ale gdy wy oczyszczacie naczynie, oczyszczacie je dla was i dla niego. Cofnęli Bet Hillel i orzekli według Bet Szammaj.

Rozdział 2

2.1

רבי חנינא סגן הכהנים העיד ארבעה דברים. מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בולד הטומאה. עם הבשר שנטמא באב הטומאה. אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו. הוסיף רבי עקיבא מימיהם של כהנים. לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל בטבול יום. בנר שנטמא בטמא מת. אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו:

Rabbi Chanina, zastępca arcykapłana, świadczył o czterech rzeczach. Kapłani nigdy nie powstrzymywali się od spalania mięsa, które stało się nieczyste przez nieczystość wtórną, wraz z mięsem, które stało się nieczyste przez nieczystość pierwotną, chociaż w ten sposób dodają nieczystość do jego nieczystości. Rabbi Akiva dodał: Kapłani nigdy nie powstrzymywali się od zapalania oleju, który stał się niezdatny z powodu tewul jom (osoby, która odbyła rytualne zanurzenie, a dzień jeszcze nie upłynął), w lampie, która stała się nieczysta przez zetknięcie z nieczystym od umarłego, chociaż w ten sposób dodają nieczystość do jego nieczystości.

2.2

אמר רבי חנינא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השרפה. אמר רבי עקיבא מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טרפה. שיאותו הכהנים בעורו. וחכמים אומרים לא ראינו אינו ראיה אלא יוצא לבית השרפה:

Rabbi Chanina, zastępca arcykapłana, powiedział: „Nigdy w życiu nie widziałem skóry wynoszonej na spalenie”. Rabbi Akiva powiedział: Z jego słów uczymy się, że ten, kto zdejmuję skórę z pierworodnego (zwierzęcia) i okazuje się ono trefa (niezdolne do życia), kapłani mogą korzystać z jego skóry. A mędrcy mówią: „Nie widziałem” nie jest dowodem; przeciwnie, (skóra) jest wynoszona na spalenie.

2.3

אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלם. והיה בו זקן אחד והיה מלווה לכל בני הכפר. וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים ובא מעשה לפני חכמים והתירו. לפי דרכך אתה למד שהאשה כותבת את גיטה. והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו ועל מחט שנמצאת בבשר שהסכין. והידים טהורות. והבשר טמא. ואם נמצאת בפרש. הכל טהור:

On również świadczył o małej wiosce, która leżała w pobliżu Jerozolimy. Był w niej jeden starszy człowiek, który pożyczał pieniądze wszystkim mieszkańcom wioski. Pisał (dokument) własną ręką, a inni podpisywali. Sprawa ta trafiła przed mędrców i uznali ją za dozwoloną. Stąd uczysz się, że kobieta może napisać własny get (list rozwodowy), a mężczyzna własne pokwitowanie, ponieważ get jest ważny tylko dzięki swoim świadkom. Oraz (świadczył) o igle znalezionej w mięsie: nóż i ręce są czyste, a mięso jest nieczyste. Jeśli zaś znalazła się w odchodach, wszystko jest czyste.

2.4

שלשה דברים אמר רבי ישמעאל לפני חכמים בכרם ביבנה. על ביצה טרופה. שהיא נתונה על גבי ירק של תרומה. שהיא חבור. ואם היתה כמין כובע. אינה חבור. ועל שבולת שבקציר. וראשה מגעת לקמה. אם נקצרה עם הקמה הרי היא של בעל הבית. ואם לאו. הרי היא של עניים. ועל גנה קטנה שהיא מוקפת עריס. אם יש בה כמלא בוצר וסלו מכאן. ומלא בוצר וסלו מכאן. תזרע. ואם לאו. לא תזרע:

Trzy rzeczy powiedział Rabbi Ismael przed mędrkami w winnicy w Jawne. (Po pierwsze) o jajku rozbitym na warzywie z terumy: jeżeli jest z nim złączone, stanowi jedno; a jeżeli jest ułożone jak czepek, nie stanowi jednego. (Po drugie) o kłosie w czasie żniwa, którego wierzchołek dotyka niezżętego zboża: jeżeli został ścięty razem ze zbożem, należy do właściciela; jeżeli nie, należy do ubogich. (Po trzecie) o małym ogrodzie otoczonym szpalerem winorośli: jeżeli jest w nim miejsce na zbieracza z koszem po jednej stronie i na zbieracza z koszem po drugiej, może być zasiany; jeżeli nie, nie może być zasiany.

2.5

שלשה דברים אמרו לפני רבי ישמעאל ולא אמר בהם לא איסור והיתר. ופירשן רבי יהושע בן מתיא. המפיס מורסא בשבת. אם לעשות לה פה חייב. ואם להוציא ממנו לחה פטור. ועל הצד נחש בשבת. אם מתעסק שלא ישכנו פטור. ואם לרפואה. חייב. ועל לפסין אירוניות שהם טהורות באהל המת. וטמאות במשא הזב. רבי אלעזר בן צדוק אומר אף במשא הזב טהורות. מפני שלא נגמרה מלאכתן:

Trzy rzeczy powiedziano przed Rabim Ismaelem, a on nie powiedział o nich ani że są zakazane, ani że dozwolone. Wyjaśnił je Rabbi Jehoszua ben Matja. (1) Kto w szabat przekłuwa wrzód: jeśli czyni to, aby zrobić mu otwór, jest zobowiązany; jeśli aby usunąć z niego ropę, jest zwolniony. (2) Kto w szabat łapie węża: jeśli robi to, aby nie został ukąszony, jest zwolniony; jeśli dla celów leczniczych, jest zobowiązany. (3) (Co do) lefasin ironijot (rodzaju dużych garnków), które są czyste w namiocie nad umarłym, a nieczyste przez przenoszenie przez zawa (mężczyznę z wypływem). Rabbi Eleazar ben Cadok mówi: nawet przez przenoszenie przez zawa są czyste, ponieważ nie została ukończona ich praca (wytwarzanie).

2.6

שלשה דברים אמר רבי ישמעאל. ולא הודה לו רבי עקיבא. השום והבוסר. והמלילות. שריסקן מבעוד יום שרבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך. ורבי עקיבא אומר לא יגמור.

Trzy rzeczy powiedział Rabbi Ismael, a Rabbi Akiva nie zgodził się z nim: (dotyczy to) czosnku, kwaśnych winogron i kłosów (zboż). Jeśli ktoś je rozetrze (stłucze) przed szabatem, Rabbi Ismael mówi: dokończy po zmroku; Rabbi Akiva mówi: nie dokończy.

2.7

שלשה דברים אמרו לפני רבי עקיבא. שנים משום רבי אליעזר. ואחד משום רבי יהושע. שנים משום רבי אליעזר. יוצאת אשה בעיר של זהב. ומפריחי יונים פסולים לעדות. ואחד משום רבי יהושע. השרץ בפי חולדה. ומהלכת על גבי ככרות של תרומה. ספק נגע ספק לא נגע ספקו טהור:

Trzy rzeczy powiedziano przed Rabim Akiwą: dwie w imieniu Rabiego Eliezera i jedna w imieniu Rabiego Jehoszuy. (Te) dwie w imieniu Rabiego Eliezera: (1) kobieta wychodzi (na zewnątrz) w złotej ozdobie, oraz (2) ci, którzy wypuszczają gołębie, są niezdolni do składania świadectwa. (A ta) jedna w imieniu Rabiego Jehoszuy: (3) nieczyste stworzenie (sherec) znajdujące się w pysku łasicy, która przechodzi po bochenkach terumy – jeśli jest wątpliwość, czy dotknęło, czy nie dotknęło – wątpliwość ta jest rozstrzygnięta na korzyść czystości.

2.8

שלשה דברים אמר רבי עקיבא. על שנים הודו לו. ועל אחד לא הודו לו. על סנדל של סיידים. שהוא טמא מדרס. ועל שירי תנור ארבעה. שהיו אומרים שלשה. והודו לו. ועל אחד לא הודו לו. על כסא שנטלו שנים מחפוייו זה בצד זה. שרבי עקיבא מטמא. וחכמים מטהרין:

Rabbi Akiva powiedział trzy rzeczy. Co do dwóch przyznali mu rację, a co do jednej nie przyznali. W sprawie sandała tynkarzy — że podlega on nieczystości midras (czyli nieczystości powstałej przez deptanie); oraz w sprawie resztek pieca o wysokości czterech dłoni, gdyż mówiono (tylko) o trzech — i co do tych dwóch przyznali mu rację. Co do jednej zaś nie przyznali mu racji: w sprawie krzesła, z którego usunięto dwie z jego desek jedna obok drugiej — Rabbi Akiva uznaje je za nieczyste, a Mędracy za czyste.

2.9

הוא היה אומר האב זוכה לבן. בנוי. ובכח. ובעושר. ובחכמה. ובשנים. ובמספר הדורות לפניו. והוא הקץ. שנאמר (ישעיה מא, ד) קורא הדורות מראש. אף על פי שנאמר (בראשית טו, יג) ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. ונאמר (בראשית טו, טז) ודור רביעי ישובו הנה:

On mawiał: Ojciec wyjednywa synowi urodę, siłę, bogactwo, mądrość, lata oraz liczbę pokoleń przed nim. I to jest kres (czasów). Jak powiedziano: «Ten, który od początku powołuje pokolenia» (Iz 41,4). Chociaż powiedziano: «I będą ich uciskać przez czterysta lat» (Rdz 15,13), oraz powiedziano: «A czwarte pokolenie wróci tutaj» (Rdz 15,16).

2.10

אף הוא היה אומר חמשה דברים של שנים עשר חדש. משפט דור המבול שנים עשר חדש. משפט איוב שנים עשר חדש. משפט המצריים שנים עשר חדש. משפט גוג ומגוג לעתיד לבא שנים עשר חדש. משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש. שנאמר (ישעיה סו, כג) והיה מדי חדש בחדשו. רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת. שנאמר ומדי שבת בשבתו:

On również mawiał pięć rzeczy dotyczących dwunastu miesięcy: sąd nad pokoleniem potopu – dwanaście miesięcy; sąd nad Hiobem – dwanaście miesięcy; sąd nad Egipcjanami – dwanaście miesięcy; sąd nad Gogiem i Magogiem w przyszłości – dwanaście miesięcy; sąd nad niegodziwymi w Gehennie – dwanaście miesięcy, jak zostało powiedziane: „I będzie z miesiąca na miesiąc”. Rabbi Jochanan ben Nuri mówi: od Paschy do Szawuot, jak zostało powiedziane: „i z szabatu na szabat”.

Rozdział 3

3.1

כל המטמאין באהל. שנחלקו והכניסו לתוך הבית. רבי דוסא בן הרכינס מטהר. וחכמים מטמאין. כיצד. הנוגע בכשני חצאי זיתים מן הנבילה. או נושאן. ובמת הנוגע בכחצי זית ומאהיל על כחצי זית. או נוגע בכחצי זית וכחצי זית מאהיל עליו. ומאהיל על כשני חצאי זיתים. מאהיל על כחצי זית. וכחצי זית מאהיל עליו. רבי דוסא בן הרכינס מטהר. וחכמים מטמאין. אבל הנוגע בכחצי זית. ודבר אחר מאהיל עליו. ועל כחצי זית או מאהיל על כחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו. ועל כחצי זית טהור. אמר רבי מאיר אף בזה רבי דוסא מטהר וחכמים מטמאין. הכל טמא חוץ מן המגע עם המשא. והמשא עם האהל. זה הכלל כל שהוא משם אחד טמא. משני שמות טהור:

Wszystkie przedmioty zanieczyszczające przez ohel (przebywanie pod wspólnym dachem), gdy zostały podzielone i wniesione do domu — Rabbi Dosa ben Hyrkanos uznaje za czyste, a mędracy za nieczyste. Jak to? Gdy ktoś dotknie dwóch połówek oliwki padliny albo je niesie; w przypadku zwłok: dotknie połowy oliwki i zacienia nad połową oliwki, albo dotknie połowy oliwki, a połowa oliwki zacienia nad nim, albo zacienia nad dwiema połówkami oliwki, albo zacienia nad połową oliwki, a połowa oliwki zacienia nad nim — Rabbi Dosa ben Hyrkanos uznaje za czyste, a mędracy za nieczyste. Lecz jeśli ktoś dotknie połowy oliwki, a inna rzecz zacienia nad nim i nad połową oliwki, albo zacienia nad połową oliwki, a inna rzecz zacienia nad nim i nad połową oliwki — jest czyste. Powiedział Rabbi Meir: Nawet w tym wypadku Rabbi Dosa uznaje za czyste, a mędracy za nieczyste. Wszystko jest nieczyste, z wyjątkiem zetknięcia z przenoszeniem oraz przenoszenia z zacienianiem. Oto zasada: wszystko, co pochodzi z jednego rodzaju, jest nieczyste; z dwóch rodzajów — czyste.

3.2

אוכל פרוד אינו מצטרף. דברי רבי דוסא בן הרכינס. וחכמים אומרים מצטרף. מחללין מעשר שני על אסימון דברי רבי דוסא. וחכמים אומרים אין מחללין. מטבילין ידים לחטאת דברי רבי דוסא. וחכמים אומרים אם נטמאו ידיו נטמא גופו:

Pokarm rozdzielony nie łączy się — słowa Rabbiego Dosa ben Hyrkanosa. A mędracy mówią: łączy się. Wykupuje się drugą dziesięcinę na asimon — słowa Rabbiego Dosa. A mędracy mówią: nie wykupuje się. Zanurza się ręce dla wody chatat — słowa Rabbiego Dosa. A mędracy mówią: jeśli jego ręce uległy zanieczyszczeniu, uległo zanieczyszczeniu całe jego ciało.

3.3

מעזי אבטיח וקניבת ירק של תרומה. רבי דוסא מתיר לזרים. וחכמים אוסרין. חמש רחלות גוזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז. דברי רבי דוסא. וחכמים אומרים חמש רחלות כל שהן:

Wnętrze arbuza i obierki jarzyn pochodzące z terumy — Rabbi Dosa pozwala obcym, a mędracy zabraniają. Pięć owiec ostrzyżonych, każda dająca minę i pół, jest zobowiązanych do pierwocin strzyży (reszit ha-gez) — słowa Rabbiego Dosa. A mędracy mówią: pięć owiec, ilekolwiek by było.

3.4

כל החוצלות טמאות טמא מת דברי רבי דוסא. וחכמים אומרים מדרס. כל הקליעות טהורות חוץ משל גלגילון דברי רבי דוסא. וחכמים אומרים כולם טמאות. חוץ משל צמרים:

Wszystkie maty podlegają nieczystości pochodzącej od zwłok (tame met) — słowa Rabbiego Dosa. A mędracy mówią: podlegają nieczystości przez siedzenie (midras). Wszystkie wyroby plecione są czyste, z wyjątkiem wykonanych z galgilonu — słowa Rabbiego Dosa. A mędracy mówią: wszystkie są nieczyste, z wyjątkiem tych, które służą wełniarzom.

3.5

הקלע שבית קבול שלה ארוג טמאה. ושל עור. רבי דוסא בן הרכינס מטהר. וחכמים מטמאין. נפסק בית אצבע שלה טהורה. בית הפקיע שלה טמאה:

Proca, której kieszeń na kamień jest utkana, jest nieczysta; a jeśli jest ze skóry — Rabbi Dosa ben Hyrkanos uznaje za czystą, a mędracy za nieczystą. Jeżeli pętla na palec została zerwana, jest czysta; jeżeli pętla na dłoń została zerwana, jest nieczysta.

3.6

השבויה אוכלת בתרומה דברי רבי דוסא. וחכמים אומרים יש שבויה אוכלת. ויש שבויה שאינה אוכלת. כיצד. האשה שאמרה נשביתי וטהורה אני. אוכלת. שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני. אינה אוכלת:

Branka je terumę — słowa rabiego Dosa. A mędracy mówią: bywa branka, która je, i bywa branka, która nie je. Jak to? Kobieta, która powiedziała: «Wzięto mnie do niewoli, ale jestem czysta», je, ponieważ usta, które zakazały, są ustami, które pozwoliły. A jeśli są świadkowie, że została wzięta do niewoli, a ona mówi: «Jestem czysta», nie je.

3.7

ארבעה ספיקות. רבי יהושע מטמא. וחכמים מטהרין. כיצד הטמא עומד. וטהור עובר. הטהור עומד. והטמא עובר. טומאה ברשות היחיד וטהרה ברשות הרבים. טהרה ברשות היחיד וטומאה ברשות הרבים. ספק נגע ספק לא נגע ספק האהיל ספק לא האהיל ספק הסיט ספק לא הסיט. רבי יהושע מטמא. וחכמים מטהרין:

Cztery wątpliwości: rabbi Jehoszua uznaje za nieczyste, a mędracy za czyste. Jak to? Nieczysty stoi, a czysty przechodzi; czysty stoi, a nieczysty przechodzi; nieczystość w miejscu prywatnym, a czystość w miejscu publicznym; czystość w miejscu prywatnym, a nieczystość w miejscu publicznym. Wątpliwość, czy dotknął, czy nie dotknął, czy zacienił, czy nie zacienił, czy poruszył, czy nie poruszył — rabbi Jehoszua uznaje za nieczyste, a mędracy za czyste.

3.8

שלשה דברים רבי צדוק מטמא וחכמים מטהרין. מסמר השולחני. וארון של גרוסות. ומסמר של אבן שעות. רבי צדוק מטמא. וחכמים מטהרין.

Trzy rzeczy rabbi Cadok uznaje za nieczyste, a mędracy za czyste: gwóźdź wekslarza, skrzynia na kaszę i gwóźdź zegara słonecznego. Rabbi Cadok uznaje za nieczyste, a mędracy za czyste.

3.9

ארבעה דברים רבן גמליאל מטמא. וחכמים מטהרין. כסוי טני של מתכות. של בעלי בתים. ותלוי המגרדות. וגולמי כלי מתכות. וטבלא שנחלקה לשנים. ומודים חכמים לרבן גמליאל בטבלא שנחלקה לשנים אחד גדול ואחד קטן. הגדול טמא והקטן טהור:

Cztery rzeczy raban Gamliel uznaje za nieczyste, a mędracy za czyste: wieko metalowej skrzyni należące do właścicieli domów; wieszak na skrobaczki; niedokończone naczynia metalowe; oraz tablica podzielona na dwie części. A mędracy przyznają rabanowi Gamlielowi, że tablica podzielona na dwie części, gdy jedna jest duża, a druga mała — duża jest nieczysta, a mała czysta.

3.10

שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי. אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת. ואין זוקפין את המנורה ביום טוב. ואין אופין פתין גריצין אלא רקיקין. אמר רבן גמליאל מימיהן של בית אבא לא היו אופין פתין גריצין אלא רקיקין. אמרו לו ומה נעשה לבית אביך. שהיו מחמירין על עצמן. ומקילין על ישראל להיות אופין פתין גריצין וחרין:

Trzy rzeczy Rabban Gamliel zaostrza zgodnie z Bet Szammaj: nie wkłada się gorących potraw do ocieplacza w święto na szabat; nie ustawia się świecznika (menory) w święto; nie piecze się grubych bochenków chleba, lecz tylko cienkie placki. Powiedział Rabban Gamliel: W domu mego ojca nigdy nie pieczono grubych bochenków, tylko cienkie placki. Odpowiedzieli mu: Cóż mamy począć z domem twego ojca? Oni byli surowi wobec siebie, a pobłażliwi wobec Izraela, by pieczono grube bochenki i podplomyki.

3.11

אף הוא אמר שלשה דברים להקל. מכבדין בין המטות. ומניחין את המוגמר ביום טוב. ועושים גדי מקולס בלילי פסחים וחכמים אוסרים:

On również powiedział trzy rzeczy, by ulżyć: zamiata się między łóżkami; ustawia się wonne kadzidło (mugmar) w święto; przyrządza się pieczone koźlę w nocie Pesach. A mędracy zabraniają.

3.12

שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר. וחכמים אוסרין. פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה. ומקרדין את הבהמה ביום טוב. ושוחקין את הפלפלין ברחים שלהן. רבי יהודה אומר אין מקרדין את הבהמה ביום טוב. מפני שהוא עושה חבורה. אבל מקרצפין. וחכמים אומרים אין מקרדין. אף לא מקרצפין:

Trzy rzeczy Rabbi Eleazar ben Azariasz pozwala, a mędracy zabraniają: jego krowa wychodzi z paskiem między rogami; oskrobuje się zwierzę w święto; miele się pieprz w jego młynku. Rabbi Jehuda mówi: nie oskrobuje się zwierzęcia w święto, gdyż sprawia to ranę; ale można je czesać. A mędracy mówią: nie oskrobuje się ani nie czesze.

Rozdział 4

4.1

אלו דברים מקולי בית שמאי. ומחומרי בית הלל. ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל. ובית הלל אומרים לא תאכל. בית שמאי אומרים שאור בכזית. וחמץ בככותבת. ובית הלל אומרים זה וזה בכזית:

Oto sprawy, w których Bet Szammaj łagodzą, a Bet Hillel zaostrzają. Jajo złożone w święto — Bet Szammaj mówią: można je jeść; Bet Hillel mówią: nie można go jeść. Bet Szammaj mówią: zakwas w ilości oliwki, a kwaszony chleb w ilości daktyla; Bet Hillel mówią: jedno i drugie w ilości oliwki.

4.2

בהמה שנולדה ביום טוב. הכל מודים שהיא מותרת. ואפרוח שיצא מן הביצה. הכל מודים שהוא אסור. השוחט חיה ועוף ביום טוב. בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה. ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן. ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה. שאפר כירה מוכן הוא:

Zwierzę urodzone w święto — wszyscy zgadzają się, że jest dozwolone. A pisklę, które wykluło się z jajka — wszyscy zgadzają się, że jest zakazane. Kto w święto dokonuje uboju zwierzęcia dzikiego lub ptactwa: Bet Szammaj mówią: wykopuje dół szpikulcem i przykrywa krew; Bet Hillel mówią: nie powinien dokonywać uboju, chyba że miał wcześniej przygotowaną ziemię. I zgadzają się, że jeśli już dokonał uboju, to wykopuje szpikulcem i przykrywa, ponieważ popiół z pieca jest rzeczą przygotowaną.

4.3

בית שמאי אומרים הבקר לעניים הבקר. ובית הלל אומרים אינו הבקר. עד שיובקר אף לעשירים. כשמטה. כל עומרי השדה של קב קב ואחד של ארבעה קבין. ושכחו. בית שמאי אומרים אינו שכחה. ובית הלל אומרים שכחה:

Bet Szammaj mówią: kto czyni swoją własność hefker (własnością niczyją) dla ubogich, uczynił ją hefker. Bet Hillel mówią: nie jest hefker, dopóki nie uczyni jej hefker także dla bogatych. Jak w roku szabatowym: wszystkie snopy na polu, każdy o objętości jednego kav, oraz jeden o objętości czterech kav, a on go zapomniał — Bet Szammaj mówią: nie jest to zapomniany snop; Bet Hillel mówią: jest to zapomniany snop.

4.4

העומר שהוא סמוך לגפה. ולגדיש. ולבקר. ולכלים. ושכחו. בית שמאי אומרים אינו שכחה. ובית הלל אומרים שכחה:

Snop znajdujący się przy płocie, przy stogu, przy bydle lub przy naczyniach, a on go zapomniał — Bet Szammaj mówią: nie jest to zapomniany snop; Bet Hillel mówią: jest to zapomniany snop.

4.5

כרם רבעי. בית שמאי אומרים אין לו חומש. ואין לו ביעור. ובית הלל אומרים יש לו חומש ויש לו ביעור. בית שמאי אומרים יש לו פרט. ויש לו עוללות. והעניים פודים לעצמן. ובית הלל אומרים כולו לגת:

Owoce winnicy w czwartym roku po zasadzeniu: Bet Szammaj mówią: nie podlegają one ani dodatkowej piątej przy wykupie, ani usunięciu (bi'ur). Bet Hillel mówią: podlegają dodatkowej piątej i usunięciu. Bet Szammaj mówią: podlegają prawom opadłych jagód i niedojrzałych gron, a ubodzy wykupują je dla siebie. Bet Hillel mówią: wszystko idzie do tłoczni.

4.6

חבית של זיתים מגולגלים. בית שמאי אומרים אינו צריך לנקב. ובית הלל אומרים צריך לנקב. ומודים שאם נקבה וסתמוה שמרים שהיא טהורה. הסך בשמן טהור ונטמא. ירד וטבל. בית שמאי אומרים אף על פי שהוא מנטף. טהור. ובית הלל אומרים כדי סיכת אבר קטן. ואם היה שמן טמא מתחלתו. בית שמאי אומרים כדי סיכת אבר קטן. ובית הלל אומרים משקה טופח. רבי יהודה אומר משום בית הלל טופח ומטפח.

Beczka z rozgniecionych oliwek. Bet Szammaj mówią: nie trzeba jej nakłuwać. A Bet Hillel mówią: trzeba nakłuć. I przyznają, że jeśli ją nakłuto i zatkano osadem, jest ona czysta. Kto namaścił się czystą oliwą, a potem stał się nieczysty, zszedł i zanurzył się — Bet Szammaj mówią: nawet jeśli oliwa z niego kapie, jest czysty. Bet Hillel mówią: potrzeba tyle, ile wystarcza do namaśnienia małej kończyny. Jeśli zaś oliwa była nieczysta od początku — Bet Szammaj mówią: potrzeba tyle, ile wystarcza do namaśnienia małej kończyny. Bet Hillel mówią: tyle, ile jest płynem zwilżającym. Rabi Jehuda mówi w imieniu Bet Hillel: płynem zwilżającym i powodującym zwilżenie.

4.7

האשה מתקדשת בדינר ובשוה דינר כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים בפרוטה. ובשוה פרוטה. וכמה היא פרוטה. אחד משמנה באיסר האיטלקי. בית שמאי אומרים פוטר הוא את אשתו בגט ישן. ובית הלל אוסרין. איזהו גט ישן. כל שנתייחד עמה אחר שכתבו לה. המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי. בית שמאי אומרים אינה צריכה ממנו גט שני. ובית הלל אומרים צריכה ממנו גט שני. אימתי בזמן שנתגרשה מן הנשואין. אבל אם נתגרשה מן האירוסין. אינה צריכה ממנו גט שני. מפני שאין לבו גס בה:

Kobieta zostaje zaręczona (kiduszin) za dinara lub za wartość dinara, według słów Bet Szammaj. Bet Hillel mówią: za prutę lub za wartość pruty. Ile wynosi pruta? Jedna ósma asa włoskiego. Bet Szammaj mówią: rozwodzi się z żoną starym getem. Bet Hillel zakazują (tego). Jaki to jest get stary? Taki, po którego napisaniu mąż był z nią sam na sam. Kto rozwodzi się z żoną, a następnie nocuje z nią w gospodzie — Bet Szammaj mówią: nie potrzebuje ona od niego drugiego getu. Bet Hillel mówią: potrzebuje od niego drugiego getu. Kiedy? Gdy została rozwiedziona po małżeństwie (nissuin). Ale jeśli została rozwiedziona po zaręczynach (erusin), nie potrzebuje od niego drugiego getu, ponieważ nie jest z nią poufała.

4.8

בית שמאי מתירין את הצרות לאחים. ובית הלל אוסרין. חלצו. בית שמאי פוסלין מן הכהונה ובית הלל מכשירין. נתיבמו. בית שמאי מכשירין ובית הלל פוסלין ואף על פי שאלו פוסלין ואלו מכשירין. לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל. ולא בית הלל מלישא נשים מבית שמאי. וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין. ואלו מטמאין. לא נמנעו להיות עושים טהרות אלו על גב אלו:

Bet Szammaj pozwalają współżonom (wyjść) za braci, a Bet Hillel zabraniają. Jeśli dokonano chality — Bet Szammaj dyskwalifikują (ją) od kapłaństwa, a Bet Hillel uznają ją za dopuszczalną. Jeśli dokonano lewiratu (jibum) — Bet Szammaj uznają ją za dopuszczalną, a Bet Hillel dyskwalifikują. I chociaż tamci dyskwalifikują, a ci uznają za dopuszczalną, nie powstrzymywali się Bet Szammaj od poślubiania kobiet z Bet Hillel, ani Bet Hillel od poślubiania kobiet z Bet Szammaj. A co do wszystkich rzeczy czystych i nieczystych, które jedni uznawali za czyste, a drudzy za nieczyste, nie powstrzymywali się jedni od sporządzania rzeczy czystych na podstawie drugich.

4.9

שלשה אחים. שנים מהם נשואים לשתי אחיות ואחד מופנה. מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר. ואחר כך מת אחיו השני. בית שמאי אומרים אשתו עמו. והלה תצא משום אחות אשה. ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט וחליצה. ואת אשת אחיו בחליצה. זו היא שאמרו אי לו על אשתו. ואי לו על אשת אחיו:

Trzej bracia, z których dwóch jest żonaty z dwiema siostrami, a jeden jest wolny. Jeden z mężów sióstr umiera, i ten wolny czyni jej ma'amar. Potem umiera jego drugi brat. Bet Szammaj mówią: jego żona (ta, z którą uczynił ma'amar) pozostaje z nim, a tamta (żona zmarłego drugiego brata) musi odejść ze względu na zakaz siostry żony. A Bet Hillel mówią: musi oddalić swoją żonę przez get i chalicę, a żonę swego brata przez chalicę. To jest ta sprawa, o której mówili: „Biada mu z powodu jego żony i biada mu z powodu żony jego brata”.

4.10

המדיר את אשתו מתשמיש המטה. בית שמאי אומרים שתי שבתות. ובית הלל אומרים שבת אחת. המפלת לאור שמנים ואחד. בית שמאי פוטרין מן הקרבן. ובית הלל מחייבין. סדין בציצית. בית שמאי פוטרין. ובית הלל מחייבין:

Kto złożył ślub, że nie będzie obcował z żoną — Bet Szammaj mówią: wolno mu to czynić przez dwa tygodnie; Bet Hillel mówią: przez jeden tydzień. Kobieta, która poroniła w nocy osiemdziesiątego pierwszego dnia — Bet Szammaj zwalniają ją od ofiary, a Bet Hillel zobowiązują do ofiary. Prześcieradło pod względem prawa o cycit (frędzlach) — Bet Szammaj zwalniają, Bet Hillel zobowiązują. Kosz z żywnością na szabat — Bet Szammaj zwalniają, Bet Hillel zobowiązują.

4.11

מי שנדר נזירות מרובה. והשלים נזירותו. ואחר כך בא לארץ. בית שמאי אומרים נזיר שלשים יום. ובית הלל אומרים נזיר בתחלה. מי שהיו שתי כתי עדים מעידות אותו. אלו מעידים שנדר שתיים. ואלו מעידים שנדר חמש. בית שמאי אומרים נחלקה העדות. ואין כאן נזירות ובית הלל אומרים יש בכלל חמש. שתיים שיהיה נזיר שתיים:

Kto ślubował obszerne nazirejstwo i ukończył swoje nazirejstwo, a potem przybył do Ziemi Izraela — Bet Szammaj mówią: jest nazirejczykiem przez trzydzieści dni; Bet Hillel mówią: jest nazirejczykiem od początku. Kogo obciążają zeznania dwóch grup świadków: jedni zeznają, że ślubował dwa okresy, a drudzy, że ślubował pięć — Bet Szammaj mówią: świadectwo jest podzielone i nie ma tu nazirejstwa; Bet Hillel mówią: w pięciu mieści się dwa, niech więc będzie nazirejczykiem przez dwa okresy.

4.12

אדם שהוא נתון תחת הסדק. בית שמאי אומרים אינו מביא את הטומאה. ובית הלל אומרים אדם חלול הוא. והצד העליון מביא את הטומאה:

Człowiek, który znajduje się pod szczeliną — Bet Szammaj mówią: nie przenosi on nieczystości; Bet Hillel mówią: człowiek jest wydrążony, a więc górna strona przenosi nieczystość.

Rozdział 5

5.1

רבי יהודה אומר ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. דם נבלות. בית שמאי מטהרין. ובית הלל מטמאין. ביצת הנבלה אם יש כיוצא בה נמכרת בשוק. מותרת. ואם לאו. אסורה. כדברי בית שמאי. בית הלל אוסרין. ומודים בביצת טרפה שהיא אסורה. מפני שגדילה באיסור. דם נכרית. ודם טהרה של מצורעת. בית שמאי מטהרין. ובית הלל אומרים כרוקה וכמימי רגליה. אוכלין פירות שביעית בטובה. ושלא בטובה. כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים אין אוכלים אלא בטובה. החמת. בית שמאי אומרים צרורה עומדת. ובית הלל אומרים אף על פי שאינה צרורה:

Rabbi Jehuda mówi: sześć rzeczy to łagodności Bet Szammaj i surowości Bet Hillel. Krew padliny: Bet Szammaj uznają za czystą, a Bet Hillel za nieczystą. Jajo znalezione w padlinie: jeśli podobne do niego sprzedaje się na targu, jest dozwolone; a jeśli nie – zakazane, według Bet Szammaj; Bet Hillel zakazują. A zgadzają się co do jaja ptaka trefa, że jest zakazane, ponieważ wyrosło z rzeczy zakazanej. Krew kobiety nie-Żydówki i krew czystości kobiety trędowatej: Bet Szammaj uznają za czystą, a Bet Hillel mówią, że jest jak jej ślina i jak jej moc. Owoce roku szabatowego można jeść w sposób przyjemny i w sposób nieprzyjemny, według Bet Szammaj; a Bet Hillel mówią: je się tylko w sposób przyjemny. Buklak: Bet Szammaj mówią: jest uznawany za zawiązany; Bet Hillel mówią: nawet jeśli nie jest zawiązany.

5.2

רבי יוסי אומר ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל העוף עולה עם הגבינה על השלחן. ואינו נאכל כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים אינו עולה. ואינו נאכל. תורמין זיתים על שמן וענבים על יין. כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים אין תורמין. הזורע ארבע אמות שבכרם. בית שמאי אומרים קידש שורה אחת. ובית הלל אומרים קידש שתי שורות. המעיסה בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין. מטבילין בחדלית כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים אין מטבילין. גר שנתגייר ערבי פסחים. בית שמאי אומרים טובל ואוכל את פסחו לערב. ובית הלל אומרים הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר:

Rabbi Jose mówi: sześć rzeczy to łagodności Bet Szammaj i surowości Bet Hillel. Mięso ptaka wchodzi na stół razem z serem, ale nie jest jedzone, według Bet Szammaj; Bet Hillel mówią: nie wchodzi i nie jest jedzone. Oddziela się terumę od oliwek na rzecz oliwy i od winogron na rzecz wina, według Bet Szammaj; Bet Hillel mówią: nie oddziela się. Kto sieje cztery łokcie w winnicy: Bet Szammaj mówią, że zakazał jeden rząd; Bet Hillel mówią, że zakazał dwa rzędy. Papka mączna: Bet Szammaj zwalniają, a Bet Hillel zobowiązują. Zanurza się w wodzie spływającej (chardalit), według Bet Szammaj; Bet Hillel mówią: nie zanurza się. Prozelita, który przeszedł na judaizm w przeddzień Paschy: Bet Szammaj mówią: zanurza się i spożywa swoją ofiarę paschalną wieczorem; Bet Hillel mówią: kto odłącza się od napletka (tj. świeżo obrzezany), jest jak ten, kto odłącza się od grobu.

5.3

רבי ישמעאל אומר שלשה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. קהלת אינו מטמא את הידים כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים מטמא את הידים. מי חטאת שעשו מצותן. בית שמאי מטהרין. ובית הלל מטמאין. וכן למעשרות:

Rabbi Ismael mówi: trzy rzeczy to łagodności Bet Szammaj i surowości Bet Hillel. Kohelet nie zanieczyszcza ręk, według Bet Szammaj; Bet Hillel mówią: zanieczyszcza ręce. Woda oczyszczająca (mei chatat), która spełniła swoją funkcję: Bet Szammaj uznają za czystą, a Bet Hillel za nieczystą. Czarnuszka: Bet Szammaj uznają za czystą, Bet Hillel za nieczystą, a także co do dziesięcin.

5.4

רבי אליעזר אומר שני דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. דם יולדת שלא טבלה. בית שמאי אומרים כרוקה וכמימי רגליה. ובית הלל אומרים מטמא לח ויבש. ומודים ביולדת בזוב שהוא מטמא לח ויבש:

Rabbi Eliezer mówi: dwie rzeczy to łagodności Bet Szammaj i surowości Bet Hillel. Krew rodzącej, która się nie zanurzyła: Bet Szammaj mówią, że jest jak jej ślina i jak jej moc; Bet Hillel mówią: jest nieczysta zarówno na mokro, jak i na sucho. A zgadzają się co do rodzącej z upławem (ziva), że jest nieczysty na mokro i na sucho.

5.5

ארבעה אחים שנים מהם נשואין שתי אחיות. מתו הנשואים לאחיות. הרי אלו חולצות ולא מתיבמות. ואם קדמו וכנסו יוציאו. רבי אליעזר אומר משום בית שמאי יקיימו. ובית הלל אומרים יוציאו:

Czterech braci, z których dwóch jest żonatych z dwiema siostrami. Zmarli ci, którzy byli żonaci z siostrami. Te wdowy wykonują chalicę, a nie wchodzą w lewirat. A jeśli wyprzedzili i poślubili je, muszą je oddalić. Rabbi Eliezer mówi w imieniu Bet Szammaj: mogą je zatrzymać; Bet Hillel mówią: muszą je oddalić.

5.6

עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים. אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר. ונעשך אב בית דין לישראל. אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי. ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום. שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו. הוא היה מטמא שער הפקודה. ודם הירוק. וחכמים מטהרין. הוא היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון. ואחר כך שחטו וחכמים אוסרים. הוא היה אומר אין משקין לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחררת. וחכמים אומרים משקין. אמרו לו מעשה בכרכמית שפחה משוחררת שהיתה בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון. אמר להם דוגמא השקוה. ונדוהו ומת בנדויו וסקלו בית דין את ארונו. אמר רבי יהודה חס ושלום שעקביא נתנדה שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל ואת מי נדו. אליעזר בן חנוך שפקפק בטהרת ידיים וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן על ארונו. מלמד שכל המתנדה ומת בנדויו סוקלין את ארונו:

Akawja ben Mahalalel świadczył o czterech rzeczach. Powiedzieli mu: Akawja, odwołaj cztery rzeczy, które mówisz, a uczynimy cię aw bejt din (zastępcą przewodniczącego sądu) dla Izraela. Odpowiedział im: Wolę być nazywany głupcem przez wszystkie dni, a nie być niegodziwcem przez jedną godzinę przed Wszechobecnym, aby nie mówiono, że odwołał swoje słowa dla zaszczytu. On uznawał za nieczyste włosy przechowywane (sz'ar ha-pekudah) oraz krew zieloną; a mędrcy uznają za czyste. On pozwalał na sierść pierwotnego zwierzęcia z wadą, która wypadła i została umieszczona w oknie, a następnie je zarżnięto; a mędrcy zakazują. On mówił: nie poją wodą goryczy ani kobiety, która przeszła na judaizm, ani uwolnionej niewolnicy; a mędrcy mówią: poją. Powiedzieli mu: był przypadek z Karkemit, uwolnioną niewolnicą, która była w Jerozolimie, i napoili ją Szemajah i Awtalion. Odpowiedział im: tylko pozorami ją napoili. I nałożyli na niego cherem (ekskomunikę), a on umarł w cheremie, a sąd ukamienował jego trumnę. Rabbi Jehuda powiedział: uchwaj Boże, że Akawja był objęty cheremem, ponieważ dziedziniec świątyni nigdy nie zamknął się przed żadnym człowiekiem z Izraela, dorównującym Akawji ben Mahalalelowi w mądrości i bojaźni grzechu. A kogo objęto cheremem? Eliezera ben Chanoka, który zakwestionował czystość rąk. Gdy umarł, sąd posłał i położył kamień na jego trumnie. To uczy, że każdego, kto jest objęty cheremem i umiera w cheremie, sąd kamieniuje jego trumnę.

5.7

בשעת מיתתו אמר לבנו. בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אמר לו אני שמעתי מפי המרובים. והם שמעו מפי המרובים. אני עמדתי בשמועת. והם עמדו בשמועת. אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין. מוטב להניח דברי היחיד. ולאחוז בדברי המרובין. אמר לו. אבא פקוד עלי לחבירך. אמר לו איני מפקיד. אמר לו שמא עילה מצאת בי. אמר ליה לאו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך:

W chwili śmierci powiedział do swojego syna: Synu mój, odwołaj cztery rzeczy, które ja mówiłem. Syn zapytał: A dlaczego ty nie odwołałeś? Odpowiedział: Ja usłyszałem od wielu, a oni usłyszeli od wielu. Ja trzymałem się mojej tradycji, a oni trzymali się swojej. Ty natomiast słyszałeś od jednostki i od wielu. Lepiej porzucić słowa jednostki, a trzymać się słów wielu. Syn powiedział: Ojczy, poleć mnie twoim przyjaciółom. Odpowiedział: Nie polecam. Syn zapytał: Czy znalazłeś we mnie jakąś skazę? Odpowiedział: Nie. Twoje czyny przybliżą cię, a twoje czyny oddalą cię.

Rozdział 6

6.1

רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים. שממאנים את הקטנות. ושמשיאין את האשה על פי עד אחד. ושנסקל תרנגול בירושלים על שהרג את הנפש. ועל היין בן ארבעים יום שנתנסך על גב המזבח. ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות:

Rabbi Jehuda ben Bawa zaświadczył o pięciu rzeczach: że dokonuje się mi'un (aktu odmowy małżeństwa) wobec małoletnich dziewczynek; że kobieta może wyjść za mąż na podstawie zeznania jednego świadka; że ukamienowano koguta w Jerozolimie za zabicie człowieka; o winie mającym czterdzieści dni, które zostało wylane na szczycie ołtarza; oraz o porannym tamid, składanym o czwartej godzinie dnia.

6.2

העיד רבי יהושע ורבי נחוניא בן אלינתן איש כפר הבבלי. על אבר מן המת שהוא טמא. שרבי אליעזר אומר לא אמרו אלא על אבר מן החי. אמרו לו והלא קל וחומר ומה מן החי שהוא טהור. אבר הפורש ממנו טמא. המת שהוא טמא. אינו דין שיהיה אבר הפורש ממנו טמא. אמר להם לא אמרו אלא על אבר מן החי. דבר אחר מרובה טומאת החיים מטומאת המתים. שהחי עושה משכב ומושב מתחתיו לטמא אדם ולטמא בגדים. ועל גביו מדף לטמא אוכלים ומשקין. מה שאין המת מטמא:

Rabbi Jehoszua i Rabbi Nechunia ben Elnatan z Kefar ha-Bawli zaświadczyli o kończynie pochodzącej od zmarłego, że jest nieczysta. Rabbi Eliezer mówi: „Powiedziano to tylko o kończynie pochodzącej od żywego”. Odpowiedzieli mu: „Czyż nie jest to kal wa-chomer (wnioskowanie a fortiori): skoro kończyna oddzielona od żywego, który jest czysty, jest nieczysta, to w przypadku zmarłego, który jest nieczysty, czyż nie jest logiczne, że kończyna od niego oddzielona powinna być nieczysta?” Rzekł im: „Powiedziano to tylko o kończynie pochodzącej od żywego. Inna interpretacja: nieczystość żywych jest większa niż nieczystość zmarłych, ponieważ żywy (człowiek dotknięty ziwą) czyni pod sobą posłanie i siedzenie nieczystymi, aby zanieczyścić człowieka i ubrania, a nad sobą czyni madef (stan nieczystości), aby zanieczyścić pokarmy i napoje, czego zmarły nie czyni.”

כזית בשר הפורש מאבר מן החי. רבי אליעזר מטמא. ורבי יהושע ורבי נחוניא מטהרים. עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי. רבי נחוניא מטמא. ורבי אליעזר ורבי יהושע מטהרין. אמרו לו לרבי אליעזר מה ראית לטמא כזית בשר הפורש מאבר מן החי. אמר להם מצינו אבר מן החי כמת שלם. מה המת כזית בשר הפורש ממנו טמא. אף אבר מן החי. כזית בשר הפורש ממנו יהיה טמא. אמרו לו לא אם טמאת כזית בשר הפורש מן המת. שכן טמאת עצם כשעורה הפורש ממנו. תטמא כזית בשר הפורש מאבר מן החי שכן טהרת עצם כשעורה הפורש הימנו. אמרו לו לרבי נחוניא. מה ראית לטמא עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי. אמר להם מצינו אבר מן החי. כמת שלם. מה המת עצם כשעורה הפורש ממנו טמא. אף אבר מן החי. עצם כשעורה הפורש ממנו. יהיה טמא. אמרו לו. לא. אם טמאת עצם כשעורה הפורש מן המת. שכן טמאת כזית בשר הפורש ממנו. תטמא עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי. שכן טהרת כזית בשר הפורש ממנו. אמרו לו לרבי אליעזר מה ראית לחלוק מדתיך. או טמא בשניהם או טהר בשניהם. אמר להם מרובה טומאת הבשר מטומאת העצמות שהבשר נוהג בנבילות ובשרצים. מה שאין כן בעצמות. דבר אחר. אבר שיש עליו בשר כראוי מטמא במגע. ובמשא. ובאהל. חסר הבשר. טמא. חסר העצם. טהור. אמרו לו לרבי נחוניא. מה ראית לחלוק מדותיך. או טמא בשניהם. או טהר בשניהם. אמר להם מרובה טומאת העצמות. מטומאת הבשר. שהבשר הפורש מן החי טהור. ואבר הפורש ממנו והוא כברייתו טמא. דבר אחר כזית בשר מטמא במגע. ובמשא. ובאהל. ורוב עצמות מטמאים במגע. ובמשא. ובאהל. חסר הבשר. טהור. חסר רוב עצמות. אף על פי שטהור מלטמא באהל. מטמא במגע ובמשא. דבר אחר כל בשר המת שהוא פחות מכזית. טהור. רוב בנינו ורוב מנינו של מת. אף על פי שאין בהם רובע. טמאין. אמרו לו לרבי יהושע מה ראית לטהר בשניהם. אמר להם לא אם אמרתם במת שיש בו רוב. ורובע. ורקב. תאמרו בחי שאין בו רוב. ורובע. ורקב:

Mięso wielkości oliwki, które oddzieliło się od kończyny ciała żywego – Rabbi Eliezer uznaje za nieczyste, a Rabbi Jehoszua i Rabbi Nechunia uznają za czyste. Kość wielkości ziarna jęczmienia, która oddzieliła się od kończyny ciała żywego – Rabbi Nechunia uznaje za nieczystą, a Rabbi Eliezer i Rabbi Jehoszua uznają za czystą. Zapytali Rabbiego Eliezera: „Jaka jest twoja racja, by uznać za nieczyste mięso wielkości oliwki oddzielone od kończyny ciała żywego?” Odpowiedział im: „Znaleźliśmy, że kończyna ciała żywego jest jak cały zmarły. Jak w przypadku zmarłego mięso wielkości oliwki, które się od niego oddzieliło, jest nieczyste, tak też w przypadku kończyny ciała żywego mięso wielkości oliwki, które się od niego oddzieliło, powinno być nieczyste.” Odpowiedzieli mu: „Nie. Jeśli uznałeś za nieczyste mięso wielkości oliwki oddzielone od zmarłego, to dlatego, że uznałeś za nieczystą kość wielkości ziarna jęczmienia oddzieloną od niego. Czy uznasz za nieczyste mięso wielkości oliwki oddzielone od kończyny ciała żywego, skoro uznałeś za czystą kość wielkości ziarna jęczmienia oddzieloną od niego?” Zapytali Rabbiego Nechunię: „Jaka jest twoja racja, by uznać za nieczystą kość wielkości ziarna jęczmienia oddzieloną od kończyny ciała żywego?” Odpowiedział im: „Znaleźliśmy, że kończyna ciała żywego jest jak cały zmarły. Jak w przypadku zmarłego kość wielkości ziarna jęczmienia, która się od niego oddzieliła, jest nieczysta, tak też w przypadku kończyny ciała żywego kość wielkości ziarna jęczmienia, która się od niego oddzieliła, powinna być nieczysta.” Odpowiedzieli mu: „Nie. Jeśli uznałeś za nieczystą kość wielkości ziarna jęczmienia oddzieloną od zmarłego, to dlatego, że uznałeś za nieczyste mięso wielkości oliwki oddzielone od niego. Czy uznasz za nieczystą kość wielkości ziarna jęczmienia oddzieloną od kończyny ciała żywego, skoro uznałeś za czyste mięso wielkości oliwki oddzielone od niego?” Zapytali Rabbiego Eliezera: „Jaka jest twoja racja, by rozdzielać swoje miary? Albo uznaj za nieczyste oba, albo za czyste oba.” Odpowiedział im: „Nieczystość mięsa jest większa niż nieczystość kości, ponieważ mięso ma zastosowanie w przypadku padliny i robactwa, czego nie ma kość. Inna rzecz: kończyna, na której jest mięso w należytej ilości, zanieczyszcza przez dotyk, przez noszenie i przez namiot. Gdy ubyło mięsa, jest nieczysta; gdy ubyło kości, jest czysta.” Zapytali Rabbiego Nechunię: „Jaka jest twoja racja, by rozdzielać swoje miary? Albo uznaj za nieczyste oba, albo za czyste oba.” Odpowiedział im: „Nieczystość kości jest większa niż nieczystość mięsa, ponieważ mięso oddzielone od żywego jest czyste, a kończyna oddzielona od niego w swojej postaci jest nieczysta. Inna rzecz: mięso wielkości oliwki zanieczyszcza przez dotyk, przez noszenie i przez namiot; również większość kości zanieczyszcza przez dotyk, przez noszenie i przez namiot. Gdy mięso jest mniejsze, jest czyste; gdy większość kości jest mniejsza, chociaż jest czysta od zanieczyszczania w namiocie, to jednak zanieczyszcza przez dotyk i przez noszenie. Inna rzecz: wszelkie mięso zmarłego, które jest mniejsze od oliwki, jest czyste; większość struktury lub większość liczby kości zmarłego, nawet jeśli nie ma w nich ćwierci logu, jest nieczysta.” Zapytali Rabbiego Jehoszuę: „Jaka jest twoja racja, by uznać za czyste oba?” Odpowiedział im:

„Nie. Jeśli mówiliście o zmarłym, że ma większość kości, ćwierć logu i proch rozkładu, to czy powiecie o żywym, który nie ma ani większości kości, ani ćwierci logu, ani prochu rozkładu?”

Rozdział 7

7.1

העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין בו לכהן כלום. שרבי אליעזר אומר חייבין באחריותן כחמש סלעים של בן. וחכמים אומרים אין חייבין באחריותן. אלא כפדיון של מעשר שני:

Rabbi Jehoszua i Rabbi Cadok zaświadczyli o wykupie pierwotnego osła, który padł, że kapłan nie ma w nim niczego. Rabbi Eliezer bowiem mówi, że odpowiada się za niego jak za pięć sela wykupu syna, a mędrcy mówią, że nie odpowiada się za niego, lecz jak za wykup drugiej dziesięciny.

7.2

העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור. שמשנה ראשונה חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים. לא פסלו צירין:

Rabbi Cadok zaświadczył o solance nieczystych szarańczy, że jest czysta. Zgodnie z pierwszą miszną, nieczyste szarańcze, które zakonserwowano razem z czystymi, nie czyniły nieczystą solanki.

7.3

העיד רבי צדוק על זוחלין שרבו על הנוטפים שהם כשרים. מעשה היה בבירת הפליא. ובא מעשה לפני חכמים והכשירוהו:

Rabbi Cadok zaświadczył o wodach płynących, że jeśli przewyższą one wody kąpiące, są one zdatne. Miał miejsce przypadek w Birat ha-Palja; sprawa trafiła przed mędrców, którzy uznali je za zdatne.

7.4

העיד רבי צדוק על זוחלין שקלחן בעלה אגוז. שהן כשרים. מעשה היה באהליא. ובא מעשה לפני לשכת הגזית. והכשירוהו:

Rabbi Cadok zaświadczył o wodach płynących, które przeprowadzono przez liść orzecha, że są one zdatne. Miał miejsce przypadek w Achlija; sprawa trafiła przed Salę Kamienną (Liszkat ha-Gazit), która uznała je za zdatne.

7.5

העיד רבי יהושע. ורבי יקים איש הדר. על קלל של חטאת שנתנו על גבי השרץ. שהוא טמא. שרבי אליעזר מטהר. העיד רבי פפייס על מי שנזר שתי נזירות. שאם גלח את הראשונה יום שלשים. שמגלח השניה יום ששים. ואם גילח יום ששים חסר אחד יצא. שיום שלשים עולה לו מן המנין:

Rabbi Jehoszua i Rabbi Jakim z Hadaru zaświadczyli o naczyniu (kalal) na popiół ofiary oczyszczenia, które położono na stworzeniu pełzającym, że jest ono nieczyste, a Rabbi Eliezer uznaje je za czyste. Rabbi Papias zaświadczył o człowieku, który złożył śluby dwóch nazireatów: jeśli ogolił głowę po pierwszym nazireacie trzydziestego dnia, to po drugim goli się sześćdziesiątego dnia; a jeśli ogolił się dnia pięćdziesiątego dziewiątego, to spełnił, gdyż trzydziesty dzień wlicza się do okresu.

7.6

העיד רבי יהושע ורבי פפייס על ולד של שלמים. שיקרב שלמים. שרבי אליעזר אומר שולד שלמים לא יקרב שלמים. וחכמים אומרים יקרב. אמר רבי פפייס אני מעיד שהיתה לנו פרה זבחי שלמים ואכלנוה בפסח. ואכלנו ולדה שלמים בחג:

Rabbi Jehoszua i Rabbi Papias zaświadczyli o potomku ofiary pokojowej, że będzie on złożony jako ofiara pokojowa. Rabbi Eliezer bowiem mówi, że potomek ofiary pokojowej nie będzie złożony jako ofiara pokojowa, a mędrcy mówią, że będzie złożony. Rabbi Papias powiedział: Zaświadczam, że mieliśmy krowę jako ofiarę pokojową, zjedliśmy ją w Paschę, a jej potomka zjedliśmy jako ofiarę pokojową w Święto Sukot.

7.7

הם העידו על ארוכות של נחתומים שהן טמאות. שרבי אליעזר מטהר. הם העידו על תנור שחתכו חוליות. ונתן חול בין חוליא לחוליא שהוא טמא. שרבי אליעזר מטהר. הם העידו שמעברין את השנה בכל אדר. שהיו אומרים עד הפורים. הם העידו שמעברים את השנה על תנאי. ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריא. ושהה לבא ועברו את השנה על תנאי לכשירצה רבן גמליאל. וכשבא אמר רוצה אני ונמצאת השנה מעוברת:

Zaświadczyli o długich deskach piekarzy, że są nieczyste, a Rabbi Eliezer uznaje je za czyste. Zaświadczyli o piecu, który przecięto na pierścienie i włożono piasek między pierścienie a pierścienie, że jest nieczysty, a Rabbi Eliezer uznaje go za czysty. Zaświadczyli, że rok można uczynić przestępnym przez cały miesiąc Adar, a nie tylko, jak mawiano, do Purim. Zaświadczyli, że rok można uczynić przestępnym warunkowo. A był przypadek z Rabbanem Gamaliel, który udał się do gubernatora Syrii, aby uzyskać pozwolenie, i opóźnił się z powrotem. Uczyniono więc rok przestępnym warunkowo, z zastrzeżeniem, że Rabban Gamaliel wyrazi zgodę. Gdy wrócił, powiedział: „Wyrażam zgodę”, i okazało się, że rok jest przestępny.

7.8

העיד מנחם בן סגנאי על מוסף היורה של שולקי זיתים שהוא טמא. ושל צבעים שהוא טהור. שהיו אומרים חלוף הדברים: *Menachem ben Sagnaj zaświadczył o dodatkowej części kotła do gotowania oliwek, że jest nieczysta, a o dodatkowej części kotła farbiarzy, że jest czysta, chociaż mawiano, że jest odwrotnie.*

7.9

העיד רבי נחוניא בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט. ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן. שהיא אוכלת בתרומה. ואם מתה. בעלה יורשה. ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיתן את דמיו. ועל החטאת הגזולה שלא נודעה לרבים. שהיא מכפרת. מפני תיקון המזבח:

Rabbi Nechunia ben Gudgada świadczył o głuchoniemej, którą jej ojciec wydał za męża, że wychodzi przez get; o małoletniej Izraelitce, która wyszła za kapłana, że je terumę, a jeśli umrze, jej mąż po niej dziedziczy; o skradzionej belce, którą wbudowano w pałac, że zapłaci jej wartość; oraz o skradzionej ofierze za grzech, której kradzież nie była znana ogółowi, że dokonuje prześlągania – ze względu na naprawę ołtarza.

Rozdział 8

8.1

העיד רבי יהושע בן בתירא על דם נבלות שהוא טהור. העיד רבי שמעון בן בתירא על אפר חטאת שנגע טמא במקצתו. שטימא את כולו. הוסיף רבי עקיבא על הסולת ועל הקטורת. והלבונה. והגחלים. שנגע טבול יום במקצתם. שפסל את כולם: *Rabbi Jehosua ben Betera zaświadczył o krwi padliny, że jest czysta. Rabbi Szymon ben Betera zaświadczył o popiele ofiary prześlągalnej (czerwonej jałówki), że gdy nieczysty dotknął jego części, zanieczyścił całość. Rabbi Akiwa dodał co do mąki, kadzidla, wonnej żywicy i węgla, że gdy tewul jom (ten, kto dokonał zanurzenia tego dnia) dotknął części jednego z nich, wszystkie uczynił niezdatnymi.*

8.2

העיד רבי יהודה בן בבא. ורבי יהודה הכהן. על קטנה בת ישראל שנשאת לכהן. שהיא אוכלת בתרומה כיון שנכנסה לחופה אף על פי שלא נבעלה. העיד רבי יוסי הכהן ורבי זכריה בן הקצב. על תינוקת שהורהנה באשקלון ורחקה בני משפחתה ועדיה מעידים אותה שלא נסתרה ושלא נטמאה. אמרו להם חכמים אם מאמינים אתם שהורהנה. האמינו שלא נסתרה ושלא נטמאה. ואם אין אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמאה. אל תאמינו שהורהנה:

Rabbi Jehuda ben Bawa i rabbi Jehuda Kohen zaświadczyli o niepełnoletniej córce Izraelity, która została poślubiona kapłanowi, że je teremę od chwili wejścia pod chupę (baldachim ślubny), mimo że nie doszło do zbliżenia. Rabbi Jose Kohen i rabbi Zechariasz ben ha-Kacaw zaświadczyli o młodej dziewczynie, która była przetrzymywana w Aszkelonie, a jej rodzina odsunęła ją od siebie; świadkowie poświadczają, że nie była odosobniona i nie została splamiona. Powiedzieli im mędracy: Jeśli wierzycie, że była przetrzymywana, to wierzcie, że nie była odosobniona i nie została splamiona; a jeśli nie wierzycie, że nie była odosobniona i nie splamiona, to nie wierzcie, że była przetrzymywana.

8.3

העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא על אלמנת עיסה. שהיא כשרה לכהונה. שהעיסה כשרה לטמא ולטהר. לרחק ולקרב. אמר רבן שמעון בן גמליאל קבלנו עדותכם אבל מה נעשה שגזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בתי דינים על כך. הכהנים שומעים לכם לרחק אבל לא לקרב:

Rabbi Jehoszua i rabbi Jehuda ben Betera zaświadczyli o wdowie po Isie, że jest odpowiednia do małżeństwa z kapłanem, ponieważ rodzina Issy jest uznana za właściwą w sprawach czystości i nieczystości, oddalania i przybliżania. Raban Szymon ben Gamaliel powiedział: Przyjmujemy wasze świadectwo, ale cóż mamy zrobić? Skoro Raban Jochanan ben Zakkaj postanowił, że nie ustanawia się sądów w tej sprawie. Kapłani słuchają was, jeśli chodzi o oddalanie, ale nie o przybliżanie.

8.4

העיד רבי יוסי בן יעזר איש צרידה. על איל קמצא. דכן. ועל משקה בית מטבחיא דאינון דכין. ודיקרב במיתא מסתאב. וקרו ליה יוסי שריא:

Rabbi Jose ben Joezer z Ceridy zaświadczyl o zwierzęciu zwanym ajil kamca, że jest ono czyste, oraz o płynach z domu uboju, że są czyste, oraz że ten, kto dotknie zwłok, staje się nieczysty. I zwano go „Jose Szarja”, to znaczy Jose, który pozwała.

8.5

העיד רבי עקיבא משום נחמיה איש בית דלי. שמשאים האשה על פי עד אחד. העיד רבי יהושע על עצמות שנמצאו בדיר העצים אמרו חכמים מלקט עצם ועצם והכל טהור:

Rabbi Akiwa zaświadczyl w imieniu Nehemiasza z Bet-Deli, że kobieta może zawrzeć małżeństwo na podstawie zeznania jednego świadka. Rabbi Jehoszua zaświadczyl o kościach znalezionych w składzie na drewno; mędracy powiedzieli: zbiera się każdą kość osobno, a wszystko pozostaje czyste.

8.6

אמר רבי אליעזר שמעתי כשהיו בונים בהיכל עושים קלעים להיכל. וקלעים לעזרות. אלא שבהיכל בונים מבחוץ ובעזרה בונים מבפנים. אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית. ואוכלים קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים. קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה. שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא:

Rabbi Eliezer powiedział: Słyszałem, że gdy budowano sanktuarium, czyniono zasłony dla sanktuarium i zasłony dla dziedzińców; jednak w sanktuarium budowano od zewnątrz, a na dziedzińcach od wewnątrz. Rabbi Jehoszua powiedział: Słyszałem, że składa się ofiary, nawet gdy nie ma świątyni, i spożywa się ofiary najświętsze, nawet gdy nie ma zasłon, a ofiary mniejszej świętości i drugą dziesięcinę, nawet gdy nie ma muru, ponieważ pierwsza świętość uświęciła na swój czas i na przyszłość.

אמר רבי יהושע מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו. הלכה למשה מסיני. שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לרחק המקורבין בזרוע. ולקרב המרוחקין בזרוע. משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקה בן ציון בזרוע ועוד אחרת היתה שם. וקרבה בן ציון בזרוע כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר. לרחק ולקרב. רבי יהודה אומר לקרב. אבל לא לרחק רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת. וחכמים אומרים לא לרחק. ולא לקרב. אלא לעשות שלום בעולם. שנאמר (מלאכי ג, כג) הנני שולח לכם את אליהו הנביא וגומר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם:

Rabbi Jehoszua powiedział: Otrzymałem tradycję od Rabana Jochanana ben Zakkaja, który usłyszał od swojego mistrza, a jego mistrz od swojego mistrza, jako halachę daną Mojżeszowi na Synaju, że Eliaś nie przychodzi, aby czynić nieczystym lub czystym, oddalać lub przybliżać, lecz aby oddalić tych, których przybliżono przemocą, i przybliżyć tych, których oddalono przemocą. Rodzina Bet Cerifa mieszkała w Transjordanii i Ben Cijon oddalił ją przemocą; a była tam inna rodzina, którą Ben Cijon przybliżył przemocą. Właśnie dla takich spraw przychodzi Eliaś: czynić nieczystym i czystym, oddalać i przybliżać. Rabbi Jehuda mówi: aby przybliżać, ale nie aby oddalać. Rabbi Szymon mówi: rozstrzygać spory. Mędrcy zaś mówią: ani oddalać, ani przybliżać, lecz wprowadzić pokój na świecie, jak zostało powiedziane (Malachiasz 3,23): „Oto Ja posyłam wam proroka Eliasza... i zwróci serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom.”

Rozdział 1

1.1

לפני אידיהן של עכו"ם שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהן. להשאילן. ולשאול מהן. להלוותן. וללוות מהן. לפורען. ולפרוע מהן. רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שהוא מיצר לו. אמרו לו אף על פי שמיצר הוא עכשיו. שמח הוא לאחר זמן:

Przed ich świętami (pogańskimi) przez trzy dni zabronione jest prowadzić z nimi handel, pożyczać im i pożyczać od nich, udzielać im pożyczek i brać od nich pożyczki, spłacać im i ściągać od nich należności. Rabi Juda mówi: można ściągać od nich należności, ponieważ sprawia mu to przykrość. Powiedzieli mu: choć teraz jest zmartwiony, po pewnym czasie będzie się cieszył.

1.2

רבי ישמעאל אומר שלשה ימים לפניהם ושלשה ימים לאחריהם אסור. וחכמים אומרים לפני אידיהן אסור. לאחר אידיהן מותר: *Rabi Ismael mówi: trzy dni przed nimi i trzy dni po nich – zakazane. A mędracy mówią: przed ich świętami – zakazane, po ich świętach – dozwolone.*

1.3

ואלו אידיהן של עכו"ם. קלנדא. וסטרוורא. וקרטסים. ויום גנוסיא של מלכים. ויום הלידה. ויום המיתה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה שרפה. יש בה עבודה זרה. ושאין בה שרפה. אין בה עבודה זרה. יום תגלחת זקנו ובלוריתו יום שעלה בו מן הים. ויום שיצא בו מבית האסורים. ועכו"ם שעשה משתה לבנו. אינו אסור אלא אותו היום. ואותו האיש בלבד:

A oto święta pogan: Kalendy, Saturnalia, Kratesis, dzień uroczystości królewskich, dzień narodzin i dzień śmierci – słowa Rabiego Meira. Mędracy mówią: każda śmierć, przy której jest spalenie, wiąże się z bałwochwalstwem; a jeśli nie ma spalenia, nie wiąże się z bałwochwalstwem. Dzień golenia brody i włosów, dzień wyjścia z morza i dzień wyjścia z więzienia. A poganin, który urządził przyjęcie dla syna, jest zabronione tylko tego dnia i tylko z tym człowiekiem.

1.4

עיר שיש בה עבודה זרה חוצה לה מותר. היה חוצה לה עבודה זרה. תוכה מותר. מהו לילך לשם. בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום. אסור. ואם היה יכול להלך בה למקום אחר מותר. עיר שיש בה עבודה זרה. והיו בה חנויות מעוטרות. ושאינן מעוטרות. זה היה מעשה בבית שאן. ואמרו חכמים המעוטרות. אסורות, ושאינן מעוטרות מותרות:

Miasto, w którym znajduje się bożek – poza jego granicami jest dozwolone. Jeśli bożek jest poza miastem – wewnątrz jest dozwolone. Co z pójściem tam? Gdy droga prowadzi wyłącznie do tego miejsca – zabronione; a jeśli można nią dojść do innego miejsca – dozwolone. Miasto, w którym znajduje się bożek, a były w nim sklepy ozdobione i nieozdobione – tak było w Bet Szean. Mędracy orzekli: ozdobione są zabronione, a nieozdobione dozwolone.

1.5

אלו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים. אצטרובלין ובנות שוח ופטטורותיהן ולבונה ותרנגול הלבן. רבי יהודה אומר מותר למכור לו לבן בין התרנגולין. ובזמן שהוא בפני עצמו קוטע את אצבעו ומוכרו לו לפי שאין מקריבין חסר לעבודה זרה. ושאר כל הדברים סתמן מותר ופירושן אסור. רבי מאיר אומר אף דקל טב וחצב. ונקליבם. אסור למכור לעכו"ם:

Oto rzeczy, których nie wolno sprzedawać poganinowi: szyszki, białe figi (benot szua) z szypułkami, kadzidło i biały kogut. Rabi Juda mówi: można mu sprzedać białego koguta wśród innych kogutów, a jeśli jest osobno, obcina mu palec u nogi i sprzedaje mu go, ponieważ nie składa się w ofierze istoty ułomnej bożkowi. Wszystkie pozostałe rzeczy – co do zasady są dozwolone, ale jeśli są przeznaczone na bałwochwalstwo – zabronione. Rabi Meir mówi: nawet dorodna palma i chacew (roślina) oraz ich kora są zabronione do sprzedania poganinowi.

1.6

מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעכו"ם מוכרין. מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין. ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה. עגלים וסייחים שלמים ושבירין. רבי יהודה מתיר בשבורה. ובן בתירה מתיר בסוס:

Miejsce, w którym mają zwyczaj sprzedawać poganom drobne bydło – sprzedają; miejsce, w którym nie mają zwyczaju – nie sprzedają. W każdym miejscu nie sprzedaje się im dużego bydła: cieląt i źrebiąt, zarówno zdrowych, jak i okaleczonych. Rabi Juda pozwala sprzedawać okaleczone. Ben Betejra pozwala sprzedawać konia.

1.7

אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים. אין בונין עמהם בסילקי. גרדום. ואצטדיא ובימה. אבל בונים עמהם בימוסיות. ובית מרחצאות. הגיעו לכיפה. שמעמידין בה עבודה זרה אסור לבנות.

Nie sprzedaje się im niedźwiedzi i lwów oraz wszystkiego, co stanowi zagrożenie dla ogółu. Nie buduje się z nimi bazyliki, szafotu, stadionu ani trybuny. Buduje się jednak z nimi podesty i łąźnie. Gdy dojdzie się do sklepienia, pod którym umieszcza się bożka – zabronione jest dalsze budowanie.

1.8

ואין עושים תכשיטין לעבודה זרה. קוטלאות. ונזמים. וטבעות. רבי אליעזר אומר. בשכר מותר. אין מוכרין להם במחובר לקרקע. אבל מוכר הוא משיקצץ. רבי יהודה אומר מוכר הוא לו על מנת לקוץ. אין משכירין להם בתים בארץ ישראל. ואין צריך לומר שדות. ובסוריא משכירין להם בתים אבל לא שדות. ובחוץ לארץ מוכרין להם בתים ומשכירין שדות. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר בארץ ישראל משכירין להם בתים אבל לא שדות. ובסוריא מוכרין בתים. ומשכירין שדות. ובחוצה לארץ מוכרין אלו ואלו:

Nie wyrabia się ozdób dla bożka: naszyjników, kolczyków i pierścieni. Rabi Eliezer mówi: za zapłatą jest dozwolone. Nie sprzedaje się im rzeczy przywiązanych do ziemi, ale można sprzedać po ścięciu. Rabi Juda mówi: można sprzedać pod warunkiem, że utnie. Nie wynajmuje się im domów w Ziemi Izraela, a tym bardziej pól. W Syrii wynajmuje się im domy, ale nie pola. Poza Ziemią Izraela sprzedaje się im domy i wynajmuje pola – słowa Rabiego Meira. Rabi Jose mówi: w Ziemi Izraela wynajmuje się im domy, ale nie pola; w Syrii sprzedaje się domy i wynajmuje pola; a poza Ziemią Izraela sprzedaje się jedne i drugie.

1.9

אף במקום שאמרו להשכיר. לא לבית דירה אמרו. מפני שהוא מכניס לתוכו עבודה זרה שנאמר (דברים ז, כו) לא תביא תועבה אל ביתך. ובכל מקום לא ישכיר לו את המרחץ. מפני שהוא נקרא על שמו:

Nawet tam, gdzie pozwolono wynajmować, nie pozwolono wynajmu na mieszkanie, ponieważ wprowadzałby do niego bałwochwalstwo, jak powiedziano (Pwt 7, 26): „Nie wprowadzisz obrzydliwości do swego domu”. I w każdym miejscu nie można mu wynająć łąźni, ponieważ nosi ona jego imię.

Rozdział 2

2.1

אין מעמידין בהמה בפונדק אות של עכו"ם. מפני שחשודין על הרביעה. ולא תתיחד אשה עמה מפני שחשודין על העריות. ולא יתיחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכת דמים. בת ישראל לא תילד את עובדת כוכבים. מפני שמילדת בן לעבודה זרה. אבל עובדת כוכבים מילדת בת ישראל. בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים. אבל עובדת כוכבי' מניקה בנה של ישראלית ברשותה:

Nie zostawia się bydła w gospodzie u pogan, ponieważ są podejrzani o bestialstwo. Kobieta nie będzie przebywać z nimi sam na sam, ponieważ są podejrzani o niemoralność; mężczyzna nie będzie przebywać z nimi sam na sam, ponieważ są podejrzani o rozlew krwi. Izraelitka nie będzie odbierać porodu u poganki, gdyż odbiera poród dziecka dla bałwochwalstwa. Ale poganka może odbierać poród u Izraelitki. Izraelitka nie będzie karmić piersią syna poganki, ale poganka może karmić piersią syna Izraelitki za jej zgodą.

2.2

מתרפאין מהן רפוי ממון אבל לא רפוי נפשות. ואין מסתפרין מהן בכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו:

Można się u nich leczyć, gdy choroba nie zagraża życiu, ale nie, gdy zagraża życiu. I nie można się u nich strzyć w żadnym miejscu – słowa rabiego Meira. Mędracy mówią: w miejscu publicznym dozwolone, ale nie w odosobnieniu (gdy są sam na sam).

2.3

אלו דברים של עכו"ם אסורין. ואיסורן איסור הנאה. היין. והחומץ של עכו"ם שהיה מתחלתו יין. וחרס הדרייני. ועורות לבובין. רבן שמעון בן גמליאל אומר בזמן שהקרע שלו עגול אסור. משוך מותר. בשר הנכנס לעבודה זרה מותר. והיוצא אסור מפני שהוא כזבחי מתים. דברי רבי עקיבא. ההולכין לתרפות. אסור לשאת ולתת עמהם. והבאין מותרין:

Oto rzeczy pogan, które są zakazane, a ich zakaz jest zakazem korzystania: wino; ocet pogan, który początkowo był winem; chares hadriani (rodzaj gliny stosowanej w kulcie); skóry z nacięciem na sercu. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: gdy nacięcie jest okrągłe, zakazane; podłużne – dozwolone. Mięso wnoszone do miejsca bałwochwalstwa jest dozwolone, a wynoszone – zakazane, ponieważ jest jak ofiary dla zmarłych – słowa rabiego Akivy. Z tymi, którzy udają się na pogańskie święto (tarfut), zabronione jest prowadzenie interesów; z wracającymi – dozwolone.

2.4

נודות העכו"ם וקנקניהן. ויין של ישראל כנוס בהן. אסורין. ואיסורן איסור הנאה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה. החרצנים והזגין של עכו"ם אסורין. ואיסורן איסור הנאה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים לחין אסורין. יבשין מותרין. המוריים וגבינות בית אונייקי של עכו"ם אסורין ואיסורן איסור הנאה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה:

Worki skórzane pogan i ich dzbany, oraz wino Izraela, które się w nich znajduje, są zakazane, a ich zakaz jest zakazem korzystania – słowa rabiego Meira. Mędracy mówią: ich zakaz nie jest zakazem korzystania. Pestki i skórki winogron pogan są zakazane, a ich zakaz jest zakazem korzystania – słowa rabiego Meira. Mędracy mówią: wilgotne zakazane, suche dozwolone. Murias (sos rybny) i sery z Bet Unjaki (Unyaki) pogan są zakazane, a ich zakaz jest zakazem korzystania – słowa rabiego Meira. Mędracy mówią: ich zakaz nie jest zakazem korzystania.

2.5

אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך אמר לו מפני מה אסרו גבינות העכו"ם. אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבלה. אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה. שורפה חיה. ולא הודו לו. אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין חזר אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודה זרה. אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה. השיאו לדבר אחר. אמר לו ישמעאל אחי. היאך אתה קורא (שיר השירים א, ב) כי טובים דודיך מיין. או כי טובים דודיך. אמר לו כי טובים דודיך. אמר לו אין הדבר כן שהרי חבירו מלמד עליו לריח שמניך טובים:

Rabbi Jehuda powiedział: Rabbi Ismael zapytał rabiego Jehoszuę, gdy szli drogą: „Dlaczego zakazali serów pogan?” Odpowiedział mu: „Ponieważ ścinają je podpuszczką z padliny.” Zapytał: „A czyż podpuszczka z ofiary całopalnej nie jest surowsza od podpuszczki z padliny? A przecież powiedzieli: kapłan, który ma zdrowe serce, spala ją na surowo, lecz nie przyznali mu racji, tylko powiedzieli: nie czerpie się z niej korzyści, ale też nie popełnia się w niej me'ili.” Wrócił i zapytał: „A może dlatego, że ścinają je podpuszczką z cieląt przeznaczonych dla bałwochwalstwa?” Odpowiedział mu: „Jeśli tak, to dlaczego nie zakazali czerpania z nich korzyści?” Skierował go do innej sprawy. Powiedział mu: „Iszmaelu, bracie mój, jak czytasz: „Bo lepsze są twoje miłości od wina” (Pieśń nad Pieśniami 1,2), czy może „twoje miłości”?” Odpowiedział mu: „Twoje miłości”. Rzekł mu: „Nie tak się rzeczy mają, bowiem jego towarzysz (werset) poucza o nim: „Dla zapachu twoich olejków”.

2.6

אלו דברים של עכו"ם אסורין ואין איסורן איסור הנאה. חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו. והפת והשמן שלהן. רבי ובית דינו התירו בשמן ושלקות וכבשין שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ וטרית טרופה. וציר שאין בה דגה כלבית שוטטת בו. והחילק וקורט של חלתית. ומלח סלקונטית. הרי אלו אסורין. ואין איסורן איסורה נאה:

Oto rzeczy pogan, które są zakazane, ale ich zakaz nie jest zakazem korzystania: mleko, które wydoił poganin, a Izraelita go nie widział; ich chleb i ich oliwa. Rabbi i jego sąd pozwolili na oliwę. Także potrawy gotowane i marynaty, do których zwykle dodaje się wino i ocet; taryt posiekana; zalewa (cir), w której nie pływa ryba, którą można rozpoznać (tzw. daga kalbit); chilek (mała rybka) i kawałek chaltit (asafetydy); sól salgonicka. Oto one są zakazane, a ich zakaz nie jest zakazem korzystania.

2.7

אלו מותרין באכילה. חלב שחלבו עכו"ם וישראל רואהו. והדבש. והדבדניות אף על פי שמנטפין. אין בהם משום הכשר משקה. וכבשין שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ. וטרית שאינה טרופה. וציר שיש בה דגה. ועלה של חלתית. וזיתים גלוסקאות המגולגלין. רבי יוסי אומר השלוחין אסורין. החגבים הבאים מן הסלולה אסורין. מן ההפתק מותרין. וכן לתרומה.

Te są dozwolone do jedzenia: mleko wydojone przez pohana, gdy widzi je Izraelita; miód; oraz dbanijot (rodzaj owoców), nawet jeśli sączą się – nie mają one statusu płynu (i nie czynią pokarmów podatnymi na zanieczyszczenie). Oraz marynaty, do których zwykle nie dodaje się wina i octu; taryt nieposiekana; zalewa, w której pływa ryba; liść chaltit; oraz oliwki typu galaskot (duże, obtaczane). Rabbi Jose mówi: wysyłane są zakazane. Szarańcza pochodząca z kosza (selula) jest zakazana; pochodząca z wiązki (heftak) – dozwolona. Tak samo w przypadku terumy.

Rozdział 3

3.1

כל הצלמים אסורים. מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל. או צפור. או כדור. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שיש בידו כל דבר:

Wszystkie posągi są zakazane, ponieważ są czczone raz w roku — słowa rabiego Meira. Lecz mędrcy mówią: zakazany jest tylko ten, który trzyma w ręce laskę, ptaka albo piłkę. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: każdy, który trzyma w ręce cokolwiek.

3.2

המוצא שברי צלמים. הרי אלו מותרים. מצא תבנית יד או תבנית רגל. הרי אלו אסורים. מפני שכיוצא בהן נעבד:

Kto znajduje odłamki posągów — są one dozwolone. Kto znajduje wyobrażenie ręki lub wyobrażenie stopy — są one zakazane, ponieważ podobne do nich są czczone.

3.3

המוצא כלים. ועליהם צורת חמה. צורת לבנה. צורת דרקון. יוליכם לים המלח. רבן שמעון בן גמליאל אומר שעל המכובדין אסורים. שעל המבוזין מותרין. רבי יוסי אומר שוחק חזרה לרוח. או מטיל לים אמרו לו אף הוא נעשה זבל. שנאמר (דברים יג, יח) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם:

Kto znajduje naczynia, a na nich wizerunek słońca, wizerunek księżyca lub wizerunek smoka — zabiera je do Morza Martwego. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: te na naczyniach szanowanych są zakazane, te na naczyniach pogardzanych są dozwolone. Rabbi Jose mówi: ściera je na proch i rozsypuje na wiatr albo wrzuca do morza. Odpowiedzieli mu: wówczas stanie się nawozem, jak powiedziano: „Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy obłożonych klątwą” (Pwt 13,18).

3.4

שאל פרקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל בעכו שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. אמר לו כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. אמר לו אין משיבין במרחץ. וכשיצא אמר לו אני לא באתי בגבולה. היא באתה בגבולי. אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי. אלא אומרים נעשה אפרודיטי נוי למרחץ. דבר אחר אם נותנין לך ממון הרבה אי אתה נכנס לעבודה זרה שלך ערום. ובעל קרי. ומשתין בפניה. וזו עומדת על פי הביב. וכל העם משתנין לפניה. לא נאמר אלא אלהיהם את שנוהג בו משום אלוה אסור. ואת שאינו נוהג בו משום אלוה מותר:

Proklos ben Flosfos zapytał rabbana Gamliela w Akko, który kąpał się w łaźni Afrodyty. Powiedział mu: „Napisano w waszej Torze: «Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy obłożonych klątwą». Dlaczego kąpiesz się w łaźni Afrodyty?” Odpowiedział mu: „Nie odpowiada się w łaźni”. A gdy wyszedł, powiedział mu: „Ja nie wszedłem w jej obręb; ona weszła w mój obręb. Nie mówi się: «Uczyń łaźnię ozdobą dla Afrodyty», lecz mówi się: «Uczyń Afrodytę ozdobą dla łaźni». Inna sprawa: gdyby dano ci dużo pieniędzy, nie wszedłbyś nagi do swojej świątyni, z polucją i nie oddawałbyś moczu przed nią. A ta stoi przy wylocie kanału, i wszyscy ludzie oddają mocz przed nią. Powiedziano tylko: „ich bogowie” — to, co traktują jako bóstwo, jest zakazane, a to, czego nie traktują jako bóstwo, jest dozwolone.

3.5

הגוים העובדים את ההרים. ואת הגבעות. הן מותרין ומה שעליהם אסורים. שנאמר (דברים ז, כה) לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת. רבי יוסי הגלילי אומר (דברים ז, יב) אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם. אלהיהם על הגבעות. ולא הגבעות אלהיהם. ומפני מה אשרה אסורה. מפני שיש בה תפיסת יד אדם. וכל שיש בה תפיסת ידי אדם אסור. אמר רבי עקיבא אני אובין ואדון לפיך. כל מקום שאתה מוצא הר גבוה. וגבעה נשאה. ועץ רענן. דע שיש שם עבודה זרה:

Poganie, którzy czczą góry i wzgórza — one są dozwolone, a to, co jest na nich, jest zakazane, jak powiedziano: „Nie pożądam srebra i złota na nich, by je wziąć” (Pwt 7,25). Rabbi Jose Galilejski mówi: „Ich bogowie na górach” — a nie góry są ich bogami; „ich bogowie na wzgórzach” — a nie wzgórza są ich bogami. A dlaczego aszera (drzewo lub słup kultowy) jest zakazana? Ponieważ jest w niej udział ludzkiej ręki. A wszystko, w czym jest udział ludzkiej ręki, jest zakazane. Rabbi Akiva powiedział: Ja wyjaśnię i rozważę przed tobą: wszędzie tam, gdzie znajdujesz wysoką górę, wzniesione wzgórze i bujne drzewo, wiedz, że jest tam bałwochwalstwo.

3.6

מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה. ונפל. אסור לבנותו. כיצד יעשה כונס בתוך שלו ארבע אמות ובונה. היה שלו ושל עבודה זרה. נדון מחצה על מחצה. אבניו עציו ועפרו. מטמאין כשרץ. שנאמר (דברים ז, כו) שקץ תשקצנו. רבי עקיבא אומר כנדה. שנאמר (ישעיה ל, כב) תזרם כמו דוה צא תאמר לו. מה נדה מטמאה במשא. אף עבודה זרה מטמאה במשא:

Kto ma dom sąsiadujący z miejscem bałwochwalstwa, a dom się zawalił — nie wolno go odbudowywać. Jak ma postąpić? Wchodzi w obręb swojej posiadłości na cztery łokcie i buduje. Jeśli dom był jego i miejsca bałwochwalstwa — rozstrzyga się połowa na połowę. Jego kamienie, drzewo i ziemia czynią nieczystym jak pełzające zwierzę, jak powiedziano: „Będziesz to miał w obrzydzeniu” (Pwt 7,26). Rabbi Akiva mówi: jak kobieta podczas menstruacji, jak powiedziano: „Rozproszysz je jak nieczystość menstruacyjną; powiesz im: Precz” (Iz 30,22). Jak menstruacja czyni nieczystym przez przenoszenie, tak bałwochwalstwo czyni nieczystym przez przenoszenie.

3.7

שלשה בתים הן. בית שבנוי מתחלה לעבודה זרה. הרי זה אסור. סיידו וכיירו לעבודה זרה. וחידש. נוטל מה שחידש. הכניס לתוכה עבודה זרה והוציאה. הרי זה מותר. שלש אבנים הן. אבן שחצבה מתחלה לבימוס. הרי זו אסורה. סיירה וכיירה לשם עבודה זרה וחידש נוטל מה שחידש. העמיד עליה עבודה זרה וסילקה. הרי זו מותרת. שלש אשרות הן. אילן שנטעו מתחלה לשם עבודה זרה. הרי זו אסורה. גידעו ופסלו לשם עבודה זרה. והחליף נוטל מה שהחליף. העמיד תחתיה עבודה זרה וביטלה הרי זה מותר. איזו היא אשרה. כל שיש תחתיה עבודה זרה. רבי שמעון אומר כל שעובדין אותה. ומעשה בצידן באילן שהיו עובדין אותו ומצאו תחתיו גל. אמר להן רבי שמעון בדקו את הגל הזה. ובדקוהו ומצאו בו צורה. אמר להן הואיל ולצורה הן עובדין. נתיר להן את האילן:

Są trzy domy: dom, który od początku został zbudowany do bałwochwalstwa — jest zakazany. Jeśli otynkowano go i ozdobiono dla bałwochwalstwa, a on rozbudował — zabiera to, co rozbudował. Jeśli wniósł do niego bałwana i wyniósł go — jest dozwolony. Są trzy kamienie: kamień, który od początku został wycięty na piedestał — jest zakazany. Jeśli otynkowano go i ozdobiono dla bałwochwalstwa, a on dodał — zabiera to, co dodał. Jeśli postawił na nim bałwana i usunął go — jest dozwolony. Są trzy aszery: drzewo, które od początku zostało zasadzone dla bałwochwalstwa — jest zakazane. Jeśli przycięto je i ukształtowano dla bałwochwalstwa, a ono wypuściło nowe pędy — zabiera to, co wypuściło. Jeśli postawił pod nim bałwana i unieważnił go — jest dozwolone. Która to jest aszera? Każda, pod którą znajduje się bałwan. Rabbi Szimon mówi: każda, którą się czci. I zdarzyło się w Sydonie, że czczono pewne drzewo, a pod nim znaleziono kopiec. Rabbi Szimon powiedział im: „Zbadajcie ten kopiec”. Zbadali go i znaleźli w nim posążek. Powiedział im: „Ponieważ czczą posążek, możemy im pozwolić to drzewo”.

3.8

לא ישב בצלה. ואם ישב טהור. ולא יעבור תחתיה. ואם עבר טמא. היתה גזולת את הרבים. ועבר תחתיה. טהור. וזורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים. אבל לא בימות החמה. והחזרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימות הגשמים. מפני שהנמייה נושרת עליהן. והוה להן לזבל:

Nie wolno siedzieć w jej cieniu; jeśli jednak usiadł, pozostaje czysty. Nie wolno przechodzić pod nią; jeśli przeszedł, staje się nieczysty. Jeśli ona zajmowała teren publiczny, a on przeszedł pod nią, jest czysty. Wolno siać pod nią warzywa w porze deszczowej, ale nie w porze suchej. Sałaty nie wolno siać ani w porze suchej, ani w deszczowej. Rabbi Jose mówi: nawet warzyw nie wolno siać w porze deszczowej, ponieważ jej liście opadają na nie i stają się dla nich nawozem.

3.9

נטל ממנה עצים. אסורין בהנאה. הסיק בהן את התנור. אם חדש יותץ. ואם ישן יוצן. אפה בו את הפת. אסורה בהנאה. נתערבה באחרות. כולן אסורות בהנאה. רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח. אמרו לו אין פדיון לעבודה זרה. נטל הימנה כרכור אסור בהנאה ארג בו את הבגד. הבגד אסור בהנאה. נתערב באחרים ואחרים באחרים. כולן אסורין בהנאה. רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח. אמרו לו אין פדיון לעבודה זרה:

Jeśli wziął z niej drewno, jest ono zakazane do użytku. Jeśli rozpałił nim w piecu: jeśli piec był nowy, należy go rozbić; jeśli stary, należy go ostudzić. Jeśli upiekł w nim chleb, jest on zakazany do użytku. Jeśli zmieszał się z innymi bochenkami, wszystkie są zakazane do użytku. Rabbi Eliezer mówi: niech wrzuci wartość korzyści do Morza Martwego. Odpowiedziano mu: dla przedmiotu służącego bałwochwalstwu nie ma wykupu. Jeśli wziął z niej czółenko tkackie, jest ono zakazane do użytku. Jeśli utkał nim szatę, jest ona zakazana do użytku. Jeśli zmieszała się z innymi, a te z innymi, wszystkie są zakazane do użytku. Rabbi Eliezer mówi: niech wrzuci wartość korzyści do Morza Martwego. Odpowiedziano mu: dla przedmiotu służącego bałwochwalstwu nie ma wykupu.

3.10

כיצד מבטלה. קירסם וזירד. נטל ממנה מקל או שרביט. אפילו עלה. הרי זו בטלה. שפייה לצורכה אסורה. שלא לצורכה מותרת. *Jak się ją unieważnia? Jeśli ją przyciął, oskrobał, zdjął z niej kij lub pręt, nawet liść — oto jest unieważniona. Jeśli wygładził ją dla jej potrzeb, jest zakazana; jeśli nie dla jej potrzeb, jest dozwolona.*

Rozdział 4

4.1

רבי ישמעאל אומר שלש אבנים זו בצד זו. בצד מרקוליס אסורות. ושתים מותרות. וחכמים אומרים שנראות עמו אסורות. ושאינן נראות עמו מותרות: *Rabbi Ishmael mówi: trzy kamienie leżące obok siebie, w pobliżu posągu Merkuriusza, są zakazane, a dwa są dozwolone. Mędracy zaś mówią: te, które są widoczne wraz z nim, są zakazane, a te, które nie są z nim widoczne, są dozwolone.*

4.2

מצא בראשו מעות. כסות. או כלים. הרי אלו מותרין. פרכילי ענבים. ועטרות של שבלים. ויינות ושמינים. וסלתות. וכל דבר שכיוצא בו קרב על גבי המזבח. אסור: *Jeśli znalazł na jego głowie pieniądze, odzież lub naczynia – są one dozwolone. Kiście winogron, wieńce z kłosów, wina, oleje, i mąka, i wszystko, co w swoim rodzaju bywa składane na ołtarzu, jest zakazane.*

4.3

עבודה זרה שהיה לה גינה. או מרחץ. נהנין מהן שלא בטובה ואין נהנין מהן בטובה. היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בין בטובה ובין שלא בטובה: *Jeżeli bożek miał ogród lub łaźnię, wolno z nich korzystać bezpłatnie, ale nie wolno korzystać odpłatnie. Jeżeli była to własność jego i innych, wolno z nich korzystać zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie.*

4.4

עבודה זרה של נכרי. אסורה מיד. ושל ישראל. אין אסורה עד שתיעבד. נכרי מבטל עבודה זרה שלו. ושל חברו. וישראל אין מבטל עבודה זרה של נכרי. המבטל עבודה זרה ביטל משמשיה. ביטל משמשיה. משמשיה מותרין. והיא אסורה: *Bożek poganina jest zakazany natychmiast, a bożek Izraelity nie jest zakazany, dopóki nie będzie czczony. Poganin unieważnia bożka swego i bożka swego towarzysza, ale Izraelita nie unieważnia bożka poganina. Ten, kto unieważnia bożka, unieważnił jego przynależności; jeżeli unieważnił jego przynależności, przynależności są dozwolone, a sam bożek pozostaje zakazany.*

4.5

כיצד מבטלה. קטע ראש אונה. ראש חוטמה. ראש אצבעה. פחסה. אף על פי שלא חיסרה. בטלה. רקק בפניה. השתין בפניה. גררה וזרק בה את הצואה. הרי זו אינה בטילה. מכרה או משכנה. רבי אומר ביטל. וחכמים אומרים. לא ביטל:

Jak unieważnia się bożka? Jeśli odciął koniuszek jego ucha, koniuszek jego nosa, koniuszek jego palca; jeśli go spłaszczył, nawet jeśli go nie uszczuplił – unieważnił. Jeśli plunął mu w twarz, oddał mocz na jego twarz, włókł go i rzucił na niego odchody – oto nie jest unieważniony. Jeśli go sprzedał lub zastawił – Rabbi mówi: unieważnił, a mędracy mówią: nie unieważnił.

4.6

עבודה זרה שהניחוה עובדיה. בשעת שלום מותרת. בשעת מלחמה אסורה. בימוסיות של מלכים הרי אלו מותרות. מפני שמעמידן אותם בשעה שהמלכים עוברים:

Bałwan, którego czciciele porzucili — w czasie pokoju jest dozwolony, a w czasie wojny zakazany. Podesty (bimy) królów są dozwolone, ponieważ stawia się je na czas przejazdu królów.

4.7

שאלו את הזקנים ברומי. אם אין רצונו עבודה זרה למה אינו מבטלה. אמרו להן אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין. היה מבטלו. הרי הן עובדין לחמה. וללכנה. ולכוכבים. ולמזלות. יאבד עולמו מפני השוטים. אמרו להם אם כן יאבד דבר שאין צורך לעולם בו. ויניח דבר שצורך העולם בו. אמרו להן אף אנו מחזיקין ידי עובדיהם של אלו. שאומרים תדעו שהן אלוהות. שהרי הן לא בטלו:

Zapytano starszych w Rzymie: «Jeśli nie jest wolą Boga, aby istniało bałwochwalstwo, to dlaczego go nie zniszczy?» Odpowiedzieli im: «Gdyby czcili przedmiot, którego świat nie potrzebuje, zniszczyłby go. Ale przecież czczą słońce, księżyc, gwiazdy i znaki zodiaku — czy miałby zniszczyć świat przez głupców?» Rzekli im: «Skoro tak, niech zniszczy to, czego świat nie potrzebuje, a pozostawi to, czego potrzebuje». Odpowiedzieli im: «My także podtrzymujemy ręce tych, którzy je czczą, gdyż mówią: „Wiedźcie, że są bóstwami, skoro nie zostały zniszczone“».

4.8

לוקחין גת בעוטה מן העכו"ם אף על פי שהוא נוטל בידו ונותן לתפוח. ואינו נעשה יין נסך עד שירד לבור. ירד לבור מה שבבור אסור. והשאר מותר:

Kupuje się od poganina tłoczoną winnicę (miazgę) nawet wtedy, gdy on bierze winogrona ręką i kładzie na stertę. Nie staje się to winem przeznaczonym na libację, dopóki nie spłynie do kadzi. Gdy spłynęło do kadzi, to, co jest w kadzi, jest zakazane, a reszta jest dozwolona.

4.9

דורכין עם העובד כוכבים בגת אבל לא בוצרין עמו. ישראל שהוא עושה בטומאה. לא דורכין ולא בוצרין עמו. אבל מוליכין עמו חביות לגת. ומביאין עמו מן הגת. נחתום שהוא עושה בטומאה. לא לשין ולא עורכין עמו. אבל מוליכין עמו פת לפלטר:

Tłoczy się z poganinem w tłoczni, ale nie zbiera się z nim winogron. Jeśli Izraelita pracuje w nieczystości, nie tłoczy się ani nie zbiera z nim. Ale prowadzi się z nim beczki do tłoczni i przynosi z nim z tłoczni. Jeśli piekarz pracuje w nieczystości, nie zagniata się ani nie układa z nim ciasta, ale przynosi się z nim chleb do piekarza.

4.10

עובד כוכבים שנמצא עומד בצד הבור של יין. אם יש לו עליו מלוה אסור. אין לו עליו מלוה מותר. נפל לבור ועלה. ומדדו בקנה. התז את הצרעה בקנה או שהיה מטפח על פי חבית מרותחת. בכל אלו היה מעשה. ואמרו ימכר. ורבי שמעון מתיר. נטל את החבית וזרקו בחמתו לבור. זה היה מעשה והכשירו:

Poganin, który został znaleziony stojący obok kadzi z winem: jeśli miał na nim pożyczkę, wino jest zakazane; jeśli nie miał na nim pożyczki, jest dozwolone. Wpadł do kadzi i wyszedł, mierzył ją prętem, strącił osę prętem albo klepał ujście wrzącej beczki – we wszystkich tych przypadkach zdarzył się taki wypadek, i orzekli, że wino należy sprzedać. A Rabbi Szymon pozwala. Jeśli chwycił beczkę i w gniewie rzucił ją do kadzi – to był wypadek, i uznali wino za dozwolone.

4.11

המטהר יינו של עכו"ם ונותנו ברשותו בבית הפתוח לרשות הרבים. בעיר שיש בה עכו"ם וישראלים. מותר. בעיר שכולה עכו"ם אסור עד שיושיב שומר. ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר. אף על פי שהוא יוצא ונכנס מותר. רבי שמעון בן אלעזר אומר כל רשות עכו"ם אחת היא:

Ten, kto oczyszcza wino poganina i umieszcza je w jego posiadłości, w domu otwartym na przestrzeń publiczną: w mieście, w którym są poganie i Izraelici, jest dozwolone. W mieście złożonym wyłącznie z pogan jest zakazane, dopóki nie postawi strażnika. Strażnik nie musi siedzieć i pilnować; nawet jeśli wychodzi i wchodzi, jest dozwolone. Rabbi Szymon ben Eleazar mówi: cała posiadłość poganina jest jedna.

4.12

המטהר יינו של עכו"ם ונותנו ברשותו. והלה כותב לו התקבלתי ממך מעות מותר. אבל אם ירצה ישראל להוציאו. ואינו מניחו עד שיתן לו את מעותיו. זה היה מעשה בבית שאן ואסרו חכמים:

Ten, kto oczyszcza wino poganina i umieszcza je w jego posiadłości, a tamten pisze mu: «Otrzymałem od ciebie pieniądze» – jest dozwolone. Ale jeśli Izraelita chce je zabrać, a on nie pozwala mu, dopóki nie otrzyma swoich pieniędzy – to był wypadek w Bet Sze'an i mędrzy zakazali.

Rozdział 5

5.1

השוכר את הפועל לעשות עמו בין נסך. שכרו אסור. שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת. אף על פי שאמר לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום. שכרו מותר. השוכר את החמור להביא עליה יין נסך. שכרה אסור. שכרה לישב עליה אף על פי שהניח העובד כוכבים לגינו עליה. שכרה מותר:

Ten, kto wynajął robotnika do pracy z winem libacyjnym, jego zapłata jest zabroniona. Jeśli wynajął go do innej pracy, nawet jeśli powiedział mu: „Przenieś mi beczkę wina libacyjnego z miejsca na miejsce”, jego zapłata jest dozwolona. Ten, kto wynajął oślicę, aby przewieźć na niej wino libacyjne, zapłata za nią jest zabroniona. Jeśli jednak wynajął ją do siedzenia na niej, nawet jeśli poganin położył na niej swój dzbanek, zapłata za nią jest dozwolona.

5.2

יין נסך שנפל על גבי ענבים. ידיחן והן מותרות. ואם היו מבוקעות אסורות. נפל על גבי תאנים. או על גבי תמרים אם יש בהן בנותן טעם אסור. מעשה בביתס בן זוגן שהביא גרוגרות בספינה ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן ושאל לחכמים והתירום. זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם. אסור. כל שאין בהנאתו בנותן טעם. מותר. כגון חומץ שנפל על גבי גריסין:

Wino libacyjne, które spadło na winogrona, należy je wymyć i są dozwolone. Jeśli były popękane, są zabronione. Spadło na figi lub na daktyl – jeśli wyczuwalny jest w nich jego smak, są zabronione. Zdarzył się przypadek z Boetusem ben Zonenem, który przywiózł suszone figi na statku; pękła beczka wina libacyjnego i spadła na nie. Zapytał mędrców, a oni je dozwolili. To jest ogólna zasada: wszystko, w czym (wino) nadaje odczuwalny smak, jest zabronione; wszystko, w czym nie nadaje smaku, jest dozwolone, jak na przykład ocet, który spadł na kaszę.

5.3

עובד כוכבים שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום אם היה בחזקת המשתמר. מותר. אם הודיעו שהוא מפליג. כדי שישתום ויסתום ויגוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר כדי שיפתח ויגוף ותיגוב:

Poganin, który przewoził z Izraelitą beczki wina z miejsca na miejsce – jeśli wino było pod nadzorem, jest dozwolone. Jeśli Izraelita poinformował go, że wypływa w daleką podróż, miarą jest czas potrzebny do otwarcia, zatkania i wyschnięcia. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: czas potrzebny do otwarcia, zakorkowania i wyschnięcia.

5.4

המניח יינו בקרון או בספינה והלך לו בקפדריא. נכנס למדינה. ורחץ. מותר. אם הודיעו שהוא מפליג. כדי שישתום ויסתום ויגוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר כדי שיפתח. ויגוף ותיגוב. המניח עובד כוכבים בחנות אף על פי שהוא יוצא ונכנס. מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג. כדי שישתום ויסתום ויגוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר כדי שיפתח ויגוף. ותיגוב:

Ten, kto zostawia swoje wino na wozie lub na statku i idzie skrótem, wchodzi do miasta i kąpie się – dozwolone. Jeśli poinformował go, że wypływa w daleką podróż, miarą jest czas potrzebny do otwarcia, zatkania i wyschnięcia. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: czas potrzebny do otwarcia, zakorkowania i wyschnięcia. Ten, kto zostawia poganina w sklepie, nawet jeśli wchodzi i wychodzi – dozwolone. A jeśli poinformował go, że wypływa w daleką podróż, miarą jest czas potrzebny do otwarcia, zatkania i wyschnięcia. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: czas potrzebny do otwarcia, zakorkowania i wyschnięcia.

5.5

היה אוכל עמו על השלחן. והניח לגינה על השלחן. ולגינה על הדולבקי והניחו ויצא. מה שעל השלחן אסור. ומה שעל הדולבקי מותר. ואם אמר לו הוי מוזג ושותה. אף שעל הדולבקי אסור. חביות פתוחות אסורות. סתומות כדי שיפתח ויגוף ותיגוב:

Jeśli ktoś jadł z poganinem przy stole, położył swój dzbanek na stole, a inny dzbanek na stoliku, po czym zostawił go i wyszedł – to, co jest na stole, jest zabronione, a to, co na stoliku, jest dozwolone. A jeśli powiedział mu: „Nalej sobie i pij”, nawet to, co na stoliku, jest zabronione. Beczki otwarte są zabronione; zamknięte – dopóki nie upłynie czas potrzebny do otwarcia, zakorkowania i wyschnięcia.

5.6

בלשת עובדי כוכבים שנכנסה לעיר. בשעת שלום. חביות פתוחות אסורות. סתומות מותרות. בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות. לפי שאין פנאי לנסך:

Pogański oddział, który wkroczył do miasta. W czasie pokoju: beczki otwarte są zakazane, a zamknięte dozwolone. W czasie wojny: jedne i drugie są dozwolone, ponieważ nie ma czasu na libacje.

5.7

אומנין של ישראל ששלח להם עובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרן. מותרים לומר לו תן לנו את דמיה ואם משנכנסה לרשותן אסור. המוכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא מדד. דמיו מותרין. מדד עד שלא פסק. דמיו אסורין. נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים. וחזר ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל. אם יש בו עכבת יין אסור. המערה מכלי אל כלי. את שעירה ממנו. מותר. ואת שעירה לתוכו. אסור:

Żydowscy rzemieślnicy, którym poganin wysłał beczkę wina nesekh (libacyjnego) jako zapłatę, mogą mu powiedzieć: „Daj nam jej równowartość”. Jeśli jednak weszła już w ich posiadanie, jest zakazane. Kto sprzedaje swoje wino poganinowi: jeśli ustalił cenę przed odmierzeniem, pieniądze są dozwolone; jeśli odmierzył przed ustaleniem ceny, pieniądze są zakazane. Jeśli wziął lejek i odmierzał do butelki poganina, a następnie do butelki Izraelity, to jeśli w lejku pozostała resztką wina, jest zakazane. Kto przelewa z naczynia do naczynia: to, z którego wylewa, jest dozwolone, a to, do którego wlewa, jest zakazane.

5.8

יין נסך. אסור ואוסר בכל שהוא. יין ביין. ומים במים. בכל שהוא. יין במים. ומים ביין. בנותן טעם. זה הכלל מין במינו במשהו. ושלא במינו. בנותן טעם:

Wino nesekh (libacyjne) jest zakazane i zakazuje wszystkiego, czego dotknie, nawet w najmniejszej ilości. Wino z winem i woda z wodą — nawet w najmniejszej ilości. Wino z wodą i woda z winem — w ilości nadającej smak. Oto zasada: gatunek w swoim gatunku — w ilości minimalnej, a nie w swoim gatunku — w ilości nadającej smak.

5.9

אלו אסורין ואוסרין בכל שהן. יין נסך. ועבודה זרה. ועורות לבובין. ושור הנסקל. ועגלה ערופה. וצפורי מצורע. ושער נזיר. ופטר חמור. ובשר בחלב. ושעיר המשתלח. וחולין שנשחטו בעזרה. הרי אלו אסורין ואוסרין בכל שהן:

Te są zakazane i zakazują wszystkiego, czego dotkną, w każdej ilości: wino nesekh (libacyjne), przedmiot bałwochwalstwa, skóry z wyciętym sercem, wół skazany na ukamienowanie, jałówka o złamanym karku, ptaki trędowatego, włosy nazirejczyka, osłe pierworodne, mięso w mleku, kozioł wysyłany (na pustynię) oraz zwierzęta nieuświęcone, które zarżnięto na dziedzińcu świątyni. Te są zakazane i zakazują wszystkiego, czego dotkną, w każdej ilości.

5.10

יין נסך שנפל לבור. כולו אסור בהנאה. רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכר כולו לנכרי חוץ מדמי יין נסך שבו:

Wino libacyjne, które spadło do kadzi, całość jest zabroniona do użytku. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: można sprzedać całość poganinowi, z wyjątkiem wartości wina libacyjnego, które się w niej znajduje.

5.11

גת של אבן שזפתה עובד כוכבים. מנגבה והיא טהורה. ושל עץ. רבי אומר יגב. וחכמים אומרים יקלוף את הזפת. ושל חרס. אף על פי שקלף את הזפת. הרי זו אסורה:

Tłocznia kamienna, którą poganin posmarował smołą, należy ją wytrzeć do sucha i jest czysta. Jeśli drewniana, Rabbi mówi: należy ją osuszyć, a mędrcy mówią: należy zedrzeć smołę. Jeśli gliniana, nawet gdyby zedrzeć smołę, pozostaje zabroniona.

5.12

הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים. את שדרכו להטביל יטביל. להגעיל. יגעיל. ללבן באור. ילבן באור. השפוד. והאסכלה. מלבן באור. הסכין. שפה. והיא טהורה: נשלמה מסכת עבודה זרה

Kto kupuje od pogan naczynia użytkowe: to, co zwykle się zanurza, należy zanurzyć; to, co wyparza się, należy wyparzyć; to, co wyżarza się w ogniu, należy wyżarzyć. Rożen i ruszt wyżarza się w ogniu. Nóż – należy go wypolerować i jest czysty. Zakończono traktat „Awodah Zarah”.

Rozdział 1

1.1

משה קבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים. וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלשה דברים. הווי מתונים בדין. והעמידו תלמידים הרבה. ועשו סייג לתורה:

Mojżesz otrzymał Torę z Synaju i przekazał ją Jozuemu, Jozue starszym, starsi prorokom, a prorocy przekazali ją mężom Wielkiego Zgromadzenia. Oni zaś powiedzieli trzy rzeczy: Bądźcie rozważni w sądzie, wychowujcie wielu uczniów i ustanówcie ogrodzenie wokół Tory.

1.2

שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד. על התורה. ועל העבודה. ועל גמילות חסדים:

Szymon Sprawiedliwy był jednym z ostatnich członków Wielkiego Zgromadzenia. Zwykł mawiać: Na trzech rzeczach świat się opiera: na Torze, na służbie Bożej i na czynach miłosierdzia.

1.3

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס. אלא הווי כעבדים המשמשין את הרב. שלא על מנת לקבל פרס. ויהי מורא שמים עליכם:

Antygonos z Socho otrzymał tradycję od Szymona Sprawiedliwego. Zwykł mawiać: Nie bądźcie jak słudzy, którzy służą panu po to, aby otrzymać zapłatę, lecz bądźcie jak słudzy, którzy służą panu nie dla zapłaty, i niech bojaźń niebios będzie nad wami.

1.4

יוסי בן יעוזר איש צרדה. ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יעוזר אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים. והווי מתאבק בעפר רגליהם. והווי שותה בצמא את דבריהם:

Jose ben Jo'ezer z Ceredy i Jose ben Jochanan z Jerozolimy otrzymali tradycję od nich. Jose ben Jo'ezer mawiał: Niech twój dom będzie domem zgromadzenia mędrców, tarzaj się w kurzu ich stóp i pij z pragnieniem ich słowa.

1.5

יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה. ויהיו עניים בני ביתך. ואל תרבה שיחה עם האשה. באשתו אמרו. קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה. גורם רעה לעצמו. ובוטל מדברי תורה. וסופו יורש גיהנום:

Jose ben Jochanan, człowiek z Jerozolimy, mawiał: Niech twój dom będzie szeroko otwarty, a ubodzy niech będą domownikami twoimi. Nie rozmawiaj wiele z kobietą. Powiedziano o własnej żonie, a tym bardziej o żonie bliźniego. Stąd mędracy powiedzieli: Każdy, kto wiele rozmawia z kobietą, sprowadza zło na siebie, zaniedbuje słowa Tory, a w końcu dziedziczy Gehennę.

1.6

יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר. עשה לך רב. וקנה לך חבר. והווי דן את כל האדם לכף זכות:

Jozue ben Perachia i Nittaj z Arbel otrzymali tradycję od nich. Jozue ben Perachia mawiał: Zdobądź sobie nauczyciela, pozyskaj przyjaciela i sądz każdego człowieka na korzyść.

1.7

נתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע. ואל תתחבר לרשע. ואל תתיאש מן הפורענות:

Nittaj z Arbel mawiał: Trzymaj się z dala od złego sąsiada, nie przyjaźnij się z niegodziwcem i nie rozpaczaj z powodu nieszczęścia.

1.8

יהודה בן טבאי. ושמעון בן שטח קבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר. אל תעש עצמך כעורכי הדינין. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין:

Jehuda ben Tabbaj i Szimon ben Szetach otrzymali od nich. Jehuda ben Tabbaj mówił: Nie czyn z siebie adwokata sędziów. Gdy strony procesowe stoją przed tobą, niech będą w twoich oczach jak winowajcy, a gdy odejdą sprzed ciebie, niech będą w twoich oczach jak niewinni, gdy przyjęli na siebie wyrok.

1.9

שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים. והוי זהיר בדבריך. שמא מתוכם ילמדו לשקר:

Szimon ben Szetach mówił: Wiele wypytuj świadków, ale uważaj na swoje słowa, by nie nauczyli się z nich kłamać.

1.10

שמעיה ואבטליון קבלו מהם. שמעיה אומר אהוב את המלאכה. ושנא את הרבנות. ואל תתודע לרשות:

Szemaja i Awtaljon otrzymali od nich. Szemaja mówi: Miłuj pracę, nienawidź zwierzchności i nie wchodź w poufałość z władzą.

1.11

אבטליון אומר חכמים הזהרו בדבריהם. שמא תחובו חובת גלות. ותגלו למקום מים הרעים. וישתו התלמידים הבאים אחריכם. וימותו. ונמצא שם שמים מתחלל:

Awtaljon mówi: Mędrcy, strzeżcie się swoich słów, byście nie ściągnęli na siebie wygnania i nie zostali wygnani do miejsca zgubnych wód; wtedy uczniowie przyjdą po was, napiją się i pomrą, a imię Nieba będzie zbezczeszczone.

1.12

הלל ושמאי קבלו מהם. הלל אומר הוי מתלמידי של אהרן. אוהב שלום. ורודף שלום. אוהב את הבריות. ומקרבן לתורה:

Hillel i Szammaj otrzymali od nich. Hillel mówi: Bądź uczniem Aarona, który kocha pokój, zabiega o pokój, kocha ludzi i przybliża ich do Tory.

1.13

הוא היה אומר נגד שמא. אבד שמיה. ודלא מוסיף יסיף ודלא יליף. קטלא חייב. ודישתמש בתגא חלף:

Mawiał: Kto powiększa swoje imię, traci je; kto nie pomnaża (wiedzy), ten ją utraci; kto się nie uczy, zasługuje na śmierć; a kto używa korony (Tory), przepada.

1.14

הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני. ואם לא עכשיו אימתי:

Mawiał: Jeśli nie ja dla siebie, kto dla mnie? A gdy ja dla siebie, cóż ja? I jeśli nie teraz, to kiedy?

1.15

שמאי אומר עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה. והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות:

Szammaj mówi: Uczyn swoją Torę stałym zajęciem, mów niewiele, a czyn wiele, i przyjmuj każdego człowieka z pogodnym obliczem.

1.16

רבן גמליאל אומר עשה לך רב. והסתלק מן הספק. ואל תרבה לעשר אומדות:

Rabban Gamliel mówi: Ustanów sobie nauczyciela, oddal się od wątpliwości i nie przyzwyczajaj się do szacunkowego wydzielania dziesięcin.

1.17

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביא חטא:

Szymon, jego syn, mawiał: Przez całe życie wychowywałem się wśród mędrców i nie znalazłem dla ciała nic lepszego niż milczenie. Nie studiowanie jest najważniejsze, lecz czyn. A kto mnoży słowa, sprowadza grzech.

1.18

רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד. על הדין. ועל האמת. ועל השלום. שנאמר (זכריה ח, טז) אמת ומשפט שלום. שפטו בשעריכם:

Rabban Szymon ben Gamliel mawiał: Na trzech rzeczach świat się opiera: na sędzie, na prawdzie i na pokoju, jak powiedziano (Zachariasz 8,16): „Prawdę i sąd pokoju sądźcie w bramach waszych”.

Rozdział 2

2.1

רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה. ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה. ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך. עין רואה. ואוזן שומעת. וכל מעשיך בספר נכתבין:

Rabbi Jehuda ha-Nasi mówi: Która jest prosta droga, którą człowiek powinien sobie wybrać? Ta, która jest ozdobą dla tego, kto ją czyni, i przynosi mu uznanie u ludzi. Bądź skrupulatny w wypełnianiu przykazania lekkiego jak i ciężkiego, ponieważ nie znasz miary nagrody za przykazania. Rozważaj stratę poniesioną przy spełnianiu przykazania wobec jego nagrody oraz satysfakcję z grzechu wobec jego szkody. Patrz na trzy rzeczy, a nie popadniesz w grzech: wiedz, co jest nad tobą – oko, które widzi, ucho, które słyszy, a wszystkie twoje czyny są zapisane w księdze.

2.2

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שיגיעת שניהם משכחת עון. וכל תורה שאין עמה מלאכה. סופה בטלה. וגוררת עון. וכל העמלים עם הצבור. יהיו עמלים עמהם לשם שמים. שזכות אבותם מסייעתן. וצדקתם עומדת לעד. ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם:

Rabban Gamliel, syn rabiego Jehudy ha-Nasiego, mawiał: Piękne jest studiowanie Tory wraz z pracą, gdyż wysiłek obojga sprawia, że grzech zostaje zapomniany. A każda Tora, której nie towarzyszy praca, ostatecznie ustaje i pociąga za sobą grzech. A wszyscy, którzy pracują dla społeczności, niech pracują dla niej w imię nieba, gdyż zasługa ich przodków ich wspiera, a ich sprawiedliwość trwa na wieki. Wam zaś przypisuję wielką nagrodę, jakbyście to wy dokonali.

2.3

הווי זהירין ברשות. שאין מקרבין לו לאדם. אלא לצורך עצמן. נראין כאוהבין בשעת הנאתן. ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו:

Bądźcie ostrożni wobec władzy, gdyż nie zbliżają oni człowieka do siebie, chyba że dla własnej potrzeby. Okazują się przyjaciółmi, gdy czerpią z niego korzyść, ale nie wspierają go, gdy jest w potrzebie.

2.4

הוא היה אומר. עשה רצונו כרצונך. כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו. כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הלל אומר אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה. שמא לא תפנה:

On zwykł mawiać: Czyń wolę Jego jak swoją, aby On czynił wolę twoją jak swoją. Unieważnij swoją wolę wobec Jego woli, aby On unieważnił wolę innych wobec twojej woli. Hillel mawiał: Nie odłączaj się od społeczności i nie polegaj na sobie aż do dnia swojej śmierci. Nie sądz bliźniego, dopóki nie znajdziesz się na jego miejscu. Nie mów rzeczy, która nie powinna być usłyszana, bo w końcu będzie usłyszana. Nie mów: „Gdy będę miał czas, będę się uczyć”, gdyż możesz nigdy nie mieć czasu.

2.5

הוא היה אומר אין בור ירא חטא. ולא עם הארץ חסיד. ולא הביישן למד. ולא הקפדן מלמד. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. ובמקום שאין אנשים. השתדל להיות איש:

On zwykł mawiać: Ignorant nie boi się grzechu, a prostak nie jest pobożny, nieśmiały nie nauczy się, a porywczy nie nauczy innych. I nie każdy, kto mnoży handel, staje się mądry. A w miejscu, gdzie nie ma ludzi, staraj się być człowiekiem.

2.6

אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים. אמר לה על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטפון:

Również on zobaczył czaszkę pływającą na powierzchni wody. Powiedział do niej po aramejsku: „Ponieważ ty zatopiłeś, zatopiono ciebie, a na końcu ci, którzy cię zatopili, zostaną zatopieni.”

2.7

הוא היה אומר מרבה בשר. מרבה רמה. מרבה נכסים. מרבה דאגה. מרבה נשים. מרבה כשפים. מרבה שפחות. מרבה זמה. מרבה עבדים. מרבה גזל. מרבה תורה. מרבה חיים. מרבה ישיבה. מרבה חכמה. מרבה עצה. מרבה תבונה. מרבה צדקה. מרבה שלום. קנה שם טוב. קנה לעצמו. קנה לו דברי תורה. קנה לו חיי העולם הבא:

On zwykł mawiać: Kto pomnaża ciało, pomnaża robaki; kto pomnaża majątek, pomnaża zmartwienia; kto pomnaża żony, pomnaża czary; kto pomnaża służebnice, pomnaża rozwiązłość; kto pomnaża niewolników, pomnaża grabieże; ale kto pomnaża Torę, pomnaża życie; kto pomnaża studiowanie, pomnaża mądrość; kto pomnaża radę, pomnaża roztropność; kto pomnaża dobroczynność, pomnaża pokój. Kto zdobył dobre imię, zdobył je dla siebie; kto zdobył sobie słowa Tory, zdobył sobie życie w przyszłym świecie.

2.8

רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה. אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי. ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס. ורבי יהושע בן חנניה. ורבי יוסי הכהן. ורבי שמעון בן נתנאל. ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן. רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טפה. רבי יהושע אשרי יולדתו. רבי יוסי חסיד. רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא. ורבי אלעזר בן ערך מעין המתגבר. הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים. ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו. אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים. ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם. ורבי אלעזר בכף שניה. מכריע את כולם:

Rabban Jochanan ben Zakkai przejął tradycję od Hillela i Szammaja. On zwykł mawiać: Jeśli wiele się nauczyłeś Tory, nie przypisuj sobie zasługi, albowiem po to zostałeś stworzony. Miał pięciu uczniów: rabiego Eliezera ben Hirkana, rabiego Jehoszuy ben Chananiasza, rabiego Josego kapłana, rabiego Szymona ben Netanela i rabiego Eleazara ben Araka. Tak oto ich wychwalał: Rabbi Eliezer ben Hirkan – cysterna wapnem pokryta, która nie traci ani kropli; Rabbi Jehoszua – szczęśliwa, która go urodziła; Rabbi Jose – pobożny; Rabbi Szymon ben Netanel – bojący się grzechu; Rabbi Eleazar ben Arak – źródło tryskające. On zwykł mawiać: Gdyby wszyscy mędracy Izraela znaleźli się na jednej szali, a Eliezer ben Hirkan na drugiej, przeważyłby wszystkich. Abba Saul powiedział w jego imieniu: Gdyby wszyscy mędracy Izraela znaleźli się na jednej szali, a nawet rabbi Eliezer ben Hirkan razem z nimi, a rabbi Eleazar na drugiej szali, przeważyłby wszystkich.

2.9

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין טובה. רבי יהושע אומר חבר טוב. רבי יוסי אומר שכן טוב. רבי שמעון אומר הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר לב טוב. אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך. שבכלל דבריו דבריכם. אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר עין רעה. רבי יהושע אומר חבר רע. רבי יוסי אומר שכן רע. רבי שמעון אומר הלוא ואינו משלם. אחד הלוא מן האדם. כלוא מן המקום ברוך הוא. שנאמר (תהלים לו, כא) לוא רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר לב רע. אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך. שבכלל דבריו דבריכם:

Powiedział im: Idźcie i zobaczcie, która jest prosta droga, którą człowiek powinien się kierować. Rabbi Eliezer mówi: dobre oko. Rabbi Jehoszua mówi: dobry przyjaciel. Rabbi Jose mówi: dobry sąsiad. Rabbi Szymon mówi: ten, kto przewiduje konsekwencje. Rabbi Eleazar mówi: dobre serce. Odpowiedział im: Widzę, że słowa Eleazara ben Araka są najtrafniejsze, ponieważ w jego słowach zawarte są wasze słowa. Potem powiedział im: Idźcie i zobaczcie, która jest droga zła, od której człowiek powinien się oddalić. Rabbi Eliezer mówi: złe oko. Rabbi Jehoszua mówi: zły przyjaciel. Rabbi Jose mówi: zły sąsiad. Rabbi Szymon mówi: ten, kto pożycza i nie spłaca – kto pożycza od człowieka, jest jak ten, kto pożycza od Wszechobecnego, błogosławiony On, jak powiedziano: „Nieprawy pożycza i nie spłaca, a sprawiedliwy okazuje miłosierdzie i daje” (Ps 37,21). Rabbi Eleazar mówi: złe serce. Odpowiedział im: Widzę, że słowa Eleazara ben Araka są najtrafniejsze, ponieważ w jego słowach zawarte są wasze słowa.

2.10

הם אמרו שלשה שלשה דברים. רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. ואל תהי נוח לכעוס. ושוב יום אחד לפני מיתתך. והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים. והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה. שנשיכתן. נשיכת שועל. ועקיצתן. עקיצת עקרב. ולחישתן. לחישת שרף. וכל דבריהם כגחלי אש:

Oni powiedzieli po trzy rzeczy. Rabbi Eliezer mówi: Niech honor twojego przyjaciela będzie ci drogi jak twój własny. Nie bądź łatwy do gniewu. Nawracaj się na jeden dzień przed swoją śmiercią. Rozgrzewaj się przy ogniu mędrców, ale strzeż się ich żaru, abyś się nie poparzył, gdyż ich ugryzienie jest ugryzieniem lisa, ich użądlenie – użądleniem skorpiona, a ich syk – sykiem węża, a wszystkie ich słowa są jak węgle ogniste.

2.11

רבי יהושע אומר עין הרע. ויצר הרע. ושנאת הבריות. מוציאים את האדם מן העולם:

Rabbi Jehoszua mówi: Złe oko, zły popęd i nienawiść ludzi wyrwywają człowieka ze świata.

2.12

רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. וכל מעשיך יהיו לשם שמים:

Rabbi Jose mówi: Niech majątek twojego przyjaciela będzie ci drogi jak twój własny. Przygotuj się do studiowania Tory, gdyż nie jest ona twoim dziedzictwem. A wszystkie twoje czyny niech będą w imię nieba.

2.13

רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפלה. וכשאתה מתפלל. אל תעש תפלתך קבע. אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא. שנאמר (יואל ב, ג) כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. ואל תהי רשע בפני עצמך:

Rabbi Szymon mówi: Bądź ostrożny w odmawianiu Szma i w modlitwie. Kiedy się modlisz, nie czyń swojej modlitwy rutyną, ale błaganiem o miłosierdzie przed Wszechobecnym, niech będzie błogosławiony, jak powiedziano: „Gdyż jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym dobroci, który żałuje zesłanego nieszczęścia”. I nie bądź niegodziwcem we własnych oczach.

2.14

רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה. ודע מה שתשיב לאפיקורוס. ודע לפני מי אתה עמל. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך:

Rabbi Eleazar mówi: Bądź pilny w nauce Tory i wiedz, co odpowiedzieć heretykowi. Wiedz, przed Kim się trudzisz, a wierny jest właściciel twego dzieła, że wypłaci ci zapłatę za twoją pracę.

2.15

רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק:

Rabbi Tarfon mówi: Dzień jest krótki, praca wielka, robotnicy leniwi, zapłata obfita, a gospodarz nagli.

2.16

הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור. ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא:

Rabbi Tarfon mawiał: Nie na tobie spoczywa dokończenie dzieła, ale nie jesteś wolny, aby jej zaniechać. Jeśli wiele nauczyłeś się Tory, otrzymujesz wielką zapłatę. A wierny jest twój Pracodawca, że wypłaci ci zapłatę za twoją pracę. I wiedz, że nagroda sprawiedliwych będzie udzielona w przyszłym świecie.

Rozdział 3

3.1

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת. ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת. מטפה סרוחה. ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא:

Akavia ben Mahalalel mawiał: Rozważ te trzy rzeczy, a nie przyjdiesz do grzechu: wiedz, skąd pochodzisz, dokąd zmierzasz i przed kim będziesz zdawać sprawę i rachunek. Skąd pochodzisz? Z cuchnącej kropli. Dokąd zmierzasz? Do miejsca prochu, robactwa i czerw. Przed kim będziesz zdawać sprawę i rachunek? Przed Królem królów, Świętym, błogosławiony On.

3.2

רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות. שאלמלא מוראה. איש את רעהו חיים בלעו. רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה. הרי זה מושב לצים. שנאמר (תהלים א, א) ובמושב לצים לא ישב. אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביניהם שנאמר (מלאכי ג, טז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו. אין לי אלא שנים. מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה. שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר שנאמר (איכה ג, כח) ישב בדד וידום כי נטל עליו:

Rabbi Chanina, zastępca arcykapłana, mówi: Módl się o pokój dla państwa, gdyż gdyby nie lęk przed nim, jeden człowiek połknąłby drugiego żywcem. Rabbi Chanina ben Teradjon mówi: Gdy dwóch siedzi razem i nie ma między nimi słów Tory, jest to zgromadzenie szyderców, jak powiedziano (Psalm 1,1): „A na miejscu szyderców nie siadał.” Lecz gdy dwóch siedzi razem i są między nimi słowa Tory, Szechina jest wśród nich, jak powiedziano (Malachiasz 3,16): „Wtedy rozmawiali bojący się Pana, jeden z drugim, a Pan nadśłuchiwał i wysłuchał; i spisano przed Nim księgę pamięci dla tych, którzy czczą Pana i rozmyślają o Jego imieniu.” Mam potwierdzenie tylko dla dwóch. Skąd wiadomo, że także jeden, który siedzi i zajmuje się Torą? Jak powiedziano (Lamentacje 3,28): „Niech siedzi samotnie i milczy, gdyż na niego to nałożono.”

3.3

רבי שמעון אומר שלשה שאכלו על שלחן אחד. ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים. שנאמר (ישעיה כח, ח) כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום. אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה. כאילו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא. שנאמר (יחזקאל מא, כב) וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה':

Rabbi Szimon mówi: Trzej, którzy jedli przy jednym stole i nie wypowiedzieli przy nim słów Tory, są jak ci, którzy jedli z ofiar zmarłych, jak powiedziano (Izajasz 28,8): „Gdyż wszystkie stoły pełne są wymiocin i nieczystości, bez miejsca.” Ale trzej, którzy jedli przy jednym stole i wypowiedzieli przy nim słowa Tory, są jak ci, którzy jedli ze stołu Bożego, jak powiedziano (Ezechiel 41,22): „I przemówił do mnie: To jest stół, który jest przed Panem.”

3.4

רבי חנינא בן חכניאי אומר הנעור בלילה. והמהלך בדרך יחיד. והמפנה לבו לבטלה. הרי זה מתחייב בנפשו:

Rabbi Chanina ben Chakinai mówi: Kto czuwa w nocy, kto idzie samotnie drogą i kto kieruje swe serce ku próżności – ten ponosi odpowiedzialność za swoje życie.

3.5

רבי נחוניא בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ:

Rabbi Nehunia ben ha-Kana mówi: Kto przyjmuje na siebie jarzmo Tory, zdejmują z niego jarzmo państwa i jarzmo doczesnych trosk. A kto zrzuca z siebie jarzmo Tory, nakładają na niego jarzmo państwa i jarzmo doczesnych trosk.

3.6

רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם. שנאמר (תהלים פב, א) אלהים נצב בעדת אל. ומנין אפילו חמשה שנאמר (עמוס ט, ו) ואגודתו על ארץ יסדה. ומנין אפילו שלשה. שנאמר בקרב אלהים ישפוט. ומנין אפילו שנים. שנאמר (מלאכי ג, טז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגומר. ומנין אפילו אחד. שנאמר (שמות כ, כ) בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתך:

Rabbi Chalfata z Kfar Chananiji mówi: Gdy dziesięciu siedzi i zajmuje się Torą, Szechina przebywa wśród nich, jak powiedziano (Psalm 82,1): „Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym.” Skąd wiadomo, że nawet pięciu? Jak powiedziano (Amos 9,6): „Wiązka Jego ugruntowana jest na ziemi.” Skąd wiadomo, że nawet trzech? Jak powiedziano: „Wśród bogów sądzi.” Skąd wiadomo, że nawet dwóch? Jak powiedziano (Malachiasz 3,16): „Wtedy rozmawiali bojący się Pana, jeden z drugim, a Pan wysłuchał i usłyszał.” Skąd wiadomo, że nawet jeden? Jak powiedziano (Wj 20,20): „Na każdym miejscu, gdzie wspomnę moje imię, przyjdę do ciebie i pobłogosławię cię.”

3.7

רבי אלעזר איז ברתותא אומר תן לו משלו. שאתה ושלך שלו וכן בדוד הוא אומר (ד"ה א' כט, יד) כי ממך הכל ומידך נתנו לך. רבי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה. ומפסיק ממשנתו. ואומר מה נאה אילן זה. ומה נאה ניר זה. מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו:

Rabbi Eleazar z Bartoty mówi: Daj Mu z tego, co jest Jego, gdyż ty i wszystko, co twoje, należy do Niego. Tak też mówi Dawid (1 Kronik 29,14): „Gdyż wszystko od Ciebie pochodzi, a z Twojej ręki daliśmy Tobie.” Rabbi Szimon mówi: Kto idzie drogą i studiuje, i przerywa swoje studium, mówiąc: „Jak piękne jest to drzewo, jak piękny jest ten zagon!” – Pismo uważa, że ponosi odpowiedzialność za swoje życie.

3.8

רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר כל השוכח דבר אחד ממשנתו. מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. שנאמר (דברים ד, ט) רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו תלמוד לומר (שם) ופן יסורו מלבבך כל ימי חיך. הא אינו מתחייב בנפשו. עד שישב ויסירם מלבו:

Rabbi Dostai, syn rabiego Janaja, w imieniu rabiego Meira mówi: Kto zapomni chociaż jednej rzeczy ze swojej nauki, Pismo poczytuje mu to, jakby był winien kary śmierci. Jak zostało powiedziane: „Tylko się strzeż i pilnuj bardzo swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy”. Można by sądzić, że nawet jeśli jego nauka go przerosła, to jest winien. Lecz Pismo uczy: „I aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twego życia”. To zaś dowodzi, że nie jest winien kary śmierci, dopóki nie usiądzie i nie usunie ich ze swego serca.

3.9

רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת. הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת:

Rabbi Chanina ben Dosa mówi: U kogo lęk przed grzechem poprzedza mądrość, tego mądrość jest trwała. U kogo mądrość poprzedza lęk przed grzechem, tego mądrość nie jest trwała. On zwykł mawiać: U kogo czyny przewyższają mądrość, tego mądrość jest trwała. U kogo mądrość przewyższa czyny, tego mądrość nie jest trwała.

3.10

הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו. רוח המקום נוחה הימנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו. אין רוח המקום נוחה הימנו. רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של שחרית. ויין של צהרים. ושיחת ילדים. ושיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. מוציאין את האדם מן העולם:

On mawiał: Kto cieszy się przychylnością ludzi, cieszy się przychylnością Boga. A kto nie cieszy się przychylnością ludzi, nie cieszy się przychylnością Boga. Rabbi Dosa ben Harkinas mawiał: Poranny sen, wino w południe, paplanina dzieci i przesiadywanie w towarzystwie nieuków – to wyrzyna człowieka ze świata.

3.11

רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים. והמבזה את המועדות. והמלבין פני חברו ברבים. והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום. והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים. אין לו חלק לעולם הבא:

Rabbi Eleazar HaModa'i mawiał: Kto bezczęści rzeczy święte, kto znieważa święta, kto publicznie zawstydza bliźniego, kto łamie przymierze Abrahama, naszego ojca (niech spoczywa w pokoju), i kto podaje wykładnię Tory niezgodną z prawem – nawet jeśli ma w ręku Torę i dobre uczynki, nie ma udziału w świecie przyszłym.

3.12

רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש. ונוח לתשחורת. והוי מקבל את כל האדם בשמחה:

Rabbi Iszmael mawiał: Bądź uległy wobec przełożonego i uprzejmy wobec młodych. Przyjmuj wszystkich ludzi z radością.

3.13

רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה. מסורת סייג לתורה. מעשרות סייג לעושר. נדרים סייג לפרישות. סייג לחכמה שתיקה.

Rabbi Akiva mawiał: Śmiech i lekkomyślność prowadzą do rozpusty. Tradycja jest ogrodzeniem Tory, dziesięciny ogrodzeniem bogactwa, śluby ogrodzeniem wstrzemięźliwości, a ogrodzeniem mądrości jest milczenie.

3.14

הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם. חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם. שנאמר (בראשית ט, ו) בצלם אלהים עשה את האדם. חביבין ישראל. שנקראו בנים למקום. חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שנאמר (דברים יד, א) בנים אתם לה' אלהיכם. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. שנאמר (משלי ד, ב) כי לקח טוב נתתי לכם תורת אל תעזובו:

On mawiał: Umiłowany jest człowiek, bo został stworzony na obraz Boga; tym większa miłość została mu okazana, bo został stworzony na obraz – jak powiedziano: „Na obraz Boga uczynił człowieka”. Umiłowani są Izraelici, bo zostali nazwani synami Boga; tym większa miłość została im okazana, bo zostali nazwani synami Boga – jak powiedziano: „Synami jesteście Pana, waszego Boga”. Umiłowani są Izraelici, bo otrzymali przedmiot pożądania; tym większa miłość została im okazana, bo otrzymali przedmiot pożądania, przez który świat został stworzony – jak powiedziano: „Albowiem dobrą naukę wam dałem, nie opuszczajcie mojej Tory”.

3.15

הכל צפוי. והרשות נתונה. ובטוב העולם נדון. והכל לפי רוב המעשה:

Wszystko jest przewidziane, a wolna wola jest dana. Świat jest sądzony w dobroci, a wszystko zależy od większości uczynków.

3.16

הוא היה אומר הכל נתון בערבון. ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה. והחנוני מקיף, והפנקס פתוח. והיד כותבת. וכל הרוצה ללות. יבא וילוה. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. ויש להם על מה שיסמוכו. והדין דין אמת. והכל מתוקן לסעודה:

On mawiał: Wszystko jest dane w zastaw, a sieć rozpięta nad wszystkimi żyjącymi. Sklep jest otwarty, kramarz daje na kredyt, zeszyt jest otwarty, ręka zapisuje. Kto chce pożyczyć, niech przyjdzie i pożycz. Komornicy obchodzą codziennie i ściągają dług od człowieka – za jego zgodą albo bez niej. Mają się na czym oprzeć. Sąd jest sądem prawdy, a wszystko jest przygotowane na ucztę.

3.17

רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ אין תורה. אם אין חכמה אין יראה. אם אין יראה אין חכמה. אם אין בינה אין דעת. אם אין דעת אין בינה. אם אין קמח אין תורה. אם אין תורה אין קמח. הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה. לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין. והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. שנאמר (ירמיה יז, ו) והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב. אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין. ושרשיו מרובין. שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו. אין מזיזין אותו ממקומו. שנאמר (ירמיה יז, ח) והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי:

Rabbi Eleazar ben Azariasz mawia: Jeśli nie ma Tory, nie ma kultury; jeśli nie ma kultury, nie ma Tory. Jeśli nie ma mądrości, nie ma bojaźni Bożej; jeśli nie ma bojaźni Bożej, nie ma mądrości. Jeśli nie ma zrozumienia, nie ma wiedzy; jeśli nie ma wiedzy, nie ma zrozumienia. Jeśli nie ma mąki, nie ma Tory; jeśli nie ma Tory, nie ma mąki. On mawia: Ten, czyja mądrość przewyższa uczynki, do czego jest podobny? Do drzewa o licznych gałęziach i nielicznych korzeniach; gdy nadchodzi wiatr, wyrwa je i przewraca na ziemię. Jak powiedziano (Jeremiasz 17,6): „Będzie jak jałowiec na pustyni, nie zobaczy, gdy nadejdzie dobro; będzie mieszkał w spieczonych miejscach na stepie, w ziemi słonej i niezamieszkaney.” Lecz ten, czyje uczynki przewyższają mądrość, do czego jest podobny? Do drzewa o nielicznych gałęziach i licznych korzeniach, że nawet gdy wszystkie wiatry świata przychodzą i wieją na nie, nie poruszają go z miejsca. Jak powiedziano (Jeremiasz 17,8): „Będzie jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad strumień zapuszcza korzenie; nie ulęknie się, gdy przyjdzie upał, lecz jego liść pozostanie zielony; w roku posuchy nie będzie się niepokoić i nie przestanie przynosić owocu.”

3.18

רבי אליעזר בן חסמא אומר. קינין. ופתחי נדה. הן הן גופי הלכות. תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה:

Rabbi Eliezer ben Hisma mówi: Prawa o ofiarach ptasich oraz początki praw o menstruacji – to jest istota halachy. Natomiast tequfot (cykle) i gematrie to tylko przystawki do mądrości.

Rozdział 4

4.1

בן זומא אומר איזהו חכם. הלומד מכל אדם. שנאמר (תהלים קיט, צט) מכל מלמדי השכלתי. איזהו גבור הכובש את יצרו שנאמר (משלי טז, לב) טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזהו עשיר. השמח בחלקו. שנאמר (תהלים קכח, ב) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה. וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכובד. המכבד את הבריות. שנאמר (שמואל א' ב, ל) כי מכבדי אכבד ובחי יקל:

Ben Zoma mawia: Kto jest mądry? Ten, kto uczy się od każdego człowieka, jak powiedziano: „Od wszystkich moich nauczycieli nabyłem rozumu” (Psalm 119:99). Kto jest bohaterem? Ten, kto panuje nad swoją złą skłonnością, jak powiedziano: „Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a panujący nad swym duchem od zdobywcy miasta” (Przysłów 16:32). Kto jest bogaty? Ten, kto cieszy się swoim udziałem, jak powiedziano: „Z pracy rąk swoich będziesz jadł, błogo tobie i dobrze ci będzie” (Psalm 128:2). „Błogo tobie” na tym świecie, „i dobrze ci będzie” w świecie przyszłym. Kto jest szanowany? Ten, kto szanuje wszystkich ludzi, jak powiedziano: „Tych, którzy Mnie czczą, uczcżą, a ci, którzy Mną gardzą, będą wzgardzeni” (1 Księga Samuela 2:30).

4.2

בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה. ובורח מן העבירה. שמצוה גוררת מצוה. ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצוה. מצוה. ושכר עבירה עבירה:

Ben Azaj mówi: Biegnij do lekkiego przykazania jak do ciężkiego, uciekaj od wykroczenia, ponieważ przykazanie pociąga za sobą przykazanie, a wykroczenie pociąga za sobą wykroczenie. Zapłatą za przykazanie jest przykazanie, a zapłatą za wykroczenie jest wykroczenie.

4.3

הוא היה אומר אל תהי בו לכל אדם. ואל תהי מפליג. לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה. ואין לך דבר שאין לו מקום:

Mawiał: Nie lekceważ żadnego człowieka i nie pogardzaj żadną rzeczą, bo nie ma człowieka, który nie miałby swojej godziny, i nie ma rzeczy, która nie miałaby swojego miejsca.

4.4

רבי לויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח. שתקות אנוש רמה. רבי יוחנן בן ברוקא אומר כל המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד. בחלול השם:

Rabbi Levitas z Jawne mówi: Bądź bardzo, bardzo pokornego ducha, bo nadzieją człowieka jest robak. Rabbi Jochanan ben Beroka mówi: Kto bezcześci Imię Niebios w ukryciu, ponosi karę publicznie; nieumyślnie czy umyślnie — zawsze za zbezczeszczenie Imienia.

4.5

רבי ישמעאל בנו אומר הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות. מספיקין בידו ללמוד וללמד. לשמור ולעשות. רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם. ולא קרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר. ודישתמש בתגא חלף. הא למדת כל הנהנה מדברי תורה. נוטל חייו מן העולם:

Rabbi Yishmael, syn Rabbi Jochanana ben Beroki, mówi: Kto studiuje, aby nauczać, otrzymuje możliwość uczenia się i nauczania; kto studiuje, aby wypełniać, otrzymuje możliwość uczenia się, nauczania, przestrzegania i wypełniania. Rabbi Cadok mówi: Nie czyń z nich korony do wywyższania się ani motyki do kopania. Tak też mówił Hillel: Kto posługuje się koroną, ginie. Stąd wniosek: każdy, kto czerpie korzyść ze słów Tory, traci życie w przyszłym świecie.

4.6

רבי יוסי אומר כל המכבד את התורה. גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה. גופו מחולל על הבריות:

Rabbi Jose mówi: Kto czci Torę, jego ciało jest czczone przez ludzi; a kto bezcześci Torę, jego ciało jest znieważane przez ludzi.

4.7

רבי ישמעאל בנו אומר החושך עצמו מן הדין. פורק ממנו איבה. וגזל. ושבועת שוא. והגס לבו בהוראה. שוטה רשע. וגס רוח:

Rabbi Yishmael, syn Rabbi Jochanana ben Beroki, mówi: Kto wstrzymuje się od sądenia, uwalnia się od wrogości, grabieży i fałszywej przysięgi; a kto zuchwale wydaje orzeczenia, jest głupcem, niegodziwcem i pyszałkiem.

4.8

הוא היה אומר אל תהי דן יחידי. שאין דן יחידי אלא אחד. ואל תאמר קבלו דעתי. שהן רשאים ולא אתה:

On zwykł mówić: Nie sądz w pojedynkę, bo jedynym sędzią jest Jeden. I nie mów: „Przyjmijcie moją opinię”, gdyż to oni mają prawo, a nie ty.

4.9

רבי יונתן אומר כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה מעושר. סופו לבטלה מעוני:

Rabbi Jonatan mówi: Kto wypełnia Torę w ubóstwie, w końcu będzie ją wypełniał w bogactwie; a kto zaniedbuje Torę w bogactwie, w końcu będzie ją zaniedbywał w ubóstwie.

4.10

רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה. והוי שפל רוח בפני כל אדם ואם בטלת מן התורה. יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת בתורה. יש לו שכר הרבה ליתן לך:

Rabbi Meir mawia: Ograniczaj swoje interesy i zajmij się Torą; bądź pokorny wobec każdego człowieka. Jeśli zaniedbujesz Torę, czeka cię wiele przeszkód; jeśli jednak trudzisz się w Torze, Bóg ma dla ciebie wielką nagrodę.

4.11

רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים. אין סופה להתקיים:

Rabbi Eliezer ben Jaakow mawia: Kto spełnia jedno przykazanie, zyskuje sobie jednego obrońcę; kto popełnia jeden grzech, zyskuje sobie jednego oskarżyciela. Pokuta i dobre uczynki są jak tarcza przed karą. Rabbi Jochanan Szewc mawia: Każde zgromadzenie, które odbywa się w imię nieba, przetrwa; a to, które nie jest w imię nieba, nie przetrwa.

4.12

רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. וכבוד חבירך כמורא רבך. ומורא רבך כמורא שמים:

Rabbi Eleazar ben Szammua mawia: Niech cześć twego ucznia będzie ci droga jak twoja własna; cześć twego kolegi jak bojaźń twego mistrza, a bojaźń twego mistrza jak bojaźń Nieba.

4.13

רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון. רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם. כתר תורה. וכתר כהונה. וכתר מלכות. וכתר שם טוב. עולה על גביהן:

Rabbi Jehuda mawia: Bądź ostrożny w studiowaniu, gdyż pomyłka w studiowaniu jest poczytywana za umyślne przewinienie. Rabbi Szymon mawia: Są trzy korony: korona Tory, korona kapłaństwa i korona królestwa, a korona dobrego imienia przewyższa je wszystkie.

4.14

רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחרריך. שחבירך יקיימיה בידך. ואל בינתך אל תשען:

Rabbi Nehoraj mawia: Uczyń siebie wygnańcem w miejscu Tory i nie mów: „Tora przyjdzie sama do ciebie”, to bowiem twoi towarzysze sprawią, że ją posiądziesz. I nie polegaj na własnym rozumie.

4.15

רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים. ואף לא מיסורי הצדיקים. רבי מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל אדם. והוי זנב לאריות. ואל תהי ראש לשועלים.

Rabbi Janaj mawia: Nie jest w naszej mocy pojąć ani pomyślność niegodziwych, ani cierpienia sprawiedliwych. Rabbi Matja ben Cheresz mawia: Bądź pierwszy w pozdrawianiu każdego człowieka; bądź ogonem lwów, a nie głową lisów.

4.16

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין:

Rabbi Jakub mawia: Świat ten jest podobny do prozdoru (przedsiönka) przed światem przyszłym. Przygotuj się w prozdorze, abyś mógł wejść do traklinu (sali biesiadnej).

4.17

הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה:

Mawiał: Jedna godzina pokuty i dobrych uczynków na tym świecie jest lepsza niż całe życie w świecie przyszłym. I jedna godzina zadowolenia ducha w świecie przyszłym jest lepsza niż całe życie na tym świecie.

4.18

רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה את חברך בשעת כעסו. ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. ואל תשאל לו בשעת נדרו. ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו:

Rabbi Szymon ben Eleazar mówi: Nie uspokajaj bliźniego w chwili jego gniewu, nie pocieszaj go, gdy zmarły leży przed nim, nie wypytuj go w chwili złożenia ślubowania i nie staraj się go widzieć w chwili jego upadku.

4.19

שמואל הקטן אומר (משלי כד, יז) בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו:

Samuel Mały mówi: „Gdy upada twój wróg, nie ciesz się, a gdy się potknie, niech twoje serce się nie raduje, aby Pan to ujrział i uznał za złe, i odwrócił od niego swój gniew”.

4.20

אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה. לדיו כתובה על נייר חדש והלומד זקן למה הוא דומה. לדיו כתובה על נייר מחוק. רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי אומר. הלומד מן הקטנים למה הוא דומה. לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו. והלומד מן הזקנים למה הוא דומה. לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן. רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפילו חדש אין בו:

Elisza ben Abuya mówi: Ten, kto uczy się jako dziecko, do czego jest podobny? Do atramentu zapisanego na nowym papierze. Ten, kto uczy się jako starzec, do czego jest podobny? Do atramentu zapisanego na zmazanym papierze. Rabbi Josi ben Rabbi Jehuda z Kefar ha-Bawli mówi: Ten, kto uczy się od małych, do czego jest podobny? Do jedzącego cierpkie winogrona i pijącego młode wino z kadzi. A ten, kto uczy się od starców, do czego jest podobny? Do jedzącego dojrzałe winogrona i pijącego stare wino. Rabbi mówi: Nie patrz na dzban, lecz na to, co się w nim znajduje. Jest dzban nowy pełen starego wina i stary, w którym nawet nowego wina nie ma.

4.21

רבי אליעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והכבוד. מוציאין את האדם מן העולם:

Rabbi Eliezer ha-Kappar mówi: Zazdrość, pożydlwość i pragnienie zaszczytów wyprowadzają człowieka ze świata.

4.22

הוא היה אומר הילודים למות. והמתים להחיות והחיים לידון. לידע להודיע. ולהודע. שהוא אל. הוא היוצר הוא הבורא. הוא המבין. הוא הדיין. הוא עד. הוא בעל דין. והוא עתיד לדון ברוך הוא שאין לפניו לא עולה ולא שכיחה. ולא משוא פנים. ולא מקח שוחד שהכל שלו. ודע שהכל לפי החשבון. ואל יבטיחך יצרך שהשואל בית מנוס לך. שעל כרחך אתה נוצר. ועל כרחך אתה נולד. ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת. ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא:

Mawiał: Urodzeni są po to, aby umrzeć, a zmarli, aby być wskrzeszeni, a żywi, aby być sądzeni, aby poznać, aby oznajmić i aby być poznanym, że On jest Bogiem. On jest Twórcą, On jest Stwórcą, On jest Rozumiejącym, On jest Sędzią, On jest Świadkiem, On jest Stroną, i On będzie sądził w przyszłości. Błogosławiony niech będzie, że przed Nim nie ma niesprawiedliwości ani zapomnienia, ani stronnictwa, ani przyjęcia łapówki, ponieważ wszystko jest Jego. Wiedz, że wszystko jest według wyliczenia. Niech twoja zła skłonność nie zapewnia cię, że szeol (kraina zmarłych) jest dla ciebie ucieczką, bo wbrew twojej woli zostałeś stworzony, wbrew twojej woli się urodziłeś, wbrew twojej woli żyjesz, wbrew twojej woli umrzesz i wbrew twojej woli będziesz musiał zdać rachunek i sprawę przed Królem królów, Świętym, błogosławionym On.

Rozdział 5

5.1

בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות. אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות:

W dziesięciu wypowiedziach został stworzony świat. Czemu Pismo mówi „w dziesięciu”? Czyż nie mógł być stworzony jedną? Aby ukarać niegodziwych, którzy zatracają świat stworzony dziesięcioma wypowiedziami, i aby nagrodzić sprawiedliwych, którzy podtrzymują świat stworzony dziesięcioma wypowiedziami.

5.2

עשרה דורות מאדם עד נח. להודיע כמה ארך אפים לפניו. שכל הדורות היו מכעיסין ובאין. עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה דורות מנח עד אברהם. להודיע כמה ארך אפים לפניו. שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם וקבל עליו שכר כולם:

Dziesięć pokoleń od Adama do Noego – aby pokazać, jak wielka jest cierpliwość Boga, gdyż wszystkie te pokolenia wciąż Go gniewały, aż sprowadził na nie wody potopu. Dziesięć pokoleń od Noego do Abrahama – aby pokazać, jak wielka jest cierpliwość Boga, gdyż wszystkie te pokolenia wciąż Go gniewały, aż przyszedł Abraham i przyjął zapłatę za wszystkich.

5.3

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום:

Abraham, nasz ojciec, niech spoczywa w pokoju, przeszedł dziesięć prób i wytrwał we wszystkich — aby oznajmić, jak wielka była miłość Boga do Abrahama, naszego ojca.

5.4

עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים. ועשרה על הים. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים ועשרה על הים. עשר נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר שנאמר (במדבר יד, כב) וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי:

Dziesięć cudów doznali nasi ojcowie w Egipcie i dziesięć nad morzem. Dziesięć plag sprowadził Święty, błogosławiony On, na Egipcjan w Egipcie i dziesięć nad morzem. Dziesięcioma próbami wystawiali nasi ojcowie Miejsce, błogosławiony On, na pustyni, jak powiedziano: „Doświadczali Mnie już dziesięć razy i nie słuchali mego głosu” (Lb 14,22).

5.5

עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אשה מריח בשר הקדש. ולא הסריח בשר הקדש מעולם. ולא נראה זבוב בבית המטבחים. ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים. ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה. ולא נצחה הרוח את עמוד העשן. ולא נמצא פסול בעומר. ובשתי הלחם. ובלחם הפנים. עומדים צפופים. ומשתחווים רווחים. ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים:

Dziesięć cudów spotkało naszych przodków w Świątyni: żadna kobieta nie poroniła z powodu zapachu świętego mięsa; święte mięso nigdy się nie zepsuło; nie widziano muchy w rzeźni; arcykapłanowi nie zdarzyło się zmazanie nocne w Dniu Pojednania; deszcz nie zgasił ognia stosu; wiatr nie rozwiał słupa dymu; nie stwierdzono skazy w ofierze omer, w dwóch bochenkach ani w chlebie pokładnym; stali ściśnięci, a podczas oddawania pokłonu mieli dużo miejsca; wąż i skorpion nie wyrządziły szkody w Jerozolimie; nikt też nie powiedział bliźniemu: „Ciasno mi na nocleg w Jerozolimie”.

5.6

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן. פי הארץ. ופי הבאר. ופי האתון. והקשת והמן והמטה. והשמיר והכתב והמכתב והלוחות. ויש אומרים אף המזיקין. וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו. ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה:

Dziesięć rzeczy zostało stworzonych w przeddzień szabatu o zmierzchu: usta ziemi, usta studni, usta oślicy, tęcza, manna, laska, szamir (cudowny robak), pismo, napis i tablice. Niektórzy dodają: mazikim (szkodniki), grób Mojżesza i grób Abrahama, naszego ojca. Inni mówią: także kleszcze zrobione kleszczami.

5.7

שבעה דברים בגולם. ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה. ואינו נכנס לתוך דברי חברו. ואינו נבהל להשיב. שואל כענין ומשיב כהלכה. ואומר על ראשון ראשון. ועל אחרון אחרון. ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי. ומודה על האמת. וחלופיהו בגולם:

Siedem rzeczy cechuje prostaka i siedem mędrca: mędrzec nie mówi wobec tego, który go przewyższa mądrością; nie wtrąca się w słowa bliźniego; nie spieszy się z odpowiedzią; pyta zgodnie z tematem i odpowiada zgodnie z prawem; o tym, co pierwsze, mówi jako o pierwszym, a o tym, co ostatnie, jako o ostatnim; o tym, czego nie słyszał, mówi: „Nie słyszałem”; uznaje prawdę. A prostakowi cechy te są przeciwne.

5.8

שבעה מיני פורעניות באין לעולם. על שבעה גופי עבירה. מקצתן מעשרין. ומקצתן אינן מעשרין. רעב של בצורת באה. מקצתן רעבים. ומקצתן שבעים. גמרו שלא לעשר. רעב של מהומה ושל בצורת באה. ושלא לישול את החלה רעב של כליה באה. דבר בא לעולם. על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין. ועל פירות שביעית. חרב בא לעולם. על עניי הדין ועל עוות הדין. ועל המורים בתורה שלא כהלכה:

Siedem rodzajów plag przychodzi na świat za siedem głównych przestępstw: jeśli jedni oddzielają dziesięcinę, a inni nie oddzielają – przychodzi głód suszy: jedni cierpią głód, a inni są syci. Gdy postanowili nie oddzielać dziesięciny – przychodzi głód zamętu i suszy. Za nieoddzielanie chały (ofiary z ciasta) przychodzi głód zagłady. Zarazą przychodzi na świat za przestępstwa, za które w Torze grozi kara śmierci, a które nie zostały osądzone przez sąd, oraz za owoce roku sabatycznego. Miecz przychodzi na świat za opóźnianie sprawiedliwości, za jej wypaczanie i za nauczanie Tory niezgodnie z prawem.

5.9

חיה רעה באה לעולם. על שבועת שוא. ועל חלול השם. גלות בא לעולם. על עובדי עבודה זרה. ועל גלוי עריות. ועל שפיכת דמים. ועל השמטת הארץ. בארבעה פרקים הדבר מתרבה. ברביעית. ובשביעית. ובמוצאי שביעית. ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה. ברביעית מפני מעשר עניי שבשלישית. בשביעית. מפני מעשר עניי שבששית. ובמוצאי שביעית. מפני פירות שביעית. ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה. מפני גול מתנות עניים:

Dzkie zwierzęta przychodzą na świat za przysięgę daremną i za bezczeszczenie imienia Bożego. Wygnanie przychodzi na świat za bałwochwalstwo, za czyny rozpustne, za przelanie krwi i za nieprzestrzeganie roku sabatycznego. W czterech okresach pomór się nasila: w czwartym roku, w siódmym, po siódmym i po święcie w każdym roku. W czwartym – z powodu dziesięciny dla ubogich z trzeciego roku; w siódmym – z powodu dziesięciny dla ubogich z szóstego; po siódmym – z powodu owoców siódmego roku; po święcie w każdym roku – z powodu zagrabiania darów dla ubogich.

5.10

ארבע מדות באדם. האומר שלי שלי ושליך שלך. זו מדה בינונית. ויש אומרים זו מדת סדום. שלי שלך ושליך שלי. עם הארץ. שלי שלך ושליך שלך. חסיד. שלי שלי ושליך שלי. רשע.

Cztery cechy są u ludzi. Kto mówi: moje jest moje, a twoje jest twoje — to postawa przeciętna; niektórzy mówią, że to postawa Sodomy. Kto mówi: moje jest twoje, a twoje jest moje — to prostak. Kto mówi: moje jest twoje, a twoje jest twoje — to chasyd. Kto mówi: moje jest moje, a twoje jest moje — to niegodziwiec.

5.11

ארבע מדות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות. יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות. יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות. חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות. רשע:

Cztery cechy są w usposobieniu. Kto łatwo się gniewa i łatwo daje się przebłagać, jego zysk idzie w parze ze stratą. Kto trudno się gniewa i trudno daje się przebłagać, jego strata idzie w parze z zyskiem. Kto trudno się gniewa, a łatwo daje się przebłagać — to chasyd. Kto łatwo się gniewa, a trudno daje się przebłagać — to niegodziwiec.

5.12

ארבע מדות בתלמידים. מהר לשמוע ומהר לאבד. יצא שכרו בהפסדו. קשה לשמוע וקשה לאבד. יצא הפסדו בשכרו. מהר לשמוע וקשה לאבד. חכם. קשה לשמוע ומהר לאבד. זה חלק רע:

Cztery cechy są u uczniów. Kto szybko pojmuje i szybko zapomina, jego zysk idzie w parze ze stratą. Kto trudno pojmuje i trudno zapomina, jego strata idzie w parze z zyskiem. Kto szybko pojmuje, a trudno zapomina — to mędrzec. Kto trudno pojmuje, a szybko zapomina — to zły los.

5.13

ארבע מדות בנותני צדקה. הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים. עינו רעה בשל אחרים. יתנו אחרים והוא לא יתן. עינו רעה בשלו. יתן ויתנו אחרים. חסיד. לא יתן ולא יתנו אחרים. רשע:

Cztery cechy są u dających jałmużnę. Kto chce dawać, ale nie chce, aby inni dawali — patrzy złym okiem na to, co mają inni. Kto chce, aby inni dawali, a sam nie daje — patrzy złym okiem na to, co ma sam. Kto daje i chce, aby inni dawali — to chasyd. Kto nie daje i nie chce, aby inni dawali — to niegodziwiec.

5.14

ארבע מדות בהולכי לבית המדרש. הולך ואינו עושה. שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך. שכר מעשה בידו. הולך ועושה חסיד. לא הולך ולא עושה. רשע:

Cztery cechy są u uczęszczających do domu nauki. Kto uczęszcza, ale się nie uczy, otrzymuje zapłatę za uczęszczanie. Kto się uczy, ale nie uczęszcza, otrzymuje zapłatę za naukę. Kto uczęszcza i się uczy — to chasyd. Kto nie uczęszcza ani się nie uczy — to niegodziwiec.

5.15

ארבע מדות ביושבי לפני חכמים ספוג. ומשפך. משמרת. ונפה. ספוג. שהוא סופג את הכל. משפך. שמכניס בזו ומוציא בזו. משמרת. שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת:

Cztery cechy są u zasiadających przed mędrcami: gąbka, lejek, cedzidło i przesiewacz. Gąbka, bo wchłania wszystko. Lejek, bo przyjmuje z jednej strony, a wypuszcza z drugiej. Cedzidło, które przepuszcza wino, a zatrzymuje osad. Przesiewacz, który przepuszcza mąkę, a zatrzymuje semolinę.

5.16

כל אהבה שהיא תלויה בדבר. בטל דבר. בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר. אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמן ותמר. ושאינה תלויה בדבר. זו אהבת דוד ויהונתן:

Każda miłość, która jest zależna od rzeczy, gdy rzecz ustaje, ustaje i miłość. A która nie jest zależna od rzeczy, nie ustaje nigdy. Która to miłość zależna od rzeczy? To miłość Amnona i Tamar. A która nie jest zależna od rzeczy? To miłość Dawida i Jonatana.

5.17

כל מחלוקת שהיא לשם שמים. סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים. אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים. זו מחלוקת קרח וכל עדתו:

Każdy spór, który toczy się dla imienia Niebios, przetrwa. A ten, który nie toczy się dla imienia Niebios, nie przetrwa. Jaki to spór toczy się dla imienia Niebios? To spór Hillela i Szammaja. A jaki nie toczy się dla imienia Niebios? To spór Koracha i całej jego zgrai.

5.18

כל המזכה את הרבים. אין חטא בא על ידו. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו. שנאמר (דברים לג, כא) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל. ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר (מלכים א' טו, ל) על חטאות ירבעם (בן נבט) אשר חטא ואשר החטיא את ישראל:

Każdy, kto przysparza zasług wielu, nie popełni grzechu. A kto sprowadza grzech na wielu, nie będzie mu dane dokonać pokuty. Możesz zdobyć zasługę i przysporzyć zasług wielu, więc zasługa wielu jest mu przypisana, jak powiedziano: „Wykonał sprawiedliwość Pana i Jego wyroki z Izraelem” (Pwt 33,21). Jeroboam zgrzeszył i przywiódł do grzechu wielu, więc grzech wielu jest mu przypisany, jak powiedziano: „Z powodu grzechów Jeroboama, syna Nebata, który zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela” (1 Krl 15,30).

5.19

כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו. מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבאין שנאמר (משלי ח, כא) להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע. יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר (תהלים נה, כד) ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

Każdy, kto posiada te trzy cechy, należy do uczniów Abrahama, naszego ojca. A kto ma trzy inne, należy do uczniów niegodziwego Balaama. Dobre oko, pokorny duch i skromna dusza – to cechy uczniów Abrahama, naszego ojca. Złe oko, wyniosły duch i nienasycona dusza – to cechy uczniów niegodziwego Balaama. Czym różnią się uczniowie Abrahama, naszego ojca, od uczniów niegodziwego Balaama? Uczniowie Abrahama, naszego ojca, jedzą na tym świecie i dziedziczą świat przyszły, jak powiedziano: „Aby obdarzyć dziedzictwem tych, którzy mnie miłują, i napełnić ich skarbce” (Prz 8,21). Ale uczniowie niegodziwego Balaama dziedziczą Gehennę i zstępują do dołu zagłady, jak powiedziano: „Ty, Boże, strącis ich do dołu zagłady; mężowie krwi i podstępny nie dożyją połowy swoich dni, a ja w Tobie pokładam ufność” (Ps 55,24).

5.20

יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר. וקל כנשר. ורץ כצבי. וגבור כארי. לעשות רצון אביך שבשמים. הוא היה אומר עז פנים לגיהנם. ובשת פנים לגן עדן. יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.

Jehuda ben Tema mówi: Bądź odważny jak lampart, lekki jak orzeł, szybki jak gazela i mocny jak lew, aby wypełniać wolę twego Ojca w niebie. On mawiał: Twarz bezczelna – do Gehenny, a twarz skromna – do raj. Niech będzie wolą Twoją, Panie, Boże nasz, abyś odbudował swoje miasto wkrótce, za naszych dni, i dał nam udział w Twojej Torze.

5.21

הוא היה אומר בן חמש שנים למקרא. בן עשר למשנה. בן שלש עשרה למצות. בן חמש עשרה לתלמוד. בן שמונה עשרה לחופה. בן עשרים לרדוף. בן שלשים לכח. בן ארבעים לבינה. בן חמשים לעצה. בן ששים לזקנה. בן שבעים לשיבה. בן שמונים לגבורה. בן תשעים לשות. בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם.

On mawiał: W wieku pięciu lat – do czytania Pisma; w wieku dziesięciu – do Miszny; w wieku trzynastu – do przykazań; w wieku piętnastu – do studiowania Talmudu; w wieku osiemnastu – do małżeństwa; w wieku dwudziestu – do dążenia; w wieku trzydziestu – do siły; w wieku czterdziestu – do rozumu; w wieku pięćdziesięciu – do rady; w wieku sześćdziesięciu – do starości; w wieku siedemdziesięciu – do sędziowości; w wieku osiemdziesięciu – do męstwa; w wieku dziewięćdziesięciu – do pochylenia; w wieku stu lat – jakby umarł, przeminął i zniknął ze świata.

5.22

בן בג בג אומר הפוך בה. והפוך בה. דכולה בה. ובה תחזי. וסיב ובלה בה. ומינה לא תזונו. שאין לך מדה טובה הימנה:

Ben Bag Bag mówił po aramejsku: Obróć ją i jeszcze raz obróć, bo wszystko jest w niej; dzięki niej zobaczysz; starzej się i zużywaj się w niej; od niej nie odstępуй, bo nie ma dla ciebie lepszej miary.

5.23

בן הא הא אומר לפום צערא אגרא:

Ben He He mówił po aramejsku: Nagroda odpowiada trudowi.

Rozdział 6

6.1

שנו החכמים בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדי הוא לו. נקרא ריע. אהוב. אוהב את המקום. אוהב את הבריות. משמח את המקום. משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה. ומכשרתו להיות צדיק. וחסיד. וישר. ונאמן. ומרחקתו מן החטא. ומקרבתו לידי זכות. ונהנין ממנה עצה. ותושיה. בינה. וגבורה. שנאמר לי עצה ותושיה. אני בינה. לי גבורה. ונותנת לו מלכות. וממשלה. וחקור דין. ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. והוי צנוע וארך רוח ומוחל על עלבונו. ומגדלתו. ומרוממתו. על כל המעשים:

Mędrcy nauczali w języku Miszny: błogosławiony Ten, który wybrał ich i ich Misznę. Rabbi Meir mówi: każdy, kto zajmuje się Torą dla niej samej, zasługuje na wiele rzeczy. Co więcej, cały świat jest dla niego wystarczającą nagrodą. Nazywany jest przyjacielem, umiłowanym, kochającym Boga, kochającym ludzi, radującym Boga, radującym ludzi. Tora przyodziewa go w pokorę i bojaźń, czyni go godnym, by był sprawiedliwy, pobożny, prawy i wierny, oddala go od grzechu i przybliża go do zasługi. Z niej czerpie się radę, mądrość, zrozumienie i moc, jak mówi Pismo: «Moja jest rada i mądrość, ja jestem zrozumieniem, moja jest moc». Daje mu królestwo, panowanie i umiejętność dociekania sądu. Objawiają mu się tajemnice Tory, a on staje się jak źródło wytryskające i jak rzeka, która nie ustaje. Jest skromny, cierpliwy i przebacza zniewagi. Tora wywyższa go i wynosi ponad wszystkie czyny.

6.2

אמר רבי יהושע בן לוי. בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. ומכרות ואומרת. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נוף. שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם. ואומר. והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא. חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתורה תדיר. הרי זה מתעלה. שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות:

Rabbi Jehoszua ben Lewi mówi: Każdego dnia głos z nieba (bat kol) wychodzi z góry Horeb i ogłasza: Biada istotom z powodu zniewagi Tory, gdyż każdy, kto nie zajmuje się Torą, jest nazywany odrzuconym, jak mówi Pismo: «Złoty kolczyk w nozdrzach świni – piękna kobieta, która odchodzi od rozsądku» (Prz 11,22). I mówi: «A tablice były dziełem Boga, a pismo – pismem Boga, wyrytym na tablicach» (Wj 32,16). Nie czytaj tego wyrazu jako „wryte” (charut), lecz jako „wolność” (cherut), bo nie ma człowieka wolnego, jak tylko ten, kto zajmuje się nauką Tory. A każdy, kto stale zajmuje się Torą, ten się wywyższa, jak mówi Pismo: «A z Matany do Nachaliel, a z Nachaliel do Bamot» (Lb 21,19).

6.3

הלומד מחבירו פרק אחד. או הלכה אחת. או פסוק אחד. או דבור אחד. אפילו אות אחת. צריך לנהוג בו כבוד. שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד. וקראו רבו אלופו ומיודעו. שנאמר ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי והלא דברים קל וחומר ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו. הלומד מחבירו פרק אחד. או הלכה אחת. או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות אחת. על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. ואין כבוד אלא תורה. שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. ואין טוב אלא תורה. שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו:

Ten, kto uczy się od swojego bliźniego jednego rozdziału, jednej halachy, jednego wersetu, jednego słowa, a nawet jednej litery, ma obowiązek okazywać mu szacunek. Tak właśnie znajdujemy u Dawida, króla Izraela, który nie nauczył się od Achitofela niczego więcej, jak tylko dwóch rzeczy, a jednak nazywał go swoim mistrzem, swoim przyjacielem i swoim towarzyszem, jak mówi Pismo: «A ty, człowieku mi równy, mój przyjacielu i mój znajomy» (Ps 55,14). A jeśli tak – rzecz można wywnioskować a fortiori: skoro Dawid, król Izraela, który nie nauczył się od Achitofela więcej niż dwóch rzeczy, nazywał go swoim mistrzem, przyjacielem i towarzyszem, to ten, kto uczy się od bliźniego rozdziału, halachy, wersetu, słowa, a nawet litery, tym bardziej powinien okazywać mu szacunek. A szacunek to tylko Tora, jak mówi Pismo: «Mądrzy odziedziczą chwałę, a prawi – dobro» (Prz 3,35). A dobro to tylko Tora, jak mówi Pismo: «Bo damę wam dobrą naukę, nie porzucajcie mojej Tory» (Prz 4,2).

6.4

כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל. ומים במשורה תשתה. ועל הארץ תישן. וחיי צער תחיה. ובתורה אתה עמל. ואם אתה עושה כן. אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אל תבקש גדולה לעצמך. ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך (עשה). ואל תתאוה לשלחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם. וכתרך גדול מכתרם ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך:

Taka jest droga Tory: chleb z solą jedz, wodę w miarę pij, na ziemi śpij, a żywot utrapiony prowadź, a w Torze się trudź. Jeśli tak czynisz, błogo tobie i dobrze tobie: błogo tobie na tym świecie i dobrze tobie na świecie przyszłym. Nie szukaj dla siebie wielkości i nie pożądam zaszczytów ponad swoją wiedzę. Nie pożądam stołu królów, bo twój stół jest większy niż ich stół, a twoja korona większa niż ich korona. Wierny jest twój Pracodawca, który zapłaci ci zapłatę za twoją pracę.

6.5

גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלשים מעלות. והכהונה בעשרים וארבע. והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים. בתלמוד. בשמיעת האזון. בעריכת שפתים. בבינת הלב. בשכלות הלב. באימה. ביראה. בענוה. בשמחה. בשמוח חכמים. בדקדוק חברים. ובפלפול התלמידים. בישוב. במקרא. במשנה. במיעוט שינה. במיעוט שיחה. במיעוט תענוג. במיעוט שחוק. במיעוט דרך ארץ. בארך אפים. בלב טוב. באמונת חכמים. ובקבלת היסורין:

Tora jest większa niż kapłaństwo i niż królestwo, gdyż królestwo zdobywa się przez trzydzieści stopni, kapłaństwo przez dwadzieścia cztery, a Torę zdobywa się przez czterdzieści osiem rzeczy: przez naukę, przez słuchanie uchem, przez układanie warg, przez zrozumienie serca, przez wnikliwość serca, przez bojaźń, przez cześć, przez pokorę, przez radość, przez służenie mędrcom, przez dociekliwość wśród przyjaciół, przez dysputę uczniów, przez spokój, przez czytanie Pisma, przez Misznę, przez mało snu, przez mało rozmowy, przez mało przyjemności, przez mało śmiechu, przez mało zajęć doczesnych, przez cierpliwość, przez dobre serce, przez wiarę w mędrców i przez przyjmowanie cierpień.

6.6

המכיר את מקומו. והשמח בחלקו. והעושה סייג לדבריו. ואינו מחזיק טובה לעצמו. אהוב. אוהב את המקום. אוהב את הבריות. אוהב את הצדקות. אוהב את התוכחות. אוהב את המישרים. מתרחק מן הכבוד. ולא מגיס לבו בתלמודו. ואינו שמח בהוראה. נושא בעול עם חבריו. מכריעו לכף זכות. מעמידו על האמת. מעמידו על השלום מתישב לבו בתלמודו. שואל ומשיב. שומע ומוסיף הלומד על מנת ללמד. והלומד על מנת לעשות. המחכים את רבו. והמכין את שמועתו. והאומר דבר בשם אומרו. הא למדת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי:

Ten, kto zna swoje miejsce, kto cieszy się ze swojego działu, kto czyni ogrodzenie dla swoich słów, kto nie przypisuje sobie zasług – jest miłowany, kocha Boga, kocha ludzi, kocha czyny sprawiedliwości, kocha upomnienia, kocha rzeczy słuszne. Oddała się od zaszczytów, nie wynosi się swoją nauką i nie raduje się z orzekania w sprawach halachicznych. Dźwiga ciężar razem z bliźnim, nachyla go ku szali zasługi, stawia go na prawdzie, stawia go na pokoju. Jego serce jest spokojne w jego nauce. Pyta i odpowiada, słucha i dodaje. Uczy się po to, aby nauczać, i uczy się po to, aby czynić. Ten, kto czyni mądrym swojego nauczyciela, kto trafnie przekazuje to, co usłyszał, i kto powiada coś w imieniu tego, kto to powiedział. Oto uczysz się, że każdy, kto mówi coś w imieniu tego, kto to powiedział, przynosi wybawienie światu, jak mówi Pismo: «I mówiła Estera do króla w imieniu Mordechaja» (Est 2,22).

6.7

גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר כי חיים הם למוצאייהם ולכל בשרו מרפא. ואומר רפאות תהי לשרך. ושקוי לעצמותיך. ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה. ותומכיה מאושר. ואומר כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרורותיך. ואומר תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגניך. ואומר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד ואומר כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך:

Wielka jest Tora, ponieważ daje życie tym, którzy ją wypełniają, w tym świecie i w świecie przyszłym. Jak powiedziano: „Gdyż są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała”. I mówi: „Lekarstwem będę dla twego ciała i napojem dla twoich kości”. I mówi: „Drzewem życia jest dla tych, którzy się jej trzymają, a ci, którzy ją podtrzymują, są szczęśliwi”. I mówi: „Gdyż pięknym wieńcem są dla twojej głowy, a naszymi dla twojej szyi”. I mówi: „Da twojej głowie wieniec łaski, koroną ozdoby cię otoczy”. I mówi: „Długie dni w jej prawej ręce, a w lewej bogactwo i sława”. I mówi: „Gdyż długie dni i lata życia, i pokój ci przydadzą”.

6.8

רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי. הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים. נאה לצדיקים ונאה לעולם. שנאמר עטרת תפארת שיבה. בדרך צדקה תמצא. ואומר עטרת חכמים עשרם. ואומר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. ואומר תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה. ואומר וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. רבי שמעון בן מנסיא אומר אלו שבעמדות שמנו חכמים לצדיקים. כולם נתקיימו ברבי ובניו:

Rabbi Szimon ben Menasja mówi w imieniu rabbego Szimona ben Jochaja: Piękno, siła, bogactwo, cześć, mądrość, starość, sędziwy wiek i dzieci – są ozdobą dla sprawiedliwych i ozdobą dla świata. Jak powiedziano: „Koroną chwały jest sędziwość; na drodze sprawiedliwości się ją znajduje”. I mówi: „Koroną mędrców jest ich bogactwo”. I mówi: „Koroną starców są wnuki, a ozdobą synów są ich ojcowie”. I mówi: „Ozdobą młodzieńców jest ich siła, a ozdobą starców siwizna”. I mówi: „I spłonie księżyc, i zawstydzi się słońce, bo króluje Pan Zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem, a przed jego sędziwymi będzie chwała”. Rabbi Szimon ben Menasja mówi: Te siedem cech, które mędrcy wymienili dla sprawiedliwych, wszystkie spełniły się w Rabim i w jego synach.

6.9

אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך. ופגע בי אדם אחד. ונתן לי שלום. והחזרתי לו שלום. אמר לי רבי מאיזה מקום אתה. אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי. רבי. רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו. בני. אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם. איני דר אלא במקום תורה. לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם. לא כסף. ולא זהב. ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד. שנאמר בהתהלךך תנחה אותך. בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. בהתהלךך תנחה אותך. בעולם הזה. בשכבך תשמור עליך. בקבר. והקיצות היא תשיחך. לעולם הבא. וכן כתוב בספר תילים על ידי דוד מלך ישראל. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ואומר. לי הכסף ולי הזהב אמר ה' צבאות:

Rabbi Jose ben Kisma mówi: Pewnego razu szedłem drogą i spotkałem człowieka, który przywitał mnie.

Odpowiedziałem mu na powitanie. Powiedział mi: „Rabbi, z jakiego miejsca pochodzisz?” Odpowiedziałem mu:

„Pochodzę z wielkiego miasta mędrców i uczonych”. Powiedział mi: „Rabbi, czy chcesz zamieszkać z nami w

naszym miejscu? A dam ci tysiące tysięcy złotych dinarów, kamieni szlachetnych i pereł”. Odpowiedziałem mu:

„Synu, nawet gdybyś mi dał całe srebro, złoto, kamienie szlachetne i pereły świata, nie zamieszkam nigdzie indziej, tylko w miejscu Tory. Ponieważ w chwili odejścia człowieka nie towarzyszą mu ani srebro, ani złoto, ani kamienie szlachetne, ani pereły, lecz tylko Tora i dobre uczynki. Jak powiedziano: „Gdy będziesz chodził, będzie cię

prowadzić; gdy będziesz leżał, będzie cię strzec; a gdy się obudzisz, będzie z tobą rozmawiać”. – „Gdy będziesz

chodził, będzie cię prowadzić” – w tym świecie; „gdy będziesz leżał, będzie cię strzec” – w grobie; „a gdy się

obudzisz, będzie z tobą rozmawiać” – w świecie przyszłym. Tak też jest napisane w Księdze Psalmów przez

Dawida, króla Izraela: „Dla mnie lepsze jest prawo Twoich ust niż tysiące złota i srebra”. I mówi: „Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów”.

6.10

חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. ואלו הן תורה קנין אחד. שמים וארץ קנין אחד. אברהם קנין אחד. ישראל קנין אחד. בית המקדש קנין אחד. תורה קנין אחד מנין. דכתיב ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. שמים וארץ קנין אחד מנין. שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי. והארץ הדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. ואומר. מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית. מלאה הארץ קניניך. אברהם קנין אחד מנין דכתיב ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ. ישראל קנין אחד מנין. דכתיב עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית. ואומר לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי במ. בית המקדש קנין אחד מנין. שנאמר מקדש אדני כוננו ידיך. ואומר. ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו:

Pięć rzeczy nabył Święty, błogosławiony On, w swoim świecie. Są to: Tora – jedna nabyta, niebo i ziemia – jedna, Abraham – jedna, Izrael – jedna, Świątynia – jedna. Skąd wiadomo, że Tora jest nabytą? Ponieważ napisano: «Pan mnie nabył jako początek swojej drogi, przed dziełami swoimi od dawna» (Prz 8,22). Skąd wiadomo o niebie i ziemi? Ponieważ powiedziano: «Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż to dom możecie mi zbudować i jakie miejsce mego odpoczynku?» (Iz 66,1). I mówi: «Jakże liczne są dzieła Twoje, Panie! Wszystko uczyniłeś mądrze; ziemia jest pełna Twoich nabytków» (Ps 104,24). Skąd wiadomo o Abrahamie? Ponieważ napisano: «I pobłogosławił go, mówiąc: Błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi» (Rdz 14,19). Skąd wiadomo o Izraelu? Ponieważ napisano: «Aż przejdzie lud Twój, Panie, aż przejdzie lud, który nabyłeś» (Wj 15,16). I mówi: «O świętych, którzy są na ziemi, szlachetni, w nich mam całe upodobanie» (Ps 16,3). Skąd wiadomo o Świątyni? Ponieważ powiedziano: «Przybytek, Panie, który uczyniły Twoje ręce» (Wj 15,17). I mówi: «I wprowadził ich do granicy swojej świętości, do tej góry, którą nabyła jego prawica» (Ps 78,54).

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. לא ברא אלא לכבודו. שנאמר. כל הנקרא בשמי ולכבודי. בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. ואומר. ה' ימלוך לעולם ועד.

 אמר רבי חנניא בן עקשיא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות. שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

Wszystko, co Święty, błogosławiony On, stworzył w swoim świecie, stworzył tylko dla swojej chwały, jak mówi Pismo: «Każdy, kto nazwany jest moim imieniem, na moją chwałę stworzyłem go, ukształtowałem i uczyniłem» (Iz 43,7). I mówi: «Pan będzie królował na wieki i zawsze» (Wj 15,18). Rabbi Chaninja ben Akaszja mówi: Święty, błogosławiony On, chciał przysporzyć zasługi Izraelowi, dlatego pomnożył dla niego Torę i przykazania, jak mówi Pismo: «Pan pragnie dla swojej sprawiedliwości, aby Tora była wielka i wspaniała» (Iz 42,21).

Rozdział 1

1.1

הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה. והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם. בין שעשו ועשה עמהם. בין שלא עשו ועשה. פטור. מפני שתלה בבית דין. הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה. והלך ועשה על פיהם. בין שעשו ועשה עמהם. בין שלא עשו ועשה. הרי זה חייב. מפני שלא תלה בבית דין. זה הכלל התולה בעצמו חייב. והתולה בבית דין פטור:

Jeśli sąd wydał orzeczenie, aby przekroczyć jedno ze wszystkich przykazań wymienionych w Torze, a pewien człowiek uczynił to nieumyślnie, polegając na nich — zarówno gdy sąd uczynił to i on uczynił wraz z nimi, jak gdy sąd uczynił, a on uczynił po nich, jak gdy sąd nie uczynił, a on uczynił — jest zwolniony, ponieważ polegał na sądzie. Jeśli sąd wydał orzeczenie, a jeden z jego członków wiedział, że pobił, albo uczeń zdolny do orzekania poszedł i uczynił według ich orzeczenia — zarówno gdy sąd uczynił i on uczynił wraz z nimi, jak gdy sąd uczynił, a on uczynił po nich, jak gdy sąd nie uczynił, a on uczynił — oto jest winien, ponieważ nie polegał na sądzie. To jest ogólna zasada: kto polega na sobie, jest winien, a kto polega na sądzie, jest zwolniony.

1.2

הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהן. בין שהביאו כפרתן. ובין שלא הביאו כפרתן. והלך ועשה על פיהם. רבי שמעון פוטר. ורבי אליעזר אומר ספק. איזהו ספק. ישב לו בתוך ביתו חייב. הלך לו למדינת הים פטור. אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא קרוב לפטור מן החובה. אמר לו בן עזאי מה שנה זה מן היושב בביתו. שהיושב בביתו אפשר היה לו שישמע. וזה לא היה אפשר לו שישמע:

Gdy sąd wydał orzeczenie, a potem poznał, że pobił, i cofnął je — zarówno gdy zdążył złożyć swoją ofiarę przebłagalną, jak i gdy jej nie złożył — a ktoś poszedł i uczynił według tego orzeczenia: Rabbi Szymon zwalnia, a Rabbi Eliezer mówi, że to wątpliwe. Na czym polega wątpliwość? Jeśli siedział w swoim domu — jest winien; jeśli udał się za morze — jest zwolniony. Rabbi Akiva powiedział: Przyznaję, że ten przypadek jest bliższy zwolnieniu niż obowiązkowi. Ben Azzai rzekł do niego: Czym różni się ten od siedzącego w domu? Siedzący w domu mógł usłyszeć, a ten nie mógł usłyszeć.

1.3

הורו בית דין לעקור את כל הגוף. אמרו אין גדה בתורה. אין שבת בתורה אין עבודה זרה בתורה. הרי אלו פטורין. הורו לבטל מקצת ולקיים מקצת הרי אלו חייבין. כיצד אמרו יש גדה בתורה. אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור. יש שבת בתורה אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים פטור. יש עבודה זרה בתורה אבל המשתחוה פטור. הרי אלו חייבין. שנאמר (ויקרא ד, יג) ונעלם דבר דבר ולא כל הגוף:

Gdy sąd wydał orzeczenie, aby wykorzenić całe przykazanie, mówiąc: „Nie ma w Torze niddy (nieczystości menstruacyjnej)”, „Nie ma w Torze szabatu”, „Nie ma w Torze bałwochwalstwa” — ci są zwolnieni. Gdy orzekł, aby uchylić część przykazania, a utrzymać część — ci są winni. Jak to? Powiedzieli: „Jest nidda w Torze, ale ten, kto obcuje z kobietą oczekującą dzień za dzień (szomeret jom keneged jom), jest zwolniony”; „Jest szabát w Torze, ale ten, kto wynosi z obszaru prywatnego do obszaru publicznego, jest zwolniony”; „Jest bałwochwalstwo w Torze, ale ten, kto oddaje pokłon bożkowi, jest zwolniony” — ci są winni, jak powiedziano: „A sprawa zostanie zakryta” (Kpl 4,13) — sprawa, a nie całe przykazanie.

1.4

הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו. ואמר להן טועין אתם. או שלא היה מופלא של בית דין שם. או שהיה אחד מהן גר. או ממזר. או נתין. או זקן שלא ראה לו בנים. הרי אלו פטורין שנאמר כאן עדה. ונאמר להלן עדה. מה עדה האמור להלן. עד שיהיו כולם ראויין להוראה. אף עדה האמורה כאן עד שיהיו כולם ראויים להוראה. הורו בית דין שוגגים. ועשו כל הקהל שוגגין. מביאין פר. מזידין. ועשו שוגגין. מביאין כשבה ושעירה. שוגגין. ועשו מזידין. הרי אלו פטורין:

Gdy sąd wydał orzeczenie, a jeden z jego członków wiedział, że pobłędzili, i powiedział im: „Mylicie się” — albo gdy nie było tam wybitnego członka sądu (mufla), albo gdy jeden z nich był prozelitą, mamzerem (dzieckiem z zakazanego związku), natinem (świętynnym sługą) lub starcem bezdzietnym — ci są zwolnieni, gdyż powiedziano tu „wspólnota”, a powiedziano tam „wspólnota”. Jak tam „wspólnota” wymaga, aby wszyscy byli zdolni do orzekania, tak i tutaj „wspólnota” wymaga, aby wszyscy byli zdolni do orzekania. Gdy sąd orzekł nieumyślnie, a całe zgromadzenie uczyniło nieumyślnie — przynoszą byka. Gdy sąd orzekł umyślnie, a oni uczynili nieumyślnie — przynoszą owcę i kozę. Gdy sąd orzekł nieumyślnie, a oni uczynili umyślnie — ci są zwolnieni.

1.5

הורו בית דין. ועשו כל הקהל או רובן על פיהם. מביאין פר. ובעבודה זרה מביאין פר ושעיר. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שנים עשר שבטים. מביאין שנים עשר פרים. ובעבודה זרה מביאין שנים עשר פרים ושנים עשר שעירים. רבי שמעון אומר שלשה עשר פרים. ובעבודה זרה שלשה עשר פרים ושלושה עשר שעירים. פר ושעיר לכל שבט ושבט. פר ושעיר לבית דין. הורו בית דין ועשו שבעה שבטים. או רובן. על פיהם. מביאים פר. ובעבודה זרה מביאין פר ושעיר. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שבעה שבטים שחטאו. מביאים שבעה פרים. ושאר שבטים שלא חטאו. מביאין על ידיהן פר. שאף אלו שלא חטאו מביאין על ידי החוטאים. רבי שמעון אומר שמנה פרים. ובעבודה זרה שמנה פרים ושמנה שעירים. פר ושעיר לכל שבט ושבט. ופר ושעיר לבית דין. הורו בית דין של אחד מן השבטים. ועשה אותו השבט על פיהם. אותו השבט הוא חייב. ושאר כל השבטים פטורים. דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים אין חייבים אלא על הוריית בית דין הגדול בלבד שנאמר (ויקרא ד, יג) ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט:

Gdy sąd wydał orzeczenie, a całe zgromadzenie lub większość z nich uczyniła według niego — przynoszą byka; a w przypadku bałwochwalstwa przynoszą byka i kozła. To są słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: dwanaście plemion przynosi dwanaście byków; a w przypadku bałwochwalstwa przynoszą dwanaście byków i dwanaście kozłów. Rabbi Szymon mówi: trzynaście byków; a w przypadku bałwochwalstwa trzynaście byków i trzynaście kozłów — byk i kozioł za każde plemię oraz byk i kozioł za sąd. Gdy sąd wydał orzeczenie, a siedem plemion lub większość z nich uczyniła według niego — przynoszą byka; a w przypadku bałwochwalstwa przynoszą byka i kozła. To są słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: siedem plemion, które zgrzeszyły, przynosi siedem byków, a pozostałe plemiona, które nie zgrzeszyły, przynoszą z ich powodu byka — bo nawet te, które nie zgrzeszyły, przynoszą z powodu grzeszników. Rabbi Szymon mówi: osiem byków; a w przypadku bałwochwalstwa osiem byków i osiem kozłów — byk i kozioł za każde plemię oraz byk i kozioł za sąd. Gdy sąd jednego z plemion wydał orzeczenie, a to plemię uczyniło według niego — to plemię jest winne, a wszystkie pozostałe plemiona są zwolnione. To są słowa rabiego Jehudy. A mędrcy mówią: są zobowiązani tylko za orzeczenie Wielkiego Sądu, jak powiedziano: „A jeśli cała wspólnota Izraela zbłądzi” — a nie wspólnota owego plemienia.

Rozdział 2

2.1

הורה כהן משיח לעצמו שוגג ועשה שוגג מביא פר. שוגג ועשה מזיד. מזיד ועשה שוגג פטור. שהוראת כהן משיח לעצמו. כהוראת בית דין לצבור:

Jeśli kapłan pomazany wydał dla siebie orzeczenie nieumyślnie i nieumyślnie postąpił, przynosi byka. Jeśli wydał orzeczenie nieumyślnie, a postąpił umyślnie, lub wydał orzeczenie umyślnie, a postąpił nieumyślnie, jest zwolniony. Gdyż orzeczenie kapłana pomazanego dla siebie jest jak orzeczenie sądu dla wspólnoty.

2.2

הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו מתכפר לו בפני עצמו. הורה עם הצבור ועשה עם הצבור מתכפר לו עם הצבור. שאין בית דין חייבים עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת וכן המשיח. ולא בעבודה זרה עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת:

Jeśli orzekał na własną rękę i postępował na własną rękę, dokonuje się dla niego przebłaganie na własną rękę. Jeśli orzekał ze wspólnotą i postępował ze wspólnotą, dokonuje się dla niego przebłaganie ze wspólnotą. Sąd nie jest bowiem zobowiązany, dopóki nie orzeknie, aby uchylić część i utrzymać część; podobnie kapłan pomazany. A w przypadku bałwochwalstwa – dopóki nie orzekną, aby uchylić część i utrzymać część.

2.3

אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה. וכן המשיח ולא בעבודה זרה אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה. אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. וכן המשיח. ולא בעבודה זרה עד שיורו על דבר שזדונו כרת. ושגגתו חטאת:

Nie są odpowiedzialni, chyba że sprawa była ukryta (helem dawar) i czyn popełniono nieumyślnie (szegagat ma'ase). Podobnie kapłan pomazany. A w przypadku bałwochwalstwa nie są odpowiedzialni, chyba że sprawa była ukryta i czyn popełniono nieumyślnie. Sąd nie jest odpowiedzialny, dopóki nie orzeknie w sprawie, której umyślne naruszenie pociąga za sobą karet, a nieumyślne – ofiarę za grzech. Podobnie kapłan pomazany. A w przypadku bałwochwalstwa – dopóki nie orzekną w sprawie, której umyślne naruszenie pociąga za sobą karet, a nieumyślne – ofiarę za grzech.

2.4

אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש. ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש. אבל חייבין על עשה ועל לא תעשה שבנדה. ומביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה. איזו היא מצות עשה שבנדה פרוש מן הנדה. ומצות לא תעשה לא תבא אל הנדה:

Nie są odpowiedzialni za przykazanie nakazujące lub zakazujące dotyczące Świątyni i nie przynoszą ofiary zadośćuczynienia warunkowego (aszam talui) za przykazanie nakazujące lub zakazujące dotyczące Świątyni. Są natomiast odpowiedzialni za przykazanie nakazujące i zakazujące dotyczące niddah (kobiety w okresie nieczystości rytualnej) i przynoszą ofiarę zadośćuczynienia warunkowego za przykazanie nakazujące i zakazujące dotyczące niddah. Które to jest przykazanie nakazujące dotyczące niddah? Oddal się od niddah. A przykazanie zakazujące: nie zbliżaj się do niddah.

2.5

אין חייבין על שמיעת הקול. ועל בטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו. והנשיא כיוצא בהם. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר הנשיא חייב בכולן. חוץ משמיעת הקול. שהמלך לא דן ולא דנין אותו. לא מעיד ולא מעידין אותו:

Nie są odpowiedzialni za słuchanie głosu (przysięgi świadczenia), za wypowiedzenie wargami (w sprawie ślubów) i za zanieczyszczenie Świątyni i jej świętości. Nasi (władca) jest taki sam jak oni – to słowa rabiego Josego Galilejczyka. Rabbi Akiwa mówi: Nasi jest odpowiedzialny za wszystkie, z wyjątkiem słuchania głosu, ponieważ król nie sędzi ani nie jest sądzony, nie świadczy ani nie bywa świadkiem.

2.6

כל המצות שבתורה שחייבין על זדון כרת ועל שגגתן חטאת. היחיד מביא כשבה ושעירה. והנשיא שעיר. ומשיח ובית דין. מביאין פר. ובעבודה זרה. היחיד. והנשיא. והמשיח מביאין שעירה. ובית דין. פר ושעיר. פר לעולה. ושעיר לחטאת:

Wszystkie przykazania w Torze, za których umyślne naruszenie grozi karą karet, a nieumyślne – ofiarą za grzech: jednostka przynosi owcę lub kozę; nasi przynosi kozła; kapłan pomazany i sąd przynoszą byka. W przypadku bałwochwalstwa: jednostka, nasi i kapłan pomazany przynoszą kozę; sąd zaś przynosi byka i kozła – byka na ofiarę całopalną, a kozła na ofiarę za grzech.

2.7

אשם תלוי. היחיד. והנשיא. חייבין. ומשיח. ובית דין. פטורים. אשם ודאי. היחיד. והנשיא. והמשיח. חייבין. ובית דין פטורין. על שמיעת הקול ועל בטוי שפתים. ועל טומאת מקדש וקדשיו. בית דין פטורין. והיחיד. והנשיא. והמשיח. חייבין. אלא שאין כהן גדול חייב על טומאת מקדש וקדשיו. דברי רבי שמעון. ומה הן מביאין. קרבן עולה ויורד. רבי אליעזר אומר הנשיא מביא שעיר.

Ofiara zadośćuczynienia warunkowego (aszam talui): jednostka i nasi są zobowiązani, a kapłan pomazany i sąd są zwolnieni. Ofiara zadośćuczynienia pewnego (aszam waddaj): jednostka, nasi i kapłan pomazany są zobowiązani, a sąd jest zwolniony. Za słuchanie głosu, wypowiedzenie wargami i zanieczyszczenie Świątyni i jej świętości: sąd jest zwolniony, jednostka, nasi i kapłan pomazany są zobowiązani. Z tym że arcykapłan nie jest zobowiązany za zanieczyszczenie Świątyni i świętości – to słowa rabiego Szymona. A co przynoszą? Ofiarę zależną od zamożności (korban oleh we-jored). Rabbi Eliezer mówi: nasi przynosi kozła.

Rozdział 3

3.1

כהן משיח שחטא. ואחר כך עבר ממשיחותו. וכן נשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו. כהן משיח מביא פר. והנשיא מביא שעיר: *Kapłan namaszczoney, który zgrzeszył, a następnie został odsunięty od namaszczenia; oraz naczelnik (nasi), który zgrzeszył i został odsunięty od godności — kapłan namaszczoney przynosi byka, a naczelnik przynosi kozła.*

3.2

כהן משיח שעבר ממשיחותו ואחר כך חטא. וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואחר כך חטא. כהן משיח מביא פר. והנשיא כהדיוט: *Kapłan namaszczoney, który został odsunięty od namaszczenia, a następnie zgrzeszył; oraz naczelnik, który został odsunięty od godności, a następnie zgrzeszył — kapłan namaszczoney przynosi byka, a naczelnik jak zwykły człowiek.*

3.3

חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו. הרי אלו כהדיוט. רבי שמעון אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבין ומשנתמנו פטורין. ואיזהו הנשיא זה המלך שנאמר (ויקרא ד, כב) ועשה אחת מכל מצות ה' אלהיו. נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו: *Jeśli zgrzeszyli, zanim zostali mianowani, a później zostali mianowani, są jak zwykli ludzie. Rabi Szymon mówi: jeśli zdali sobie sprawę z grzechu przed mianowaniem, są zobowiązani, a po mianowaniu są zwolnieni. A kto jest naczelnikiem? To król, jak powiedziano: «I wykona jedną ze wszystkich przykazań Pana, Boga swego» — naczelnik, nad którym nie ma nikogo prócz Pana, Boga jego.*

3.4

ואיזהו המשיח. המשוח בשמן המשחה. לא המרוכה בבגדים. אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים. אלא פר הבא על כל המצות. ואין בין כהן משמש. לכהן שעבר. אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה. זה זה שוין בעבודת יום הכפורים. ומצווין על הבתולה. ואסורין על האלמנה. ואינן מטמאין בקרוביהן. ולא פורעין ולא פורמין. ומחזירין את הרוצח: *Który to jest namaszczoney? To ten, który został namaszczoney olejem namaszczenia, a nie ten, który ma więcej szat. Nie ma różnicy między kapłanem namaszczoney olejem namaszczenia a tym, który ma więcej szat, oprócz byka ofiarowanego za wszystkie przykazania. I nie ma różnicy między kapłanem pełniącym służbę a kapłanem, który ustąpił, oprócz byka Dnia Prześlągania i dziesiątej części efy. Obaj są równi w służbie Dnia Prześlągania, zobowiązani są poślubić dziewicę, a wdowa jest im zakazana, nie zanieczyszczają się z powodu swoich bliskich, nie rozpuszczają włosów ani nie rozdierają szat i sprawiają powrót zabójcy.*

3.5

כהן גדול פורם מלמטה. וההדיוט מלמעלה. כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל. וההדיוט לא מקריב. ולא אוכל:

Arcykapłan rozdziera od dołu, a zwykły kapłan od góry. Arcykapłan składa ofiarę w stanie onen (żałoby przed pogrzebem bliskiego), ale nie spożywa; zwykły kapłan nie składa ani nie spożywa.

3.6

כל התדיר מחבירו. קודם את חבירו. וכל המקודש מחבירו. קודם את חבירו. פר המשיח. ופר העדה עומדים. פר המשיח קודם לפר העדה בכל מעשיו:

Wszystko, co jest częstsze od drugiego, ma pierwszeństwo przed drugim; a wszystko, co jest świętsze od drugiego, ma pierwszeństwo przed drugim. Gdy byk namaszczonego kapłana i byk zgromadzenia czekają, byk namaszczonego kapłana ma pierwszeństwo przed bykiem zgromadzenia we wszystkich swoich czynnościach.

3.7

האיש קודם לאשה. להחיות ולהשיב אבדה. והאשה קודמת לאיש. לכסות ולהוציאה מבית השבי. בזמן ששניהם עומדים לקלקלה האיש קודם לאשה:

Mężczyzna ma pierwszeństwo przed kobietą w ratowaniu życia i zwracaniu zagubionej rzeczy. Kobieta ma pierwszeństwo przed mężczyzną w okrywaniu i wyprowadzeniu jej z niewoli. Gdy oboje są narażeni na zepsucie, mężczyzna ma pierwszeństwo przed kobietą.

3.8

כהן קודם ללוי. לוי לישראל. ישראל לממזר. וממזר לנתין. ונתין לגר. וגר לעבד משוחרר. אימתי בזמן שכולן שוין. אבל אם היה ממזר תלמיד חכם. וכהן גדול עם הארץ. ממזר תלמיד חכם. קודם לכהן גדול עם הארץ:

Kapłan ma pierwszeństwo przed lewitą, lewita przed Izraelitą, Izraelita przed mamzerem (dzieckiem ze związku kazirodczego lub cudzołóżnego), mamzer przed natynem (potomkiem Gibeonitów), natyn przed prozelitą (nawróconym), a prozelita przed wyzwolonym niewolnikiem. Kiedy? Gdy wszyscy są równi. Jeśli jednak mamzer jest uczonym w Torze, a arcykapłan jest am ha-arecem (człowiekiem niewykształconym), uczony mamzer ma pierwszeństwo przed arcykapłanem am ha-arecem.